جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

كلية الدراسات العليا

قسم العدالة الجنائية

جريمة القرصنة البحرية في الصومال وبُعدها الأمني

(دراسة تأصيلية مقارنة)

إعداد

حاشي عسبلي فيدو

إشراف

الدكتور/ جلال الدين محمد صالح

رسالة مقدمة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير

في العدالة الجنائية

الرياض

١٤٣٣هـ/ ٢٠١٢م

بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

Naif Arab University for Security Sciences

كليـة الدراسات العليا

قسم: العدالة الجنائية

نموذج (٣٢)

إجازة رسالة علمية في صيغتها النهائية

الاسم : حاشي عسبلي فيدو الرقم الأكاديمي: ٤٢٩٠٢٣٣

الدرجة العلمية : ماجستير في العدالة الجنائية التخصص: التشريع الجنائي الاسلامي

عنوان الرسالة: جريمة القرصنة البحرية في الصومال وبعدها الأمني ، دراسة تأصيلية مقارنة .

تاريخ المناقشة : ١٤٣٣/٠٥/٢٥ هـ الموافق ٢٠١٢/٠٤/١٧

بناءً على توصية لجنة مناقشة الرسالة ،وحيث أجريت التعديلات المطلوبة ،فإن اللجنة توصي بإجازة الرسالة في صيغتها النهائية المرفقة كمتطلب تكميلي للحصول على درجة الماجستير .

والله الموفق ،،،،

أعضاء لجنة المناقشة :

١- د / جلال الدين محمد صالح مشرفاً ومقرراً

٢- د. مهيدب بن إبراهيم المهيدب عضواً

٣- د / عبدالفتاح ولد باباه عضواً

رئيس القسم

الإسم : د/ محمد عبدالله ولد محمدن

التوقيع :

التاريخ : ١٤٣٣/٦/١١

مستخلص الدراسة

قسم :العدالة الجنائية

التخصص: التشريع الجنائي الإسلامي

العنوان: جريمة القرصنة البحرية في الصومال وبُعدها الأمني، "دراسة تأصيلية مقارنة"

إعداد الطالب: حاشي عسبلي فيدو

المشرف العلمي:د. جلال الدين محمد صالح

مشكلة الدراسة: تتلخص مشكلة الدراسة في تحديد جريمة القرصنة البحرية وبُعدها الأمني قي الصومال مع المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية.

منهج الدراسة: هو المنهج الوصفي، أي الطريقة العلمية الاستقرائية الإستنتاجية من خلال تتبع الحقائق حول القرصنة البحرية في السواحل الصومالية.

أهم النتائج:

١- التعرف علي جريمة القرصنة البحرية حيث إنها من أخطر الجرائم التي تهدد مصالح الشعوب الحيوية وأمن وسلامة البشرية وحقوق وحريات الأفراد الأساسية.

٢- الوقوف على مفهوم القرصنة البحرية من تعريفها في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية والقانون الدولي العام والمتمثلة في الإقدام على أعمال غير مشروعة وقطع الطرق البحرية من استخدام الإنسان للبحر قبل الميلاد، والذي أكدته المصادر التاريخية، وقد جاء ذكر القرصنة البحرية في القرآن الكريم كأحد صور الاعتداء على السفن بسورة الكهف في قصة سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر.

٣- أن جريمة القرصنة البحرية من الجرائم المحرمة في الشريعة الإسلامية وهي صورة من صور جريمة الحرابة الثابت تحريمها وعقوبتها في الكتاب والسنة، وكذلك يجرمها القانون الدولي العام استناداً للأعراف والاتفاقيات الدولية، فهي مجرمة في كل من القانون الدولي العام والقوانين المحلية.

٤- أن اتفاقية جنيف لأعالي البحار واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار حصرت وصف القرصنة على الأعمال غير المشروعة التي تُرتكب في أعالي البحار أو الأماكن التي لا تخضع لسيادة أية دولة.

٥- اتخاذ قضية القرصنة البحرية في الصومال مبرراً لاستمرار التواجد الأجنبي لتحقيق الأهداف الغربية والأمريكية في المنطقة.

أهم التوصيات:

١- إنشاء محكمة جنائية دائمة لمحاكمة مرتكبي جرائم القرصنة البحرية.

٢- يجب على الاتحاد الأوربي والغربي إخراج الشركات العاملة في الصومال أو المياه الإقليمية، وخاصة شركات الصيد ورمي النفايات النووية لأن وجودها يعني بقاء القرصنة واستمرارها.

٣- التدخل الدولي في حل الخلاف الإثيوبي الإريتري لأن استمرار الخلاف يسبب استمرار المسألة الصومالية مما يعني استمرار القرصنة.

٤- إعادة النظر في الموقف العربي تجاه المسألة الصومالية وعلى الدول العربية تحمل مسؤوليتها تجاه إراقة الدماء والتشريد، وعليها بذل الجهود وتقديم الدعم المادي والمعنوي للشعب الصومالي لتوليد الشعور لديه أنه من دولة عربية عضو بالجامعة العربية.

STUDY ABSTCACT

ًٌٍ**Department:** Criminal Justice
Specialization: Master of Criminal Justice
Study Title: Piracy Crime in Somalia and Its Security dimension (An Original Comparative Study).
Student: Hashi Ossoble Fidow
Advisor : Dr. Jalalu –Din Muhammad Saleh
Study Problem: Problem of the study is summarized in defining the crime of maritime piracy in Somalia with the comparison between Islamic Sharea and man-made laws
Study Methodology: The methodology used in this research is the descriptive method,ie,the inductive deductive scientific method through the facts about maritime piracy in the Somali coast.
Main Results:
1-The maritime piracy crime is one of the most serious crime which threaten the vital interests of the people and the security and safety of the human rights and the fundamental freedoms of individuals.
2-Standing on the concept of maritime piracy from the definition in Islamic Sharea man made laws, and public international law. It can take as illegal acts and cut the coast road from the human use of the sea which confirmed from historical sources from before Christians. The maritime piracy was mentioned in the Qur,an as one of the abuse images on ships .This was mentioned in the story of Mosa.
3-The maritime piracy is considered a forbidden task in Islamic Sharea and it is a form of banditry hard forbidden Fixed penalty prohibition in the Qur,an and Sunnah and so, in public international law and in domestic laws.
4-Failed both of the Geneva Convention for the high seas and the United Nations Contention on the law of the Sea Piracy on the description of piracy as illegal acts that committed on the high seas or places that are not subject to the sovereignty of any State.
5-Take the task of maritime piracy as an excusive for the continuation of the foreign presence for the achieve of their Ambitions of the U.S. and others in the region.
Main Recommendations:
1-Establishment of a permanent criminal court to try perpetrators of crimes of maritime piracy.
2-The presence of maritime piracy and its continuation is the result of the presence of the companies that work in Somalia, especially fishing companies and throw nuclear waste . So, the European Union and the West must be out of Somalia.
3-Ethiopean-Eritean conflict must be resolved through the international intervention , because the continuation of this conflict is considered one of the main causes of the maritime piracy in Somalia.
4- Review of Arab position towards the task and the Arab nation must bear their responsibility for the bloodshed and displacement of Somalia people to feel that they are Arabs.

الإهداء

أهدي هذا الجهد المتواضع إلى:

والدي ووالدتي رحمهما الله وأنزل الله عليهما رحمته ورضوانه.

إلى زوجتي الغالية التي بذلت جهدها وشجعتني

إلى سعادة الدكتور جلال الدين محمد صالح

إلى كل من مدا لي يد العون والمساعدة بعد الله تعالى لإنجاز هذه الدراسة و زملائي وإخواني الذين وقفوا معي خلال إعداد وإتمام هذا البحث وإلى أساتذتي الكرام وكل من علمني أو ساعدني لإتمام هذا الجهد المتواضع.

إلى هؤلاء جميعاً أهدي هذا الجهد وأسأل الله العلى القدير أن ينفع به.

الشكر والعرفان

الحمد لله حمداً يليق بجلال ووجهه وعظيم سلطانه، والحمد لله على توفيقه وامتنانه والحمد لله على توفيقه بإكمال وإنجاز هذا الجهد المتواضع والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد:

يسرني أن أتقدم بالشكر والتقدير إلي لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد وزير الداخلية، ورئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وأسأل الله أن يجعل ما يقدمه خدمة للإسلام والمسلمين في ميزان حسناته وأن يجزيه على ذلك خير الجزاء وأسأل الله أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها، ثم أتوجه بالشكر الجزيل لصاحب المعالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن صقر الغامدي على ما يبذله للرقي بمستوى الجامعة، والشكر موصول لسعادة عميد كلية الدراسات العليا أ. د عامر خضر الكبيسي، ولسعادة رؤساء الأقسام بالكلية، وأخص بالشكر سعادة رئيس قسم العدالة الجنائية الدكتور محمد عبد الله ولد محمدُنْ ولكافة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على ما يبذلونه من جهد مع أبنائهم الطلاب.

كما أرفع جزيل الشكر و المتنان إلى أستاذي الدكتور جلال الدين محمد صالح، الذي تفضل مشكوراً بقبول الإسراف على هذه الرسالة والذي استفدت من توجيهاته السديدة وأفاض عليَّ من سعة صدره وسماحة خلقه، والشكر موصول للدكتورين الفاضلين الذين قبلا منا قشة هذه الرسالة والشكر كله لله الذي من علينا بالإسلام وصلى الله على نبيان محمد وآله وسلم أجمعين وأن الحمد لله رب العالمين.

(قائمة المحتويات)

الموضـــــــوع	الصفحة
مستخلص الدراسة باللغة العربية	أ
مستخلص الدراسة باللغة الإنجليزية	ب
الإهداء	ج
الشكر والعرفان	د
قائمة المحتويات	هـ
الفصل الأول: مشكلة الدراسة وأبعادها	١
مقدمة الدراسة	٢
مشكلة الدراسة	٣
تساؤلات الدراسة	٤
أهداف الدراسة	٤
أهمية الدراسة	٤
منهج الدراسة	٦
حدود الدراسة	٦
مفاهيم ومصطلحات الدراسة	٦
الدراسات السابقة	١١

الفصل الثاني: مفهوم القرصنة البحرية وأسبابها وتطورها	١٦
المبحث الأول: مفهوم القرصنة البحرية	١٧
المطلب الأول: تعريف القرصنة البحرية في اللغة	١٧
المطلب الثاني: تعريف القرصنة البحرية في الفقه الإسلامي	١٩
المطلب الثالث: تعريف القرصنة البحرية في الفقه الأجنبي والعربي	٣٠
المطلب الرابع: تعريف القرصنة البحرية في اصطلاح القانون الدولي العام	٣٢
المطلب الخامس: آراء الفقهاء في تعريف القرصنة البحرية	٤٠
المبحث الثاني: أسباب نشوء القرصنة البحرية في الصومال وآثارها	٤٤
المطلب الأول: أسباب نشوء القرصنة البحرية في الصومال	٤٤
المطلب الثاني: آثار جريمة القرصنة البحرية	٤٧
المبحث الثالث: تطور أعمال القرصنة البحرية	٥٢
المطلب الأول: القرصنة البحرية في القرآن الكريم وتاريخها قبل الميلاد	٥٣
المطلب الثاني: القرصنة البحرية بعد الميلاد وفي القرون الوسطى	٥٥
المطلب الثالث: القرصنة البحرية من القرون الوسطى إلى العصر الحاضر	٥٧
الفصل الثالث: أركان جريمة القرصنة البحرية، صورها، وبُعدها الأمني	٦٤
المبحث الأول: أركان جريمة القرصنة البحرية	٦٥
المطلب الأول: الركن الشرعي	٦٥
المطلب الثاني: الركن المادي	٦٦
المطلب الثالث: الركن المعنوي	٦٨

المبحث الثاني: صور جريمة القرصنة البحرية	٧٠
المطلب الأول: أسلوب ارتكاب الجريمة القرصنة البحرية	٧٠
المطلب الثاني: صور القرصنة البحرية بناء على حجم الاعتداء وخطورته	٧٢
المبحث الثالث: البعد الأمني للقرصنة البحرية في الصومال	٧٦
المطلب الأول: تأثير القرصنة الصومالية وتداعياتها على الأمن القومي العربي (آفاق ظاهرة القرصنة البحرية في الصومال)	٧٦
المطلب الثاني: انعكاسات القرصنة على المستوى الأمني والاقتصادي	٨٦
المطلب الثالث: انعكاس القرصنة الصومالية على الموقف الإقليمي والأمن القومي العربي	٩١
المطلب الرابع: انعكاس القرصنة الصومالية على الموقف الدولي	٩٧
المطلب الخامس:مستقبل الأمن والتعاون في البحر الأحمر	٩٩
الفصل الرابع: القرصنة البحرية في الصومال وعلاقتها بالإرهاب وطرق مكافحتها	١٠٣
المبحث الأول: نشأة القرصنة البحرية في الصومال وأهدافها	١٠٤
المطلب الأول: نشأة القرصنة البحرية في الصومال	١٠٤
المطلب الثاني: أهداف القرصنة البحرية في الصومال	١١٤
المبحث الثاني: علاقة القرصنة البحرية الصومالية بالإرهاب	١١٧
المطلب الأول: تعريف الإرهاب وفقاً للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب	١١٧
المطلب الثاني: توضيح المعنى العام للقرصنة البحرية	١٢٢
المطلب الثالث: علاقة القرصنة البحرية الصومالية بالإرهاب	١٢٤
المبحث الثالث: مكافحة القرصنة البحرية على المستوى الإقليمي والدولي	١٢٨

المطلب الأول: سبل مكافحة القرصنة البحرية عربياً	١٢٨
المطلب الثاني: سبل مكافحة القرصنة البحرية دولياً	١٣٥
المطلب الثالث: آراء ومقتر الباحثين لمكافحة القراصنة الصوماليين	١٣٩
المطلب الرابع: دور المنظمات الدولية في مكافحة أعمال القرصنة البحرية	١٤٣
المطلب الخامس: محاكمة القراصنة الصوماليين في العالم	١٣٧
الفصل الخامس: موقف الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية في جريمة القرصنة البحرية	١٥١
المبحث الأول: أحكام جريمة القرصنة البحرية في الشريعة الإسلامية	١٥٢
المطلب الأول: حكم جريمة القرصنة البحرية وأدلته	١٥٤
المطلب الثاني: عقوبة جريمة القرصنة البحرية وشروط تطبيقها	١٥٩
المطلب الثالث: المسؤولية عن المال في جريمة القرصنة البحرية في الشريعة الإسلامية	٢٧٢
المطلب الرابع: الاختصاص القضائي وطرق الإثبات	١٧٤
المطلب الخامس: أثر تطبيق عقوبة الحد	٢٧٦
المطلب السادس: سقوط الحكم عن مرتكب القرصنة البحرية	١٧٧
المبحث الثاني: أحكام جريمة القرصنة البحرية في القوانين الوضعية	١٧٩
المطلب الأول: مفهوم جريمة الدولية في القانون الدولي العام	١٧٩
المطلب الثاني: تجريم القرصنة البحرية في القانون الدولي العام	١٨٢
المطلب الثالث: ضوابط وشروط جريمة القرصنة البحرية في القانون الدولي	١٨٥

المطلب الرابع: حق الاقتراب من السفن والتحقق منها وتفتيشها وتتبعها ومطاردها	١٨٩
المطلب الخامس: الاختصاص القضائي وعقوبة جريمة القرصنة البحرية في القانون الجنائي الدولي	١٩٢
المطلب السادس: حق الدفاع والمسؤولية عن المال في القانون الدولي العام والقانون التجاري الدولي	١٩٧
المطلب السابع: الإنابة القضائية وتسليم المجرمين والضمانات	٢٠٠
المبحث الثالث: المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام من جريمة القرصنة البحرية	
المطلب الأول: مقارنة الأحكام فيما يخص أساس التجريم والعقاب	٢٠٣
المطلب الثاني: المقارنة فيما يخص الاختصاص القضائي وسقوط الحكم	٢٠٨
المطلب الثالث: المقارنة فيما يخص المسؤولية عن المال	٢٠٩
المطلب الرابع: المقارنة فيما يخص حق الدفاع عن النفس أو الغير والضمانات	٢١١
الفصل السادس: الخلاصة والنتائج والتوصيات	٢١٥
أولا: الخلاصة	٢١٥
ثانياً: النتائج	٢١٥
ثانياً: التوصيات	٢١٩
قائمة الملاحق:	٢٢٠
الملحق الأول: القرصنة البحرية في المعاهدات والاتفاقيات الدولية	٢٢٠
الملحق الثاني:إحصائيات عن عمليات القرصنة البحرية في الصومال	٢٢٨
الملحق الثالث: صور القراصنة الصومالية	٢٢٩
الملحق الرابع: صور الخرائط	٢٣١

قائمة الفهارس	٢٣٥
فهرس الآيات القرآنية	٢٣٥
فهرس الأحاديث	٢٣٦
قائمة المصادر والمراجع	٢٣٧

الفصل الأول:

مشكلة الدراسة وأبعادها

- مقدمة الدراسة
- مشكلة الدراسة
- تساؤلات الدراسة
- أهداف الدراسة
- أهمية الدراسة
- حدود الدراسة
- منهج الدراسة
- مفاهيم ومصطلحات الدراسة
- الدراسات السابقة

الفصل الأول

مشكلة الدراسة وأبعادها

مقدمة الدراسة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد:

فقد شهد العالم ارتكاب العديد من جرائم القرصنة البحرية، ولما كانت القرصنة البحرية جريمة دولية فقد تضررت مصالح كل دول العالم تقريباً قديماً وحديثاً منها[1]، فإن الدول استمرت على محاربتها حتى أصبحت القرصنة البحرية مجرمة بناء في القوانين الداخلية للدول، كما أنها أصبحت مجرمة في القانون الدولي بناء على الأعراف والاتفاقيات الدولية.

ونظراً لتعاظم آثارها وتداعياتها، أصبحت القرصنة تمثل جريمة ضد النظام الدولي، ومصالح الشعوب الحيوية، وأمن وسلامة البشرية، وحقوق وحريات الأفراد الأساسية.

كذلك شهد العالم في الآونة الأخيرة تزايداً في حجم القرصنة البحرية، ولا سيما قبالة السواحل الصومالية على إثر انهيار الحكومة المركزية وانعدام رقابتها الأمنية على السواحل حتى وصل الأمر إلى تسلح القراصنة بأسلحة متطورة من قاذفات وقنابل وأسلحة ثقيلة، ولم تسلم منها السفن سواء العربية أو الأجنبية[2]، فقد تم على إثر ذكر اختطاف العديد من السفن من بينها ناقلة البترول السعودية " سيروس ستار" مما جعل مجلس الأمن الدولي يُصدر ستة قرارات دولية وهي (١٨١٤، ١٨١٦، ١٨٣٨، ١٨٤٤، ١١٨٤٦، ١٨٥١) ملزمة لمنع وقمع أعمال القرصنة البحرية والسطو المسلح في البحر قبالة السواحل الصومالية[3].

---

[1] – موسي، عايدة العزب:(٢٠٠٩). **محنة الصومال من التفتيت إلى القرصنة**،ط١، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة: ص٤١.

[2] – كامل، محمد حسين:(٢٠٠٩). **قراصنة الصومال، إسرائيل_ أمريكا و مسمار جحا**، ط١،(القاهرة: دار الكتاب العربي)، ص٥.

[3] – الهواري، عبد الله محمد: (٢٠١٠). **القرصنة البحرية في ضوء القانون الدولي**، ط١،(المنصورة: المكتبة العصرية، ص٣.

وتُعد القرصنة أو اللصوصية البحرية جريمة بحرية دولية منذ أقدم العصور[1]، والقرصنة البحرية بما تعنيه في أبسط صورها من نهب وسلب واحتجاز غير مشروع للسفن تشكل في الواقع- اعتداءً خطيراً على مبدأ حرية الملاحة في البحار، وما يستلزمه احترام هذا المبدأ من توفير الأمن والأمان للملاحة البحرية (إلا أن قرارات مجلس الأمن الدولي تثير تساؤلات عديدة ولا يبررها إلا المحافظة على مبدأ حرية البحار، وكفالة حق الملاحة بسلام وأمان، ومحاربة أعمال القرصنة البحرية في جميع أحاء العالم).

وبناء على سبق فقد تولد لدى الباحث الإحساس بأهمية القيام بدراسة تتناول هذا الموضوع (**جريمة القرصنة البحرية في الصومال وبُعدها الأمني "دراسة تأصيلية مقارنة"**).

مشكلة الدراسة:-

تعتبر جريمة القرصنة البحرية من أخطر الجرائم التي تهدد مصالح الشعوب الحيوية، وأمن سلامة البشرية، وحقوق وحريات الأفراد الأساسية،ومع تزايد هذه الجريمة الخطيرة، فلا بد من إيضاح بعض جوانبها الأساسية سواء من حيث أسباب نشوئها وأماكن انتشارها وبيان علاقتها بالإرهاب الدولي، كما أنه من الضروري بيان أحكام هذه الجريمة في الشريعة الإسلامية والآثار القانونية المترتبة على ارتكابها في القانون الدولي(٢)، وفي النظام القانوني الجنائي الدولي، لذا تعد جريمة القرصنة البحرية من الجرائم التي تنامت بشكل ملحوظ في أواخر القرن العشرين بعد فترة من الانحسار، وأصبحت لافتة للنظر في مناطق كثيرة من العالم، حيث تشير تقارير المنظمة البحرية الدولية إلى تفشيها في بحر الصين ومضيق ملقا، والمياه المقابلة لسواحل الصومال والمياه المحيطة بجزر شرق آسيا(٣).

---

[1] – باتسيك ماخوفسكي: (١٩٩٥م). **تاريخ القرصنة في العالم**، ترجمة، د/ أنور محمد إبراهيم، دار شرقيات للنشر والتوزيع،ص١٩.

[2] – الملحم ، على بن عبد الله: (١٤٢٨هـ). **القرصنة البحرية على السفن**، رسالة ماجستير منشورة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، في كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية ، ط١، الرياض، ص٢.

[3] – تعريف المضيق الدولي. لا يتفق التعريف الجغرافي للمضيق، مع التعريف القانوني ، فالمضيق في الاصطلاح الجغرافي، يقصد به ممر مائي ، يصل بين بحرين، ويفصل بين جزأين من اليابسة، على حين، أن مفهوم المضيق في الاصطلاح القانوني، ينصرف إلى كل ممر مائي طبيعي، ضيق، يستخدم في الملاحة الدولية، ويصل بين جزأين من أعالي البحار. انظر: المدني، محمد عمر: (**١٤١٧هـ**). **القانون الدولي للبحار وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية**، (معهد الدراسات الدبلوماسية، وزارة الخارجية، الرياض: السعودية، ج١، ط١،ص٢٦٦.

كما ظهرت أعمال القرصنة البحرية بشكل مكثف في خليج عدن، فقد أخذت هذه الجريمة الوحشية اتجاهاً مغايراً ومفاجئاً عن ذي قبل بعد تطور الملاحة وحركة النقل البحرية، وأصبحت تتسم بالخطورة، والقسوة.

وبهذا أضحت القرصنة البحرية مشكلة أمنية تؤرق المجتمع الدولي برمته، الأمر الذي يوجب بيان الحكم الشرعي والقانوني فيها، وذلك بالإجابة على السؤال الرئيسي الذي تتجسد فيه مشكلة البحث وهو كالتالي:

ما المفهوم الشرعي والقانوني لجريمة القرصنة البحرية في الصومال وأسباب نشوئها وتطورها وبُعدها الأمني وسبل مكافحتها ؟

تساؤلات الدراسة

ومن خلال السؤال الرئيسي السابق تتفرع الأسئلة الفرعية التالية:

١- ما المفهوم الشرعي والقانوني لجريمة القرصنة البحرية في الصومال؟ وأسبابها وتطورها وبُعدها الأمني وسبل مكافحتها ؟

٢- ما البُعد الأمني للقرصنة البحرية في الأمن الدولي والعربي خاصة الصومال؟

٣- ما أسباب نشوء القرصنة البحرية في السواحل الصومالية؟

٤ - ما علاقة القرصنة البحرية الصومالية بالإرهاب؟

٥- ما موقف الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية من جريمة القرصنة البحرية؟.

أهداف الدراسة

١- تحديد مفهوم جريمة القرصنة البحرية وأسبابها وتطورها.

٢- بيان نشأة القرصنة البحرية في الصومال.

٣- التعرف على البُعد الأمني للقرصنة البحرية في الصومال.

٤- بيان علاقة القرصنة البحرية الصومالية بالإرهاب.

٥- إظهار موقف الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية من جريمة القرصنة البحرية.

أهمية الدراسة

تكمن أهمية هذه الدراسة فيما يلي:

١- الأهمية العلمية.

٢- الأهمية العملية.

أ- أما فيما يتعلق بالأهمية العلمية، فإن جريمة القرصنة البحرية لها أثر كبير في الملاحة الإقليمية والدولية، ولاسيما قبالة السواحل الصومالية على إثر انهيار الحكومة المركزية وانعدام[١] رقابتها الأمنية، وهي عندئذ تكون أعظم خطراً و ضرراً لوقوعها في مكان بعيد يتعذر فيه الغوث وتقل فيه النجدة، وتبدو من نواحي متعددة أبرزها ما يأتي:

١- تحديد الوصف الشرعي والقانوني لأعمال القرصنة البحرية هو أمر بالغ الأهمية، إذ على مقتضاه يمكن تحديد الأحكام وبيان الإجراءات المترتبة على تلك الأحكام.

٢ - أن تحديد الصلة بين القرصنة البحرية وجرائم الإرهاب هو أمر مهم كذلك، إذ على مقتضى ذلك يمكن إدراج أعمال القرصنة في قائمة الأعمال الإرهابية أو حذفها منها، وبناء على ذلك يتم تحديد أسلوب التعامل مع هذه الأعمال[٢].

٣- أن الكشف عن الحكم الشرعي لأعمال القرصنة البحرية وتحديد صلتها بأعمال الحرابة وأعمال البغي يمكن أن ييسر وضع الأحكام الشرعية المناسبة لتلك الأعمال وتحديد العقوبات الشرعية المناسبة لها وفق أحكام الحدود والقصاص المقررة في الشريعة الإسلامية.[٣] .

ب- الأهمية العملية:

تكمن في مواجهة القرصنة البحرية بتجريمها شرعاً، الإجراءات الضرورية لمواجهة هذه الخطورة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، كما أنه من الضروري بيان أحكام هذه الجريمة في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية.

منهج الدراسة

[١] - المويشير، مشعل عبد الرحمن : (١٤٣٠هـ-٢٠٠٩). **التدخل الدولي بالصومال وأثره على الأمن القومي العربي**، رسالة دكتوراه (غير منشورة) الجامعة اللبنانية، بيروت: لبنان، ص١٦.

[٢] - الشرفي، على حسن وآخرون: (١٤٢٧هـ-٢٠٠٦م). **الإرهاب والقرصنة البحرية**، ط١،(الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،ص٧.

[٣] - المرجع السابق، ص٨.

يتبع الباحث في هذه الدراسة،المنهج الوصفي، أي الطريقة العلمية الاستقرائية الإستنتاجية[1]، من خلال تتبع الحقائق حول جريمة القرصنة البحرية في سواحل الصومال وبُعدها الأمني، من المراجع والكتب المعاصرة التي تتناول الموضوع، في التشريع والفقه الإسلامي، وفي قانون البحار والقانون الدولي العام وكذلك تقارير المنظمات الدولية المعنية بالأمن البحري لمعرفة ماهية جريمة القرصنة البحرية، وأحكامها وتحديد التدابير المناسبة لمكافحتها.

الجانب العملي: يقوم الباحث باختيار عدة حوادث وقعت في خليج عدن والمحيط الهندي، وتحليلها باستخدام منهج تحليل المحتوى.

حدود الدراسة

١ – الجانب الموضوعي : تنحصر هذه الدراسة من الناحية الموضوعية في جريمة القرصنة البحرية وبُعدها الأمني، وذلك ببيان مفهومها وصورها وأركانها، وجذور تاريخها وأسباب نشوئها وتطورها وآثارها والتدابير الاحترازية لمواجهتها، ثم استقراء أحكامها في الشريعة الإسلامية وقانون البحار الدولي مع المقارنة بينهما.

٢– الجانب المكاني: تنحصر هذه الدراسة مكانياً في عدد من جرائم القرصنة البحرية في السواحل الصومالية وخليج عدن وباب المندب.

٣– الجانب الزمني: تنحصر هذه الدراسة في الفترة الممتدة من عام ٢٠٠٣ و حتى ٢٠١١.

مفاهيم ومصطلحات الدراسة

من المفيد بنسبة بدراسات الشرعية والقانونية والاجتماعية، أن يحدد الباحث المعاني والدلالات التي يقصدها من وراء استخدامه لأي مفهوم، وذلك توخياً للدقة والتحديد المضبوط اللذين هما من أبرز صفات العلم.

[1] – أبو سليمان، عبد الوهاب بن إبراهيم: (١٤٢٦هـ ٢٠٠٦م). **كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات القرآنية والسنة النبوية والعقيدة الإسلامية**، دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة، ط٣، ص٣٣.

فالمفهوم أو المصطلح بهذا المعنى هو الوسيلة الرمزية المختلفة والواضحة التي يستعين بها الدارس للتعبير عن معنى أو معاني وأفكار معينة ويُريد إيصالها إلى المعنيين بالموضوع الذي يُراد توطئته لتجليته ومعرفة تفاصيله وتقصي أحواله(١).

وبعد ذلك يعرض الباحث أهم المصطلحات التي تدور حولها الدراسة.

الجريمة لغة: مادة جرم وردت في اللغة العربية بعدة معان، فتطلق على الذنب، والضرب، والتعدي، والقطع وجمعها إجرام وجروم وهو الجريمة، وقد جرم يجرم جرماً، واجترم وأجرم فهو مجرم وجريم، وجرم إليهم وعليهم جريمة وأجرم جنى جناية، والجارم الجاني، والمجرم المذنب، أي اكتسب الإثم. (٢)،

الكسب

يقال أجرم واجترم أي كسب لأجله، وجريمة القوم: كاسبهم قال تعالي: چ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ چ [المائـــدة: ٨]. أي لا يحملنكم بغض القوم على ترك العدل بينكم، بل استعملوا العدل في كل أحد صديقاً كان أو عدواً(٣).

الذنب: يقال: أجرم فلان، أي أذنب، ويقال : أجرم جريمة أي جنى جناية.

الجرم: الذنب : منه قوله تعالى: چ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ چ[المطففين: ٢٩]

قال ابن كثير(٤) في تفسير هذه الآية: "إن الذين اكتسبوا إثمًا وكفروا بالله في الدنيا كانوا فيها من الذين أقروا بوحدانية الله وصدقوا به يضحكون استهزاءً منهم."

---

١ – آل الشيخ، عبد الحكيم بن محمد بن عبد اللطيف: (**١٤٢٤هـ–٢٠٠٣م**). **جرائم الشذوذ الجنسي وعقوبتها في الشريعة الإسلامية والقانون**، رسالة ماجستير (غير منشورة) بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، في كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، الرياض،ص١٤.

٢– مجمع اللغة العربية: (د.ت). بالقاهرة،: **المعجم الوسيط**، ج٢ (المكتبة الإسلامية، اسطنبول: تركيا، د .ط ، ص٧٢٦.

٣– ابن كثير ، عماد الدين أبو الفداء، إسماعيل القرشي الدمشقي:(د.ت). **تفسير القرآن العظيم المشهور بتفسير بن كثير** ، القاهرة: دار التراث، ط١، ج٣، ص٣٤٤.

٤– المرجع السابق ، ص ٣٤٥.

وفي الحديث عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال:" إن أعظم المسلمين في المسلمين جُرماً من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرّم عليهم من أجل مسألتهم"(١).

قال النووي(٢) "والصواب الذي قال به جهور العلماء في هذا الحديث أن المراد بالجُرم: الإثم والذنب".

وعلى هذا فمعنى الجريمة لُغوياً بأنها فعل الأمر الذي لا يستحسن، ويستهجن، وأن المجرم هو الذي يقع في أمر غير مستحسن مصراً عليه مستمراً فيه لا يحاول تركه بل لا يرضى بتركه(٣).

الجريمة شرعاً: عرّفها الماوردي بقوله" محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير"(٤).

الجريمة اصطلاحاً

هي: كل فعل يتنافي مع القيم السائدة في المجتمع، وهي خطيئة اجتماعية تعارض قيم وأخلاق المجتمع، وهي كل فعل أو امتناع يصدر عن إرادة مدركة تخرق أمن ومصالح وحقوق الأفراد والمجتمع ويعاقب مرتكبها بعقوبة أو تدابير احترازية(٥).

وعرّف ابن تيمية الجريمة بأنها: ترك الواجبات وفعل المحرمات(٦).

١-أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل: (١٤١٤هـ-١٩٩٣م). **صحيح البخاري**، تحقيق د. مصطفي ديب البغا (دمشق: ، دار ابن كثير واليمامة، ط٥،ج٦،ص٢٦٥٨،رقم الحديث ٦٨٥٩ في الاعتصام بكتاب الله والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال.

٢- أبو الحسين، مسلم بن الحجاج: (١٤١٣هـ ١٩٩٢م) صحيح مسلم بشرح النووي، القاهرة : طبعة عيسى الحلبي، ج١٥،ص١١٠.

٣- كلمة الجريمة في اللغة لفظ الجناية، إذا يجمعها معنى الذنب، لكن العلم يخص لفظ الجناية على الأفعال الواقعة على نفس الإنسان أو أطرافه، وهي القتل والجرح والإجهاض، أما ما يحصل به التعدي على الأموال فيطلقون عليه غصبًا أو سرقةً أو نهبًا أو إتلافًا.-انظر: ابن قدامة. أبو محمد عبد الله بن أحمد، المغني، تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، وعبد الفتاح بن محمد الحلو(القاهرة: دار الهجرة، ط٢، ج١١، ص٤٤٣.

٤- الماوردي، على بن محمد البصري: (١٤١٦هـ-١٩٩٦م) **الأحكام السلطانية والولايات الدينية**، تحقيق عصام فارس المرستاني، ومحمد إبراهيم الزغلي، بيروت: المكتبة الإسلامية ط١، ص٣٣٥.

٥- الأمين، عبد الواحد عثمان إسماعيل: (١٤٢٨هـ-٢٠٠٨م) **الجرائم ضد الإنسانية**، رسالة ماجستير(غير منشورة) في كلية الدراسات العليا قسم العدالة الجنائية، بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنيةص٨.

٦ - ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم: (١٤٠٥هـ-١٩٨٥م **السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية**، تحقيق: بشير عيون(دمشق: دار البيان،ط ص٨٤.

الجريمة عند الفقهاء المعاصرين

هي "فعل ما نهى الله عنه وعصيان ما أمر الله به، أو بعبارة أعم، عصيان ما أمر الله به بحكم الشرع الشريف"[١] .

التعريف الإجرائي

الجريمة إجرائياً هي: كل فعل محظور رتب عليه الشارع عقوبة غير مقدرةٍ، وفي الدراسة سيكون المقصود بالجريمة ما عرفت به في التعريفات الشرعية السابقة[٢].

الجريمة في القانون الوضعي

كل عمل أو امتناع ضار له مظهر خارجي ليس استعمالاً لحق ولا قياماً بواجب يجرمه القانون ويفرض له عقاباً، ويقوم به إنسان أهل لتحمل المسؤولية الجنائية[٣]، أو هي كل عمل يعاقب عليه بموجب القانون، ويلحق ضرراً بالغير، أو ذلك الفعل الذي نص القانون على تجريمه ووضع جزاءً على من ارتكبه[٤].

وعرّفها الفقيه الإيطالي فرنسوا كرارا [٥] بأنها: العمل الخارجي الذي يأتيه الإنسان مخالفاً به قانوناً قانوناً ينص على عقابه، والذي لا يبرره أداءً لواجب أو استعمالاً لحق.

القرصنة البحرية

القرصنة في اللغة: القُرصان: لُص البحرية، والقرصنة: السطو على السفن[٦].

القرصنة في الاصطلاح

القرصنة: هي ما يقوم به الأفراد في البحر العالي من أعمال العنف غير المشروع الموجهة ضد الأشخاص أو الأموال المستهدفة لتحقيق منفعة خاصة للقائمين بها[٧].

---

[١] – أبو زهرة ، محمد : (١٩٧٦م). **الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ... الجريمة**(القاهرة: دار الفكر العربي، د.ط،ص٢٣– ٢٤.

[٢] – على بك بدوي: (د.ت، د، د.ط). **الأحكام العامة في القانون الجنائي**، ج١، ص٢٩.

[٣] – عوض، محمد محى الدين: (١٩٨١م). **القانون الجنائي مبادئ الأساسية والنظرية العامة**(دراسة مقارنة)(القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة، ط١، ص٩٥.

[٤] – الفقيهي، عبد الهادي بن محمد. (١٤٢٩هـ–٢٠٠٨م). **الجرائم المخلة بسير العدالة في الدعوى الجنائية** رسالة ماجستير (غير منشورة) في كلية الدارسات العليا قسم العدالة الجنائية، بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: ص١٧..

[٥] – سامي، عبد الحميد، محمد. (٢٠٠٤م) **القانون الدولي العام** ، الدقاق، خليفة، إبراهيم ، (منشأة المعارف، الإسكندرية)،ص٥٥٤

[٦] – مجمع اللغة العربية: (د.ت). بالقاهرة،: **المعجم الوسيط**، ج٢، المرجع السابق، ص٧٢٧.

[٧] –. سامي، عبد الحميد، محمد. (٢٠٠٤م) **القانون الدولي العام** ، المرجع السابق، ص٥٥٥.

التعريف الإجرائي للقرصنة: يقصد بالقرصنة في هذه الدراسة، ما يقوم به مجموعة من الأفراد من أعمال العنف غير المشروعة الموجهة ضد الأشخاص أو الأموال بتحقيق منفعة خاصة في أعال البحار.

السطو في اللغة: السطو يقال سطا عليه وبه بطش وقهره وسطا اللص على المتاع انتهبه وبطش(١).

السطو اصطلاحاً: أي عمل غير مشروع من العنف أو الاحتجاز، أو أي عمل من أعمال السلب أو النهب أو التهديد بالسلب غير أعمال القرصنة يكون موجهاً ضد سفينة أو ضد أشخاص أو ممتلكات على متن تلك السفينة ويقترف ضمن ولاية إحدى الدول(٢).

التعريف الإجرائي للسطو

يقصد بالسطو المسلح على السفن في هذه الدراسة: أعمال العنف غير المشروع الموجهة ضد الأشخاص أوالأموال لتحقيق منفعة خاصة داخل المياه الخاضعة لولاية إحدى الدول(٣).

البحر الإقليمي

البحر: البحر لغة. ضد البر وهو الماء الكثير ملحاً كان أو عذباً، قيل سمي لعمقه واتساعه. والجمع "بحار" و"أبحر" وبحور(٤)، **والراجح:** أن البحر لا يكون إلا من الماء المالح فقط(٥).

الإقليم في اللغة: جمعه أقاليم وهي أقسام الأرض وتطلق على البلاد.

البحر الإقليمي في الاصطلاح: يطلق على"جزء من المياه الملاصقة لشاطئ الدولة والممتد نحو أعالي البحار ويخضع لسيادة الدولة"(٦)، ويتفاوت اتساع المياه الإقليمية حسب مصالح الدول ووجهة نظرها، وقد نصت اتفاقية الأمم المتحدة في المادة (٣) على أن لا يتجاوز البحر الإقليمي ١٢ ميلاً بحرياً. وبعض الدول تحدده بأقل من ذلك(٧).

التعريف الإجرائي للبحر الإقليمي

---

١ – مجمع اللغة العربية: **المعجم الوسيط**،ج١، ص٤٣٣، المرجع السابق.

٢ – سامي، عبد الحميد، محمد. (٢٠٠٤م) **القانون الدولي العام**، المرجا السابق،ص٥٥٥.

٣ – داؤد، عبد المنعم محمد. (د.ت). **القانون الدولي للبحار والمشكلات البحرية العربية**، ط١، (منشأة المعارف الإسكندرية)،ص١٥.

٤ – زبيدي، محمد مرتضى: (د.ت). **تاج العروس من جواهر القاموس** ،ج١٠،مكتبة الحياة، بيروت: لبنان، د.ط، ص٧٧.

٥ – خليل، أحمد محمود: (د.ت). **موسوعة التشريعات البحرية، تأصيلًا وفقهاً وقضاءً**،د.ن،د. ط، ص١٧.

٦ – مدني، محمد عمر : (١٤١٧هـ). **القانون الدولي للبحار، وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية** ،،ص٣١٥ المرجع السابق.

٧ ـ اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام ٢٠٠٥م.

يقصد بالبحر الإقليمي في هذه الدراسة: المياه الملاصقة لشاطئ الدولة الخاضع لسيادتها وتعد جزءاً من إقليمها.

أعالي البحار

لغة: العالية من"على" و"أعلا" أي ارتفع و"عالي" الشيء أرفعه والعالية من كل شيء أرفعه(١).

أعالي البحار في الاصطلاح

هي تلك المناطق من البحار والمحيطات التي لا تخضع لسيادة أية دولة ساحلية كانت أو غير ساحلية(٢).

التعريف الإجرائي لأعالي البحار

يقصد بأعالي البحار في هذه الدراسة : المياه التي لا تخضع لسيادة أية دولة.

إن منطقة أعالي البحار مفتوحة لجميع الدول دون استثناء سواء كانت دولاً ساحلية أو لم تكن، حيث تمارس جميعها حرية مطلقة دون تمييز بينها من الناحية القانونية(٣).

وتخضع أعالي البحار لنظام قانوني دولي بغض النظر عن أعالي البحار أن للدول الحق في استعمال هذه البحار على وجه الدوام، ولا يجوز لأي دولة عند استعمالها أو استغلالها لأعالي البحار أن تخل بشكل مستمر بحق دول الأخرى في هذا الانتفاع(٤).

الدراسات السابقة

تم البحث في عدد من المكتبات العامة والبحوث العلمية والدراسات السابقة التي لها علاقة بموضوع الدراسة وأهم هذه الدراسات ما يلي:

أولاً: دراسة حباله (٢٠٠٤م) بعنوان "القرصنة البحرية ودور الإجراءات والتشريعات الدولية في الحد منها".

الباحث/ محمد أحمد حباله

---

١ – مجمع اللغة العربية: **المعجم الوسيط**،ج٢،ص٦٢٥.

٢ – الفار، عبد الواحد محمد: (١٩٩٤م). **القانون الدولي العام**، د.ط، (دار النهضة العربية، القاهرة: ص١٩٤.

٣ – سليم، حداد: (١٤١٤هـ-١٩٩٤م). **النظام القانون البحار والأمن القومي العربي**، ط١، المؤسسة الدراسات والنشر والتوزيع، ص١٩٠.

٤ –الشرقاوي، محمود سمير:(١٤١٠هـ ١٩٩٠م). **القرصنة البحرية وأمن الملاحة العربية**، د.ط، دار النشر بالمركز العربية للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، ص٧٣-٧٤.

رسالة منشورة مقدمة استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، أجريت الدراسة في إسكندرية في عام ٢٠٠٤م.

واستخدم الباحث المنهج الوصفي الاستنباطي.

توصلت الدراسة على عدد من النتائج أهمها:-

١- التأكيد على أهمية تنفيذ التشريعات الدولية وضرورة التعاون الدولي في سبيل مواجهة القرصنة البحرية.

٢- توضيح تاريخ القرصنة البحرية في العصر القديم والحاضر.

٣- تجريم القرصنة البحرية في القوانين الدولية والهيئات البحرية.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور الإجراءات والتشريعات الدولية في الحد من القرصنة البحرية.

التعليق على الدراسة السابقة: الوقوف على أهم التشريعات الدولية التي وضعت للحد من جريمة القرصنة البحرية.

ثانياً: دراسة الزعابي: (٢٠٠١م). بعنوان "دور مراقبة الملاحة في الحد من الهجرة غير القانونية والقرصنة البحرية بدولة الإمارات العربية المتحدة".

الباحث/ سعيد محمد سعيد الزعابي

رسالة منشورة مقدمة لاستكمال متطلبات الماجستير من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية، أجريت الدراسة في الإمارات العربية المتحدة.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور المراقبة البحرية في خفض معدلات الهجرة غير القانونية وأعمال القرصنة في مياه الإمارات العربية المتحدة.

واستخدم الباحث النهج الوصفي المسحي.

هذه الدراسة هي التي تقع استعراض الطبيعة الجغرافية لدولة الإمارات العربية ثم عرض الباحث القواعد المنظمة لدخول الأفراد لدولة الإمارات العربية المتحدة ثم تناول حوادث التسلل لدولة الإمارات، ثم تناول حوادث الإرهاب البحري والقرصنة البحرية ثم تناول

السلطات والجهات المعنية بمكافحة التسلل والقرصنة في دولة الإمارات ثم تناول مراكز مراقبة ومكافحة التسلل في دولة الإمارات العربية، واستفادت دراستي من هذه الدراسة تطرقها إلى حوادث الإرهاب البحري والقرصنة البحرية ضمن موضوعاتها.

توصلت الدراسة على عدد من النتائج أهمها:-

١- تتلخص في أهمية إنشاء مراكز مراقبة على سواحل مجهزة بأنظمة مراقبة، مع تنسيق الجهود بين الأجهزة الأمنية المختصة بدولة الإمارات العربية المتحدة كسبيل لمنع الهجرة غير المشروعة والقرصنة البحرية.

٢- تقليل الحوادث الإرهابية والقرصنة البحرية في مياه الإمارات العربية المتحدة،

٣- دور المراقبة البحرية في خفض أعمال القرصنة ومكافحتها في مياه الخليج.

ثالثاً: دراسة الملحم: (١٤٢٨هـ) بعنوان. "القرصنة البحرية على السفن"

الباحث/ على بن عبد الله الملحم

رسالة منشورة مقدمة لاستكمال متطلبات درجة الماجستير من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عام ١٤٢٨هـ.

هدفت هذه الدراسة إلى بيان ماهية جريمة القرصنة البحرية والسطو المسلح، وأحكاما في الشريعة الإسلامية والأحكام المترتبة على جريمة القرصنة البحرية في ضوء قانون البحار والقانون الدولي العام، ومقارنتها بأحكام الشريعة الإسلامية، والتعّرف على فاعلية التدابير الوقائية والجهود الدولية التي تبذل للحد من جريمة القرصنة البحرية، إيضاح الإجراءات النظامية التي تطبق في المملكة العربية السعودية عند وقوع جريمة القرصنة البحرية.

واستخدم الباحث المنهج الوصفي الاستقرائي التحليلي.

توصلت الدراسة على عدد من النتائج أهمها:-

١-الوقوف على ماهية جريمة القرصنة البحرية في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية.

٢- ظهرت القرصنة البحرية منذ بداية استخدام الإنسان للبحر قبل الميلاد، وتوافق أركان جريمتها مع أركان الثلاثة المكونة لباقي الجرائم الأخرى مع إضافة بعض شراح ركناً رابعاً وهو ركن الدولي.

٣- التعرف على العوامل التي سهمت في انتشار جريمة القرصنة البحرية في الوقت الحاضر ، وهي عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية .

٤- تقرر الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية أن حق الدفاع عن النفس ضد جرائم القرصنة البحرية ، وحق المطالبة لمن ضرر من جريمة القرصنة

التعليق على الدراسات السابقة: هو الوقوف على تحقيق جريمة القرصنة البحرية في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، والوقوف على العوامل التي ساهمت في انتشار جريمة القرصنة البحرية في الوقت الحاضر أنها عوامل سياسية واجتماعية واقتصادية.

صلة هذه الدراسة بالدراسات السابقة ووجه الاختلاف

تتصل الدراسات السابقة بموضوع هذه الدراسة من حيث تطرقها لجريمة القرصنة البحرية بشكل عام مع ملاحظة، أن في الدراسة الأولى: تناول الباحث دور التشريعات الدولية متمثلاً بالاتفاقيات والمدونة الدولية في الحد من جريمة القرصنة البحرية، وبيان أهمية التطبيق لتلك التشريعات للحد من هذه الجريمة، ولم تتعرض الدراسة تفصيلاً لأحكامها في الشريعة الإسلامية أو القانون الدولي.

أما الدراسة الثانية: فقد تناول الباحث جانب المراقبة البحرية عموماً بواسطة مراكز مراقبة ساحلية مع التركيز على دور هذه المراكز في الحد من الهجرة غير الشرعية وتطرقت لدورها في الحد من أعمال القرصنة بشكل ثانوي.

بينما في الدراسة الثالثة قد تناول الباحث فيما يتعلق بجريمة القرصنة البحرية وبيان أحكامها في الشريعة الإسلامية، وكذلك الموقف الدولي من أعمال القرصنة البحرية.

وجه الاختلاف بينها وبين دراستي

ووجه الاختلاف بين هذه الدراسة والدراسات السابقة هو أنها ستُعني بتأصيل وتحليل أعمال القرصنة البحرية وأسباب نشوئها وبيان علاقتها بالإرهاب، وكذلك بيان مكافحتها على المستوي المحلي والإقليمي والدولي، وكل هذه الجوانب لم تتناولها الدراسات السابقة بشكل مفصل، وهذا من الناحية الموضوعية.

أما من حيث النطاق الجغرافي، تنحصر هذه الدراسة في أعمال القرصنة التي تقع في باب المندب والسواحل الصومالية والمحيط الهندي والبحر الأحمر ومنافذه، وما بين خليج عدن وبحر العرب، بينما تتناول بعض الدراسات السابقة خارج هذه الأماكن سواء من حيث المساحة الجغرافية أو طبيعة أعمال القرصنة فيها.

الفصل الثاني:
مفهوم القرصنة البحرية وأسبابها وتطورها

تقسيم

يتناول الباحث جريمة القرصنة البحرية من خلال شرحها قبل الشروع في أحكامها في هذا الفصل وفيه ثلاثة مباحث.

المبحث الأول: مفهوم القرصنة البحرية.

المبحث الثاني: أسباب نشوء القرصنة البحرية.

المبحث الثالث: تطور أعمال القرصنة البحرية

المبحث الأول:

مفهوم القرصنة البحرية

تقسيم

يتناول الباحث في هذا المبحث بالشرح تعريف القرصنة البحرية من خلال تعريفها في اللغة، وتعريفها في الشريعة الإسلامية، ثم تعريفها بالاصطلاح القانوني والاتفاقيات الدولية.

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: تعريف القرصنة البحرية في اللغة.

المطلب الثاني: تعريف القرصنة البحرية في الفقه الإسلامي.

المطلب الثالث: تعريف القرصنة البحرية في الفقه الأجنبي والعربي.

المطلب الرابع: تعريف القرصنة البحرية في اصطلاح القانون الدولي العام.

المطلب الخامس: آراء الفقهاء في تعريف القرصنة البحرية.

المطلب الأول: تعريف القرصنة البحرية في اللغة

أولا: تعريف القرصنة في اللغة:" قَ رَصَ" (الَقْرصُ) بالإصْبَعينِ وبَأْبهُ نَصرَ و(قَرْصُ) الشمس: عَيْنُها وتسمى عين التشبيه و(القُرْصُ) و(القُرْصُة)من الخُبْز، و(قَرَصَ) العَجِيْنَ من بابِ نَصَرَ قطعُهُ قُرْصَة[1]، والقرصان:" لقرص البحر"[2].

القرصنة:"السطو على سفن البحار"[3].

ثانياً: قياس[4]، الأسماء في اللغة عند الأصوليين وتسمية القرصنة البحرية حرابة.

ومناسبة ذكر القياس في اللغة هنا للوقوف على رأي الأصوليين وأهل اللغة في إطلاق اسم الحرابة على القرصنة البحرية من حيث التسمية؛ لأن كلاًّ منهما يشكل اعتداءً بالسطو وقطع للطريق على المارة إلا أن المتعارف عليه في الغالب إطلاق اسم الحرابة على ما يقع من

---

[1] – الرازي، محمد بن أبي بكر :(١٤١٨هـ). **مختار الصحاح**، ج٢،(المكتبة العصرية، بيروت: لبنان، ط٤، ص٢٥١.

[2] – الرازي مختار الصحاح،المرجع السابق، ص٧٢٦.

[3] – مع أي معرفة، وهو لفظ أجنبي غيره العرب بالنقص أو الزيادة أو القلب، انظر: مجمع اللغة العربية: **المعجم الوسيط**، ص١٦.

[4] – القياس باللغة، بمعنى لتقدير الشيء بالشيء. انظر بن فارس، أحمد،. معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون(مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة: مصر،د.ط، د.ت ج٥،ص٤٠.

السطو، وقطع الطريق في البر، وإطلاق اسم القرصنة البحرية على السطو وعلى قطع الطريق في البحر.

معنى القياس في اللغة وتحرير محل النزاع:" إذا ثبتت تسمية محل باسم لمعنى مشترك بينه وبين غيره سمي ذلك الغير بذلك الاسم لوجود المعنى المقتضى للتسمية[1]، فقياس الأسماء لابد فيه من معنى جامع لأكثر من محل، فتخرج أسماء الأعلام لكونها غير موضوعة لمعاني موجبة لها، وتخرج أسماء الصفات الموضوعة بين الصفات الأخرى كالعالم، لأنها واجبة للاضطرار نظراً لتحقق معنى الاسم فمسمى العالم متحقق في كل من قام بالعلم فكان إطلاق اسم العالم على من قام بالعلم متحقق بالوضع لا بالقياس كما تخرج ما ثبت بالنقل كلفظ الرجل يطلق على ذكر من بني آدم، وما ثبت بالاستقراء كرفع الفاعل ونصب المفعول به[2].

وهذا يظهر أن النزاع ينحصر في الأسماء الموضوعة على مسمياتها مستلزمة لمعانيها في محالها وجوداً أو عدماً، وهذه المعاني هي علة التسمية، وذلك مثل إطلاق اسم الخمر على نبيذ المتخذ من التمر، لمشاركته للمعتصر من العنب في الشدّة المخمرة على العقل، لأن معصور العنب قبل الاشتداد لا يسمى خمراً، وإنما يسمى عصيراً ونحوه، وإذا تجاوز مرحلة الاشتداد التي تحدث مخامرة العقل يسمى خلاً فالاسم وجد مع علته وعدمه لإعدامها، فإذا وجدت هذه الشدة في النبيذ التمرُ سمي خمراً قياساً على المعتصر المشتد من العنب على رأي من أجاز القياس.

وعند النظر في موضوع هذا البحث يرى الباحث أنه من الأسماء الموضوعة مستلزمة لمعاني في محالها وجوداً وعدماً، فالمحارب لا يُسمى بذلك إلا في اعتدائه وقطعه الطريق أما قبل إقدامه على هذا العمل فلا يسمى بذلك، وكذلك بعد توبته ورجوعه تنتفي عنه هذه التسمية، فتسمية المحارب ارتبطت بالعلة وجوداً وعدمًا، وهي الاعتداء على المارة وقطع الطريق في هذا المعنى، وهذه العلة وجدت في القرصنة البحرية فهل تسمى حرابة عند من أجاز القياس في اللغة؟ وتبعاً

---

[1] – الأسنوى، محمد عبد الرحيم:(١٤٠٣هـ). **التمهيد في تخريج الفروع على الأصول** (مؤسسة الرسالة، بيروت: لبنان، ط٤، ص٢٤٨.

[2] – ابن قدامة: **روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه**، ج٢، ص٤٠٥.

لذلك نطلق اسم المحارب على القرصنة إذا تحقق فيه معنى قطع الطريق وجددت العلة الجامعة بينه وبين المحارب.

المطلب الثاني: تعريف القرصنة البحرية في الفقه الإسلامي

تعريف الفقه

وللوقوف على تعريف جريمة القرصنة البحرية في الفقه الإسلامي لابد من عرض تعريفات الفقهاء، لجريمة الحرابة إحدى جرائم الحدود[1]، المقدرة عقوبتها من الشارع الحكيم؛ لأن القرصنة البحريةُ تعد ضرباً من جريمة الحرابة وتأخذ أحكامها كما أشار الباحث إلى ذلك سلفاً، وهذا ما ينص عليه بعض الفقهاء عند تعريف الحرابة وبيانها كفقهاء المالكية والحنابلة[2]، وفي ضوء تعريفات الحرابة يمكن أن يستخلص تعريفاً خاصاً بالقرصنة البحرية ويمكن التدليل على أنها صورة من صور جريمة الحرابة في الفقه الإسلامي، وإن لم ينص عليها في التعريف وقبل ذلك يقدم ذكر الأصل في حكمها، ثم تعريف الحرابة في الفقه الإسلامي.

أولاً: الأصل في جريمة الحرابة

إن الأصل التشريعي في تحريم الحرابة هو قوله تعالى: ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﰤ ﰥ ﰦ ﰧ ﰨ ﰩ ﰪ ﰫ ﰬ ﰭ ﰮ ﰯ ﰰ ﰱ ﰲ ﰳ ﰴ ﰵ ﰶ ﰷ ﰸ ﰹ ﰺ ﰻ ﰼ ﰽ ﰾ ﰿ ﱀ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﳬ ﳭ ﳮ ﳯ ﳰ ﳱ ﳲ ﳳ ﳴ ﳵ ﳶ ﳷ ﳸ ﳹ ﳺ ﳻ ﳼ ﳽ ﳾ ﳿ ﴀ ﴁ ﴂ ﴃ ﴄ ﴅ ﴆ ﴇ ﴈ ﴉ ﴊ ﴋ ﴌ ﴍ ﴎ ﴏ ﴐ ﴑ ﴒ ﴓ ﴔ ﴕ ﴖ ﴗ ﴘ ﴙ ﴚ ﴛ ﴜ ﴝ ﴞ ﴟ ﴠ ﴡ ﴢ ﴣ ﴤ ﴥ ﴦ ﴧ ﴨ ﴩ ﴪ ﴫ ﴬ ﴭ ﴮ ﴯ ﴰ ﴱ ﴲ ﴳ ﴴ ﴵ ﴶ ﴷ ﴸ ﴹ ﴺ ﴻ ﴼ ﴽ ﴾ ﴿ ﵀ ﵁ ﵂ ﵃ ﵄ ﵅ ﵆ ﵇ ﵈ ﵉ ﵊ ﵋ ﵌ ﵍ ﵎ ﵏ ﵐ ﵑ ﵒ ﵓ ﵔ ﵕ ﵖ ﵗ ﵘ ﵙ ﵚ ﵛ ﵜ ﵝ ﵞ ﵟ ﵠ ﵡ ﵢ ﵣ ﵤ ﵥ ﵦ ﵧ ﵨ ﵩ ﵪ ﵫ ﵬ ﵭ ﵮ ﵯ ﵰ ﵱ ﵲ ﵳ ﵴ ﵵ ﵶ ﵷ ﵸ ﵹ ﵺ ﵻ ﵼ ﵽ ﵾ ﵿ ﶀ ﶁ ﶂ ﶃ ﶄ ﶅ ﶆ ﶇ ﶈ ﶉ ﶊ ﶋ ﶌ ﶍ ﶎ ﶏ ﶐ ﶑ ﶒ ﶓ ﶔ ﶕ ﶖ ﶗ ﶘ ﶙ ﶚ ﶛ ﶜ ﶝ ﶞ ﶟ ﶠ ﶡ ﶢ ﶣ ﶤ ﶥ ﶦ ﶧ ﶨ ﶩ ﶪ ﶫ ﶬ ﶭ ﶮ ﶯ ﶰ ﶱ ﶲ ﶳ ﶴ ﶵ ﶶ ﶷ ﶸ ﶹ ﶺ ﶻ ﶼ ﶽ ﶾ ﶿ ﷀ ﷁ ﷂ ﷃ ﷄ ﷅ ﷆ ﷇ ﷈ ﷉ ﷊ ﷋ ﷌ ﷍ ﷎ ﷏ ﷐ ﷑ ﷒ ﷓ ﷔ ﷕ ﷖ ﷗ ﷘ ﷙ ﷚ ﷛ ﷜ ﷝ ﷞ ﷟ ﷠ ﷡ ﷢ ﷣ ﷤ ﷥ ﷦ ﷧ ﷨ ﷩ ﷪ ﷫ ﷬ ﷭ ﷮ ﷯ ﷰ ﷱ ﷲ ﷳ ﷴ ﷵ ﷶ ﷷ ﷸ ﷹ ﷺ ﷻ ﷼ ﷽ ﷾

على أنواع من الشر[1]، ويجاب على من قال إن من عصى بغير الكفر لا يكون محارباً لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن المحاربة تكون من المسلم قال تعالى: ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﰤ ﰥ ﰦ ﰧ ﰨ ﰩ ﰪ ﰫ ﰬ ﰭ ﰮ ﰯ ﰰ ﰱ ﰲ ﰳ ﰴ ﰵ ﰶ ﰷ ﰸ ﰹ ﰺ ﰻ ﰼ ﰽ ﰾ ﰿ ﱀ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﳬ ﳭ ﳮ ﳯ ﳰ ﳱ ﳲ ﳳ ﳴ ﳵ ﳶ ﳷ ﳸ ﳹ ﳺ ﳻ ﳼ ﳽ ﳾ ﳿ ﴀ ﴁ ﴂ ﴃ ﴄ ﴅ ﴆ ﴇ ﴈ ﴉ ﴊ ﴋ ﴌ ﴍ ﴎ ﴏ ﴐ ﴑ ﴒ ﴓ ﴔ ﴕ ﴖ ﴗ ﴘ ﴙ ﴚ ﴛ ﴜ ﴝ ﴞ ﴟ ﴠ ﴡ ﴢ ﴣ ﴤ ﴥ ﴦ ﴧ ﴨ ﴩ ﴪ ﴫ ﴬ ﴭ ﴮ ﴯ ﴰ ﴱ ﴲ ﴳ ﴴ ﴵ ﴶ ﴷ ﴸ ﴹ ﴺ ﴻ ﴼ ﴽ ﴾ ﴿ ﵀ ﵁ ﵂ ﵃ ﵄ ﵅ ﵆ ﵇ ﵈ ﵉ ﵊ ﵋ ﵌ ﵍ ﵎ ﵏ ﵐ ﵑ ﵒ ﵓ ﵔ ﵕ ﵖ ﵗ ﵘ ﵙ ﵚ ﵛ ﵜ ﵝ ﵞ ﵟ ﵠ ﵡ ﵢ ﵣ ﵤ ﵥ ﵦ ﵧ ﵨ ﵩ ﵪ ﵫ ﵬ ﵭ ﵮ ﵯ ﵰ ﵱ ﵲ ﵳ ﵴ ﵵ ﵶ ﵷ ﵸ ﵹ ﵺ ﵻ ﵼ ﵽ ﵾ ﵿ ﶀ ﶁ ﶂ ﶃ ﶄ ﶅ ﶆ ﶇ ﶈ ﶉ ﶊ ﶋ ﶌ ﶍ ﶎ ﶏ ﶐ ﶑ ﶒ ﶓ ﶔ ﶕ ﶖ ﶗ ﶘ ﶙ ﶚ ﶛ ﶜ ﶝ ﶞ ﶟ ﶠ ﶡ ﶢ ﶣ ﶤ ﶥ ﶦ ﶧ ﶨ ﶩ ﶪ ﶫ ﶬ ﶭ ﶮ ﶯ ﶰ ﶱ ﶲ ﶳ ﶴ ﶵ ﶶ ﶷ ﶸ ﶹ ﶺ ﶻ ﶼ ﶽ ﶾ ﶿ ﷀ ﷁ ﷂ ﷃ ﷄ ﷅ ﷆ ﷇ ﷈ ﷉ ﷊ ﷋ ﷌ ﷍ ﷎ ﷏ ﷐ ﷑ ﷒ ﷓ ﷔ ﷕ ﷖ ﷗ ﷘ ﷙ ﷚ ﷛ ﷜ ﷝ ﷞ ﷟ ﷠ ﷡ ﷢ ﷣ ﷤ ﷥ ﷦ ﷧ ﷨ ﷩ ﷪ ﷫ ﷬ ﷭ ﷮ ﷯ ﷰ ﷱ ﷲ ﷳ ﷴ ﷵ ﷶ ﷷ ﷸ ﷹ ﷺ ﷻ ﷼ ﷽ ﷾ ﷿ ﭽ[البقرة: ٢٧٩]. فالمحارب مسلم عاص وهو قاطع الطريق على قول عامة أهل العلم [2].

ثانياً: تعريف الحرابة في الفقه الإسلامي عند الفقهاء

١- تعريف الحنفية

تسمى الحرابة عند الحنفية بالسرقة الكبرى وسبب تسميتها بذلك كما قال ابن عابدين" لعظم ضررها لكونه على عامة المسلمين أو لعظم جزائها[3]، أما تسميتها بالسرقة فقالوا" لأن قاطع الطريق يأخذ المال خفية وسراً ممن إليه حفظ الطريق وهو الإمام الأعظم"[4].

عرّفها الكاساني" الخروج على المارة لأخذ المال على سبيل المغالبة على وجه يمنع المارة عن المرور وينقطع الطريق سواء كان القطع من جماعة أو من واحد بعد أن يكون له قوة القطع سواء كان القطع بسلاح أو غيره من العصا والحجر والخشب ونحوها؛ لأن انقطاع الطريق يحصل بكل من ذلك وسواء كان بمباشرة الكل أو التسبب من البعض بالإعانة والأخذ[5]".

وعرّفها السرخسي" إذا قطع قوم من المسلمين أو من أهل الذمة على قوم من المسلمين أو من أهل الذمة الطريق فقتلوا وأخذوا المال، يقطع الإمام أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسري من خلاف، أو يسلبهم إن شاء"[6].

---

[1] – الرافعي، محمد نسيب:(١٤٠٠هـ). **تيسير العلى التقدير لاختصار تفسير ابن كثير**، (بيروت: لبنان، ط٣،ص٣٠٤.

[2] – ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد:(د.ت). **المحلي**.(تحقيق: لجنة الإحياء التراث العربي، دار الآفاق الجديد، بيروت: لبنان، د.ط، ج١١، ص٣٠٤.

[3] – ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز:(١٤١٩هـ). **رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين**(تحقيق محمد صبحي، حلاق وعامر حسين، دار الإحياء التراث العربية، بيروت: لبنان،ط١، ج٦، ص١٣٩.

[4] – ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد:(د.ت). **فتح القدير شرح الهداية، المشهور (بشرح فتح القدير)** (دار الكتاب العلمية بيروت: لبنان، د.ط، ص١٧٦.

[5] – الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود:(**د.ت**). **بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع** (دار الفكر، بيروت:لبنان، د.ط، ج٧،ص١٣٥.

[6] - السرخسي، شمس الدين أبو بكر محمد ابن أبي سهل:(١٤١٤هـ). **المبسوط** (دار الكتب العلمية، بيروت: لبنان،ط١،ج٩، ص١٩٥.

عند النظر في التعريفين السابقين يظهر اتفاقهما على أن الحرابة هي قطع الطريق، ولم يشر الكاساني، إلى اشتراط العدد وإنما تقع المحاربة من الواحد إذا كان له قوة بينما يجد الباحث هذا الشرط عند السرخسي حيث عبر بلفظ القوم، كما أشار الكاساني إلى مساواة المشارك بالإعانة مع المحارب المباشر، وهو الراجح في المذهب كما لم ينص أحد منهما في تعريفه على شرط وقوع الحرابة خارج المصر، وعدم اشتراط ذلك هو رأي أبو يوسف [1]، وذكر شمس الدين السرخسي في هذا السياق" قال بعض المتأخرين أن أبا حنيفة أجاب بذلك بناء على عادة أهل الزمان فإن الناس وفيما بين القرى كانوا يحملون السلاح مع أنفسهم فثبت مع ذلك تمكن دفع القاصد من قطع الطريق وأخذ المال والحكم لا ينبني على نادر، وكذلك فيما بين الحيرة والكوفة كان ينذر لكثرة العمران واتصال العمران أحد الموضعين بالموضع الآخر فإنما اليوم فقد ترك الناس هذه العادة وهي حمل السلاح في الأمصار فيتحقق قطع الطريق في الأمصار وفيما بين القرى موجباً للحد" وهذا الرأي اتفق مع رأي جمهور الفقهاء بالمذاهب الأخرى أما أبو حنيفة وبعض علماء المذاهب فلا يرون الحرابة إلا خارج العمران بل اشترط بعضهم ذلك مسافة القصر[2].

٢- تعريف الحرابة عند المالكية

عرّفها ابن عبد البر بأنها"كل من قطع السبل وأخافها، وسعى في الأرض فساداً بأخذ المال واستباحة الدماء، وهتك ما حرّم الله، هتكه من المحرمات، فهو محارب داخل تحت حكم الله عز وجل في المحاربين الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً سواء كان مسلماً أو كافراً حراً أو عبداً وسواء وصل إلى ما أراد من أخذ المال والقتل أولم يصل" ثم أضاف:" وكل من قتل أحداً على ماله في حضر، أو سفر، أو بر، أو بحر، أو مأمن، أو خوف فحكمه وحكم المحارب سواء[3]."

عرّفها ابن عرفة بأنها"الخروج بإخافة سبيل لأخذ مالٍ محترمٍ بمكابرة قتال أو خوفه أو ذهاب عقل أو قتل خفية أو لمجرد قطع الطريق لا لإمرة ولا نائرة ولا عداوة فيدخل قولها والخناقون

---

[1] – السرخسي: المبسوط: المرجع السابق، ص٢٠١.

[2] – المرجع السابق ص٢٠٢.

[3] – ابن عبد البر يوسف بن عبد الله بن محمد: **الكافي في فقه أهل المدينة المالكي**، ص٥٨٢، ٥٨٣، المرجع السابق.

الذين يسقون الناس السكران ليأخذوا أموالهم محاربون[1]" وعند النظر في تعريفات المالكية للحرابة يظهر أن ابن عبد البر نص على تفاصيل تناول مكان ارتكابها مشيراً إلى ما يقع منها في البحر، و هو ما يسمى بالقرصنة البحرية، وفي التعريف الثاني لابن عرفة لم يتطرق في تعريفه لتفاصيل هذا الجانب وإنما فصل في جانب آخر أهم، وهو الهدف أو الباعث للجريمة واشترط أن لا يكون طلب الإمارة، للتفرقة بينها وبين جريمة البغي وما يسمى الآن بالجرائم السياسية كما اشترط عدم العداوة بين أهل البلدين؛ لأن ذلك يكون من باب الحرب بينهم، ولم يحط في تعريف المالكية واشتراط البعد عن الغوث، أو لعدد لارتكاب الحرابة.

٣- تعريف الحرابة عند الشافعية

عرّفها الشافعي: بأنهُمْ "القوم يعرضون بالسلاح للقوم حتى يغصبوهم مجاهرة في الصحاري والطريق[2]."

تعريف المحاربين عند الماوردي:" إذا اجتمعت طائفة من أهل الفساد على شهر السلاح، وقطع الطريق، وأخذ الأموال وقتل النفوس ومنع السابلة فهم المحاربون[3]".

عند النظر في تعريف الشافعي لا توجد فيه إشارة واضحة إلى ارتكاب الحرابة في البحر كما أشار إلى ذلك بعض المالكية، وإنما ذكر الماوردي مكان وقوعها مجملاً ونص الشافعي- صحاري وطريق، وهذا نص يشمل الطرق البرية والبحرية منها، ولم ير اشتراط العدد كما اشترط بعض الحنفية كالسرخسي، وإنما تكون الحرابة من الواحد إذا كان ذا شوكة ومنعة، ولم يشترط وقوعها بعيداً عن الغوث. " ويرى الباحث ذلك في ديار أهل البادية وفي قرى سواء إن لم يكن من مكان في مصر أعظم ذنباً فحدودهم واحدة" ويرى كذلك اشتراط انعدام الغوث يكون ذلك ببُعد أعوان السلطان أو ضعفه، وإن كان ذلك قريباً من العمران أو في قرى ونحوها، وهذا

---

[1] - الخرشي، محمد بن عبد الله بن علي: ١٤١٧هـ). **حاشية الخرشي** (تحقيق زكريا أميرات، دار الكتب العلمية، بيروت: لبنان، ط١، ج٨، ص٣٣٤.

[2] - الشافعي، محمد بن إدريس:(١٤١٣هـ). **الأم**، (تحقيق محمود مطرجى)، دار الكتب العلمية، بيروت: لبنان، ط١، ج٦،ص٢١٣.

[3] - الماوردي: على بن محمد بن حبيب:(دت). **الأحكام السلطانية والولايات الدينية**،ص٧٧- ٧٨.

رأي جمهور الفقهاء من المالكية، و الشافعية، والحنابلة، هذا خلاف لأبي حنيفة، الذي يرى أن الحرابة الموجبة للحد لا تكون إلا عند البُعد عن الغوث[١].

٤- تعريف الحرابة عند الحنابلة

عرّفها الحجاوي هي" قطاع الطريق المكلفون الملتزمون، ولو أنثى، الذين يعرضون للناس بالسلاح ولو بعصا وحجارة في صحراء، أو بنيان، أو بحر فيغصبونهم مالاً محترماً قهراً مجاهرة[٢]".

وعرّفها الفتوحي المعروف(ابن النجار) بأنها" المخالفون الملزمون ولو أنثى، الذين يعرضون للناس بسلاح، ولو كان عصاً أو حجراً في صحراء، أو بنيان، أو بحر فيغصبون مالاً محترماً مجاهرة[٣]".

عند النظر لتعريف الحنابلة السابقين يبدو أن الجريمة متفقة في جميع جوانبها مع إضافة الإمام الحجاوي، لقيد القهر ولم يذكر ابن النجار ذلك ووافقه البهوتي[٤] وقد فصل كل من التعريفين في مكان وقوع الحرابة، والنص على ما يقع منها في البحر وهي القرصنة البحرية متفقين مع ابن عبد البر من المالكية كما فسروا في صفة قطاع الطريق مبينين أنهم المكلفون الملتزمون، ولو أنثى وأشاروا إلى الوسائل التي يمكن أن يستعين بها قطاع الطريق لتحقيق هدفهم ولم يشترطوا وجود العدد بقيام الحرابة متفقين مع المالكية والشافعية وأبي يوسف وبعض الحنفية، ولم يورد ابن قدامة في المغني[٥]، تعريفاً محدداً للحرابة وإنما اكتفى بذكر شروطها، وهذا النسق يجده الباحث في تعريف القانونيين للقرصنة البحرية.

٥- تعريف الحرابة عند الظاهرية

---

[١] – ابن عابدين:**رد المحتار على الدر المختار**، ج٦، ص١٣٩. المرجع السابق.

[٢] – الحجاوي ، موسى بن أحمد بن موسى:(١٤١٨هـ). **الإقناع لطالب الانتفاع**،(تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية، القاهرة: مصر، ط١، ج٤، ص٢٦٩.

[٣] – ابن النجار: **معونة أولى النهي شرح المنتهي**، ج٨، ص٤٩٩،المرجع السابق.

[٤] – ابن قاسم، عبد الرحمن بن محمد: **حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع**، المرجع السابق،ص٣٧٧، ٣٧٨.

[٥] – ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد:(١٤١٠هـ). **المغني**(تحقيق: عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو، دار الهجرة، القاهرة: مصر، ط١، ج١٢، ص٤٧٤.

عرّفها ابن حزم: "هي المحارب هو المكابر المخيف لأهل الطريق المفسد في سبيل الأرض سواء بسلاح أو بلا سلاح أصلاً سواء ليلاً أو نهاراً في المصر أو فلات أو في قصر الخليفة، الجامع، سواء قدموا على أنفسهم إماماً أو لم يقدموا سواء الخلفية نفسه فعل ذلك بجنده، أو غيره منقطعين في الصحراء، أو أهل القرية سكاناً في دورهم، أو أهل الحصن كذلك، أو أهل المدينة العظيمة، أو غير العظيمة كذلك واحداً كان أو أكثر كل من حارب المار، وأخاف السبيل بقتل النفس أو أخذ المال أو جراحة أو انتهاك فرج فهو محارب عليه- وعليهم كثروا أو قلوا-حكم المحاربين[1]".

وتعريف ابن حزم متفق مع تعريف جمهور الفقهاء بل يظهر أنه أكثر إطلاقاً وشمولاً.

التعريف المختار

يتفق الفقهاء في تعريفاتهم السابقة على أن الحرابة هي قطع الطريق، والإفساد في الأرض ويجمعون على اعتبار ما يقع منها خارج عمران بعيداً عن الغوث حرابة ويدخل في ذلك قطع الطريق البحري وهو ما يسمى بالقرصنة البحرية؛ لأن الغالب ارتكابها بعيداً عن الغوث، ويوجد كما أسلفت اختلاف بينهم في ما داخل المصر قريباً من الغوث، فلا يُعد عند أبي حنيفة حرابة توجب الحد وإنما يُعد جريمة تعزيرية كما اشترط في الحرابة أن تكون من عدد فلا تقع محاربة من الواحد كما ذكر السرخسي[2]، وخالفهم في ذلك كله جمهور الفقهاء وأبو يوسف والكاساني وغيرهما من علماء الحنفية وتقع المحاربة من الواحد إذا كان ذا شوكة وتكون في المصر، وقريباً من العمران[3]، وما يظهر من بعض الاختلاف فمرده إلى تفصيل البعض في جانب، والإجمال في آخر والعكس من غيرهم.

ويبدو للباحث أن بعض التعريفات السابقة تفصَّل في مكان ارتكاب الجريمة مشيرةً إلى ما يقع من الحرابة في البحر وهو موضوع هذا البحث، وبعضها ذكر مكان الجريمة ولم يفصل، والتعريف الذي يراه الباحث أنه جامع مانع واختاره هو تعريف ابن عرفة المالكي؛ لأنه الأكثر

---

[1] – ابن حزم : **المحلي**، المرجع السابق،ص٣٠٨.

[2] – السرجسي: **المبسوط**، المرجع السابق،ج٩، ص١٩٥.

[3] – الكاساني: **بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع**، المرجع السابق، ص١٣٥.

إحاطة بمعنى الحرابة، حيث أطلق المكان ليعم ما يقع من قطع الطريق في البر، والبحر والجو، وجاء متلائماً مع ظروف ومعطيات وقتنا الحاضر لمعالجته أكثر جوانب التعريف بدقة، وهو على الجريمة الباعث والذي في سببه يدور جدل كبير حول تعريف الإرهاب، كما احترز لأنواع من الإجرام والفساد ظهرت في هذا الوقت بعد تفشي المخدرات، والظواهر الحديثة من استخدام الغازات السامة والكيماوية، والمتفجرات.

ثالثاً:الدليل على أن القرصنة البحرية ضرب من الحرابة في الشريعة الإسلامية

يتبين للباحث من خلال تعريفات الفقهاء سواء من نص ما يقع في البحر كالمالكية[1]، والحنابلة[2] أو من لم ينص كالحنفية [3] وكذلك الشافعية [4] .

والظاهرية[5] تطابق معنى الحرابة مع معنى القرصنة البحرية توافر شروط وأركان وعناصر الحرابة في القرصنة إلا أن القرصنة البحرية عند ما يطلق، فإنه يتجه لما يقع من الفساد في الأرض وقطع الطريق في البحر مع ملاحظة أن الأسماء موضوعة لمعاني يمكن أن يطلق أحدها على الآخر إذا تحقق المعنى الجامع بينهما كما سبقت الإشارة في قياس اللغة عند الأصوليين فيمكن أن يطلق على القرصنة البحرية وهو الاسم الذي وضع لقطع الطريق في البحر اسم الحرابة قياساً على قطع الطريق وعلى هذا الأساس فإن اختلاف التسمية لا يؤثر في حقيقة الفعل، وبأحكام المقدرة على ارتكابه ولو لم ينص بعض الفقهاء عليه أدلة والبراهين تثبت ذلك يوجز الباحث باختصار فيما يلي:

١- الفساد: قال تعالى: ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﰤ ﰥ ﰦ ﰧ ﰨ ﰩ ﰪ ﰫ ﰬ ﰭ ﰮ ﰯ ﰰ ﰱ ﰲ ﰳ ﰴ ﰵ ﰶ ﰷ ﰸ ﰹ ﰺ ﰻ ﰼ ﰽ ﰾ ﰿ ﱀ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﳬ ﳭ ﳮ ﳯ ﳰ ﳱ ﳲ ﳳ ﳴ ﳵ ﳶ ﳷ ﳸ ﳹ ﳺ ﳻ ﳼ ﳽ ﳾ ﳿ ﴀ ﴁ ﴂ ﴃ ﴄ ﴅ ﴆ ﴇ ﴈ ﴉ ﴊ ﴋ ﴌ ﴍ ﴎ ﴏ ﴐ ﴑ ﴒ ﴓ ﴔ ﴕ ﴖ ﴗ ﴘ ﴙ ﴚ ﴛ ﴜ ﴝ ﴞ ﴟ ﴠ ﴡ ﴢ ﴣ ﴤ ﴥ ﴦ ﴧ ﴨ ﴩ ﴪ ﴫ ﴬ ﴭ ﴮ ﴯ ﴰ ﴱ ﴲ ﴳ ﴴ ﴵ ﴶ ﴷ ﴸ ﴹ ﴺ ﴻ ﴼ ﴽ ﴾ ﴿ ﵀ ﵁ ﵂ ﵃ ﵄ ﵅ ﵆ ﵇ ﵈ ﵉ ﵊ ﵋ ﵌ ﵍ ﵎ ﵏ ﵐ ﵑ ﵒ ﵓ ﵔ ﵕ ﵖ ﵗ ﵘ ﵙ ﵚ ﵛ ﵜ ﵝ ﵞ ﵟ ﵠ ﵡ ﵢ ﵣ ﵤ ﵥ ﵦ ﵧ ﵨ ﵩ ﵪ ﵫ ﵬ ﵭ ﵮ ﵯ ﵰ ﵱ ﵲ ﵳ ﵴ ﵵ ﵶ ﵷ ﵸ ﵹ ﵺ ﵻ ﵼ ﵽ ﵾ ﵿ ﶀ ﶁ ﶂ ﶃ ﶄ ﶅ ﶆ ﶇ ﶈ ﶉ ﶊ ﶋ ﶌ ﶍ ﶎ ﶏ ﶐ ﶑ ﶒ ﶓ ﶔ ﶕ ﶖ ﶗ ﶘ ﶙ ﶚ ﶛ ﶜ ﶝ ﶞ ﶟ ﶠ ﶡ ﶢ ﶣ ﶤ ﶥ ﶦ ﶧ ﶨ ﶩ ﶪ ﶫ ﶬ ﶭ ﶮ ﶯ ﶰ ﶱ ﶲ ﶳ ﶴ ﶵ ﶶ ﶷ ﶸ ﶹ ﶺ ﶻ ﶼ ﶽ ﶾ ﶿ ﷀ ﷁ ﷂ ﷃ ﷄ ﷅ ﷆ ﷇ ﷈ ﷉ ﷊ ﷋ ﷌ ﷍ ﷎ ﷏ ﷐ ﷑ ﷒ ﷓ ﷔ ﷕ ﷖ ﷗ ﷘ ﷙ ﷚ ﷛ ﷜ ﷝ ﷞ ﷟ ﷠ ﷡ ﷢ ﷣ ﷤ ﷥ ﷦ ﷧ ﷨ ﷩ ﷪ ﷫ ﷬ ﷭ ﷮ ﷯ ﷰ ﷱ ﷲ ﷳ ﷴ ﷵ ﷶ ﷷ ﷸ ﷹ ﷺ ﷻ ﷼ ﷽ ﷾ ﷿ ﷽ ﷾ ﷿ ﷽ ﷾ ﷿

يعم ما يقع من الفساد في البر والبحر والدليل على ذلك قوله تعالى: چ ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ چ[الروم:٤١]. قال أبو بكر الجصاص قد علم بقوله تعالى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ چ[المائدة: ٩٦]. أن المراد به الماء[١]

٢- النقل البحري من السبل المشروعة ومن طرق النقل الثابتة شرعاً والمستقرة عرفاً والأدلة على ذلك كثيرة منها:

أ- قوله تعالى: چ ڈ ژ ژ ڑ چ[المؤمنون: ٢٢]. وقوله تعالى: چ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ چ [يونس: ٢٢].

وقوله تعالى: چ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ چ [الإسراء: ٧٠].

قال ابن جرير الطبري في تفسيرها:" على الأنعام و السفن تحملهم هذه في البر وهذه في البحر[٢]"، وفي هذه الآيات الكريمة دليل على المساواة في وسائل النقل البرية والبحرية حيث امتن الله سبحانه وتعالى فيهما دليل عدم التفريق بين السبل البرية ووسائل النقل البرية والبحرية وهذه المساواة تقتضي المساواة في الأحكام.

ب- قال تعالى: چ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې چ[الكهف: ٦١].

قال ابن جري الطبري " إن الحوت اتخذ طريقه" فقد اعتبر السبيل في البحر طريقاً وإن كان ذلك للحوت[٣].

ج- **العُرف**: فقد تعارف الناس على طرق النقل عبر البحار منذ قديم الزمن واعتنوا بوسائط النقل فيها، بناء على هذه الأدلة فإن تأمين السبل البحرية التي تقوم بها مصالح الناس أمر واجب شرعاً ولا يمكن ذلك إلا بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.

---

[١] - الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي :(١٤١٢هـ). **أحكام القرآن**، (تحقيق محمد الصادق قمحاوي، دار الإحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي،بيروت،لبنان،د.ط، ج٤، ص١٤٥.

[٢] - الطبري، محمد بن جرير: (١٤١٨هـ). **الجامع البيان عن تأويل آي القرآن** ص٢٠٩،المرجع السابق.

[٣] - ، المرجع السابق، ص٣٠٠

٣- اكتمال أركان جريمة الحرابة في جريمة القرصنة البحرية وهذا يتضح من خلال استقراء تعريف كل منهما.

٤- توفر شروط جريمة الحرابة في جريمة القرصنة، وهذا واضح من خلال تتبع محترزات وشروط التعريف الفقهي للحرابة والتعريف الاصطلاحي للقرصنة البحرية التي تبين مدى الصلة بينهما ويمكن إيجازها فيما يلي:

أ- الاعتماد على الغلبة والقوة، والقهر في كل منهما.

ب- المجاهرة في الإقدام على هذه الجريمة في كل منهما.

ج- الخروج والاعتداء على الأنفس، والأموال، وإخافة السبيل في كل منهما[١].

٥- عدم تفصيل بعض الفقهاء في مكان وقوع الحرابة كالحنفية، والشافعية، والظاهرية، لا يعني إخراج ما يقع في البحر من دائرة الحرابة سواء من اشترط ارتكابها بعيدا عن الغوث والعمران، أو من لم يشترط، مع العلم أن هذا الشرط متحقق في القرصنة البحرية حيث ترتكب في أعالي البحار وهي أماكن بعيداً عن العمران وهذا محل اتفاق بين الفقهاء في الحرابة وعند علماء القانون في القرصنة البحرية، أما ما يقع قريباً من العمران، وهو محل خلاف بين الجمهور وبعض الحنفية الذين لا يرون إقامة الحد على ما يقع قريباً من العمران[٢]، ويعتبر ذلك عندهم جريمة تعزيرية، وهذا الخلاف حاصل عند بعض أهل القانون فيفرق بعضهم بين ما يقع في أعالي البحار، وبين ما يقع في المياه القريبة من العمران كالأنهار والمياه الداخلية والإقليمية ويرتبوا أحكاماً مختلفة عليها.

٦- عدم نص الشافعية في تعريف الحرابة على قطع الطريق في البحر لا يخرج القرصنة البحرية من دائرة تطبيق الحرابة على مرتكبيها كأحد صورها، ولو افترضنا خلاف ذلك عندهم فإن

١- الحجاوي، موسى بن أحمد بن موسى: **الإقناع لطالب الانتفاع**، المرجع السابق،ص٢٧٠.

٢ - ابن عابدين: **رد المحتار على الدر المختار**، المرجع السابق،ص١٣٩.

الشافعية أجازوا القياس في الحدود[1]، إذا أدركت العلة واتحدت في المسألتين، وهنا قد اتحدت العلة في كل من الحرابة والقرصنة البحرية.

٧- تطبيق أحكام الحدود على من يرتكبها في البحر كالسرقة من السفن البحرية إذا توفرت شروطها فهذا يعني تطبيق الحرابة على من يرتكبها في البحر إذا توفرت شروطها[2].

٨- تظهر من خلال التعريفات اتفاق كل من جريمة الحرابة وجريمة القرصنة البحرية في الأهداف والبواعث التي تتوجه إلى الحصول على الأموال أو الاعتداء على الأنفس لتحقيق أهداف خاصة.

مما سبق من أدلة يتضح أن القرصنة البحرية ضرب من جريمة الحرابة أو ما يسمى، بقطع الطريق، وتأخذ أحكامها في الشريعة الإسلامية وفي هذا المقام يمكن أن ننوه إلى أن بعض علماء القانون الدولي يؤكدون في تعريفهم للقرصنة البحرية ومنهم عالم القانون الدولي الفرنسي" فوشي" على أنها" قطع الطريق في البحر[3]"، وهذا يؤكد وجود صورة الحرابة في القرصنة البحرية.

يمكن استنباط مما سبق تعريفاً خاصاً للقرصنة البحرية في الفقه الإسلامي كأحد صور الحرابة وهو" خروج المكلف ذي شوكة على المسافرين في البحر لأخذ الأموال أو الاعتداء أو التخويف لتحقيق منفعة خاصة مع تعذر الغوث".

صلة القرصنة البحرية بجريمة البغي

[1] – ابن قدامه : **روضة الناظر وجنة المناظر**، المرجع السابق، ص٣٤٣.

[2] – الجزيري، عبد الرحمن:(د.ت). **كتاب الفقه المذاهب** (دار الحديث، القاهرة: مصر ط١،ج٥، ص١٥٩.

[3] – الفار، عبد الواحد محمد:(**١٩٩٥م**). **الجرائم الدولية والسلطة العقاب عليها**(دار النهضة العربية القاهرة: مصر، د.ط، ص٤٤٨.

إن دراسة أحكام القرصنة البحرية قد تكشف عن شبهة صلة لهذه الجريمة بجرائم البغي المحددة أحكامها في فقه الشريعة الإسلامية، ينبغي البدء بتحديد المعنى العام لجريمة البغي، ثم عقد المقارنة بينها وبين المعنى العام لجرائم القرصنة البحرية[١].

١- المعنى العام لجريمة البغي

البغي لغة: هو الظلم والفساد ومجاوزة الحد[٢].

واصطلاحاً: هو مخالفة الإمام العدل، والخروج عن طاعته، بالامتناع عن أداء واجب أو غيره[٣]، والبغاة هم قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام، ويرومون خلعه لتأويل السائغ، و فيهم منعة تحتاج في كفهم إلى جمع الجيش[٤]، والأصل فيه قول الله: ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﰤ ﰥ ﰦ ﰧ ﰨ ﰩ ﰪ ﰫ ﰬ ﰭ ﰮ ﰯ ﰰ ﰱ ﰲ ﰳ ﰴ ﰵ ﰶ ﰷ ﰸ ﰹ ﰺ ﰻ ﰼ ﰽ ﰾ ﰿ ﱀ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﳬ ﳭ ﳮ ﳯ ﳰ ﳱ ﳲ ﳳ ﳴ ﳵ ﳶ ﳷ ﳸ ﳹ ﳺ ﳻ ﳼ ﳽ ﳾ ﳿ ﴀ ﴁ ﴂ ﴃ ﴄ ﴅ ﴆ ﴇ ﴈ ﴉ ﴊ ﴋ ﴌ ﴍ ﴎ ﴏ ﴐ ﴑ ﴒ ﴓ ﴔ ﴕ ﴖ ﴗ ﴘ ﴙ ﴚ ﴛ ﴜ ﴝ ﴞ ﴟ ﴠ ﴡ ﴢ ﴣ ﴤ ﴥ ﴦ ﴧ ﴨ ﴩ ﴪ ﴫ ﴬ ﴭ ﴮ ﴯ ﴰ ﴱ ﴲ ﴳ ﴴ ﴵ ﴶ ﴷ ﴸ ﴹ ﴺ ﴻ ﴼ ﴽ ﴾ ﴿ ﵀ ﵁ ﵂ ﵃ ﵄ ﵅ ﵆ ﵇ ﵈ ﵉ ﵊ ﵋ ﵌ ﵍ ﵎ ﵏ ﵐ ﵑ ﵒ ﵓ ﵔ ﵕ ﵖ ﵗ ﵘ ﵙ ﵚ ﵛ ﵜ ﵝ ﵞ ﵟ ﵠ ﵡ ﵢ ﵣ ﵤ ﵥ ﵦ ﵧ ﵨ ﵩ ﵪ ﵫ ﵬ ﵭ ﵮ ﵯ ﵰ ﵱ ﵲ ﵳ ﵴ ﵵ ﵶ ﵷ ﵸ ﵹ ﵺ ﵻ ﵼ ﵽ ﵾ ﵿ ﶀ ﶁ ﶂ ﶃ ﶄ ﶅ ﶆ ﶇ ﶈ ﶉ ﶊ ﶋ ﶌ ﶍ ﶎ ﶏ ﶐ ﶑ ﶒ ﶓ ﶔ ﶕ ﶖ ﶗ ﶘ ﶙ ﶚ ﶛ ﶜ ﶝ ﶞ ﶟ ﶠ ﶡ ﶢ ﶣ ﶤ ﶥ ﶦ ﶧ ﶨ ﶩ ﶪ ﶫ ﶬ ﶭ ﶮ ﶯ ﶰ ﶱ ﶲ ﶳ ﶴ ﶵ ﶶ ﶷ ﶸ ﶹ ﶺ ﶻ ﶼ ﶽ ﶾ ﶿ ﷀ ﷁ ﷂ ﷃ ﷄ ﷅ ﷆ ﷇ ﷈ ﷉ ﷊ ﷋ ﷌ ﷍ ﷎ ﷏ ﷐ ﷑ ﷒ ﷓ ﷔ ﷕ ﷖ ﷗ ﷘ ﷙ ﷚ ﷛ ﷜ ﷝ ﷞ ﷟ ﷠ ﷡ ﷢ ﷣ ﷤ ﷥ ﷦ ﷧ ﷨ ﷩ ﷪ ﷫ ﷬ ﷭ ﷮ ﷯ ﷰ ﷱ ﷲ ﷳ ﷴ ﷵ ﷶ ﷷ ﷸ ﷹ ﷺ ﷻ ﷼ ﷽ ﷾

لقد سبق بيان أوصاف وضوابط القرصنة البحرية، وعند إجراء المقارنة بينها وبين جريمة البغي يتضح ما يأتي:

١- أن هناك تشابهاً وليس تطابقاً في شرط القوة والمنعة، إذ إن القوة المطلوبة في البغي مشروطة بأن تكون عظيمة تحتاج في مواجهتها إلى جيش تجهزه الدولة المبغي عليها، في حين أنه يكتفي بالقوة اليسيرة لقيام هذا الشرط في القرصنة البحرية.

٢- أنه ليس هناك تطابق ولا تشابه في شرط التأويل بين البغي والقرصنة، فهذا الشرط لا وجود له في القرصنة، إذ أن الأصل فيها أنها تعرض للناس بقصد السلب والنهب أو الاختطاف أو الاحتجاز والقتل أو نحو ذلك من الأغراض الإجرامية، وهذا هو المعنى الذي أشارت إليه الفقرة (أ) من المادة (١٠١)من اتفاقية قانون البحار[١].

المطلب الثالث: تعريف القرصنة البحرية في الفقه الأجنبي والعربي

يتجه بعض شراح القانون الدولي إلى تعريف القرصنة البحرية عن طريق ذكر العناصر الأساسية أو تعداد الأعمال التي تُعد من قبيلها، وهناك شبه اتفاق على الأساس مع اختلاف وجهات نظر فقهاء القانون الدولي (الفقه العربي والفقه الأجنبي) في تحديد تلك الظاهرة والعناصر المكونة لجريمة القرصنة البحرية، وفي هذا السياق سيعرض الباحث لجانب من محاولات الفقهاء القانونيين لتعريف القرصنة البحرية.

أولاً: الفقه الأجنبي

يعرّف ديبوي(Dupuw):القرصنة البحرية بأنها" اعتداءٌ على أشخاص أو أموال على متن سفينة في أعالي البحار أو في أي مكان يخرج عن ولاية أية دولة"[٢].

---

[١] -المرجع السابق، ص٥٩.

[٢] -P, m.dupuy, 2006 "droit international public", dalloz,paris, ,p.782.

ومن وجهة نظر الفقيه الإنجليزي كونيل(Connel): أن القرصنة البحرية هي"كل سرقة أو محاولة سرقة تقع في البحار العالية"[١].

وعرّفها أيضاَ ديلون (Dillon) بأنها "الصعود أو محاولة الصعود على أية سفينة في البحار العالية أو في أية منطقة خارج المياه الإقليمية لدولة بنية ارتكاب السرقة أو بنية استخدام القوة لإتمام السرقة أو أية جريمة أخرى[٢].

ثانياً: الفقه العربي

ذهب الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الحميد[٣]، إلى أن اصطلاح القرصنة البحرية يستخدم في الأزمنة المعاصرة للإشارة إلى" ما يقوم به الأفراد في البحر العالي من أعمال العنف غير المشروعة والموجهة ضد الأشخاص أو الأموال والمستهدفة- لزوماً- تحقيق منفعة خاصة للقائمين بها"، ويرى كذلك ضرورة توافر ثلاثة شروط حتى يمكن القول بوجود ثمة قرصنة بالمعنى القانوني السليم وهذه الشروط هي:

١- شروط تتعلق بطبيعة العمل وهوية القائمين به، وقوام هذا الشرط قيام بعض الأفراد بأعمال عنف غير مشروعة موجهة ضد الأشخاص أو الأموال.

٢- شرط مكاني، قوامه وقوع الأعمال غير المشروعة في البحر العالي، أو في أي مكان آخر لا يخضع لسيادة أية دولة.

٣- شروط تتعلق بالباعث أو الغاية قوامه وقوع الأعمال غير المشروعة سالفة الذكر بغرض تحقيق منفعة مادية خاصة للقائمين[٤].

أما الأستاذ الدكتور محمد عبد العزيز سرحان فيرى أن القرصنة البحرية هي" ارتكاب عمل أو أكثر من أعمال العنف ضد الأشخاص أو الأموال[١].

---

١ - d.p.connell2007 ",international law", published by stevens and sons, London, ,p317.

٢ - D.Dillon,2003 piracy:Defining the problem", revue de droit commercial maritimeaerien et des transports page87.

٣- سامي، محمد عبد الحميد:(١٩٨٧م). **أصول القانون الدولي العام**، منشأة المعارف بالإسكندرية، وما بعدها، ص ٣٤٠.

٤- المرجع السابق.

ويرى الأستاذ الدكتور محمد حافظ، أن القرصنة البحرية هي" اعتداء مسلح تقوم به سفينة في أعالي البحار دون أن يكون مصرحاً بذلك من جانب دولة من الدول، ويكون الغرض منه الحصول على مكسب باغتصاب السفن أو البضائع أو الأشخاص [٢].

وأياً كان اختلاف الفقهاء حول تعريف القرصنة البحرية إلا أنهم متفقون على نقطة جوهرية هي أنها جريمة من جرائم القانون الدولي، وقد استقر العرف والقضاء على اعتبارها عملاً محظوراً وفقاً لأحكام هذا القانون يستوجب العقاب عند وقوعه[٣].

المطلب الرابع: تعريف القرصنة البحرية في اصطلاح القانون الدولي العام

أولاً: تعريف القرصنة البحرية في اتفاقية جنيف لأعالي البحار بتاريخ ٢٩ أبريل لعام ١٩٥٨م[٤].

نظمت الاتفاقية الدولية لأعالي البحار الموقعة في جنيف، وهي أول اتفاقية تحت مظلة الأمم المتحدة ضمن ثلاث اتفاقيات قانونية أخرى،وجاء تعريف القرصنة البحرية وهو أول تعريف دولي معتمد يحظي بإقرار عدد من الدول يصل ثمان وستين دولة، وقد جاء تعريف القرصنة في المادة(١٥) من الاتفاقية التي تنص على ما يلي:

٤- تكون القرصنة من أي عمل من الأعمال التالية:

١- أي عمل غير مشروع من أعمال العنف أو حجز الأشخاص، أو السلب يرتكب لأغراض خاصة بواسطة ملاحي، أو ركاب سفينة، أو طائرة خاصة يكون موجهاً:

---

[١] - سرحان، عبد العزيز:(**١٩٨٠م**). **مبادئ القانون الدولي العام**، دار النهضة العربية د.ط، ،ص٤٥.

[٢] - غانم، محمد حافظ:(١٩٧٢م). **مذكرات في القانون الدولي العام** (دار النهضة العربية ، ص٣٢٧.

[٣] - حامد، سلطان،/ عائشة راتب،/ صلاح الدين عامر:(١٩٨٥م). **القانون الدولي العام**،دار النهضة العربية، د.ط ، ص٦٢١.

[٤] - بعد قيام الأمم المتحدة في عام ١٩٤٦م عملت على نشر السلم وتحقق التعاون بين الدول وفي إطار ذلك سعت نحو تكوير القانون الدولي وأنشأت لجنة باسم اللجنة القانون الدولي وبعد عدة السنوات من الدراسة قدمت هذه اللجنة مشروعاً يتضمن القواعد الخاصة بأوضاع البحار وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا المشروع عام ١٩٥٧م وعقد المؤتمر الأمم المتحدة في جنيف عام ١٩٥٨ بحضور مندوبين ثمانية وستين دولة وفيه أقرت هذه الدول أربع اتفاقيات هي اتفاقية البحر الإقليمي واتفاقية أعالي البحار، واتفاقي المصائد وحفظ الموارد، واتفاقية الجرف القاري. انظر: المجذوب، محمد:(١٤٢٠هـ). **الوسيط في القانون الدولي العام** (دار الجامعية بيروت:لبنان،د ط، ص٣٥٣- ٣٥٦.

أ- في أعالي البحار ضد سفينة أخرى، أو طائرة، أو ضد الأشخاص، أو الأموال في السفينة ذاتها، أو طائرة ذاتها.

ب- ضد سفينة، أو طائرة أو أشخاص أو أموال في مكان يقع خارج نطاق الاختصاص الإقليمي لأي دولة من الدول.

٢- أي عمل يعد اشتراكاً اختيارياً في إدارة سفينة أو طائرة مع العلم بأن السفينة أو الطائرة تمارس القرصنة.

٣- أي من أعمال التحريض أو التسهيل عمداً لأي من الأعمال التي ورد وصفها في الفقرة(١) أو(٢) من هذه المادة[١]، وقد أضافت المادة (١٦) و(١٧) من اتفاقية جنيف السالف الإشارة إليها حالتين أخريين وهما:

أولا: أعمال القرصنة كما حددتها المادة(١٥) التي ترتكب بواسطة سفينة حربية أو سفينة حكومية، أو طائرة حكومية تمرد طاقمها وتحكم في السيطرة.

ثانياً: تعد السفينة أو الطائرة من سفن أو طائرات القرصنة البحرية إذا كان الأشخاص الذين يسيطرون عليها فعلاً يهدفون إلى استعمالها بقصد ارتكاب عمل من الأعمال التي حددتها المادة(١٥) وتطبق القاعدة ذاتها إذا كانت السفينة أو الطائرة قد استعملت لارتكاب أي من هذه الأعمال مادامت باقية تحت سيطرة الأشخاص المذنبين[٢].

يتضح للباحث من تعريف القرصنة البحرية في اتفاقية جنيف آنفة الذكر أنه اقتصر من حيث النطاق المكاني على ما يقع في أعالي البحار، وهذا التقييد مبرر؛ لأنها اتفاقية خاصة بأعالي البحار ومن الطبيعي ألا يوجد أي إشارة لما يقع في المياه الخاضعة للسيادة الدولية، ومن جانب آخر نص هذا التعريف على أن يكون العمل القرصني لتحقيق أغراض خاصة بواسطة أعمال العنف والحجز والسلب وذكرها بشكل مجمل، وهذا يجعل دائرة الأغراض الخاصة أكثر

[١] - أبو هيف، علي صادق:(د.ت). **القانون الدولي العام**(منشأة المعارف، الإسكندرية: مصر، ط١، ص٣٨٨- ٣٨٩.

[٢] - شهاب، مفيد:(د.ت). **قانون البحار الجديد والمصالح العربية** (معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية، القاهرة: مصر، د.ط ص١٦٢.

اتساعاً وهي نفس الأهداف التي تسعى هذه الأعمال لتحقيقها، وقد شدد هذا التعريف على أعمال الاشتراك والتسهيل واعتبرها أعمال قرصنة كالمباشر للعمل كما نص التعريف على صفة الوسائط المستخدمة في أعمال القرصنة البحرية وتكون بإحدى الصفتين إما صفة خاصة أو رسمية.

الصفة الأولى: ولها حالتان: الأولى منها أن تكون من سفينة أو طائرة أو سفينة أخرى في أعالي البحار، والثانية: أن يقع من السفينة ضد أشخاص أو أموال أو ممتلكات في مكان خارج ولاية أي دولة، أما عمل الطائرة ضد طائرة أخرى أو تمرد بعض ركاب الطائرة على طاقمها فإن ذلك يعد قرصنة جوية، وليست ضد سفينة.

الصفة الثانية: الواسطة الرسمية وهي أن يتمرد طاقم السفينة الحكومية أو الحربية بقصد ارتكاب عمل من أعمال القرصنة التي نصت عليها المادة(١٥) الفقرة (أ) من الاتفاقية وفي جميع الأحوال تعد الواسطة من وسائط القرصنة البحرية مادامت تحت سيطرة الأشخاص الذين ارتكبوا عملا من الأعمال المنصوص عليها في المادة(١٥) أو زادوا يهدفون إلى ارتكاب هذه الأعمال[١].

ثانياً:تعريف القرصنة البحرية باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢م

عندما أُبْرِمَت اتفاقية جنيف لأعالي البحار عام ١٩٥٨م التي سبق تعريف القرصنة فيها خشيت دول العالم الثالث أن تستأثر الدول الصناعية الكبرى بثروات البحار بسبب ضعف بنود، هذه الاتفاقية، ولعدم التصريح بالمبادئ التي تحكم الملاحة في أعالي البحار والمحيطات، فعملت هذه الدول على إقناع الأمم المتحدة بضرورة إجراء إصلاح لهذه الاتفاقية وتم ذلك بعد مؤتمر الأمم المتحدة عام ١٩٧٣م وتواصلت الجهود حتى أقرت اتفاقية الأمم المتحدة الشاملة لقانون البحار عام١٩٨٢م وورد تعريف القرصنة في هذه الاتفاقية متوافقاً في

[١] – شهاب، مفيد: **قانون البحار الجديد**، المرجع السابق، ص١٦٣. و انظر: أبو هيف، علي صادق: القانون الدولي العام، ص٣٨٨، ٣٨٩، المرجع السابق.

– انظر: أبو هيف، علي صادق: القانون الدولي العام، ص٣٨٩– ٣٩٠، المرجع السابق.

معظم عناصره مع تعريفها في اتفاقية جنيف عام ١٩٥٨م[١]، وجاء تعريف القرصنة البحرية في المادة(١٠١) التي تنص على أن:أي عمل من الأعمال التالية يشكل قرصنة:

١- أي عمل غير قانوني من أعمال العنف، أو الاحتجاز، أو أي سلب يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم، أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة ويكون موجهاً:

أ- في أعالي البحار ضد سفينة أو طائرة أخرى، أو ممتلكات على ظهر تلك سفينة، أو على متن تلك الطائرة.

ب- ضد سفينة، أو طائرة أو أشخاص، أو ممتلكات في مكان يقع خارج ولاية أية دولة.

٢- أي عمل من أعمال الاشتراك الوضعي في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع تضفي على تلك السفينة، أو الطائرة صفة القرصنة.

٣- أي عمل يحرض على ارتكاب أحد الأعمال الموصوفة في إحدى الفقرتين الفرعيتين(أ) أو(ب) أو يسهل ارتكابها[٢]"، وتنص المادة(١٠٢)" على أنه إذا ارتكبت أعمال القرصنة المعرفة في المادة(١٠١) سفينة حربية، أو سفينة حكومية أو طائرة حكومية تمرد طاقمها واستولى على زمام السفينة أو الطائرة، اعتبرت هذه الأعمال في حكم الأعمال التي ترتكبها سفينة أو الطائرة خاصة" ثم أضافت المادة(١٠٣)تعريف السفينة، أو طائرة القرصنة بأنها" تعد السفينة أو الطائرة قرصنة إذا كان الأشخاص الذين يسيطرون عليها سيطرة فعلية ينوون استخدامها لغرض ارتكاب أحد الأعمال المشار إليها في المادة(١٠١)، وكذلك الأمر إذا كانت السفينة أو الطائرة قد استخدمت في ارتكاب أي من هذه الأعمال مادامت تحت سيطرة الأشخاص الذين اقترفوا هذا العمل[٣]".

---

[١] – المجذوب، محمد: **الوسيط في قانون الدولي العام**، المرجع السابق،ص٣٥٦.

[٢] – اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام(١٩٨٢م). وزارة مواصلات وكالة النقل، الرياض، السعودية، المادة ١٠١، ص٥٣.

– انظر: مدني، محمد عمر:(**١٤١٧هـ**). **القانون الدولي للبحار وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية**ج١، ص٣٢٦.

[٣] – المرجع السابق، المادة (١٠٣)

وتعريف القرصنة البحرية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢م هو التعريف المعتمد لدى المنظمة البحرية الدولية، ويميل إليه بعض علماء القانون[١]، وعند النظر لهذا التعريف يجد الباحث أنه يتفق في معظم عناصره مع تعريف القرصنة في اتفاقية جنيف لعام ١٩٥٨م، فمن حيث الغرض، أو الهدف فقد نص كل منهما على أن يكون الهدف خاصاً، ومن حيث النطاق المكاني قيد كل منهما القرصنة البحرية بأعالي البحار، وإن كان ذلك مبرراً بالنسبة لاتفاقية جنيف، لأنها تُعنى بأعالي البحار فإنه غير مبرر في اتفاقية عام ١٩٨٢م، لأنها جاءت شاملة ولم تعالج ما يقع في المياه الإقليمية للدول، ويترتب على ذلك سلبيات كثيرة تتعلق بحالات الضبط، والمطاردة والملاحقة القضائية ومن جهة أخرى يجد الباحث أن هناك شيئاً من التعارض بين المواد(٥٨و٨٦و١٠١) من هذه الاتفاقية بشأن تطبيق مواد أحكام القرصنة البحرية على ما يقع في المياه الاقتصادية وهي المياه التي تمتد(٢٠٠) ميل بحري من خط الأساس فالأولى أن تشير إلى تطبيقها في المياه الاقتصادية والثانية إلى إخراج المياه الاقتصادية من أعالي البحار التي تطبق عليها أحكام هذه الجريمة[٢]، ومن المؤكد أن المياه الاقتصادية لا تخضع للقوانين الداخلية للدول؛ لأنها خارج الإقليم، وقد وجد بعض النقد لهذا التعريف ويمكن إيضاحه في النقاط التالية:

١- عدم وضوح تحديد المصطلحات التي تناولها التعريف مثل(الأفعال غير القانونية) التي يخضع تفسيرها للعرف والقوانين الداخلية للدول وهذا يحدث تناقضاً إذا لم تكن مفسرة بشكل واضح كذلك(أغراض خاصة) عبارة غير محددة فما يعده البعض خاصاً لا يعتبره الآخرون خاصاً.

٢- توضح الاتفاقية آلية التعاون التي يجب على الدول أن تأخذ بها في مكافحة القرصنة البحرية.

٣- يدور جدل بين شراح القانون حول اشتراط مشاركة أكثر من واسطة بحرية أو طائرة لقيام جريمة القرصنة أي وجود سفينة ضد سفينة أو طائرة ضد سفينة أو سفينة ضد طائرة.

---

[١] - الغنيمي، محمد طلعت: **قانون السلام في الإسلام**، ص٣، ٨، المرجع السابق.

[٢] - اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار العام(١٩٨٢م)، المادة (٥٨و٨٦و١٠١).

وهذا يخرج وقوع العمل غير القانوني على الواسطة ذاتها بأن يتمرد بعض ركابها أو طاقمها ضد البعض الآخر، أو السطو على الممتلكات والأموال التي بها، الذي يظهر أن التعريف وإن لم ينص على ذلك فإن الفقرة (ب) من البند الأول من التعريف جاءت عامة بوقوع الاعتداء على السفن أو الأشخاص أو ممتلكات خارج ولاية دولة وهذا تعميم يدخل ضمنه ما يقع على الواسطة نفسها من ركابها كما نصت المادة(١٠٢) على تمرد الطاقم، أو ركاب السفينة الحربية أو الحكومية وعدتها عملاً قرصنياً إذا هدفت إلى أعمال القرصنة[١].

ثالثاً:تعريف القرصنة البحرية في اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام ٢٠٠٥م

تناولت هذه الاتفاقية تعريف القرصنة من خلال تعداد الأعمال غير المشروعة حيث تنص المادة(٣) من هذه الاتفاقية[٢]على ما يلي:

أ- يرتكب أي شخص جرماً في مفهوم هذه الاتفاقية إذا ما قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بما يلي:

ب- الاستيلاء على سفينة،أو السيطرة عليها باستخدام القوة أو التهديد باستخدام أو باستعمال أي نمط من أنماط الإخافة.

ج- أو ممارسة عمل من أعمال العنف ضد الشخص على ظهر السفينة إذا كان هذا يمكن أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة بتلك السفينة.

د- أو تدمير السفينة، أو إلحاق الضرر بها أو بحمولتها، مما يمكن أن يعرض في خطر الملاحة الآمنة تلك السفينة.

هـ- أو الإقدام بأي وسيلة كانت على وضع، أو سبب في وضع نبيطة(جهاز تدمير) أو مادة على ظهر السفينة يمكن أن تؤدي إلى تدميرها أو إلحاق الضرر بها، أو بحمولتها، مما يعرضها للخطر، أو قد يُعرض الملاحة الآمنة لتلك السفينة للخطر.

---

[١] - الحاج، سامي سالم:(١٩٨٧م). **قانون البحار الجديد بين التقليد والتجديد**(معهد الإنماء العربي، بيروت: لبنان، ط١، ص٤٢٥- ٤٢٦.

[٢] - شهاب، مفيد: **قانون البحار الجديد والمصالح العربية**، مرجع السابق، ص١٦١.

و- أو تدمير المرافق الملاحية البحرية، أو إلحاق الضرر البالغ بها، أو عرقلة عملها بشدة إذا كانت هذه الأعمال يمكن أن تعرض الملاحة الآمنة للسفن للخطر.

ز- أو نقل معلومات يعلم ذلك الشخص أنها زائفة مما يهدد الملاحة الآمنة للسفينة [1].

٥- ويرتكب أي شخص جُرماً أيضاً إذا ما قام بالتهديد المشروط، أو غير مشروط طبقاً لما ينص عليه القانون الوطني، بارتكاب أي من الأفعال التي تنص عليها الفقرات الفرعية(ب)و(ج)و(هـ) من الفقرة(١) بهدف إجبار شخص حقيقي، أو اعتباري على القيام بعمل ما، أو الامتناع عن القيام به إذا كان من شأن هذا التهديد أن يعرض الملاحة الآمنة للسفينة المعنية للخطر[2].

وتنص المادة(٣) مكرراً ثانياً

يرتكب أي شخص جُرماً في مفهوم هذه الاتفاقية" إذا ما قام بصورة غير مشروعة، وعن عمد بنقل شخص آخر على متن سفينة بالرغم أنه يعلم أن ذلك الشخص ارتكب فعلاً يشكل جُرماً منصوصاً عليه في المواد ٣، و ٣مكرراً و٣ مكرراً ثالثاً، أو جُرماً تنص عليه أي معاهدة مذكورة في المرفق، ويعتزم مساعدة ذلك الشخص على الإفلات من المقاضاة الجنائية[3].

وتتضمن المادة(٣) مكرراً ثالثاً

يرتكب أي شخص جُرماً أيضاً في مفهوم هذه الاتفاقية إذا ما قام:

أ- بصورة غير مشروعة، وعن عمد بجرح، أو قتل أي شخص في سياق ارتكاب أي من أفعال الجريمة التي تنص عليها الفقرة(١) من المادة(٣)، أو المادة(٣) مكرراً ومكرراً ثانياً، أو حاول ارتكاب جُرم تنص عليه هذه المادة.

---

[1] - المنظمة البحرية الدولية(IMO) المرجع على انترنت safety

- اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام (٢٠٠٥م)، المواد(٣، ٤).

[2] - المنظمة البحرية الدولية(IMO) الموقع على شبكة الانترنت/www.imo. Org

- اتفاقية قمع الأعمال غير مشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام(٢٠٠٥م)، المواد٣، ٤.

[3] - المنظمة الدولية، المرجع السابق.

ب–أو ساهم كشريك في ارتكاب جُرم تنص عليه المادة(٣)، أو المادة(٣)مكرراً ومكرراً ثانياً أو الفقرتان(أ)و(ب) من المادة.

ج–أو نظم آخرين أو وجههم بارتكاب جُرم تنص عليه المادة(٣) أو المادة(٣) مكرراً ومكرراً ثانياً أو الفقرات الفرعيتان(أ)و(ب) من هذه المادة.

د– أو سهم في ارتكاب جُرم، أو أكثر من أفعال الجريمة التي تنص عليها المادة(٣) أو المادة(٣) مكرراً ومكرراً ثانياً أو الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ب) من هذه المادة من قبل مجموعة من الأشخاص يعملون من أجل غاية مشتركة وعن عمد إما: بهدف تعزيز النشاط الإجرامي، أو القصد الجنائي لهذه المجموعة حين ينطوي هذا النشاط، أو هذا القصد على ارتكاب جُرم تنص عليه المادة(٣) أو المادة(٣) مكرراً ثانياً، أو لكونه على اطلاع نية المجموعة ارتكاب جُرم تنص عليه المادة(٣)، أو المادة(٣) مكرراً ثانياً[1].

وعند النظر إلى التعريف يجد الباحث أنه يتميز بالشمول لجميع صور الاعتداء التي يمكن أو تقع على السفن البحرية، كما جاء شاملا للغايات أو الأهداف التي تقصد من هذه الأعمال، ويشمل هذا التعريف ما يقع من اعتداء يقوم به بعض طاقم السفينة أو ركابها على السفينة ذاتها، وهذا خلاف ما جاء بتعريف القرصنة في اتفاقية جنيف عام ١٩٥٨م والأمم المتحدة عام ١٩٨٢م السابق ذكرهما إذ أغفلتا هذا الجانب مما آثار لبساً عند تفسير موادهما، إن تعريف القرصنة في هذه الاتفاقية أوسع من حيث النطاق المكاني، حيث لم تقيدها بأعالي البحار كما جاء بالاتفاقيتين السابقتين،وإنما يشمل جميع ما يقع على السفن المبحرة أعالي البحار أو الخارجة منها ولو وقع ذلك في مياه إقليمية خاضعة لولاية الدولة كما نصت المادة(٤).

المطلب الخامس: آراء الفقهاء في التعريف القانوني للقرصنة البحرية

قام بعض شراح القانون بوضع تعريف مجمل للقرصنة البحرية يتضمن العناصر الجوهرية لها، وقد تعددت التعاريف في آراء الفقهاء ومن أهم هذه التعاريف:

[1] – المنظمة البحرية الدولي (IMO) الموقع على الانترنت www.imo.org/safety

١- التعريف الأول هو تعريف القرصنة البحرية في اتفاقية روما عام ١٩٨٨م والمبرمة للقضاء على الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة

نصت المادة(٣) من هذه الاتفاقية على تعريف القرصنة بأنها" أي شخص يرتكب عن عمد، وبطريقة غير قانونية أي عمل من الأعمال التالي، وهذه الأفعال هي: الاستيلاء، أو محاولة السيطرة على السفينة بالقوة، أو التهديد أو ممارسة أي عمل من أعمال العنف ضد شخص على السفينة، وكان هذا الفعل من شأنه أن يعرض سلامة ملاحة السفينة الآمنة للخطر، أو يتسبب في إحداث ضرر لسفينة، أو بضاعتها أو وضع أي جهاز، أو مادة في سفينة بأي وسيلة، التي من شأنها أن تسبب تدمير السفينة، أو إحداث ضرر فيها، أو في البضائع التي على متنها أو يتسبب في تدميرها أو إحداث أضرار شديدة في التسهيلات الملاحية البحرية، أو يسبب تداخلاً أو تعارضاً شديداً في تشغيلها، أو يبث معلومات يعلم أنها غير صحيحة (مزيفة) من شأنها أن تعرض سلامة ملاحة السفينة للخطر، أو يتسبب في إصابة أو قتل أي شخص بسبب ارتكاب أو محاولة ارتكاب الأفعال السابقة[1]".

ونصت المادة(٤) من الاتفاقية على أن:" هذه الاتفاقية تنطبق إذا كانت السفينة تبحر، ومخطط لها أن تبحر أو خلال مياه تقع بعد الحد الخارجي للمياه الإقليمية للدولة[2]، وقد جرى تعديل على هذه الاتفاقية وصدرت من جديد في اتفاقية عام ٢٠٠٥.

٢- التعريف الثاني

يشير الدكتور محمد سامي عبد الحميد بأنه من التعاريف الراجحة بالفقه الدولي تعريف القرصنة بأنها"ما يقوم به الأفراد في البحر العالي من أعمال العنف غير المشروعة الموجهة

---

[1] - في ضوء النقد الموجهة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام (١٩٨٢م) تم إبرام اتفاقية روما عام (١٩٨٨م) دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عام ١٩٩٢م ووقع عليها (٣٠) دولة حتى عام ٢٠٠٢م،

- انظر: مدني، محمد عمر: **القانون الدولي للبحار وتطبقا ته في المملكة العربية السعودية** ج١،ص٣٢٨، المرجع السابق.

- انظر: حباله محمد أحمد:(٢٠٠٤م). **القرصنة البحرية ودور الإجراءات والتشريعات الدولية في الحد منها**(الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجية والنقل البحري، الإسكندرية: مصر، د.ط)، ص ٣٣، ٣٤.

[2] - أبو الوفاء، محمد:(١٩٨٨م). **القانون الدولي للبحار على ضوء أحكام المحاكم الدولية والوطنية**(دار النهضة العربية، مصر، ط١، ص٤٠٦.

للأشخاص، أو الأموال المستهدفة تحقيق منفعة خاصة للقائمين[1].

و من خلال هذا التعريف فإن هناك محترزات، أو ما يعدها البعض شروطاً للقرصنة وهي:

١- طبيعة العمل وهو كون العمل عنيفاً غير مشروع وهي الأعمال التي لا يقرها القانون الدولي العام، هذا يخرج الأعمال غير العنيفة كالسرقة التي تتم على ذات السفن أو في موانئ وغيرها.

٢- طبيعة الأشخاص الذين يصدر منهم الفعل وهم الأفراد فلو صدر من دولة عبر سفنها الحربية سواء في حالة الحرب، أو قبل إعلانها فلا يعد من القرصنة.

٣- صفة من يوجه إليه العمل الإجرامي ويشترط أن يوجه إلى الأشخاص والأموال.

٤- مكان ارتكاب الفعل، فيشترط وقوعه في أعالي البحار التي لا تخضع لسيادة الدول وهذا يخرج عن ما يقع في المياه الإقليمية والداخلية للدول.

٥- الباعث أو الهدف وهو أن يهدف لتحقيق منفعة خاصة وهذا يخرج ما يتعلق بتحقيق غاية سياسية أو غيرها من نطاق القرصنة[2].

٣- التعريف الثالث في هذه الآراء

يذهب بعض شراح القانون في تعريف القرصنة البحرية إلى أنها" عبارة عن أعمال تتسم بالعنف، وتوجه إلى أعالي البحار ضد الأشخاص والأموال الموجودة في إحدى السفن لصالح الأشخاص الذين يرتكبون هذه الأفعال تحقيقاً لأغراضهم الشخصية، ولا ينتمون إلى السفينة المهاجمة[3]".

---

[1] – سامي، محمد عبد الحميد::(٢٠٠٤م). **القانون الدولي العام** الدقاق، محمد السعيد، خليفة، إبراهيم (منشأة المعارف، الإسكندرية: مصر، د.ط،) نص٥٥٤.

[2] – سامي، محمد عبد الحميد: **القانون الدولي العام**، المرجع السابق، ص٥٥٥.

[3] – الحاج، سامي سالم: **قانون البحار الجديد بين التقليد والتجديد**، ص٤٢٥، المرجع السابق

عند النظر إلى هذا التعريف يبدو أنه متفق مع تعريف القرصنة البحرية باتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٨٢، وذلك باشتراط وجود سفينتين تقوم إحداهما بالفعل ضد الأخرى، أو قيام الطائرة بعمل ضد سفينة ذاتها من قبيل القرصنة البحرية ويعد تمرداً على السفينة.

لما يتميز به هذا التعريف من وصف الأفعال غير المشروعة التي تقع في البحر واتساع النطاق المكاني الذي يغطيه التعريف في المادة(٤) من الاتفاقية وأنه مع تعريف القرصنة البحرية في مشروع القانون المحلي النموذجي الصادر من مجموعة عمل الرابطة الدولية التابعة للجنة البحرية الدولية(CMI)[١].

التعريف بأعمال العنف والسلب التي تقع في المياه تحت سيادة الدولية

نظراً لأن تعريف القرصنة البحرية الاصطلاحي مقيد بالتحديد المكاني وهو وقوعها في أعالي البحار التي لا تخضع لسيادة أية دولة، فقد اضطرت المنظمة البحرية الدولية إلى وضع مصطلح للأفعال التي تقع في مياه خاضعة لسيادة الدول وهي المياه الإقليمية أو الداخلية وهو مصطلح" السطو المسلح على السفن".

وقد عرفت المنظمة البحرية الدولية ذلك في قرارها رقم(٢٢) ٩٢٢ في عام ٢٠٠١: وهي:"أي عمل غير مشروع من أعمال العنف، أو الاحتجاز، أو عمل من أعمال السلب أو التهديد بالسلب غير أعمال القرصنة يكون موجهاً ضد سفينة، أو ضد أشخاص أو ممتلكات على متن تلك السفينة، ويقترف ضمن ولاية حدود إحدى الدول[٢]"

ومن خلال تعريف كل من القرصنة البحرية، والسطو المسلح يتضح الفرق بينهما من حيث مكان وقوع الجريمة، ويترتب على هذا التفريق أثر قانوني يتعلق بالحق بالضبط والقبض على مرتكبي الجريمة ففي حالة السطو المسلح يكون من حق الدولة صاحبة الولاية على المياه، أما في

---

[١] – تكونت هذه اللجنة في عام(١٩٩٨م) عن طريق مجلس التنفيذي للجنة البحرية الدولية وهي مكونة من عدة هيئات ولجان بحرية متخصصة، وهدفها وضع نموذج قانون محلي عن أفعال القرصنة والعنف البحري

– انظر: حباله، محمد أحمد: القرصنة البحرية ودور الإجراءات والتشريعات الدولية في الحد منها، ص٤٠،المرجع السابق.

[٢] – المنظمة البحرية الدولية، نشرة ندوة الأمن البحري بالإمارات، (٢٠٠٢م)، ص٢٦.

– الموقع على شبكة www.imo.org/safety

حال القرصنة البحرية فالحق مشروع لأي دولة يمكنها ضبط الحادثة بواسطة سفنها الحربية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتطبق أنظمتها على مرتكبها.

ومن الجانب الآخر فإن كلاً من القرصنة البحرية، والسطو المسلح على السفن يُعد جريمة مختلفة قانونياً، فالأولى مخالفة للقانون الدولي، والثانية مخالفة للقانون المحلي، ويُعد السطو المسلح قرصنة من الناحية التقنية أي من ناحية طريق التنفيذ والوسائل المستخدمة، كما أن كلا منهما ينطوي على العنف في معظم الأحوال، وهما متفقان من حيث الأهداف والبواعث، ويستويان في وقوع جزء من العبء الأمني وواجب الحماية على الدول[1]، وجزء آخر على عاتق ملاك السفن ذاتها[2].

المبحث الثاني:

أسباب نشوء القرصنة البحرية في الصومال وآثارها

تمهيد وتقسيم

تقع جرائم القرصنة البحرية نتيجة عوامل وأسباب عديدة يجدر الإشارة إليها كما تقوم القرصنة بأعمالها الإجرامية بعدة أساليب، وسيقسم الباحث هذا المبحث إلى مطلبان.

---

[1] - الموقع على شبكة الانترنت، www.IMO.org/safety

٢- المنظمة البحرية الدولية ، نشرة ندوة الأمن البحري بالإمارات (٢٠٠٢م)، ص٢٦.

المطلب الأول: أسباب نشوء القرصنة البحرية في الصومال

المطلب الثاني: آثار جريمة القرصنة البحرية

المطلب الأول: أسباب نشوء القرصنة البحرية في الصومال

هناك أسباب أدت إلى انتشار القرصنة البحرية وإلى تفاقمها أكثر من ذي قبل، وساعدت على ازديادها في الوقت الحاضر، ومن أهم هذه الأسباب ما يلي[١]:

١- الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تعيشها بعض الدول الساحلية خصوصاً دول جنوب شرق أسيا وبعض دول إفريقيا كالصومال، الأمر الذي جعل بعض السكان ممن يمتهن الصيد البحري يتحولون إلى القرصنة البحرية لسرعة الكسب من خلالها، وضعف المردود المادي من الصيد، كما أن التدهور الاقتصادي ساعد القراصنة ترويج ما ينهبونه من بضائع في هذه الدول وأصبح عمل القرصنة البحرية من الأعمال المعتادة والمقبولة لدى العامة[٢].

٢- ازدهار حركة النقل البحري بعد اكتشاف الطاقة وحجم التجارة الكبيرة المعتمدة عليها ونقل الأموال والبضائع بواسطة السفن في البحار المفتوحة التي لا تخضع لسيطرة أمنية ويتحرك فيها القراصنة بحرية تامة[٣].

٣- التطور التقني الكبير للسفن التي يعتمد عليها القراصنة البحريون في ارتكاب جرائمهم والتي تساعدهم على إنجاح عملياتهم، حيث أصبحوا يعتمدون على سفن وزوارق سريعة مجهزة بأحدث الأجهزة الملاحية وأجهزة الاتصال، مستفيدين مما يجنونه من عمليات القرصنة البحرية من أموال في الحصول على هذه الوسائل[٤].

---

[١] – محمد على حسن:(١٩٩٥م). الأزمة الصومالية الحالية، أسبابها وطبيعتها ونتائجها، دراسات إستراتيجية، ع٤، أغسطس، ،ص٧٩.

[٢] – فهمي، أحمد منير: **الدليل السعودي لمكافحة القرصنة والغش التجاري الدولي**، ج٣، ص١٩.

[٣] – انظر: ميدل أيست أون لاين: السواحل الصومالية تحت رحمه القراصنة، والموقع على الانترنت(http:/195.224.230.11/Somalia/?id=33957)

[٤] – المرجع السابق، ص١٩.

٤- ازدياد عمليات الهجرة غير المشروعة بواسطة السفن نتيجة عوامل اقتصادية واجتماعية مختلفة وهذه الظاهرة كثيراً ما تؤدي إلى تفريخ القرصنة البحريين من العاطلين والمجرمين، حيث يتم تجنيدهم فينخرطون في هذه الأعمال الإجرامية.

٥- الرغبة في تحقيق الثراء السريع بصرف النظر عن مشروعية الوسائل، وهذا ما يدفع بعض الموظفين بالدول الفقيرة المعنيين بالأمن إلى التعامل مع القراصنة بمرونة وضعف، بل قد يلجأ البعض منهم إلى تنظيم عمليات القرصنة البحرية، لتحقيق أهدافهم المادية[١].

٦- سهولة تشغيل السفن عن طريق التسجيل المفتوح الذي تأخذ به بعض الدول ويعد ثغرة كبيرة تستغل من قبل القرصنة البحرية[٢].

٧- ضعف الإجراءات الأمنية في بعض الموانئ يؤدي إلى تمكن القراصنة البحريين من التسلل إلى السفن، ثم المساهمة في عمليات الاقتحام، كما يستغل القراصنة ضعف الإجراءات في بعض الموانئ للإجبار والعودة إلى قواعدهم في اليابسة من خلالها، وتهريب ما ينهبونه من بضائع وبيعها[٣].

٨- عصابات قوية منظمة تمارس أعمال القرصنة البحرية ساعد على تفشي الظاهرة، حيث تحسب هذه العصابات على التمويل اللازم والإمكانات والأسلحة التي تساعد على إنجاح عملياتهم[٤].

---

[١] - فهمي، أحمد منير: **الدليل السعودي لمكافحة القرصنة والغش التجاري الدولي**،ج٣،ص١٩.

[٢] - انظر: فهمي، أحمد منير: ج٤، ص١٩- ٢٠المرجع السابق.

[٣] - المنظمة البحرية الدولية المدونة الدولية للأمن السفن المرافق المينائية، (المنظمة البحرية الدولية، لندن، إيطاليا،د.ط،١٢٩٩٣م)، ص١٥.

[٤] - انظر: فهمي، أحمد منير: **الدليل السعودي لمكافحة القرصنة البحرية والغش التجاري** ج٤، ص٦٠.المرجع السابق. وانظر أيضا: TIME SPICER,THE INVOLVEMENT OF INTERNATIONAL/TRANSNATIONAL-PIRACY,PAPER PRESENTED IN SINGAPORE .ORGANIZEDCRIME IN MIRITIME SEMINAR 19999, PAGE1، فهمي، أحمد منير: المرجع السابق ج٤، ص٦١.

٩- تمكن أكثر القراصنة من النجاة بفعلهم ساعدهم على تكرار هذه الجرائم، ومن أكثر الأسباب التي ساعدتهم على ذلك عدم إبلاغ مشغلي السفن وربانها عن محاولة القرصنة البحرية أو المحاولات البسيطة التي يتم التسوية فيها بشكل مباشر بين أطقم السفن والقراصنة بدفع الفدية مقابل إخلاء سبيلها ويتحاشى مشغل السفن الإبلاغ عن ذلك لتجنب إجراءات التحقيق المطولة ومن ثم التأخير في إيصال البضائع المحددة لتسليمها بعقود في الوقت المناسب، وهذا يؤدي إلى نقص المعلومات عن عمليات القراصنة التي تمكن الأجهزة الأمنية من ملاحقتهم[١].

١٠-الظروف السياسية والحروب الأهلية في بعض الدول ساعدت على انتشار الأسلحة والجريمة المنظمة فيها، وهذا ساعد القراصنة في الحصول الأسلحة المختلفة التي يحتاجونها في عملياتهم[٢].

١١- من العوامل التي ساعدت على سرعة انتشار أعمال القرصنة، تمكن القراصنة في وقت قصير من تأمين مستلزماتهم العسكرية والمدنية من حصيلة الفدى والغنائم التي حصلوا عليها عن طريق القرصنة، بحيث تمكنوا من الحصول على أسلحة متطورة، كما حصلوا على أجهزة الكترونية حديثة تؤمن اتصالهم بالأقمار الصناعية، بحيث بات يخشى من اتصالهم بالمنظمات الإجرامية العالمية، كما شجع استسلام السفن التجارية بدون مقاومة على ركوب المغامرة فوفقاً لتقرير المنظمة البحرية الدولية فإن القراصنة الصوماليين يستخدمون نظام الرصد عن بعد (Ais) المرتبط مباشرة بشبكة الربط البحري العنكبوتي (GMDSS) في تحديد هوية السفن ونوعيتها وبياناتها كاملة، فكل ذلك مرصود لديهم[٣].

١٢- فالقراصنة الصوماليون معظمهم اليوم من جنود البحرية الصوماليين السابقين وأنهم يستخدمون الهواتف الجوالة (الثريا) وأجهزة اتصالات لاسلكية عالية التردد (HF) وجهاز

---

[١] - فهمي، أحمد منير: **الدليل السعودية**،ج٤،ص ١١، المرجع السابق.

[٢] - ميدل أيست أون لاين: السواحل الصومالية تحت رحمه القراصنة،الموقع على شبكة لانترنت (http,/195.224.230.11/Somalia/?id=33957).

[٣] - أنيس، محمد صالح: القرصنة البحرية وشبكة الربط الملاحي العالمي- شبكة الانترنت – الموقع:
http://www.ahl-alquran.com/arbic/show.qarticle.ph p?main id=4880-6-10-2009.

(VHF)، وأنهم يستخدمون أنظمة دفاع جوى وقذائف صاروخية وأنظمة توجيه مرتبطة بالأقمار الصناعية(GBC) وهواتف مرتبطة بالأقمار الصناعية ثم يرمون بهواتفهم الجوالة في المياه عقب أي عملية اختطاف ينفذونها بحق سفينة ما، وذلك تجنباً لرصد تحركاتهم وتحديد مواقعهم عبر الأقمار الصناعية قبل أن يصلوا إلى الشواطئ الصومال ولهم قيادات تخطط لهم وتوجههم[1].

المطلب الثاني: آثار جريمة القرصنة البحرية

جريمة القرصنة البحرية آثار معنوية ومادية وآثار بيئية خطيرة ومأسوية ولهذا عدتها الشريعة الإسلامية ضرب من ضروب الفساد في الأرض وصورة من جريمة الحرابة،قال ابن عبد البر" وقد قرن الله عز وجل السعي بالفساد في الأرض بقتل الناس التي من قتلها كمن قتل الناس جميعاً"[2] ولهذا جاء تحريمها والعقاب عليها بنص القرآن الكريم كما سبق دليله[3].

أما في نطاق القانون الدولي، فإن القرصنة البحرية تعد في نظر شراحه جريمة دولية خطيرة، فيقول د. محمد المدني بأنها" جريمة خطيرة تنال المجتمع الدولي في أمنه واستقراره"[4]، ويمكن تقسيم آثار هذه الجريمة إلى أربعة أقسام:

أولا: الآثار المعنوية

يتمثل الآثار المعنوية لجريمة القرصنة البحرية فيما يلي:

تؤدي أعمال الاعتداء غير المشروعة في جريمة القرصنة البحرية إلى إثارة الخوف والرعب في نفوس المجني عليهم، مما يقهر قوتهم ويغلبهم علي أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم، وللقهر في

---

[1] – أبو الخير، أحمد عطية: (٢٠٠٩م). الجوانب القانونية لمكافحة القرصنة البحرية ، دار النهضة العربية ، القاهرة: ط١، ص٧١.

[2] ابن عبد البر: الكافي، ص٥٨٣.

[3] - ابن النجار: **معونة الأولي النهي شرح المنتهي**، المرجع السابق، ص٤٩٩.

[4] مدني، محمد عمر: القانون الدولي للبحار وتطبيقاته ،ج١، ص٢٢٦.

جريمة القرصنة البحرية معنى أعمق وأشد لكون أو أعمال القرصنة تقع عادة في مكان بعيد يتعذر معه على المجني عليهم أن يستغيثوا أو يستنجدوا بالغير[1]

ثانياً: الآثار المادية

الآثار المادية لجريمة القرصنة البحرية كثيرة منها ما يكون جنائياً ومنها ما يكون اقتصادياً، وذلك كما يلي:

١- الأضرار أو الآثار الجنائية:

يترتب على جريمة القرصنة البحرية أضرار جنائية عظيمة تتمثل تلك الأضرار في القتل وإزهاق الأرواح أو في الإصابات البدنية، ووفقاً لإحصائيات وتقارير المنظمة البحرية الدولية فإن أعمال القرصنة البحرية في تزايد مستمر، فمنذ عام (٢٠٠٠م) وحتى الشهور الأولى من عام (٢٠٠٩م) بلغ عدد الهجمات التي نفذها القراصنة نحو (١٣٧٥) هجمة، وتم اختطاف أكثر من (٢٦٦) سفينة، وبلغ عدد الحوادث التي بلغت عنها المنظمة البحرية الدولية (٦٧١) حادثاً مع أخذ في الاعتبار أن هناك حوادث تقع ولا يتم الإبلاغ عنها،

وقد نتج عن الحوادث التي تمت حتى الشهور الأولى من عام (٢٠٠٩م) العديد من القتلى والجرحى والمفقودين[٢].

٢- الأضرار أو الآثار الاقتصادية:

تشكل الأضرار الاقتصادية أكبر تبعات لجريمة القرصنة البحرية، ولهذا يجد الباحث أن هذه الجريمة تصنف مع الجرائم التجارية الكبرى كالاحتيال والغش التجاري والبحري، كما تحظي باهتمام بالغ من جانب المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالتجارة والنقل البحري[٣].

وتتمثل هذه الآثار أو الأضرار فيما يلي:

---

[1] - p.poler-2005"Lapirateriе-maritime aujourd- hui",droit maritime francais ,p153.

[2] - المنظمة البحرية الدولية، نشرة ندوة الأمن البحري في الإمارات العربية المتحدة، ص٢٤، والموقع المنظمة على شبكة الانترنت هو: www.imo.org/safety

وراجع أيضاً في هذا الصدد: موقع (BBC) على شبكة الانترنت: www.bbbc.co.uk/hi/Arabic/in-depth/4428808.stm.

[3] - j.Abhyanker"piracy.agrowing menace", art.preci.,p.8

أ- الأضرار التي تلحق بملاك السفن والشاحنين:

يساهم النقل البحري فيما يقرب (٨٠%) أو يزيد من حركة التجارة العالمية، ولهذا يلحق ملاك السفن والشاحنين أضراراً بالغة نتيجة ارتكاب جريمة القرصنة البحرية، ولا سيما الأضرار المباشرة التي تتمثل في إغراق السفن وخطفها أو سرقة خزينة السفينة ومتعلقات ركابها أو نهب البضائع أو إتلافها[١].

وتشير تقارير وإحصائيات المنظمة البحرية الدولية إلى تعرض عدد غير قليل من ناقلات البترول لحوادث القرصنة البحرية، منها ما حدث لناقلة البترول الأندونيسي، وما حدث في عام ١٩٩٨م لناقلة النفط الماليزية، وما حدث في عام ٢٠٠٨م من اختطاف القراصنة لناقلة البترول السعودية (سيروس ستار)، والتي يبلغ طولها ٣٣٠متراً وكانت تحمل ربع الإنتاج البترولي اليومي في المملكة العربية السعودية[٢].

وفي هذه الحالات يستولي القراصنة على ناقلات البترول ويتم بيعها في سوق السوداء، إضافة إلى ذلك أنه يقع على عاتق ما لكي السفن ومشغليها أعباء مالية كبيرة بسبب أعمال القرصنة البحرية، ويتمثل ذلك في مبالغ الفدية التي يدفعها ملاك السفن ومشغليها لأجل تحريرها من أيدي القراصنة[٣].

هذا ناهيك عن وجود أعباء مالية غير مباشرة نتيجة حوادث القرصنة البحرية وذلك نظراً لارتفاع قيمة التأمين المطلوبة على السفن، أو تغيير طرق الملاحة لتجنب الطرق المهددة بالقرصنة إضافة إلى ذلك ارتفاع الإنفاق على الاحتياطات الأمنية التي تتبعها شركات السفن[٤].

ب- الأضرار التي تلحق باستغلال الثروات المائية الحية:

---

[١] - W.Zhow,"piracy….an international problem",art.preci.,p.9.

[٢] – أيمن، عبد العزيز سلامة، "جريمة القرصنة البحرية في ضوء القانون الدولي" ، **مجلة السياسية الدولية** ،العدد ١٧٦، أبريل ٢٠٠٩م، ص٢٢٤.

[٣] – ويجذر أن يذكر الباحث أنه تم تحرير سفينة النفط السعودية (سيروس ستار) من أيدي القراصنة بعد دفع فدية ٢٥ مليون دولار، راجع في هذا الصدد ،د/ أماني الطويل، " أمن البحر الأحمر .... الواقع والتحديات "، **مجلة السياسية الدولية** ، العدد ١٧٦، المجلة ٤٤، ٢٠٠٩م، ص٢١٦.

[٤] – المنظمة البحرية الدولية، ندوة الأمن البحري في الإمارات العربية المتحدة، ص٢٤، الموقع على الانترنت:
http://www/imo.org/safety.

انتشار جريمة القرصنة البحرية في المصائد المائية يجعل مرتاديها من الصيادين يحجمون عن الصيد فيها، ويبحثون عن أماكن أخرى آمنة لممارسة أنشطتهم، ويكون ذلك بطبيعة الحال على حساب استغلال هذه الثروات ويلحقهم خسائر كبيرة، كما أنهم قد يتعرضون لهجمات مباشرة من قبل القراصنة تعرض مراكبهم للغرق أو للسلب.

ثالثاً:الآثار البيئية

لجريمة القرصنة البحرية آثار بيئية خطيرة، حيث إنها تهدد سلامة البيئية البحرية بسبب إغراق السفن أو تفريغ حمولتها في البحر، حيث تتعرض البيئة لأضرار جسيمة نتيجة تسرب مواد بترولية أوسامة تؤثر على البيئة البحرية[١].

وقد حذر المكتب البحري الدولي من خطورة أعمال القرصنة البحرية على البيئة البحرية على إثر تعرض ناقلات النفط لهجمات القراصنة، مشيراً إلى أن أبحار ناقلات البترول دون أطقمها نتيجة تعرضها لأعمال القرصنة أمر خطير قد ينجم عنه كوارث بحرية عديدة[٢]

رابعاً: آثار جريمة القرصنة البحرية على النشاط السياحي

يُعد الأمن أحد الركائز الأساسية لازدهار النشاط السياحي في كل أنحاء العالم، واختلال الأمن يؤدي إلى تدهور هذا النشاط، وتفشي جريمة القرصنة البحرية في مناطق السياحة البحرية والرياضيات البحرية يمتنعون عن ممارستها في المواقع الملائمة لها سبب انعدام الأمن، وهذا يلحق أضراراً كبيرة في الصناعة التقدم وتشير التقارير إلى وقوع هجمات على اليخوت السياحية بين الحين والآخر[٣].

---

١ - D.P.Connell," the international law of the sea", vol.2,Oxford University Press,2005,p.366.

٢ – المكتب البحري الدولي: مركز مكافحة القرصنة البحرية، الموقع على شبكة الانترنت:
http://www.iccwbo.org/ccs/menu.imb.

٣ – فهمي، أحمد منير: الدليل السعودي لمكافحة القرصنة البحرية والغش التجاري الدولي،ج٣،ص٢٧– ٢٩.

المبحث الثالث:

تطور أعمال القرصنة البحرية

تمهيد وتقسيم

ظهرت مشكلة القرصنة البحرية منذ قديم، فقد ظهرت مع ظهور الملاحة البحرية في العالم الأول، اشتغل بها الفينيقيون وهم أول من ركب البحر، ثم ظهر بعدهم الإغريق، وفي ذلك

الوقت دخلت القرصنة حياة بعض القبائل الإغريقية الصغيرة، بل إنهم عدوها حرفة رفيعة المنزلة[1].

وفي منتصف القرن التاسع عشر كانت القرصنة البحرية قليلة الحدوث ولكن، زاد انتشارها في الثمانينات من القرن العشرين وأصبحت ظاهرة في مناطق عديدة من العالم، استمرت القرصنة البحرية في تزايد من عام إلى عام في حقبة التسعينات من القرن العشرين، وفي بداية القرن الحادي والعشرين، تؤكد إحصائيات وتقارير المنظمة البحرية الدولية مدى ازدياد هذه القرصنة في مناطق عديدة من العالم ولاسيما قبالة السواحل الصومالية[2].

بعد هذه النبذة التاريخية عن القرصنة البحرية، فالذي يسهم في هذه المشكلة هي الظروف الاقتصادية والاجتماعية والممارسات البشرية والتي أوجدت تطوراً في أعمال القرصنة البحرية بسبب نشوئها وانتشارها فترة حديثة وسيبدأ الباحث لذلك من خلال بيان ما ورد عن ذكرها في القرآن الكريم وجذور تاريخها وتطورها، ومن خلال هذا المبحث سيتناول الباحث تاريخ القرصنة البحرية في ثلاثة مطالب:

المطلب الأول:القرصنة البحرية في القرآن الكريم وتاريخها قبل الميلاد.

المطلب الثاني: القرصنة البحرية بعد الميلاد وفي القرون الوسطى.

المطلب الثالث: القرصنة البحرية من القرون الوسطى إلى العصر الحاضر.

المطلب الأول: القرصنة البحرية في القرآن الكريم وتاريخها قبل الميلاد

أولا: لقد جاء ذكر القرصنة البحرية في القرآن الكريم كإحدى صور الاعتداء على السفن في سورة الكهف في قصة سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر في قوله تعالى: ﭽ ں ں ڻ ڻ ڈ ڈ ﭼ [الكهف: ٧٩]. ذكر ابن كثير رحمه الله أنه كان ملكاً من الظلمة[3].

---

[1] – بات سيك ماجوفسكي: **تاريخ القرصنة في العالم** ترجمة دظ/ أنور محمد إبراهيم، دار شرقيات للنشر والتوزيع، ١٠٠٥، ص١٩.

[2] – أماني طويل :(٢٠٠٩م). أمن البحر الأحمر: الواقع والتحديات، السياسة الدولية، ع ١٧٦، **المجلة** ٤٤، ٢١٦.

[3] – الرفاعي، محمد نسيب: **تفسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير**، ج٣،ص٨٨، المرجع السابق.

وهذه الآية الكريمة تدل على أعمال القرصنة غير المشروعة التي تعترض الملاحة البحرية ووسائل النقل في البحر منذ ذلك الوقت قبل الميلاد، وإن كانت لا تعد في مفهوم القانون الحالي، لأنها تتم من قبل صاحب السلطة كما يشير من نص الآية الكريمة لكونها تعد عملاً غير مشروع واعتداء ينفذ بواسطة قراصنة البحر، وهذا النوع من القرصنة البحرية التي تتداخل فيه مصالح القراصنة مع مصالح الحكام تطور بشكل كبير في فترات لاحقة.

سيشير الباحث من خلال هذه النبذة القصيرة عن القرصنة البحرية يبين علاقة القراصنة البحريين بالدول والحكومات الموجودة في ذاك الوقت مع بيان وجهات نظر المؤرخين حول طبيعتها وتحديد مشروعيتها.

ثانياً: نشأة القرصنة البحرية

يعود تاريخ القرصنة البحرية إلى أكثر من (٣٠٠٠) عام قبل الميلاد وهذا من جهة وجود الجريمة، أما من جهة التسمية فهناك وثائق تشير إلى استخدام اسم القرصنة لأول مرة منذ نحو (١٤٠) سنة قبل الميلاد بواسطة المؤرخ الروماني (بوليبيس)[١].

وكذلك يشير المؤلف(كريز ستوف ويلكزينسكي) إلى وجود وثائق تاريخية قديمة منها مخطوطة على لوح من الطين ترجع إلى عام ١٣٥٠ قبل الميلاد منذ عهد الفرعون أخناتون تدل على وجود أعمال القرصنة في البحر المتوسط وشمال إفريقيا[٢]، وفيما بعد تزايدت أعمال القرصنة البحرية في البحر المتوسط وحدثت غارات متكررة من القرصنة على السفن التجارية اليونانية في القرنين السادس والسابع قبل الميلاد، وأصبحتُ تدفع فدية مقابل إطلاق سراح بعض التجار اليونانيين، وفي القرن الثالث قبل الميلاد لجأ بعض حكام المدن الساحلية على البحر الأبيض المتوسط إلى التعاون مع القراصنة اتقاءً لشرهم ولتوفير شيء من الحماية لأنفسهم ولموانئهم وكانت الجزيرة (رودس) هي مأوى القراصنة في هذه الحقبة، وفي القرن الثاني قبل الميلاد لجأ القراصنة إلى سواحل تركيا لتكون قواعد لهم ينطلقون منها للهجوم على الشواطئ شمال إفريقيا

---

١ – وتلزينكسكي، كرزسيتوف: تاريخ القرصنة، الموقع علىشبكة الانترنت (http:/detaidetaif-[hbarliele-id)

٢ – المرجع السابق.

وإيطاليا واليونان وسوريا، ولم تكن هناك نية جادة للتخلص من القراصنة؛ لأنهم كانوا يمدون الأسواق بالعبيد وتجري التعاملات التجارية بما يغتصبونه من بضائع يجلبونها إلى الساحل، ويمكن أن يتعرض الباحث لتلك الفترات كمرحلة أولى من تاريخ القرصنة البحرية[١].

ومن بداية القرن الثاني قبل الميلاد بدأت مرحلة أخرى، حيث انتشرت القرصنة البحرية، حيث سمحت روما للقرصنة بالانتشار؛ لأنها تحقق مصالح وأهداف حكومتها في ذلك الوقت، ولما أصبحت القرصنة تهدد التجارة في مناطق مختلفة، وتشير الروايات التجارية إلى وجود أنظمة تقيد عمل القرصنة في العصور الرومانية، فإحدى المخطوطات في ديلغي وهي عبارة عن وثائق عمرها ١٠٠عام قبل الميلاد دون فيها" على أن المواطنين الرومان قادرون على التحكم دون التعرض للخطر مهما كان العمل الذي يرغبون فيه[٢].

وقدمت نسخ من التنظيم بواسطة مندوب إلى ملوك قبرس، والإسكندرية، وسوريا، لإبلاغهم بأنه يُمنع أي قرصان من استخدام المملكة أو أراضي، أو أقاليم أي حليف للرومان كقاعدة لعمليات القرصنة البحرية، ويمنع أي موظف رسمي، أو حماية من إيواء القراصنة البحريين، وأن هؤلاء الملوك يعتبرون متعاونين من أجل سلامة الجميع، وبعد أن ظهرت خطورة القراصنة البحريين على التجارة، نظراً لميل حكام البحر للمدن الساحلية الأخرى إلى التعاون معهم، اضطرت روما إلى التوجه لمكافحتهم وأصدرت الحكومة أمراً بتخفيض عدد القراصنة في سبيل الحد من خطورتهم، التي أصبحت تهدد النشاط التجاري في البحر الأبيض المتوسط خصوصاً سفن نقل الأغذية والحبوب[٣]، وقامت روما أيضاَ بحملات عسكرية عديدة ضد قراصنة البحر الأبيض المتوسط، ورغم ذلك استمرت القرصنة إلى ما بعد الميلاد.

على أي حال فإن القرصنة البحرية تعود تاريخياً إلى ما قبل الميلاد بقرون وتواجدت بصورة مختلفة خلال تلك الفترة الزمنية، كما ذكر القرآن الكريم وهو أصدق الحديث، كما جاء في

---

١ - Souza,Philip de,Ancient rome nand the pirates (2000).p.105.

٢ – ويلزينكي، كريزسيتوف: تاريخ القرصنة، الموقع على شبكة الانترنت المرجع السابق.

٣ –المرجع السابق.

قصة موسى التي عرضت بعض الأعمال غير المشروعة التي تجري في البحر، وتهدد سلامة الملاحة فيه وكذلك يشترك فيها الحكام مع القراصنة في ذلك الوقت.

المطلب الثاني: القرصنة البحرية بعد الميلاد وفي القرون الوسطى

استمرت أعمال القرصنة بعد الميلاد على نحو قريب من أوضاعها قبله من حيث الانتشار في البحر الأبيض المتوسط رغم استمرار الحملات العسكرية الرومانية في أعمال مكافحة القرصنة، وفي تلك الفترة وُجِدَ أول تعريف في القرصنة البحرية من المؤرخ الروماني" لبوتارش" الذي كتب تعريف القرصنة البحرية في عام مائة ميلادي، حيث وصف القراصنة بأنهم أولئك الذين يهاجمون دون وضع قانوني ليس فقط السفن ولكن أيضا المدن البحرية[1]. وتذكر إحدى الروايات الإغريقية القديمة (أثوبيبكا) التي تعود إلى القرن الثالث الميلادي حوادث تعرضت لها الرحلات البحرية من عمليات سرقة واعتداء وتعذيب، وتشير بعض النقوش إلى نشاط القراصنة في الأربعينات من القرن الرابع، حيث كان يحتفل الطاغية ميثيامنا في ليسبوس لتحريره عدداً من سكان الأثينا الذين أسروا بواسطة القراصنة[2]، ويمكن اعتبار هذه المرحلة هي الثالثة من تاريخ القرصنة البحرية وإن كانت متشابهة إلى حد كبير مع الفترة الثانية التي قبل الميلاد.

وقد بدأت في القرون الوسطى نحو عام(٨٠٠م) المرحلة الرابعة، حيث ظهر في شمال أوروبا أشهر القراصنة في تلك الحقبة من الزمن، وهم ممن يطلق عليهم(الفايكنج) من شعوب شمال أوروبا الذين أغاروا على بحر البلطيق والقنال الإنجليزي بين عام ٨٠٠ و١١٠٠م[3] ، كما اشتهر الفايكنج بالعنف والقسوة والنهب، وقد توغلوا في الأراضي الروسية وأسسوا حزباً وفتحوا الطريق إلى القسطنطينية. وحاربوا شمال فرنسا واستولوا على منطقة نورماندى شمال فرنسا

---

[1] – ويلزينسي، كزسيتوف، تاريخ القرصنة على الموقع شبكة الانترنت

– كيوان، زاد:(١٩٩٩م). ندوة الأمن البحري بسنغافورة، ورقة عمل بشأن مسائل القانون الدولي العام المتعلقة بإجراءات صارمة بحق القراصنة وإمكانات التعاون الإقليمي(المنظمة البحرية الدولية،د.ط.

[2] –المرجع السابق.

[3] – كافين رايلي،" عالم المعرفة(١٩٨٤م). " بحث عنوان،" العنف والانتقام"، ترجمة عبد الوهاب محمد وآخرون، مجلس الثقافة والفنون والآداب ص١٨٨.

واستقروا هناك بموجب معاهدة عام ٩١١م مع ملك فرنسا" شارك تارث"، وبحلول القرن الحادي عشر أسس الفايكنج الإمبراطورية الإسكندنيفية في الشمال[١].

وقد أسهم القراصنة في فتح (أقريطش) سنة ٢١٢هـ، وهي إحدى مدن الأندلس وكانوا يشتغلون بالنهب والسرقة على السواحل الجنوبية لإيطاليا وفرنسا وجزر البحر المتوسط، ولم تكن تتم الأعمال غير المشروعية التي يقوم بها القراصنة بموافقة رسمية من حكومة قرطبة في تلك القوات[٢]. وعلى هذا الأساس يستنتج الباحث مما سبق ذكره أن الأندلس كانت تضم قواعد بحرية ينتمي إليها من البحريين الذين كانت لديهم خبرات كبيرة ودراية متوارثة في شؤون البحر، وأن معظم هؤلاء كانوا مولدين،ونصارى وأقلهم كانوا من العرب والبربر وأن هؤلاء البحريين كانوا يشتغلون إما بالتجارة بين المغرب والأندلس أو بالغزو البحري الذي يعرف بالقرصنة البحرية[٣]، وبعد انتشار القرصنة البحرية في البحر الأبيض المتوسط في فترة ظهرت في شرق الأقصى عند انهيار السلطة المركزية بالصين، وبدأت تتزايد منذ نهاية القرن الثالث عشر الميلادي على طول سواحل الصين باستخدام سفن كبيرة لتنفيذ مهامها، وخلال الفترة من عام ١٤٠٥م إلى عام ١٤٣٣م قام الإمبراطور الصيني"zeng" بعدة رحلات لفرض النظام والسلام في مناطقه، وفي القرن الرابع عشر الميلادي ظهرت القرصنة في اليابان وامتدت أعمال القرصنة من اليابان إلى السواحل الكورية وأخذت في ازدياد حتى عام ١٤٤٣م، حيث بدأت حوادث القرصنة تتضاءل عند ما عقدت كوريا اتفاقية مع قادة الإقطاعيين اليابانيين سمحت لهم بمقتضاها بدخول خمسين سفينة يابانية إلي مياه الكورية وقد ازداد هذا العدد بالتدرج وأسهم في الحد من أعمال القرصنة في المياه الكورية؛لأن غالبية القراصنة من اليابانيين عند انخراطهم بأعمال التجارة أحجموا عن القرصنة[٤].

---

[١] – المرجع السابق، ص١٨٩.

[٢] – سالم، السعيد عبد العزيز العبادي، أحمد: (١٩٧٩م)." **تاريخ البحرية الإسلامية**"، دار النهضة العربية، ص٢٨٤.

[٣]- المرجع السابق ، ص ١٦٢.

[٤] – ويلزينسكي، كرزستوف: تاريخ القرصنة، الموقع على شبكة الانترنت، (http://www.pitatesinf.com/detai/deteif-phparliele-id). انظر: سالم، السعيد عبد العزيز العبادي، أحمد:(١٩٩٩). تاريخ البحرية الإسلامية دار النهضة العربية،بيروت: لبنان،د.ط، ص٢٨٤.

المطلب الثالث: القرصنة البحرية من القرون الوسطى إلى العصر الحاضر

منذ بداية القرن السادس عشر الميلادي بدأت مرحلة خامسة من تاريخ القرصنة البحرية امتدت إلى منتصف القرن التاسع عشر، حيث زادت شعبية وانتشاراً، ويعود ذلك إلى تطور التقنية، حيث أمكن صناعة السفن الكبيرة والسريعة التي تعتمد على الطاقة وبدأت حقبة الاستعمار والتوزيع، وازدهرت الحركة التجارية ونقل البضائع والذهب بين أنحاء العالم، وظهر التنافس والطموحات بين القوى الاستعمارية، حيث عملت على تحقيق هذه المصالح بشتى الوسائل فأخذت تستعين بما لدى قراصنة البحر من خبرات في الملاحة لتحقيق الدعم لأساطيلها البحرية وبسط نفوذها على البحار المفتوحة التي تساعد السيطرة عليها بل عمدت في بعض الأحيان إلى إعطاء تراخيص وتوجيه نشاط القراصنة للاعتداء على السفن التجارية التابعة للدول المنافسة وهذا تأييد أعطى من الشرعية لأعمال القراصنة وخصوصاً من الدول المستفيدة منها، وانتشرت في مختلف مناطق العالم وبلدان في البحر الأبيض المتوسط وبحر كوريا، وظهرت بشكل لافت أيضاً في سواحل شمال إفريقيا[1]، وقد يكون للمد الاستعماري أثر في ظهورها في سواحل إفريقيا، ويذهب بعض الباحثين إلي تسمية إحدى فترات هذه الحقبة بالعصر الذهبي للقرصنة أو عصر الازدهار[2]، ويرى الباحث أن هذه التسمية غير ملائمة ؛ لأنها تضفى الإيجابية على هذه الأعمال السلبية غير المشروعة التي تعد من الظواهر الإجرامية، وبكل الأحوال فإن ما تضفيه بعض الدول على عمل القراصنة في سبيل تحقيق مصالحها لا يعني مشروعيتها وإنما ساعد على تفشيها، حيث يذكر آرثرو نوسبوم، أنه رغم تفشي القرصنة البحرية إلا أنه وجد شيئاً من الوعي في هذه الفترة بضرورة محاربتها بسن القوانين، وقد ظهرت عدة تشريعات مضادة لها في إيطاليا وغيرها[3].

---

[1] – سالم،السعيد عبد العزيز العبادي:" **تاريخ البحرية الإسلامية**" المرجع السابق،ص٢٨٦.

[2] – جيلبرت، باولك : التاريخ الرسمي بالعصر الذهبي للقرصنة الأجلو الأمريكية، الموقع على شبكة الانترنت(http://www.pitatesinv.com/detai-detaif- phparliele-id)

[3] - نوسبوم، آرثر: (٢٠٠٢م). الوجيز في تاريخ القانون الدولي(ترجمة رياض القيسي، بيت الحكم، بغداد، العراق،د.ط، ص٥٧.

و من ثم انخفض نشاط القراصنة في منتصف القرن التاسع عشر بشكل كبير وأصبحت نادرة الحدوث حتى منتصف القرن العشرين، وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية عادت القرصنة من جديد في مرحلة سادسة وهي مستمرة إلى وقتنا الحاضر وسوف يورد الباحث باختصار بأبرز الشواهد على هذه المراحل.

أولاً: القرصنة من القرن السادس عشر حتى منتصف القرن التاسع عشر

١- عند بداية المد الاستعماري للإمبراطورية البريطانية في القرن السادس عشر وفي عهد الملك وليام الثالث ملك بريطانيا وهولندا قامت سفن القرصنة البريطانية بصفة مستمرة بالإغارة تحت الحصانة والحماية البريطانية على السفن التجارية الأسبانية، وكانوا يحصلون على تراخيص من حكومتهم تضفى على نشاطهم شيئا من الشرعية، وفي فترة ما يطلق عليه بعض الباحثين مثل بأول جيلبرت العصر الذهبي للقرصنة الأنجلو أمريكية والتي يحددها من عام ١٦٨٠م إلى عام ١٧٣٠م[١]، حيث التنافس على أشده في تلك المرحلة بين الدول القوية مثل أسبانيا وبريطانيا في سبيل تحقيق مصالحها الاستعمارية، وكان يطلق عليه اسم "البوكانيرز"[٢] بل لجأت بريطانيا في بعض الأحيان إلى استئجار هؤلاء القراصنة للقتال في الحرب ضد أسبانيا من عام ١٧٠١م إلى عام ١٧١٤م، وقد عملت انجلترا وهولندا وفرنسا على توظيف الكثير من القراصنة لدعم محاولاتهم لإنشاء مستعمرات في الكاربي للاستيلاء على بعض الثروات التي استأثرت بها أسبانيا في هذه المناطق، وهذه الفترة أضفت على عمل القراصنة شيئاً من الشرعية الدينية. إضافة إلى شرعيتها من الحكومة البريطانية عندما أعلن الملك وليام الثالث ملك بريطانيا وهولندا البروتستانت الحرب على فرنسا وأسبانيا الكاثوليك، وكان للقراصنة دور في هذه الحرب وحصلوا على تراخيص من الحكومة البريطانية للقيام بذلك[٣]، وفي نحو عام ١٧٢٠م تواصلت استعانة بريطانيا بالقراصنة في كل من البحر الكاريبي والبحر الأبيض

---

[١] – جيلبرت، بأول: التاريخ الرسمي للعصر الذهبي للقرصنة الأنجلو الأمريكية، الموقع على شبكة الانترنت (http://www.pitatesinf.com/detai/detaif-phparleile-id)

[٢] – لفظ جاء من كلمة بوكان بالفرنسية وهي عبارة عن آلة الشواء التي تستخدم على ظهر السفينة وكان البوكانيرز القدماء معظمهم من الهاربين والخدم والجنود السابقين وقاطعي الأخشاب الذين كانوا غالبا ما يكون من المكسيكا.

[٣] –جيلبروت، بأول: التاريخ الرسمي للعصر الذهبي للقرصنة الأنجلو الأمريكية، المرجع السابق.

المتوسط في سبيل تحقيق السيطرة على هذه المواقع التي كانت من المحاور الرئيسية للسفن التجارية، إلا أنه عندما بدأت المستعمرات في البحر الكاريبي في إنتاج ثرواتها أصبحت القرصنة مشكلة ينبغي معالجتها من قبل الحكومة البريطانية لصعوبة السيطرة عليهم، فقامت بسحب خطابات التراخيص الممنوحة لهم وتحويلهم إلى قراصنة عاديين في سبيل تحجيمهم، والقضاء على نشاطهم[١].

٢- استعانت فرنسا بالقراصنة تحت ما يسمى بالقرصنة المباحة، وعملت على إعطائهم تعليمات وتراخيص تخولهم ممارسة نشاطهم تحت رعايتها ولتحقيق مصالحها مثل التعليمات التي تضمنها أحد القرارات الملكية الفرنسية الصادرة في عام ١٨٥٤م [٢]، حتى أصبح القراصنة يمثلون مصالح ملك فرنسا في جزيرة مدغشقر[٣]، وزودت فرنسا قراصنة طرابلس بجوازات فرنسية وذلك في سبيل التأثير عليهم[٤].

٣- ظهرت القرصنة البحرية في ساحل شمال إفريقيا أو كما يطلق عليه الغرب" ساحل البربر" الذي يمتد من الحدود الغربية لمصر حتى المحيط الأطلسي الذي كان يخضع للإمبراطورية، ويطلق على القراصنة في هذه المنطقة اسم الكورسيرس (Corsairs)، وقد اكتسبت أعمال القرصنة في هذه المناطق أهمية سياسية منذ القرن السادس عشر وتزايدت حتى حلول

القرن التاسع عشر؛ لأنه عندما بدأ المد الاستعماري الغربي قامت الدول الإسلامية في هذه المناطق بمواجهة بشتى الوسائل واستعانت بالقراصنة البحريين وكان معظمهم من الجزائر وتونس، وكانوا يستخدمون السفن الشراعية الضخمة، وتطور نشاطهم وأصبحوا يهاجمون السفن التجارية الأوربية والأمريكية في البحر الأبيض المتوسط التي كانت تحمل البضائع الثمينة[٥]، وتبحر بالغرب من الساحل الإفريقي وكانوا يتقاضون نسبة من العائدات والغنائم التي يحصلون عليها،

---

[١] – ويلزينسكي، كرز سيتوف: تاريخ القرصنة. والموقع على شبكة الانترنت، المرجع السابق.

[٢] – انظر: زين العابدين رضا :(١٩٧٩م). **الاغتنام البحري دراسة مقارنة في أثر تطبيقات الشرائع الأجلوسيكسونية واللاتينية والعربية** (مطابع السفير،ط١، ص٤٥- ٤٧.

٤- ويلزينسكي، كرزسيتوف: تاريخ القرصنة. الموقع على شبكة الانترنت، http://www.pitatesinf.com/detai/detaif-phparliele-id

٥- برنيا، كواترنو كرابلس(من ١٥١٠- ١٧٥م). **التعريب**: خلقة محمد التميسي، دار الجماهيرية للنشر والتوزيع، ليبيا، د.ط، د.تص٢٢٤.

[٥] – ويلزينسكي، كزرسيتوف: تاريخ القرصنة. والموقع على شبكة الانترنت، المرجع السابق.

ويشير أحد الباحثين الغربيين إلى أن القراصنة كانوا يحظون بتأييد الشعب على اعتبار القرصنة وسيلة مشروعة لكسب المال[1]، ومع تزايد ضغط القراصنة قبالة سواحل شمال إفريقيا اضطرت الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية لدفع الفدية حتى لا تتعرض سفنهم لهجمات القراصنة، ولكن لم يستمر ذلك طويلاً، حيث قامت القوات الأمريكية الفرنسية والهولندية بمهاجمة السواحل الإفريقية والقضاء على قواعد القرصنة ويعود السبب في عدم استمرار دفع الجزية إلى عدم قبول حاكم الجزائر التابع للإمبراطورية العثمانية ومطالبته بدفع فدية أكبر فرفضت الولايات المتحدة ذلك وقامت بمحاصرة السواحل الإفريقية، وفي عام ١٨١٥م قامت قوة عسكرية مكونة من عشر سفن أمريكية بإجبار حاكم الجزائر على توقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية تقضى بعدم دفع أي فدية، وقامت كل من إنجلترا وهولندا عام ١٨١٦م بمحاربة مراكز القرصنة في سواحل الجزائر وتحجيم نشاطهم وإنهاء الفدية التي كانت تدفع لهم.

أما قبالة شواطئ طرابلس الغرب إبان ولاية " أحمد باشا القرملي" فقد أعاد في عام ١٧١٤م تنظيم سفن القراصنة واستعان بهم لتوفير مزيد من الدخل لخزينة دولته[2].

وقد تسببت أعمال القرصنة تلك في وقوع كثير من الخلافات بينه وبين حكومة فرنسا آنذاك، وانتهت بتوقيع اتفاقية سلام عام ١٧٢٠م، ثم اتفاقية أخرى في عام ١٧٢٨م، نصت على عدم الاعتداء وعلى حماية السفن الفرنسية وعدم ممارسة أعمال القرصنة على بعد عشر عقد بحرية من السواحل الفرنسية وإطلاق سراح الأرقاء التابعين للجنسية الفرنسية[3].

٤- الشرق الأقصى: استمرت القرصنة في الشرق الأقصى قبالة السواحل الصينية وفي مستعمرة مكاو التي انتشرت فيها العديد من عصابات القراصنة وكانت تسلب التجار الهولنديين والصينيين، إلا أنه مع نمو السلطة المركزية القوية في اليابان.

---

[1] - بات سيك ماجوفسكي:(١٩٩٥م). **تاريخ القرصنة في العالم** : ترجمة أنور محمد إبراهيم، دار شرقيات للنشر والتوزيع، ، ص١٩.

[2] - أبو هارون عبد الناصر :(١٤١٧هـ). **سياسيون حاربوا الإسلام** (دار الرشيد، بيروت: لبنان، ط١، ص١١٤- ١١٥.

[3] - بات سيك ماجوفسكي" **تاريخ القرصنة في العالم" المرجع السابق، ٥٦.**

٥- وفي الصين وانتشار الدوريات البحرية أدى ذلك إلى انحسار القرصنة في هذه المناطق في بداية القرن التاسع عشر[١].

ثانياً: القرصنة من منتصف القرن التاسع عشر إلى الوقت الحاضر

أ- منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين كانت القرصنة البحرية نادرة الحدوث، وخصوصاً بعد إعلان باريس في عام ١٧٥٦م، الذي نص على حصانة بضائع الأعداء بمراكب المحايدين باستثناء المهربات الحربية ويعتبر هذا الإعلان إلغاء للقرصنة المباحة[٢].

ومع الجهود الدولية التي بذلت لمحاربة الاتجار العبيد بين إفريقيا وأمريكا ووجود الدوريات البحرية الحربية في مناطق المحيط الأطلنطي والكاريبي والمحيط الهادي، وتعاون الدول الكبرى على مكافحة القرصنة، تلاشت القرصنة البحرية حتى عام ١٩٤٥م نظراً لجدية محاربة الدول لها، بعد أن لاحظت خطورتها وهي التي كانت تطعمها قبل ذلك، وتستعين بها في فترات سابقة ولم يوجد منها سوى بعد الهجمات الفردية التي تتعرض لها السفن التجارية[٣].

ب- عادت القرصنة البحرية من جديد في وسط القرن العشرين وتحديداً بعد الحرب العالمية الثانية عام ١٩٤٥م، حيث ظهرت على شكل عصابات منظمة في بعض الأحيان تتخذ من البحر ملاذاً لها، وتهاجم سفن النقل والصيد والتجارة معتمدة على القوة والعنف، وبصورة أبشع من ذي قبل وزاد انتشارها في الثمانينات من القرن العشرين وأصبحت تتكرر في مناطق عديدة من العالم كبحر الصين، وفي جنوب شرق آسيا كمضيق ملقا وسواحل سنغافورة وتايلاند والفلبين وفيتنام واندونيسيا وفي سواحل شرق إفريقيا وفي أمريكا الجنوبية خصوصاً سواحل البرازيل[٤].

---

[١] - كرزسيتوف ويلزينسكي: تاريخ القرصنة، الموقع على شبكة الانترنت
HTTP://WWW.PITATESINF.COM/DETAI/DITAIF-PHPARLIELE-ID

[٢] - رضا، زين العبدين: **الاغتنام البحرية**، المرجع السابق، ص٤٢.

[٣] - ياتسيك ماخوفسكي: **تاريخ القرصنة في العالم**، المر جع السابق، ص٦٠.

[٤] - مدني، محمد عمر : **القانون الدولي للبحار وتطبيقا ته في المملكة العربية السعودية**، ج١، ص٣٢٨، المرجع السابق.

ج- واستمرت القرصنة البحرية في تزايد من عام إلى عام في حقبة التسعينات من القرن العشرين، وفي مطلع القرن الحادي والعشرين،فتؤكد إحصائيات وتقارير المنظمة البحرية الدولية مدى ازدياد ظاهرة القرصنة البحرية في تلك الفترة من الزمن[١] .

وتتزايد في نفس الوقت عمليات الهجوم على اليخوت الصغيرة والقوارب ولا توجد إحصائيات دقيقة لها، إلا أنها تزيد بأضعاف عن إعداد حوادث السفن والناقلات، أو على المستوى الإقليمي وقد تزايدت أعمال القرصنة والنهب للسفن الصغيرة بالخليج العربي وخليج عدن، وتتزايد أعمال القرصنة كلما اتجهنا نحو القرن الإفريقي خصوصاً داخل مياه الصومال التي هي أحد ميادين القرصنة في وقت الحاضر.

وهكذا يتضح للباحث أن القرصنة البحرية قد عادت للظهور والانتشار من جديد في أماكن مختلفة في العالم، ولاسيما قبالة السواحل الصومالية، وقد أعلن المكتب البحري الدولي ازدياد أعمال القرصنة اعتباراً من عام ٢٠٠٣م، لتصل إلى ١٥٠ سفينة مختطفة حتى نهاية عام ٢٠٠٨م والتي وقعت فيها وحدها مائة حالة اختطاف، من بين سفينة النفط السعودية التي كانت تحمل نفطاً بمائة مليون دولار، حيث تم تحريرها من القراصنة بفدية تقدر بخمسة وعشرين مليون دولار[٢].

وأعلن مكتب الملاحة العالمي أنه قد حدث نحو سبعين حادثة قرصنة بحرية وذلك في خلال الأشهر الأولى من عام ٢٠٠٩م[٣].

أما عن البيئة التي تتم فيها عمليات القرصنة البحرية في الوقت الحاضر، فيمكن للباحث أن يضيف ما يلي:

---

[١] – المنظمة البحرية الدولية، الموقع على شبكة الانترنت: http://www.imo.org/satey ؛

[٢] – أماني الطويل،" أمن البحر الأحمر: القواقع والتحديات"، المرجع السابق الإشارة إليه، ص٢١٦.

[٣] – قدر المكتب الدولي لنقل البحري الخسارة المالية الناجمة عن أعمال القرصنة البحرية في المياه الواقعة بين المحيطين الهندي والهادي فقط بملغ يتراوح بين ١٣و ١٥ مليار دولار أمريكي.

١- أن عمليات القرصنة تتم بطريقة احترافية، فمثلاً زوارق القرصنة مصنوعة من مواد لا تستطيع رصدها أجهزة السفن في المدى الآمن وهو ما يشير إلى أن التخطيط لهذه العمليات يقوم به أفراد محترفون.

٢- أن هذه الزوارق أصبحت مزودة بمضادات للطائرات وقاذفات صواريخ؛ إضافة إلى الهواتف المتصلة بالأقمار اصطناعية.

تخلق هذه البيئة في الواقع-العديد من الأسئلة حول الجهات المسؤولة عن هذه العمليات وذلك في اتجاه إمكانية أن تطور عمليات القرصنة البحرية مستقبلاً من طلب المال إلى تبني أجندات سياسية معينة[١].

الفصل الثالث:

أركان جريمة القرصنة البحرية وصورها، وبُعدها الأمني

بعد الحديث في الفصل الثاني عن مفهوم القرصنة البحرية وأسباب نشوئها، وتطورها وجذور تاريخها، سيعرض الباحث في هذا الفصل لأركان جريمة القرصنة البحرية وصورها، وما يمكن أن يترتب عليها من أبعاد أمنية، ويتكون هذا الفصل من ثلاثة مباحث هي:

[١] - حول هذا المعنى انظر : هادي عمرو وأريج نور، القرصنة الصومالية والعلاقات الإسلامية العربية، الموقع على الانترنت، http://www.commongroun dneuvs.org

المبحث الأول: أركان جريمة القرصنة البحرية.

المبحث الثاني: صور جريمة القرصنة البحرية.

المبحث الثالث: البُعد الأمني للقرصنة البحرية في الصومال.

المبحث الأول:

أركان جريمة القرصنة البحرية

لجريمة القرصنة البحرية أركان عدة وتأخذ صوراً متعددة وينجم عنها آثار ومخاطر ووجود هذه الأركان هو أساس قيام الجريمة بالمعنى الشرعي أو القانوني، وهذه الأركان هي ذاتها التي يجب توفرها في الجرائم الجنائية الأخرى، ينقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، وهي كما يلي:

المطلب الأول:الركن الشرعي

المطلب الثاني: الركن المادي

المطلب الثالث: الركن المعنوي

المطلب الأول: الركن الشرعي

يقصد بالركن الشرعي وجود النص المجرم للفعل والمعاقبة عليه وجريمة القرصنة البحرية مجرمة ومعاقب عليها في الشريعة الإسلامية بنص القرآن الكريم في آية الحرابة، ومجرمة بالقانون الدولي العام في مبادئه المستقرة وعن طريق الاتفاقيات الدولية، لما تنطوي عليه من الاعتداء على الأنفس والمال.

١- تجريم القرصنة البحرية والمعاقبة عليها في الشريعة الإسلامية

جاء تجريمها بقوله تعالى: ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﰤ ﰥ ﰦ ﰧ ﰨ ﰩ ﰪ ﰫ ﰬ ﰭ ﰮ ﰯ ﰰ ﰱ ﰲ ﰳ ﰴ ﰵ ﰶ ﰷ ﰸ ﰹ ﰺ ﰻ ﰼ ﰽ ﰾ ﰿ ﱀ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﳬ ﳭ ﳮ ﳯ ﳰ ﳱ ﳲ ﳳ ﳴ ﳵ ﳶ ﳷ ﳸ ﳹ ﳺ ﳻ ﳼ ﳽ ﳾ ﳿ ﴀ ﴁ ﴂ ﴃ ﴄ ﴅ ﴆ ﴇ ﴈ ﴉ ﴊ ﴋ ﴌ ﴍ ﴎ ﴏ ﴐ ﴑ ﴒ ﴓ ﴔ ﴕ ﴖ ﴗ ﴘ ﴙ ﴚ ﴛ ﴜ ﴝ ﴞ ﴟ ﴠ ﴡ ﴢ ﴣ ﴤ ﴥ ﴦ ﴧ ﴨ ﴩ ﴪ ﴫ ﴬ ﴭ ﴮ ﴯ ﴰ ﴱ ﴲ ﴳ ﴴ ﴵ ﴶ ﴷ ﴸ ﴹ ﴺ ﴻ ﴼ ﴽ ﴾ ﴿ ﵀ ﵁ ﵂ ﵃ ﵄ ﵅ ﵆ ﵇ ﵈ ﵉ ﵊ ﵋ ﵌ ﵍ ﵎ ﵏ ﵐ ﵑ ﵒ ﵓ ﵔ ﵕ ﵖ ﵗ ﵘ ﵙ ﵚ ﵛ ﵜ ﵝ ﵞ ﵟ ﵠ ﵡ ﵢ ﵣ ﵤ ﵥ ﵦ ﵧ ﵨ ﵩ ﵪ ﵫ ﵬ ﵭ ﵮ ﵯ ﵰ ﵱ ﵲ ﵳ ﵴ ﵵ ﵶ ﵷ ﵸ ﵹ ﵺ ﵻ ﵼ ﵽ ﵾ ﵿ ﶀ ﶁ ﶂ ﶃ ﶄ ﶅ ﶆ ﶇ ﶈ ﶉ ﶊ ﶋ ﶌ ﶍ ﶎ ﶏ ﶐ ﶑ ﶒ ﶓ ﶔ ﶕ ﶖ ﶗ ﶘ ﶙ ﶚ ﶛ ﶜ ﶝ ﶞ ﶟ ﶠ ﶡ ﶢ ﶣ ﶤ ﶥ ﶦ ﶧ ﶨ ﶩ ﶪ ﶫ ﶬ ﶭ ﶮ ﶯ ﶰ ﶱ ﶲ ﶳ ﶴ ﶵ ﶶ ﶷ ﶸ ﶹ ﶺ ﶻ ﶼ ﶽ ﶾ ﶿ ﷀ ﷁ ﷂ ﷃ ﷄ ﷅ ﷆ ﷇ ﷈ ﷉ ﷊ ﷋ ﷌ ﷍ ﷎ ﷏ ﷐ ﷑ ﷒ ﷓ ﷔ ﷕ ﷖ ﷗ ﷘ ﷙ ﷚ ﷛ ﷜ ﷝ ﷞ ﷟ ﷠ ﷡ ﷢ ﷣ ﷤ ﷥ ﷦ ﷧ ﷨ ﷩ ﷪ ﷫ ﷬ ﷭ ﷮ ﷯ ﷰ ﷱ ﷲ ﷳ ﷴ ﷵ ﷶ ﷷ ﷸ ﷹ ﷺ ﷻ ﷼ ﷽ ﷾

لأعالي البحار في ١٩٥٨/٤/٢٩م، حيث تضمنت المادة الأولى انطباق أحكام الاتفاقية على ما يقع في البحر العالي وتضمنت المادة الثانية أحكام مبدأ جريمة الملاحة وجاء في المواد من ١٤- ٢٣ أحكام جريمة القرصنة البحرية، حيث نصت المادة (١٤)علي أنه: على كل دولة واجب التعاون مع غيرها بإنفاذ التدابير اللازمة للعقوبات على القرصنة في البحر العالي وفي كل مكان لا يخضع لقضاء أي دولة" وأوضحت المادة(١٥) الأفعال غير المشروعة التي تندرج ضمن القرصنة البحرية، ثم قررت المادة (١٩) مبدأ الاختصاص العالمي للنظر في مرتكبي جرائم القرصنة وأوضحت المواد ٢١-٢٣ إجراءات الملاحة والقبض على سفن القرصنة[١].

وجاء بعد ذلك تجريم القرصنة البحرية في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام ١٩٨٢م بالمواد (١٠٠-١٠٧) وتضمنت نفس الأحكام التي نصت عليها اتفاقية جنيف لأعالي البحار عام ١٩٥٨م وهي ما استقر عليه العرف الدولي في هذا.

المطلب الثاني: الركن المادي

يتمثل الركن المادي لجريمة القرصنة البحرية في أفعال العنف المادية التي تؤدي إلى النتيجة المقصودة، ويتكون، هذا الركن من ثلاثة عناصر أساسية هي: السلوك الإجرامي والنتيجة وعلاقة السببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة المقصودة.

وأعمال العنف المادية في جريمة القرصنة البحرية تتصف بصفتين هما:

الأولى:أن الفعل المادي في جريمة القرصنة البحرية ينبغي أن يكون عنيفاً، والعنف هنا قد يكون مادياً مباشراً وقد يكون معنوياً، وفي هذا التحديد لمفهوم العنف، يقول بعض شراح القانون " إن العنف لا يختلف قي نطاق القانون الدولي عن نطاق القانون الجنائي الوطني وهو كل وسيلة لغل المجني عليه عن المقاومة ويدخل في نطاقه كل أفعال العنف ضد الحياة أو ضد الكرامة العضوية[٢]، وبالإضافة إلى أفعال العنف المادي، فإنه يجب أن يدخل إلى جانب ذلك أفعال العنف المعنوي، ولكن هل طرق الغش التي يلجأ إليها القراصنة في عرض البحر وتؤدي إلى اصطدام السفينة في الصخور تعد من قبيل أعمال العنف التي تقوم بها جريمة القرصنة؟ إنه

[١] – زين العابدين، رضا: **الاغتنام البحري، دراسة مقارنة في أثر تطبيقات** ، المرجع السابق، ص٣٦.

[٢] – علام، عبد الرحمن حسين: **المسؤولية في نطاق القانون الدولي الجنائي**، المرجع السابق، ص٢٦٠.

مادامت الغاية من هذه الطرق السيطرة على السفينة والاستيلاء على ما بها من أموال تعد من قبيل الأفعال التي تقوم بها جريمة القرصنة؛ لأن كل استيلاء أو حجز للسفينة أو للطائرة يمكن أن يكون بكل الوسائل التي لا ينبغي أن تقف عند حد أفعال العنف بل بكل وسيلة أخرى تؤدي إلى عنف يقع على السفينة أو على الطائرة وعن طريقه يمكن سلب الأموال التي على متنها.

وبهذه أخذت اتفاقية جنيف لأعالي البحار في ١٩٥٨م، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢م، في كل فعل غير مشروع بالقوة، وعلى هذا يدخل في مفهوم العنف افتعال حريق لغرض السطو ونحوه.

الثانية: بالإضافة إلى اتصاف الفعل المادي بالعنف أن يتصف بالمجاهرة وهذا ما يميز جريمة القرصنة البحرية عن السرقة من السفن التي تتم خفية[١].

فالسلوك الإجرامي في جريمة القرصنة البحرية يتمثل في أعمال العنف التي يقوم به طاقم أو بحار سفينة معينة ضد سفينة أخرى، بهدف السطو أو الاعتداء، والنتيجة المقصودة هي ما ينجم عن هذا العمل من سلب الأموال والإصابات والإضرار الإجرامية، وعلاقة السببية هي الرابطة التي تربط ما بين الفعل العنيف والنتيجة المقصودة[٢].

ويدخل في إطار الأفعال المادية التي تقوم بها جريمة القرصنة البحرية، أعمال المساعدة على ارتكاب الجريمة والتمويل والتسهيل والتحريض التي تسهم في إتمام الجريمة التي بدونها لا يستطيع منفذ الجريمة المباشر إتمامها. وهذا متفق في الفقه الإسلامي عند الفقهاء[٣]،ويتفق القانون الدولي العام مع الشريعة الإسلامية في ذلك، حيث تنص اتفاقية جنيف لأعالي البحار في عام ١٩٥٨م المادة(١٥) واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام ١٩٨٢م المادة (١٠١) على أن أعمال التحريض والاشتراك في القرصنة البحرية داخلة في تجريمها[٤].

---

[١] – عساف، محمد مطلق، محمد محمود: **فقه العقوبات**، ص ١٠٦، المرجع السابق.

[٢] – علام، عبد الرحمن حسين: **المسؤولية الجنائية في نطاق القانون الدولي الجنائي**، ص٢٦٠، المرجع السابق.

[٣] – الأصبحي، مالك بن أنس:(**د.ت**). **المدونة الكبرى**(دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د.ط، ج٤، ص٥٥٤.

– انظر: ابن النجار، تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي: **معونة أولى النهي**، ج٨، ص٥٠٢– ٥٣، المرجع السابق.

– انظر: الكاساني: **بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع**، ج٧،ص١٣٥، المرجع السابق.

[٤] – انظر: المادة(١٥) من اتفاقية جنيف لأعالي البحار لعام ١٩٥٨م، والمادة (١٠١) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (١٩٨٢م).

المطلب الثالث: الركن المعنوي

ويتمثل الركن المعنوي لجريمة القرصنة البحرية في القصد الجنائي لارتكاب الفعل المادي الذي يُعد جريمة، وهذا يعني على حد قول بعض شراح القانون" وجوب توفر القصد الجنائي لدى فاعلها بمعنى إرادة إتمام الأفعال المادية المكونة بجريمة القرصنة البحرية، مع تمثيل نتائج أفعاله من قبل فضلاً عن توافر هذا القصد فيجب أن يتوافر لدى فاعل الجريمة القصد الخاص المتمثل في نية الكسب، ونية الكسب الخاص تعني انتهاز الفرصة أو الشروع في الاعتداء، وهي تعد أحد العناصر الأساسية للتمييز بين القرصنة البحرية العالمية والأعمال السياسية أو التي تكون ذات هدف سياسي بحت"[1].

وبعد عرض الرأي السابق يستطيع الباحث أن يستنتج أن هذا الرأي لا يكتفي بوجود قصد جنائي عام في جريمة القرصنة البحرية، بل يشترط أن يوجد لدى فاعل الجريمة بجانب القصد الجنائي العام– قصد خاص أو نية خاصة تتمثل في نية الكسب، في حين أن هناك من بين فقهاء القانون من يقول :إنه يكفي لقيام جريمة القرصنة البحرية وجود القصد الجنائي العام وهو ارتكاب الأفعال مع العلم بأنها تهدد الأمن والسلم في البحر العام بالمخالفة للقانون الدولي، ولا يشترط أن يوجد بجانب هذا القصد الجنائي العام نية خاصة أو قصدٌ جنائيٌ خاصٌ[2].

وهناك صفة الدولية، فبعض شراح القانون يعدون ركناً رابعاً من جريمة القرصنة البحرية وهو الذي يميز هذه الجريمة عن غيرها من الجرائم الوطنية الداخلية ويجعلها جريمة دولية،

إذ لا ريب أن أعمال العنف التي يقترفها القراصنة تعد سلوكاً غير مشروع، ومن شأنه المساس بالمصلحة الدولية الجديرة بالحماية الجنائية، ألا وهي أمن وسلامة الملاحة في عرض البحار أو في أي مكان لا يخضع لولاية دولة ما.

---

[1] – علام، عبد الرحمن: **المسؤولية الجنائية في نطاق القانون الدولي الجنائي**، ص٢٦٤، مرجع سابق.

[2] – الغنيمي، محمد طلعت: **الأحكام العامة في قانون السلام**، ص١١٣٨، المرجع السابق.

فأي مساس بحق المجتمع الدولي في الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة البحرية في أعالي البحار أو أي مكان لا يخضع لولاية أية دولة ما، من شأنه أن يفضى على السلوك غير المشروع وصف الجريمة الدولية.

فالمصلحة محل الحماية الجنائية وهي سلامة وأمن الملاحة البحرية التي تمس كيان المجتمع الدولي في مجموعة أو الغالبية العظمى من أشخاصه، ومن ثم تكون مصلحة دولية عامة جديرة بأن يفضي عليها الجنائي الدولي حمايته[١].

وكذلك يتوافر الركن الدولي في جريمة القرصنة البحرية إذا ارتكب اعتداء على مصلحة أو حق يحميه القانون [٢]، ويستمد هذا الركن وجوده من نوع المصلحة أو الحقوق التي يقع عليها الاعتداء ويحميها القانون الدولي، يهتم بحماية الحقوق والمصالح الدولية[٣].

المبحث الثاني:

صور جريمة القرصنة البحرية

للقرصنة البحرية العديد من الصور والأشكال والتصنيفات، فقد صنفت القرصنة البحرية بناء على نوع الواسطة المستخدمة، وقد صنفت القرصنة بناء على الأهداف والبواعث، وتصنف القرصنة أيضاً بناء على حجم الاعتداء وخطورته، و فيه مطلبان:

المطلب الأول: أسلوب ارتكاب جريمة القرصنة البحرية.

المطلب الثاني: صورة القرصنة البحرية بناء على حجم الاعتداء وخطورته.

المطلب الأول: أسلوب ارتكاب جريمة القرصنة البحرية

---

[١] – محمد عبد المنعم عبد الغني:(٢٠٠٨م). قانون الدولي الجنائي، دراسة في النظرية العامة للجريمة الدولية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص١٣٥.

[٢] – الغنيمي، محمد طلعت: المرجع السابق، ص١١٣٨.

[٣] – أشرف، توفيق شمس الدين : **مبادئ القانون الجنائي الدولي**، دار النهضة العربية ، القاهرة، ١٩٩٨م، ص١٥٨. وانظر:الموقع على شبكة الانترنت،

browlie, "principles of public international law"(2003). Oxford university press, p.334,G.strake, "An introduction to international Law"London,1997,p137.

أولاً: صور القرصنة البحرية بناء على نوع الواسطة المستخدمة.

وفقاً لتعريف القرصنة البحرية الوارد في اتفاقية جنيف لأعالي البحار لعام ١٩٥٨،واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ١٩٨٢م، فالقرصنة البحرية تأخذ إحدى الصور التالية:

١-قيام طاقم أو ركاب سفينة بالعمل الإجرامي ضد سفينة أخرى في أعالي البحار بعمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي عمل يرتكب لأغراض خاصة، وهذه هي الصورة الشائعة للقرصنة البحرية منذ القدم والأكثر انتشاراً في الوقت الحاضر حيث يوجد سفن تهاجم السفن التجارية أو سفن الصيد والسياحة بصفة تكرارية.

٢- قيام طائرة بعمل غير قانوني من أعمال العنف ضد سفينة في أعالي البحار، وتقع القرصنة البحرية في هذه الصورة بقيام طائرة بمهاجمة سفينة والاعتداء عليها أو سلبها سواء من خلال إنزال القراصنة أو الهبوط على متن السفينة ثم مهاجمتها مع الأخذ بالاعتبار أن الطائرة تملك القدرة على السيطرة على السفينة وإيقافها عن طريق التهديد بقصفها ونحو ذلك[١].

٣- قيام طاقم أو ركاب سفينة بالاعتداء على أشخاص أو أموال أو ممتلكات على متن سفينة أخرى في مكان يقع خارج ولاية أية دولة.

٤- قيام طاقم أو ركاب سفينة حكومية بالتمرد أو الاعتداء على السفينة ذاتها، واستخدامها لأعمال القرصنة البحرية[٢].

٥- قيام بعض طاقم أو ركاب سفينة خاصة بالتمرد والاعتداء على السفينة ذاتها، وهذه الحالة مختلف فيها بين شراح القانون الدولي فهل تعد جريمة قرصنة بحرية أو حالة تمرد أو عصيان؟ والراجح أنها تعد من قبيل القرصنة البحرية[٣].

ثانياً: تصنيف جريمة القرصنة البحرية بناء على الأهداف والبواعث

ترتكب جريمة القرصنة البحرية لتحقيق غايات وأهداف مختلفة أهمها:

١- القرصنة بهدف السلب والنهب لأجل الكسب المادي

---

[١] - مدني، محمد عمر: **القانون الدولي للبحار وتطبيقاته الرياض ،السعودية**، ج١، ص٣٢٧، المرجع السابق.

[٢] - الحاج، سامي سالم :(١٩٨٧). **قانون البحار الجديد بين التقليد والتجديد**، المرجع السابق، ص٤٢٥- ٤٢٦.

[٣] - الحاج، سامي سالم: المرجع السابق،٤٢٧.

ترتكب أعمال النهب والسلب باستخدام القوة والعنف في البحار وهو الهدف الذي يدفع القراصنة للقيام بهده الأعمال في العصور القديمة والوسطى، ويتباين حجم ما يتم نهبه من متعلقات شخصية وأموال يحملها طاقم السفينة إلى سلب البضائع من السفن أو سلب حمولتها كاملة، بل كانت تلجأ إلى خطف الأشخاص أنفسهم أو قتلهم، وأحياناً يتم التخلص من الطاقم ويتم الاستيلاء على السفينة وتشغيلها بطريقة غير مشروعة، فالمنافع المادية كانت هي المسيطرة على القرصنة البحرية في هذه العصور[١].

٢-القرصنة بغية الانتقام

لم تعد جريمة القرصنة البحرية في العصور الحديثة مقصورة على هدف السلب والنهب، بل اتخذت أشكالاً جديدة تستهدف أساساً إرضاء رغبة الانتقام أو الاستجابة لنوازع الحقد الذي قد يتجاوز الرغبة في الحصول على الكسب المادي إلى إلحاق الأذى بطاقم السفينة أو ملاكها سواء بغرقها أو الاعتداء على طاقمها[٢].

٣- القرصنة لأهداف عامة

إذا كان الأصل في القرصنة هو أن تكون لأغراض خاصة أو منافع شخصية إلا أن التاريخ الحديث عرف صوراً للقرصنة تُصاحب فيها الأهداف العامة المنافع الشخصية والخاصة، بحيث يمكن القول إن القرصنة كانت تسعى لأهداف عامة وإن كانت تخفى في نفس الوقت وراءها أغراضاً خاصة أو شخصية[٣].

٤- القرصنة ذات الشكل السياسي

يذهب بعض شراح القانون إلى اعتبار أعمال العنف ذات الشكل السياسي التي تتم بالبحر من قبيل القرصنة البحرية، وترتكب هذه الأعمال لتحقيق أهداف سياسية كدعم تنظيم، أو تعزيز موقف جماعة سياسية معينة، أو المطالبة بالإفراج عن معتقلين، سياسيين أو

---

[١] - قايد، بهجت عبد الله:(١٩٩٠). **مفهوم القرصنة البحرية وأشكالها في العصور القديمة والحديثة، في القرصنة البحرية وأمن الملاحة العربية**، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض، السعودية ، ص٣٢.

[٢] - قايد، بهجت عبد الله: **مفهوم القرصنة البحرية** ، المرجع السابق، ص٣٣-٣٤.

[٣] - المرجع السابق، ص٣٥.

للاعتراف بحق شعب معين في تقرير مصيره أو إبداء المعارضة لنظام سياسي معين، وذلك على طريق الضغط على دول باختطاف السفن التي تحمل عدداً كبيراً من الركاب أو ناقلات البضائع المهمة، ومن جهة نظر أخرى فإن هذا الشكل من القرصنة هو بالحقيقة كما يراه معظم شراح القانون من قبيل الإرهاب بناء على الباعث وإن كان بشكله أو صورته من قبيل القرصنة البحرية[1].

المطلب الثاني: صور القرصنة البحرية بناء على حجم الاعتداء وخطورته

تصنف المنظمة البحرية الدولية الأعمال المباشرة للقرصنة بناء على حجم الاعتداء إلى ثلاث صور هي:

١-الاعتداء المسلح البسيط: وهو السلب باستخدام أسلحة خفيفة، وغالباً ما ترتكب على مقربة من السواحل ضد الصيادين أو المنتزهين في البحر، وتُعرف منظمة الملاحة الدولية ذلك النوع من السلب على النحو التالي: ما يقع على طول السواحل، وتنفذه مراكب قوية جداً يقودها مجرمون ولصوص مسلحون في البحار، وهم عادة يحملون السكاكين وأهدافهم عموماً السيولة النقدية، ولاسيما في الصناديق الحديدية الموجودة على متن كل مركب، وكذلك الأغراض الشخصية غالية الثمن التي يبلغ متوسط ثمنها بين(٥٠٠٠و١٥٠٠٠ دولار) وهذا النوع من القرصنة هو الشائع وتزيد نسبته على ٧٠% من الحالات[2].

٢- الاعتداء المسلح المتوسط الخطورة: ويقصد بأعمال القرصنة المتوسطة الخطورة الاعتداء العنيف وعمليات نهب تسفر عن جروح خطرة أو سقوط قتلى ويتولى عصابات منظمة جيداً هي عادة تكون مسلحة تسليحًا متوسطاً أو ثقيلاً وتعمل لحسابها، أو لحساب الغير من شركاء على البر متواطئين معها، وهذا الشكل من القرصنة يمثل خطراً شديداً على الملاحة، ولاسيما عندما يتم تحييد الملاحين وشل حركتهم أو حجزهم وفي هذه الحالة يتم إعادة السفينة وفك حجز ملاحيها بعد التصرف بحمولتها من قبل القراصنة[3].

---

[1] - قايد، بهجت عبد الله: المرجع السابق، ص٣٦- ٣٧.

[2] - فهمي، أحمد منير:(١٤١٧هـ). ج٣، المرجع السابق، ص١٩. انظر: المنظمة البحرية الدولية نشرة الحلقة العلمية لندوة الأمن البحري بالإمارات عام(٢٠٠٢م)، ص ٢٧، الموقع على شبكة الانترنت

2- الموقع على شبكة الانترنت(http://www.iom/safety).

٣- الاعتداء المسلح الأكثر خطورة

تتم أعمال القرصنة الخطيرة أو الكبرى باستخدام الأسلحة الثقيلة ضد ناقلات النفط أو ضد سفن الشحن التي تمر بالبحار، ويتولى تنفيذ هذا النوع من الأعمال عصابات منظمة تستخدم الأسلحة النارية والقنابل ضد السفن، وفي بعض الأحيان يقوم القراصنة بخطف السفينة ثم يتخلصون من طاقم السفينة ويقومون ببيعها أو يقومون بتمويه السفينة وتسجيلها باسم مزور ، وفي بعض الأحوال يتم خطف السفينة وحمولتها تحت تهديد السلاح، وبهذا الفعل الخطير يستولى فيه القراصنة على السفن وحمولتها، ثم يتخلصون من طاقمها ويتصرفون بحمولتها ويقومون ببيع السفينة أو يعمدون إلى تمويهها ثم تسجيلها باسم مزور ويقومون بتشغيلها بطرق غير مشروعة[١].

بعد تفجر أعمال القرصنة، واختطاف السفن، قررت شركات نقل البترول العملاقة تحويل مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح بدلاً من مرورها بطريقها المختصر عبر قناة السويس وخليج عدن لتجنب القراصنة المنتشرين على السواحل الصومالية[٢].

مع ذلك فقد أعلنت مثلاً شركة (أي بي مولر–ما يرسك) الدنمركية، وهي إحدى أكبر شركات الشحن في العالم، أنها قررت تحويل مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح والدوران حول جنوب إفريقيا، وقالت الشركة في بيان لها إن السفن البطيئة أو المنخفضة بشكل يمكن للقراصنة الصعود إليها ستسعى إلى اتخاذ (مسار بديل)، حيث ستسلك طريق رأس الرجاء الصالح ومدغشقر، أو تنضم إلى قافلة بحرية تمر من خليج عدن إذا توفر ذلك.

الموقع الجغرافي للصومال

الصومال دولة عربية إسلامية تقع شمال شرقي إفريقيا يحدّها خليج عدن شمالاً، والمحيط الهندي شرقاً، وكينيا وإثيوبيا غرباً وجيبوتي في شمال الغربي.

أهمية وخطورة الموقع الجغرافي للصومال

---

[١]- فهمي، أحمد منير: **الدليل السعودي لمكافحة القرصنة البحرية**، المرجع السابق،ص٢٠.

[٢]- مجدي كامل حسين: (٢٠٠٩م). **قراصنة الصومال إسرائيل: أمريكا: ومسمار جحا**، الناشر دار الكتب العربية، ط، ص٣٤١.

إن خواص الإستراتيجية لموقع الصومال ظلت على مر التاريخ عامل جذب لقوى مختلفة متصارعة انغمست في منافسات وصراعات ومنازعات في إطار سعي كل منها إلى تحقيق أهداف إستراتيجية وعسكرية لبلاده.

فالصومال يتميز بموقع جيوبوليتيكي فريد، فهو متاخم لكل من منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي، كما يقع نقطة لقاء قارتي إفريقيا من الغرب وآسيا من الشرق، ويشرف على البحر الأحمر ليربط البحر العربي والمحيط الهندي بالبحر الأبيض المتوسط بواسطة مضيق باب المندب، وهذا الموقع ربط آسيا بإفريقيا عن طريق الموجات البشرية الزاحفة من شبه الجزيرة العربية إلى قارة إفريقيا قبل وبعد انهيار سد مأرب في منتصف القرن الخامس الميلادي، كما يعد الصومال المدخل الأهم والإستراتيجي للإسلام في شرق إفريقيا.

وهذه الأهمية لموقع الصومال تظهر بجلاء في تلك التدخلات الأجنبية للنيل من أراضيه منذ فجر التاريخ والتي أدت في النهاية إلى تمزيقه بواسطة المستعمرين إلى خمسة أجزاء.

كما أن أهمية البحر الأحمر من الناحية العسكرية تكمن في أن المدخل إلى المحيط الهندي عبر المضيق باب المندب، والذي يتسم هو والقرن الإفريقي بأهمية حيوية للقوتين العظيمتين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي ومن قبلها بريطانيا وإيطاليا وفرنسا، وأن ممر البحر الأحمر الذي يربط حالياً ما بين أكبر حقول النفط في الخليج العربي وأكبر مستهلك للنفط في غرب أوربا، وأن الدولتين تشتركان مع بحر الأحمر في خصائصه الطبيعية وأهمية الجيوبوليتيكية، لذا يرى المستعمرون أن هذه الأسباب كافية لاستعمارهما. وخريطة هذا الموقع موجودة في الملاحق.

وكذلك الأمر مهم جداً أن يشير الباحث إلى أهمية موقع باب المندب وخليج عدن وقناة السويس وطريق رأس الرجاء الصالح.

١- باب المندب

باب المندب: هو مضيق بحري طبيعي بين البحر الأحمر وخليج عدن على المحيط الهندي، يقع في النهاية الجنوبية للبحر الأحمر، يفصل بين قارتي آسيا في الشمال الشرقي وإفريقيا في الغرب ويفصل أيضاً بين اليمن وجيبوتي، عرضه نحو ٢٧كم، تقع في قسمه الشرقي جزيرة بريم (ميون) التابعة لليمن،

ومساحتها ٨كم٢ بركانية أقام فيها الإنجلترا عام ١٨٥٧، محطة لتزويد السفن بالوقود (الفحم الحجري)، وظلت جزءاً من مستعمرة عدن حتى الاستقلال عام ١٩٦٧[١]. وخريطة هذا الموقع تجد في الملاحق.

٢- قناة السويس

وهي طريقة البحر الأبيض المتوسط في البحر الأحمر، طولها ١٦٣كيلومتراً وتم حفرها عام ١٨٥٩ واستغرق ذلك عشر سنوات.

قناة السويس تعتبر مهم جداً لأنها تختصر طريق السفن بدلاً من توجيهها إلى رأس الرجاء الصالح كما سيتم التوضيح لاحقاً، أرباح مصر من قناة السويس تعادل ٥٠٠ إلى ٦٠٠ مليون دولار في كل شهر. وخريطة هذا الموقع موجود في الملاحق.

٣- طريق رأس الرجاء الصالح

هو رأس من اليابسة في القارة الإفريقية بالقرب من (كيب تاون) يمتد في المحيط الأطلس وهو يفصل بين المحيط الأطلس والمحيط الهندي وهي النقطة من المساحة الأرضية الواقعة في أقصى جنوب القارة الإفريقية، وأن مسار خليج عدن أقصر بكثير من مسار رأس الرجاء الصالح مما يقلل من تكاليف الشحن ويختصر الكثير من الوقت ويخفف من تلويث مياه البحار[٢]. وخريطة هذا الموقع موجود في الملاحق.

المبحث الثالث:

البُعد الأمني للقرصنة البحرية في الصومال

تمهيد

القرصنة البحرية ليست جريمة فحسب، ولكنها من الجرائم التي تضاعفت خطورتها وتفاقمت، وتزهق فيها الأرواح البريئة، وتضيع بسببها مئات الملايين من الدولارات، وتقع من أجلها دول كثيرة ضحية للخداع، بما تدفعه من أموال طائلة للقراصنة، ليتركوا سبيل الباخرة، ويؤدي ذلك إلى تشجيع الإجرام البحري بالقرصنة وهو ما لا يقبله عرف ولا قانون، فقد بلغت الخسائر التي تكبدتها التجارة الدولية في العقد الماضي نتيجة لعمليات القرصنة نحو مليار دولار، وربما تكون الخسائر في العقد الحالي أفدح وأخطر[٣]، لقد أثرت القرصنة البحرية في العالم برمته، ومن هنا

---

١ - www.almerbad.net /showthread.php?4849-%c7%

٢ - ar.wikipedia.org/wiki

٣ - التهامي، نقرة وآخرون:(١٤١٠هـ). **القرصنة البحرية وأمن الملاحة العربية**، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمني والتدريب بالرياض، د.ط،، ص٩٠، ٩١.

سيقسم الباحث انعكاسات عمليات تهديدات القرصنة البحرية على أمن البحر إلى خمسة مطالب:

المطلب الأول: تأثير القرصنة الصومالية على الأمن القومي العربي (آفاق ظاهرة القرصنة البحرية في الصومال).

المطلب الثاني: انعكاسات القرصنة على المستويين الأمني والاقتصادي.

المطلب الثالث:انعكاس القرصنة الصومالية على الموقف الإقليمي والأمن القومي العربي.

المطلب الرابع: انعكاس القرصنة الصومالية على الموقف الدولي.

المطلب الخامس: مستقبل الأمن والتعاون في البحر الأحمر.

المطلب الأول: تأثير القرصنة الصومالية وتداعياتها على الأمن القومي العربي (آفاق ظاهرة القرصنة البحرية في الصومال)

لم يكن الحديث عن أسباب القرصنة ممكناً دون الحديث عن أزمة الدولة الصومالية والشعب الصومالي، وعلى هذا لن يكون الحل الجذري لهذه المشكلة إلا بوجود دولة قوية تستطيع القيام بالمهام الطبيعية لأي دولة، وتعبر عن أطياف الشعب الصومالي كافة بدون إقصاء أو تهميش لطرف[1]، وتكون هي السلطة العليا المخولة باستخدام القوة داخل المجتمع الصومالي وآية حلول للقرصنة بعيداً عن هذا الحل ستبوء بالفشل حتى حالة استخدام القوة العسكرية ضد معقلها واعتقال مرتكبيها.

والصومال بحكم موقعه الإستراتيجي منطقة حساسة من العالم، بلد تتصارع فيه وتتقاطع عنده مصالح دول وقوى عدة، فإمكانية قيام دولة صومالية قوية يبقى رهن مصالح هذه القوى وإستراتيجياتها، وعلى هذا يمكن القول إن مسار تطور هذه العمليات الإجرامية متوقف على ثلاثة أبعاد متداخلة[2].

البُعد الأول: محلي: وهو مرتبط بطبيعة الصراع القائم حالياً على أرض الصومال، وهو صراع قبليُ مليشياوي مدعوم من أطراف خارجية متعددة، لم تستطع أية قوة حسمه لصالحها، كما

---

[1] – نائلة شرف وآخرون: (٢٠١٠م). **القرصنة البحرية في خليج عدن ومحيط الهندي، التهديد والاستجابة**،ط١، دار الكتب ، صنعاء، ص٢٤.

[2] – رافعت، جلال:(١٩٩٣). الأزمة الصومالية: **مجلة المستقبل العربي**، العدد١٧٣، بيروت: تموز، ص٢٢– ٢٣.

أن حالة الفوضى الشاملة التي يعيشها هذا البلد ساهمت في خلق مستفيدين من هذا الواقع يرون في قيام حكومة مركزية قوية خطراً يتهدد مصالحهم، ومن ثم فهم يسعون لتقويض المساعي الرامية لقيام مصالحة حقيقية ويبرز من بين هؤلاء زعماء القبائل والأذرع العسكرية التابعة لها، وزعماء عصابات التهريب والاتجار بالممنوعات، وكذلك زعماء القرصنة وشركاؤهم.

البُعد الثاني: إقليمي: تقف إثيوبيا وكينيا في صدارة دول الجوار الإقليمي التي ترى في بقاء الصومال على ما هو عليه مصلحة عليا لها ، فإثيوبيا التي تقيم علاقات جيدة مع جمهورية أرض الصومال– التي أعلنت انفصالها بشكل أحادي عن الصومال– وإقليم بنت لا ند الذي يتمتع بحكم ذاتي تخشى من قيام حكومة قوية تعمل على توحيد الصومال ومن ثم تطمع في المطالبة بإقليم أو غادين المتنازع عليه بين الدولتين، كما أن ذلك قد يفقدها من امتيازاتها التي تحظى بها في الأقاليم الصومالية الانفصالية مثل الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربره بعد أن فقدت منافذها البحرية منذ استقلال إريتريا عنها[1].

كما يبرز الدور الإريتري أيضاً في إطار تصفية حساباته مع إثيوبيا لتصبح الصومال ساحة للصراع بينهما عبر وسطاء محليين وفي ذات السياق، تخشى كينيا من مطالبة الصومال بإقليم أنفدي المتنازع عليه بين البلدين، لذا تجد في الإبقاء على حكومة ضعيفة موالية لها فرصة كبيرة في الكف عن تلك المطالب، كما ترى فيه فرصة لتحقيق مكاسب اقتصادية في بعض الجزر الصومالية الغنية بثروات النفط والغاز، إذ تسعى في ظل هذه الظروف إلى الاستفادة من التنقيب في خمس جزر صومالية في المحيط الهندي، ويبدو أنها تطمع في الاستيلاء على هذه الجزر وتغيير بيانات الجرف القاري لها، ففي أيار/ مايو ٢٠٠٥ أرسل الرئيس موايكباكي رسالة إلى الأمم المتحدة تدعي فيها سيادة كينيا على مساحة واسعة من المياه الصومالية من ضمنها الجزر الخمس.

البُعد الثالث: دولي

ترى دول عديدة في القرن الإفريقي بصورة عامة موقعاً إستراتيجياً بالغ الأهمية، لذا كانت دول هذه المنطقة وعلى رأسها الصومال محط صراع القوى الدولية الفاعلة في العالم، والولايات المتحدة بحسب المراقبين وفقاً لإستراتيجيتها الجديدة في إفريقيا تبحث في جعل ميناء بربره في

[1] – لمزيد من التفاصيل، انظر: خيري عبد الرزاق جاسم: **قيادة عسكرية أمريكية جديدة لأفريقيا. فرصة "أمريكية ومحنة لأفريقية "**.

جمهورية أرض الصومال مقراً بقيادة القوات الأمريكية في القرن الإفريقي (أفريكوم)، قريبة من قطاع نفطي واعد في القارة يقلل من درجة اعتمادها على النفط الخليجي، وتستطيع أن تحاصر تمدد الصين وإرهاب القاعدة في المنطقة، لذا تُتهم من قبل أطراف عدة بأنها تطعم القرصنة أو على الأقل تغض الطرف عنهم، وذلك كي تجعل منهم ذريعة لتعزيز وجودها العسكري في بحار المنطقة ليصبح بعدها وجوداً دائماً بحكم الأمر الواقع، وفرض رقابة على حركة الملاحة تساعد على تطويق خصومها الاقتصاديين والأمنيين وهم كُثرُ، كما يحقق مصالحة حليفتها إسرائيل في تدويل أمن البحر الأحمر المهم لكليهما، وهذا يفتح الباب لصراعات طويلة ليس في الصومال فحسب بل تمتد لتشمل الإقليم بأكمله[١].

أما إذا نظر الباحث، تأثير على عمليات القرصنة البحرية المتزايدة في جنوب البحر الأحمر فهي ليست فقط تهديداً للأمن والاستقرار والاقتصاد والمصالح الإستراتيجية لكافة الدول المطلة عليه أو عبر خليج عدن وباب المندب، اليمن والصومال، من قبل مصر المتحكمة في المدخل الشمالي عبر قناة السويس، بل هو تهديد يشمل أمن دول الخليج بشكل مباشر وهي المستفيد الرئيسي من الممر المائي لتسهيل مرور نفطها وتجارتها إلى الشمال والعكس، كما أن التهديد يشمل أمن العالم أجمع وتجارته واستقراره.

الأهمية الإستراتيجية للبحر الأحمر

يتميز البحر الأحمر بموقعه كممر مائي يربط بين العديد من القارات وهو بذلك يختصر الوقت والمسافات والكلفة المالية، مما يجعله يتمتع بالعديد من المميزات الإستراتيجية أهمها:

أ- يعد البحر الأحمر قناة وصل بين البحار والمحيطات المفتوحة، ومن هنا تزيد أهميته الإستراتيجية سواء من الناحية العسكرية أو الاقتصادية أو الأمنية[٢].

ب- البحر الأحمر هو الممر الرئيسي الذي يمر من خلاله نفط الخليج العربي وإيران إلى الأسواق العالمية في أوروبا[٣]، وتحتاج أوروبا إلى نقل نحو ٦٠% من احتياجاتها للطاقة عبر

---

[١] -نائلة شرف وآخرون: **القرصنة البحرية في خليج عدن والمحيط الهندي، التهديد والاستجابة**، المرجع السابق، ص٢٦.

[٢] - محمد الأمين، محمد الهادي: "coffin –smout," pitares,warlonds and rogue fishing vessels in Somalia" Scott2008/25 December cease. Htt://www.chebuccto.ns.ca/ar120/Somalia.html unruly

[٣] - انظر: east Akadir khalif,how illegal fishing feeds Somali piracy, the

البحر الأحمر، وأيضاً نقل نحو ٢٥% من احتياجات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط العربي.

ج- البحر الأحمر هو أحد الممرات الرئيسية للملاحة والتجارة الدولية بين أوروبا وآسيا وتقدر نسبة السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر سنوياً بأكثر من عشرين ألف سفينة.

د- للبحر الأحمر أهمية كبرى سواء على المستوى القومي أو على المستوى القطري للدول العربية المطلة عليه وأيضاً للأمن العالمي، وأمن الدول الإفريقية، وهذه الدوائر الأمنية متصلة ومتداخلة ومركز ثقلها الإستراتيجي هو القرن الإفريقي وما يجاوره من مناطق، وإذا كان القرن الإفريقي هو المركز الحيوي لدوائر الأمن المختلفة، فإن باب المندب وخليج عدن يصبحان البؤرة التي تتركز عندها الأهمية القصوى لأمن جميع الأطراف[١].

و- تقع ثروات قاع البحر الأحمر وباطنه في نطاق المنطقة الاقتصادية الخالصة للدول المطلة عليه إذ لا يزيد عرض البحر الأحمر عن ٤٠٢ كم، لذا فمن حق هذه الدول وغالبيتها دول عربية أن تكون لها السيادة الدائمة على الموارد البيولوجية والمعدنية في البحر[٢].

التداعيات الأمنية والإستراتيجية على الدول ذات العلاقة: تشكل أعمال القرصنة الإجرامية المتزايدة في الآونة الأخيرة المنتشرة قبالة السواحل الصومالية وفي المياه الدولية للبحر الأحمر وأمام خليج عدن ضد السفن التجارية المارة. حالة من الإرباك والتداعيات الخطيرة على سلامة أمن البحر الأحمر وعلى استمراره كممر مائي آمن للتجارة وأيضاً على المصالح الإستراتيجية للدول المطلة عليه أو تلك التي تعتمد عليه بشكل رئيسي في تجارتها الدولية، خاصة وأن حالات القرصنة واختطاف السفن خلال عام٢٠٠٨ بلغت أكثر من تسعين حالة اختطاف طلباً لفدية مالية بحسب تقرير مكتب الملاحة الدولي ومقره لندن، وهو ما دفع العديد من شركات النقل البحري العالمية للإعلان عن تغيير خط سيرها الملاحي وتحويله إلى طريق رأس الرجاء الصالح برغم تضاعف التكلفة حيث اعتبر مكتب النقل البحري، عن منطقة البحر الأحمر وخاصة قبالة السواحل الصومالية وخليج عدن من أخطر الممرات المائية في العالم مما رفع من قيمة التأمين على السفن وتتمثل خطورة القرصنة على البحر الأحمر وممراته في التالي:

---

[١] - محمد الأمين محمد الهادي، المرجع السابق.

[٢] - Illegal fishing feeds Somali piracy khalif, how. P:

١- إمكانية تحول طرق التجارة الدولية والنقل البحري عنه مما يضعف من مدخولات الدول المطلة عليه اقتصادياً، ويتحول البحر الأحمر أيضاً إلى بؤرة للصراعات والحروب والتدخلات الإقليمية والدولية النشطة وجماعات الإرهاب الدولي وما فيا المخدرات.

٢- أن يتم السيطرة على البحر الأحمر وممراته مما يفقد الدول العربية السيادة عليه والحصول على الثروات التي يحتويها، وأن تكون إسرائيل اللاعب الأساسي في رسم الإستراتيجية الأمنية والاقتصادية وفق مصالحها ومصالح حلفائها في إطار مشروع الشرق الأوسط الجديد بعيداً عن المصالح العربية.

٣- فقد أصدر مجلس الأمن القرار رقم ١٨١٤ والقرار رقم ١٨١٦، الذي سمح للسفن الحربية التابعة للدول الأجنبية بدخول المياه الإقليمية للصومال لتعقب القراصنة،

كما نجحت فرنسا في سبتمبر/ أيلول ٢٠٠٨ في استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي رقم ١٨٣٨ يسمح بمرافقة وتأمين السفن المارة في المياه الإقليمية للصومال وخليج عدن.

هذه التحركات العسكرية المباشرة للعديد من الدول الكبرى أو الدول المتطلعة للعب دور إقليمي في المنطقة من خلال حشد قطعها البحرية قبالة سواحل الصومال وخليج عدن تحت دعاوى مكافحة القرصنة وحماية تجارتها وسفنها بالممر الدولي ومضايقه.

وبالإضافة للقوات الأمريكية المتواجدة في منطقة القرن الإفريقي في القاعدة العسكرية بجيبوتي أي القيادة المركزية للجيش الأمريكي في إفريقيا (أفريكوم)[١]، أو من خلال انتشار قطع أساطيلها التي تجوب مياه البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي[٢]،إلى الاتحاد الأوروبي الذي له سبع قطع بحرية، كما أرسلت كل من روسيا والهند وتركيا وكندا وماليزيا وجنوب إفريقيا قطعاً حربية لحماية سفنها، وبدأت إيران لإرسال السفن الحربية للمنطقة لحماية سفنها من القراصنة وإثبات تواجدها الإقليمي في منطقة تعتقد أنها تستطيع لعب دور إقليمي مؤثر بجوار الدول الكبرى عند تقاسم المصالح والغنائم.

أهداف الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية

[١] – عايدة العزب موسى: **محنة الصومال من التفتيت إلى القرصنة**، ص٦١، المرجع السابق.

[٢] – المرجع السابق، ص٦٢.

تهدف الولايات المتحدة الأمريكية والدول الحليفة الرئيسية لها من خلال تواجدها البحري المكثف في المنطقة، ومن خلال إصدار قرارات دولية متوالية من مجلس الأمن الدولي إلى الوصول لنقطة تدويل منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن وصولاً لقناة السويس وخليج العقبة مستقبلاً من خلال السماح لها باستكمال تواجدها البحري بالتواجد البري على الجزر العربية تحت غطاء من الشرعية الدولية لتقديم الدعم اللوجستي لقواتها البرية، وذلك على حساب سيادة الدول العربية المطلة على البحر الأحمر.

والدليل على ذلك: فقد قابل الباحث في الصومال قائد قوات البحرية الصومالية، اللواء الدكتور فارح أحمد عمر(فارح قري) فأخبر اللواء القائد بأنه قابل قائد قوات الناتو في ميناء جيبوتي فسأله لماذا لم يحاربوا القرصنة الصومالية؟ فأجابه مهمتنا حماية سفننا التجارية وتأمين وصول شحنات الأغذية المقدمة للشعب الصومالي من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن هجمات القراصنة الصومالية وتوفير الحاجات لقوة السلام التابعة للاتحاد الإفريقي المعروفة (أميصوم) وأن نساعد السفن التي أصابتها الأخطار الطبيعية وأن نحارب السفن التي نشك أو نراها أنها سفن القراصنة.

ولذا يتضح للباحث أن القوات الأجنبية المتواجدة في السواحل الصومالية وخليج عدن وباب المندب ليس هدفها محاربة لقراصنة الصوماليين ولكن هناك أغراض أخرى غير معلنة.

الأهداف الإسرائيلية

من تتبع تصاعد ظاهرة القرصنة الصومالية ورواجها في زمن قياسي أمام السواحل الصومالية وخليج عدن، يستغرب طبيعة الصمت الإسرائيلي وغياب الظهور العلني في منطقة تسعى الإستراتيجية الإسرائيلية جاهدة منذ إنشائها إلى تأمينها واستقلالها لتحقيق مصالح وإلى لعب دور الفاعل الأساسي والإقليمي المؤثر في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.

وحقيقة الأمر أن إسرائيل هي الحاضر المستتر، والمستفيد الأكبر مما يحدث من أعمال القرصنة في البحر الأحمر وعلى تخومه ومنافذه، فإسرائيل عودتنا دائماً أين ما يكون هناك إضرار بالمصالح العربية تكون حاضرة[١].

إن من أهم الأهداف الإسرائيلية لتفشي ظاهرة القرصنة هو قيامها بدور اللاعب الأساسي والمحوري في إطار نظام الشرق الأوسط الجديد، الذي من خلاله تسعى إما إلى تدويل البحر الأحمر ومنافذه وإعطائها مساحة ونفوذ أكبر فيه، أو محاولاتها تعطيل حركة الملاحة من خلال دعمها لعمليات القرصنة البحرية وإضرار شركات الملاحة البحرية لتحويل حركة التجارة عنه لطريق رأس الرجاء الصالح لبعض الوقت، بغية إضعاف الدول العربية المطلة عليه اقتصادياً وأمنياً. هذا من جانب ومن جانب آخر تقديم نفسها باعتبارها ممراً آمناً ووحيداً على البحر المتوسط لتصدير النفط والغاز والتجارة الخليجية كما هو مرسوم في مشروعات الشرق الأوسط الجديد لسياسة إسرائيل (شيمون بيريس ونتنياهو) وهو ما تؤكده الشواهد.

ومما يثير التساؤل أنه على رغم من كم السفن التي تعرضت خلال العامين الماضيين للاختطاف في البحر الأحمر لم يتم اختطاف أو التعرض لأي سفينة ترفع العلم الإسرائيلي أو تحمل شحنات متجهة من وإلى إسرائيل[٢]؟

إن سعي الإستراتيجية الإسرائيلية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة إلى تحقيق أهدافها التوسعية بحسبانها قوة إقليمية في المنطقة حتماً يتأتى على حساب مستقبل النظام الإقليمي العربي وأمنه ومستقبل أجياله القادمة.

حلول ومعالجات مقترحة

إن الفرصة الأخيرة لحماية أمن العرب القومي ومصالحهم الإستراتيجية تتمثل في السيادة والاقتصاد والأمن والمسير المشتركة، التي قد يضيعها ضيق أفق بعض الأنظمة وعدم قدرتها على تبصر واستيعاب الأخطار الجادة المحدقة بكل أركان النظام العربي، خاصة، وأن أكبر أزمة يمر بها العمل العربي المشترك هي عدم إدراكه للمتغيرات الإستراتيجية التي تدور من حوله، وإن هو

---

١ - htt//www.chebucto.ns.ca/-ar120/Somalia December 25/2008 pirates, war lords and rogue fishing vessels in Somalia 'suneuly,coffen smout.html.

٢ - محمود صادق:(٢٠٠٨م). قراصنة باب المندب عصابات أمريكية أم القاعدة، لبنان: **مجلة الوطن العربي**،٢٦نوفمبر، ص٢٨.

أدركها[1]، فإنه لا يتعامل معها بالجدية التي تستحقها، ويمكن للنظام العربي العمل لمعالجة ظاهرة القرصنة ومواجهة تهديداتها لمصالحه على التالي:

١- وضع إستراتيجية أمنية عربية شاملة لتأمين البحر الأحمر وحماية حرية الملاحة الآمنة فيه لكافة دول العالم.

٢- تشكيل قوة بحرية عربية مشتركة للدول المطلة على البحر الأحمر تعمل وفق اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتحت مظلة جامعة الدول العربية.

١- ضرورة تقديم الدعم والمساعدة للصومال مالياً وسياسياً لتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على نشر الاستقرار والأمن وفرض النظام على كامل ترابه ومياهه الإقليمية.

٢- ضرورة التنسيق العربي مع القوات المتواجدة في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن للعمل معاً تحت مظلة الأمم المتحدة وفي إطار القانون الدولي.

٣- أهمية تشكيل مراكز للرصد والمتابعة لأمن البحر الأحمر وممراته ومنافذه.

٤- تعزيز التعاون الاقتصادي والتنسيق العربي مع الدول الإفريقية وضرورة الاهتمام بدول حوض النيل حماية للأمن القومي العربي.

٥- أهمية اشتراك الدول الخليجية في أي إستراتيجية عربية لتحقيق الأمن والاستقرار في البحر الأحمر وممراته ومنافذه حيث إن خطورة أعمال القرصنة لها تأثيراتها المباشرة على النفط الذي يعد المصدر الاقتصادي الرئيسي لدول الخليج، كما أن لها تداعياتها غير المباشرة المتمثلة في إمكانية امتداد أعمال القرصنة المدعومة من بعض الدول الإقليمية والقوى الدولية إلى منطقة الخليج العربي[2].

ومن جهة أخرى، طرحت أعمال القرصنة البحرية، قضية مهمة أيضاً وشائكة تتمثل في تعزيز الوجود العسكري الغربي في البحر الأحمر، خاصة في المنطقة العربية من مضيق عدن والسواحل الصومالية، وذلك نظراً للأهمية الإستراتيجية لهذه المنطقة، مما يمثل دافعاً قوياً لهذه

---

[1] – خبير الأمني: أمريكا و"إسرائيل" وراء القرصنة الصومالية لضرب اقتصاد العرب، خاصة مصر، **مفكرة الإسلام**، www islammemo.cc/akhbar/Africa-weeurop/2008/11/22/72764.html//http

[2] – محمد الأمين، محمد الهادي: باحث صومالي، سفير صومالي السابق، نائب الرئيس المركز الدراسات والبحوث اليمني وأستاذ العلوم السياسية المساعد بجامعة صنعا، Coffen-smout,pirates ,war land and rogue fishing vessels in Somalia, Scott

الدول لتدخل بنشر وحدات بحرية عسكرية لحماية مصالحها في تلك المنطقة، العديد من التهديدات والتداعيات التي يمكن طرحها حول الآثار المترتبة على جرائم القرصنة البحرية والسطو ضد السفن والمراكب، ولكن يبقى الانعكاسات لكل هذه التهديدات والتداعيات التي يمكن أن تمثلها عمليات القرصنة على أمن البحر الأحمر والأمن القومي العربي بشكل خاص[١]، وذلك لأن البحر الأحمر يربط بين الأمن القومي العربي وأمن الدول العربية المطلة عليه وأمن منطقة الخليج سيؤثر حتماً على منظومة الأمن العربي الجماعي[٢]

من هنا يشكل أمن البحر الأحمر والأمن القومي العربي، أهمية إستراتيجية عربية، فقد كان غلق باب المندب (المدخل الجنوب للبحر الأحمر) في عام ١٩٧٣، أحد المعطيات المؤثرة في حرب ، وسعى الإسرائيليون من ذلك الحين إلى تعظيم قدراتهم للتأثير على محدداتهم الحاكمة؛ لأن أمن البحر الأحمر،كما أن انهيار مؤسسة الدولة في الصومال ووجود قواعد عسكرية لكل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في جيبوتي يعظمان من مصادر التهديدات للمصالح العربية والإفريقية بشكل عام، والدول المشاطئة عليه خاصة (مصر، السودان، السعودية، الأردن، اليمن، الصومال،وإريتريا).

وفي ضوء التطورات الجارية في البحر الأحمر، خصوصاً انتشار عمليات القرصنة البحرية فيه وصدور ستة قرارات من مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن اعتباراً من يونيو ٢٠٠٨م، إذاً فمن الضروري التعرض لأبعاد تلك التطورات من زاوية تأثيرها وأمن البحر الأحمر، بدأً بانتشار عمليات القرصنة البحرية والشكوك المتعلقة بها، وكذلك المصالح الإسرائيلية في البحر الأحمر ثم التحركات الدولية والعربية إزاء تهديد الأمن في البحر الأحمر، وأخيراً السياسات المقترحة لصيانة الأمن للبحر الأحمر[٣].

تكشف أعمال القرصنة البحرية التهديدات والتحولات التي أصابت مفهوم أمن البحر الأحمر، التي بات على الدول العربية المطلة على البحر الأحمر التعامل معها بأكثر قدر من الحكمة والعمل الجماعي، كما أنه من الواضح أن نقطة البداية هنا هي السيطرة على الوضع

---

[١] – سمير العبدلي: (٢٠٠٨/١٢/٢٤م) تأثير القرصنة الصومالية في البحر الأحمر وتداعياتها على الأمن القومي العربي ، **مركز الجزيرة للدراسات**.

[٢] – أبو طالب، حسن :(٢٠٠٨/١٠/٨م) أمن البحر الأحمر مرة أخرى، **جريدة الأهرام**، **مجلة شؤون العربية**– ع ١٣٨.

[٣] – أماني، الطويل:(أبريل٢٠٠٩م) **أمن البحر الأحمر الواقع التحديات، السياسة الدولية**، القاهرة: ع ١٧٦، ص٢١٦.

المتدهور في الصومال، بما يسمح لاحقاً بإعادة بناء مؤسسات هذا البلد، ومن ثم تحويله من نموذج لبلد فاشل فشلاً ذ ريعاً، إلى بلد طبيعي يعرف التزاماته تجاه شعبه وتجاه المصالح الدولية المختلفة.

صحيح أن كلاً من الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي بذلا جهداً سياسياً من أجل تحقيق مصالح بين الحكومة الانتقالية وبين المعارضة لا سيما قيادة المحاكم الإسلامية لكنها جهود لم تثمر عن شيء إيجابي، وكانت ومازالت عقدة الوجود الإثيوبية نقطة خلاف جوهرية انهارت بسببها كل محاولات إجراء مصالحة قابلة للتحقيق، ومما يؤسف له، أن دور الأمم المتحدة في معالجة الشأن الصومالي هو دور بلا معنى، ولا يتعد التحركات الرمزية بين وقت وآخر

وإن غياب الأمم المتحدة في الشأن الصومال طوال عقد ونصف العقد، قصد منه إحداث التغيرات في المنطقة[1].

المطلب الثاني: انعكاسات القرصنة على المستويين الأمني والاقتصادي

تنحصر انعكاسات تهديدات القرصنة البحرية على الأمن في البحر الأحمر بشكل خاص على مستويين هما:

أولاً: انعكاسات القرصنة على المستوى الأمني

دفعت عمليات القرصنة البحرية عديداً من الدول الكبرى لإرسال وحدات من قواتها البحرية لحماية سفنها من هجمات القرصنة، بشكل قد يؤدي إلى تدويل أمن منطقة البحر الأحمر بصورة متصاعدة، واستندت هذه الدول إلى قرارات مجلس الأمن في هذا السياق، التي سمحت بدخول سفن حربية للمياه الإقليمية للصومال بموافقة حكومتها لمكافحة القرصنة البحرية، وهو ما أدى لتصاعد المخاوف العربية من ذلك التواجد العسكري الكثيف للقوات البحرية الدولية في المنطقة كجزء من مجالها الحيوي الجيوستراتيجي، فقد نجحت فرنسا في سبتمبر ٢٠٠٨م في

[1] – يونس، محمد عبد الله: **العرب والتداعيات القرصنة– تحديات أمنية واقتصادية**، موقع إسلام أو ن لان،
On line serve let sate little? Article A-C&CID= 122779252 page name zone- Arabic news/nwalayout.

استصدار قرار من مجلس الأمن، يحمل رقم ١٨٣٨، يسمح بمرافقة وتأمين السفن المارة في المياه الإقليمية للصومال وخليج عدن وخاصة سفن الصيد.

أما التطور الأبرز على صعيد تدويل أمن البحر الأحمر، فتمثل في قيام حلف الناتو، في منتصف شهر أكتوبر ٢٠٠٨م بنشر سبع سفن تابعة للدول أعضاء الحلف، مما يعد استكمالاً لسعي تأمين التواجد العسكري في إفريقيا، خاصة بعد تأسيس القيادة المركزية للجيش الأمريكي في إفريقيا(أفريكوم) في قاعدة عسكرية في جيبوتي، تضم نحو ١٨٠٠ جندي أمريكي لمكافحة الإرهاب في دول إفريقيا، وبالإضافة لما سبق فقد صادق الاتحاد الأوروبي، في عشرين

من نوفمبر، على إرسال أسطول مكون من سبع سفن حربية مدعمة بطائرات هليكوبتر لاستطلاع البحر قبالة السواحل الصومالية في ديسمبر ٢٠٠٨[١].

أصبح تدويل أمن البحر الأحمر يحمل في طياته تداعيات كارثة على الأمن القومي العربي، ليس أقلها حرمان الدول العربية من السيطرة على حركة الملاحة في الممر المائي الذي تُعد غالبية الدول المطلة عليه دولاً عربيةً باستثناء إسرائيل وإريتريا، بل قد تكسب أطراف دولية حقوقاً في المنطقة استناداً لقرارات مجلس الأمن، التي خولت لها استخدام القوة في مواجهة القراصنة، والتي قد تُستخدم للضغط على الدول العربية في حالة تضارب المصالح مع تلك الأطراف الدولية ويصلح الاحتواء الجغرافي للمنطقة العربية لوصف المنطقة في حالة تدويل أمن البحر الأحمر، إذا استعرضت خريطة التواجد العسكري الأجنبي على الأطراف ابتداءً بأفغانستان ومروراً باختراقها بعد احتلال العراق عام ٢٠٠٣م، وانتهاءً بالتواجد العسكري الكثيف قبالة السواحل الصومالية وفي قناة خليج عدن، وإنشاء القيادة المركزية الأمريكية(أفريكوم) في جيبوتي، ومن ثم فقد بات على الدول العربية المعنية، وخاصة مصر واليمن والسعودية وجيبوتي والصومال، التنسيق فيما بينها بشكل جاد للتعامل مع تلك التداعيات، وإذا لم يكن نشر قوات عربية مشتركة في جنوب

---

[١] – يونس، محمد عبد الله: العرب وتداعيات القرصنة – تحديات أمنية واقتصادية، مواقع إسلام أولان، المرجع السابق.
On line serve let sate little? Article A-C&CID=122779252 PAGE NAME ZONE-Arabic news/nwalayout

البحر الأحمر ممكنا من الناحية العملية، فإن الخيار المطروح بقوة يتمثل في دعم استصدار قرار من مجلس الأمن، يخول الاتحاد الإفريقي بالقيام بمهمة حماية السواحل الصومالية مع توفير الدعم المالي وتعزيز تلك القوات[1].

لا يمكن فصل عمليات التدويل المذكورة عن المخطط الأمريكي لاختراق القارة الإفريقية وإعلان قيام قيادة عسكرية خاصة (أفريكوم) وهكذا يمكن اعتبار تدويل مياه البحر الأحمر امتداداً طبيعياً لمشروعات عسكرية للوجود الأمريكي في إفريقيا وهدفه غير المعلن هو تأمين تدفق النفط من قارة تمثل بالفعل مصدراً رئيسياً لواردات الطاقة الأمريكية في عالم مضطرب وذلك لأنه سرعان ما ستصبح دول في خليج عدن منتجة للنفط مصدراً لربع واردات

الولايات المتحدة من النفط وهو ما تتطلع إليه واشنطن تحت شعار الخلاص من عبء استيراد النفط من الدول الشرق أوسطية.

تشير عدة عوامل أخرى، إلى إرجاع بروز دور إسرائيلي في هذه الأزمة الحالية وأهمها ما يلي[2]:

١- كما ذكر الباحث آنفاً عدم ورود سفن الإسرائيلي على قائمة السفن التي تعرضت للقرصنة منذ تطورات الأزمة خاصة وأن أسطول (رايم) الإسرائيلي يجوب المنطقة، وأنها وجدت في هذه الأحداث في صفة جديدة لتفعيل مشروعها تدويل البحر الأحمر رغم أنها لا تملك سوى عدة أميال في إيلات على شاطئ البحر الأحمر.

٢- تغيب إريتريا عن الاجتماع الذي عقدته الدول العربية المطلة على البحر الأحمر في القاهرة في عشرين نوفمبر ٢٠٠٨ بل جاء اعتذارها قبل ٤٨ ساعة من الاجتماع.

٣- التواجد إسرائيلي في إريتريا وإثيوبيا وما يتردد عن التواجد الإسرائيلي في كل جمهورية أرض الصومال وبنت لا ند وغيرها من دول المنطقة، وعن الأهداف الإسرائيلية يربط المحللون العسكريون بينها وبين الخطط الأمريكية لعسكرة المياه الدولية في البحر الأحمر حيث تسعى إسرائيل لبعث الحياة في مشروع قناة البحريين التي تصل البحر الأحمر والبحر الميت كخطوة أولى

---

[1] - يونس محمد عبد الله: العرب والتداعيات القرصنة، المرجع السابق.

[2] - جمال مظلوم:(٢٠٠٩م). **القرصنة البحرية في خليج عدن وانعكاساتها على أمن البحر الأحمر، سلسة قضايا**، المركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية، القاهرة، يناير، ص٣٠- ٣١.

نحو إنشاء الجزء الثاني من القناة التي ستسير غرباً إلى البحر المتوسط عند منطقة حيفا، الهدف الرئيسي من ورائها هو إفقاد قناة السويس أهميتها الإستراتيجية، وتوجيه طعنه لمصر بعد أن ظهرت محاولات إسرائيلية لعدم حصر المعركة مع العرب في الجبهة الحدودية الطبيعية لأسباب كثيرة، ولذلك لا بد من توسيع هذه الجبهة نحو ما يسمى دول المحيط العربي إذ تحدثت بعض التقارير عن إسرائيل منذ السبعينات تبحث عن امتلاك سفن حربية وغواصات يبلغ مداها ٥٠٠٠ كم، يمكنها الوصول من ميناء إيلات إلى باب المندب والعودة دون التزود بالوقود، كما أن الأكثر أهمية هو أن مقترح تدويل البحر الأحمر يجب أن ينظر إليه باعتباره

جزءاً من خطط إقامة الشرق الأوسط الكبير الذي طرحه (شيمون بيرس) رئيس دولة عبرية وتبنته واشنطن بعد توقيع اتفاق أوسلو ومع اتفاقية السلام عام ١٩٩٤ الأردنية الإسرائيلية[١].

٤- في دراسة أعدها بنحاس مئير، الباحث في الدراسات الإستراتيجية في جامعة تل أبيب ذكر أن إسرائيل وتحت أي ظرف من الظروف لن تسمح بأن يتحول البحر الأحمر إلى بحيرة عربية، وأنه لا بد من أن يتخذ كل الإجراءات الكفيلة بمواجهة أي تدهور قد يعوق الملاحة الإسرائيلية في هذا البحر.

إن المصالح العربية في البحر الأحمر، بما في ذلك سلامته وأمنه وإبعاده عن الوصاية الدولية، وتأمين ممراته،هي مصالح إستراتيجية غير قابلة للتنازل، وإذا كان الأوروبيون قد بادروا بإنشاء قوة أوروبية تخصصت للعمل في خليج عدن، فمن الأولى أن تبادر الدول العربية الخمس المطلة على البحر الأحمر إلى وضع إطار عمل جماعي يجري لحماية المصالح العربية والتنسيق، وفقاً للمعاهدات الدولية، مع تلك القوى البحرية الدولية التي تعمل وفقاً لأولوياتها ومصالحها الخاصة فإن لم يكن لدى العرب القوة الكافية لمنع القرصنة الصومالية أو غيرها، فعلى الأقل تكون جزءاً عضوياً من التحركات الدولية سواء تحت مظلة الأمم المتحدة أو وفقاً لأية صيغة للعمل الجماعي العربي الدولي[٢].

ثانياً: تهديد القرصنة للبعد الاقتصادي القومي العربي

---

[١] – جمال مظلوم: القرصنة البحرية في خليج عدن وانعكاساتها على البحر الأحمر، المرجع السابق،ص٣٢.

[٢] – Mohamed Dahir Alim and others: Somali Institute of management and administration for bachelor degree in business Administration, development, mogadishu,Somalia,2009,page 40.

يبدو التأثير الاقتصادي للقرصنة على الأمن القومي العربي من خلال المحاور الآتية[1]:

١- لا شك أن تهديد الملاحة الدولية عبر خليج عدن والبحر الأحمر مع تزايد عمليات القرصنة خلال السنوات القليلة الماضية، ووصول عدد السفن المختطفة حتى الآن من ٣٥ إلى ٤٠ سفينة،كما تمت مهاجمة ٩٥ سفينة في خليج عدن والمحيط الهندي في يناير ٢٠٠٨ ، من قبل هؤلاء القراصنة، جعل المنطقة من أخطر الممرات الملاحية في العالم[2].

٢- تأثير الملاحة عبر قناة السويس (يمر عبر قناة السويس ٥، ٦% من حجم التجارة العالمية) و مما عكس تراجعاً في الإيرادات الخاصة بقناة السويس، وإن لم يكن في الوقت الحالي بشكل كبير، وتشير تقديرات هيئة قناة السويس إلى انخفاض عائدات القناة ٤،٥ ٥٠ مليون دولار في أغسطس ٢٠٠٨م، إلى ٥، ٤٦٧ مليون دولار في أكتوبر ٢٠٠٨م وكانت قناة السويس قد حققت إيرادات بلغت ٤٠٥٦٩ مليار دولار، خلال ١٥ شهور الأولى من عام ٢٠٠٨م، وكانت قد بلغت ٤٠٦ مليار دولار في عام ٢٠٠٧م.

٣- إن جزءاً مهماً من التجارة العابرة لقناة السويس يتعلق بالتجارة من بعض البلدان جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وبين الموانئ الشرقية وهذه التجارة هي التي يمكن أن تتأثر فعلياً سواء عبر التحول لمسارات بعيدة عن اليابسة وعن البحر العربي أو خليج عدن، من خلال الاتجاه عبر المحيط الهندي باتجاه طريق رأس الرجاء الصالح، أو تركيز حركة التجارة مع الموانئ الغربية الأمريكية عبر المحيط الهادي، لكن هذا التحول مرتفع التكاليف من ناحية ولا يخلو من المخاطر الإضافية المتعلقة بالطقس وبعض محطات التموين والصيانة وحتى بعمليات القرصنة أيضاً؛ لأنه ما دام أزدهر هذا النشاط الإجرامي في بعض المناطق من العالم، فإنه سيعرض العصابات المنظمة في العالم التي لديها خبرات بحرية على الولوج إلى هذا المجال إذا لم تتخذ خطوات عالمية وإقليمية لتأمين الممرات الملاحية الحيوية لحركة التجارة العالمية، ومن ناحية أخرى فإن قناة السويس تملك ميزة قصر زمن الرحلة البحرية، عن نظيرتها عبر طريق رأس الرجاء الصالح بنحو ثلاثة أسابيع[3].

---

[1] – محمود صادق:(٢٦نوفمبر٢٠٠٨م) (قرصان باب المندب عصابات أمريكية أم قاعدة)، لبنان **مجلة الوطن العربي**، ص٢٦.

[2] – يوسن، محمد عبد الله: العرب والتداعيات القرصنة، المر جع السابق.

[3] – محمود صادق: (قرصان باب المندب عصابات أمريكية أم قاعدة)؟ المرجع السابق، ص٣٣- ٣٨.

٤- التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي فقد كان لتصاعد أعمال القرصنة دفع شركات التأمين لرفع قيمة التأمين البحري على السفن والبضائع والأغراض، وبما يتناسب مع قيمة التعويضات التي قد تدفعها نتيجة للخسائر التي تتعرض لها السفن والبضائع والأفراد، كما يتسبب بدوره أيضاً في ارتفاع أسعار البضائع المنقولة.

٥- المملكة العربية السعودية هي إحدى الدول العربية المطلة على البحر الأحمر، الذي يعد بالنسبة لها أحد الشرايين المهمة البديلة لتصدير منتجاتها بعيدًا عن موانئ التصدير الواقعة على الخليج العربي، والتي تعرضت باستمرار خلال العقود الثلاثة الأخيرة لعدم الاستقرار، فنفط المملكة المصدر عبر البحر الأحمر ومشاريع تحلية المياه ومستلزمات عملية التنمية التي يتم استيرادها عبر موانئ المملكة عن البحر الأحمر تعد مهددة أيضاً.

٦- إن التوتر والإرهاب يعني في الأساس توقف عجلة التنمية في الدول المطلة على البحر الأحمر،مما يعني مزيداً من التخلف والبطالة، لا سيما وأن هذه الدول في الأساس تعاني من مشكلات في التنمية.

٧- تراجع الطلب على الشحن البحري، والخليجي بنسبة ١٥% من بداية شهر ديسمبر ٢٠٠٨م، نتيجة تصاعد أعمال القرصنة البحرية[١].

المطلب الثالث: انعكاس القرصنة الصومالية على الموقف الإقليمي والأمن القومي العربي

أولاً: تأثير القرصنة على المسألة الصومالية والموقف الإقليمي

أضرت القرصنة بالشعب الصومالي في قوته، لما سببته من فرض حصار عليه بتعقب السفن المتجهة إلى موانئه، وتعريض حياة الملاحين للخطر وطلب فديات طائلة، الأمر الذي أدى إلى توقف هذه الموانئ عن العمل وسهمت في تجويع الشعب بتوقف التجارة وغلاء الأسعار، وتعطل إمداد البلاد بالمواد الغذائية، في وقت يعاني فيه الصومال من الغزو الإثيوبي الذي دمر المدن وأدى إلى نزوح أكثر من مليون شخص من العاصمة إلى العراء بدون غذاء ومأوى، وقد أصبحت ظاهرة القرصنة خطيرة بشكل يهدد أمن التجارة الدولية، وإلى تحول

---

[١] - شريف شعبان مبروك: (٢٠٠٩م). (تأثير عمليات القرصنة البحرية الصومالية)، القاهرة: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، **مجلة شؤون العربية** ع ١٩٣٨،صيف، ص١٢٦.

- انظر: يونس، محمد عبد الله: دول مجلس التعاون الخليجي وأمن البحر الأحمر، **مركز الخليج للأبحاث الإمارات العربية**، المرجع السابق،ص ٢٢٦.

النقل البحري عبر رأس الرجاء الصالح وإلى تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية بارتفاع سعر النفط وتكاليف شحن السفن وازدياد نفقات التأمين البحري بنسبة عشرة أضعاف ومن ثم ارتفاع أسعار السلع في وقت ينوء فيه العالم أصلاً من أكبر أزمة اقتصادية ومالية طاحنة في تاريخه الحديث[١].

ومن جهة أخرى أدى الخطر المحدق بالمياه الصومالية في أواخر ٢٠٠٧م، إلى إجبار برنامج الغذاء العالمي إلى تعليق إرسال شحنات الغذاء عبر البحر، وحسب تقديرات برنامج الغذاء العالمي، احتاجت الصومال إلى نحو ٨٥ ألف طن من المساعدات الغذائية في عام ٢٠٠٨م، وقد تم مؤقتاً حل هذه المشكلة من خلال عملية الحراسة البحرية لسفن برنامج الغذاء العالمي، وتمثل المساعدات الغذائية القادمة من الخارج ضرورة أساسية في بلد لا توجد به حكومة مركزية تقوم بمهامها[٢].

وإن الصيادين الصوماليين لم يعد بإمكانهم ممارسة نشاطهم في الصيد، كما كان الحال عليه في حقبتي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، بسبب الوجود العسكري المكثف لأساطيل الغرب والولايات المتحدة الأمريكية قبالة السواحل الصومالية[٣].

وأوضح الإعلامي مهدي حاشي أن استمرار قيام الشركات الغربية برمي النفايات في المياه الصومالية لقاء أسعار منخفضة أضر بالشعب الصومالي لتسببه في انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة السرطانية ولم تقم المنظمات الإنسانية إلى وقتنا الحاضر بأي دور لإيقاف هذه الأعمال المخالفة للقانون الدولي.

وقد عبر الباحث أسامة الرشيدي عن تأثير عدم التدخل العربي بإيقاف عمليات القرصنة حال ظهورها أدى إلى استمرارها وسبب الحشد الدولي في المنطقة، الذي كان له تأثير على الأمن القومي العربي وخاصة منطقة البحر الأحمر وقناة السويس والخليج العربي وأصبحت

---

[١] – محمود شريف محمود:(٢٤ديسمبر٢٠٠٨م). (تأثير القرصنة في المسألة الصومالية)، قطر، **مركز الجزيرة للدراسات** ٢٤ديسمبر، ص١٢.

[٢] – أحمد فخر:(نوفمبر٢٠٠٨م) (القرصنة في الصومال تهديد للتجارة العالمية وإذكاء للحور المحلية)، القاهرة: **المركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية**، ع٤٧– السنة الرابعة، ص١٨.

[٣] – خالد محمد:(١٩يناير ٢٠٠٩م). نائب الرئيس البرلمان الصومالي، (**الخطوة لن تقضي على نشاط القراصنة**)، لندن، جريدة الشرق الأوسط.

قضية القرصنة مبرراً لاستمرار التواجد الأجنبي لتحقيق الأهداف الغربية والأمريكية في المنطقة[1].

كما أن زعزعة الاستقرار في البر الصومالي ساعد على تكوين كيانات انفصالية وتبرير الغزو الإثيوبي، فإن زعزعة الاستقرار في المياه الإقليمية الصومالية ستؤدي إلى تهديد المصالح التجارية الدولية، وتبرير استصدار قرارات من مجلس الأمن ومن غيره من المنظمات الدولية، للسيطرة على الموقع الجغرافي الإستراتيجي للصومال بحكم إطلاله على شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي[2].

وقد أدى انعدام الأمن في البحر إلى ازدهار التجارة في البشر والأسلحة التي باتت منتشرة في أنحاء البلاد، وتزايد التفجيرات وعمليات القتل والمناوشات والمعارك وعمليات الاختطاف في أنحاء البلاد، وتشجيع الصيد غير المشروع في المياه الصومالية، ومن المؤكد أن جهوداً أكبر من جانب المجتمع الدولي لمكافحة القرصنة سيكون لها تأثير إيجابي في هذه النواحي[3]، وقد رافقت عمليات القرصنة إثارة الرأي العام بإعطاء الأولوية لمعالجة آثار القرصنة السلبية على المصالح الدولية، وأدت إلى خلق ردود فعل أفضت إلى تشويه سمعة البلاد، وتبرير إصدار قرارات من مجلس الأمن ومن المنظمات الدولية الغربية، التي اعتبرها البعض شكلاً جديداً للاحتلال وسبباً للعدوان على الصومال، والتي أطلت بظلالها على القضية الجوهرية، ألا وهي الغزو الإثيوبي وعواقبه الوخيمة على الصومال، وتجاهل الإعلام دور المحاكم الإسلامية بالقضاء على ظاهرة القرصنة، فيما انتعشت القرصنة بعد الغزو الإثيوبي الذي جلب الفوضى والدمار[4]، والقرصنة هي السلاح الفتاك الذي استخدمه الاحتلال، لإكمال ذبح الصومال دولة ووطناً وشعباً ووجوداً.

إن نجاح المخططات الخارجية في المنطقة بتأمين الحشد البحري والاختراق الدولي لسيادة الصومال برًا وبحرًا وجواً بالقرارات الدولية ١٨١٦، ١٨٣٨، ١٨٤٦ التي صدرت عن مجلس الأمن،

---

[1] – مهدي حاشي:(١ديسمبر٢٠٠٩م). قناة المستقلة، لندن، المرجع السابق: وانظر: أسامة الرشيدي:(٨ديسمبرم). **قناة المستقلة**،لندن، منتمى الديمقراطي.

[2] – محمود شريف محمود: (تأثير القرصنة الصومالية)، قطر، **مركز الجزيرة للدراسات**، المرجع السابق، ص١٨.

[3] – أحمد فخر: (القرصنة في الصومال تهديد للتجارة العالمية وإذكاء للحروب المحلية)، المرجع السابق، ص١٨، ١٩.

[4] – محمود شريف محمود: (تأثير القرصنة في المسألة الصومالية)، المرجع السابق، ص١٨.

شكلت خطراً مباشراً على الأمن الوطني الصومالي والأمن القومي العربي المتدهور منذ احتلال العراق[1].

إن ما جاء أعلاه عن استخدام القوة في الصومال من قبل القوات الدولية مخالف للمادة (٤) من ميثاق الأمم المتحدة، لأنه لو بذل مجلس الأمن جهوداً مضاعفة خلال هذه الفترة لتمكن من حل المسألة الصومالية ودعمه للحكومة لكي تستطيع فرض الأمن والنظام، وإنهاء القرصنة بعيداً عن القتال وإراقة الدماء، وهذا من وجهة نظر الباحث.

إن الحشد الدولي واستخدام القوة في الصومال واستمرار الاستفزازات الإسرائيلية، ستؤثر على أمن واستقرار المنطقة، ربما على المدى الأبعد من الناحية الجغرافية، بما يتعلق بأمن واستقرار دول الجوار، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما أشار إليه وزير العلاقات الدولية الصومالية(علي عبدي) في معرض حديثه عن التداعيات السابقة لظاهرة القرصنة على المنطقة في ضوء تسلل القراصنة إلى الأراضي اليمنية، وذلك بقوله: (إن التسلل إلى الأراضي اليمنية لغرض الانطلاق إلى البلدان المجاورة من دول الخليج، وهو ما يحل معه مخاطر دعم الخلايا المتطرفة في منطقة الخليج، بل ويضع المنطقة في محيط كامل من التوتر الإقليمي ما بين العراق وإيران واليمن)[2].

ومن جهة أخرى فقد تزايدت معدلات العنف في المنطقة، حيث تزداد المخاوف من أن يمثل نشاط القرصنة مصدراً للتمويل المباشر لأعمال العنف، التي يقوم بها المسلحون في الصومال، وقد أشار إلى ذلك مبعوث الصومال لدى الأمم المتحدة أحمد ولد عبد الله بقوله: "إن ملايين الدولارات التي تدفع كفدية للقراصنة أصبحت تمثل تجارة رائجة تحقق ملايين الدولارات وتهدد الاستقرار في الصومال ككل وربما تستخدم على الأرجح لتأجيج الحرب الأهلية[3]".

---

[1] – حمدي السيد:(١٦ديسمبر٢٠٠٨م). (القرصان والضحية)، القاهرة: **جريدة العالم اليوم**.

[2] – أحمد طاهر:(٢٠٠٨م). (أزمة القرصنة الصومالية بين مخاطر التداعيات وحساسيات المعالجة على الأمن المنطقة)، القاهرة، مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية، **مجلة شؤون الخليجية**، ع٥٥، خريف، ص١١٥.

[3] – جمال مظلوم: (القرصنة البحرية في الخليج عدن وانعكاساتها على أمن البحر الأحمر) المرجع السابق، ص٣٦.

كما تراجع الطلب على الشحن البحري في الخليج بنسبة ١٥%، في المؤتمر والمعرض الذي عقد في دبي في ١٤ديسمبر ٢٠٠٨، وقد ذكر رئيس مجلس إدارة دبي العالمية أن الشحن البحري تراجع الطلب عليه خلال الأشهر الماضية بمعدل ١٠% جراء الأزمة المالية، وتصعيد أعمال القرصنة البحرية وعمليات البواخر في منطقة القرن الإفريقي وخليج عدن[١].

ثانياً: تأثير القرصنة على أمن البحر الأحمر

١- خلال ندوة استضافتها جامعة الملك عبد العزيز بجدة توصل الحضور إلى أن عمليات القرصنة ستحول سواحل البحر الأحمر والدول المطلة عليه ، ودول المنطقة بشكل عام إلى ساحة للسفن والزوارق الأجنبية بدعوى الحرب ضد القراصنة، بينما تضمر في داخلها مطامع أخرى، وتسهم في زيادة خطر الأطماع الإسرائيلية على منطقة البحر الأحمر وتزيد من خطر ابتزاز الدول العربية باستخدام القرصنة في مواجهة البترول، واعتبر الدكتور عبد الرزاق أبو داود أستاذ الجغرافيا السياسية بالجامعة (أن إسرائيل هي من أكبر مهددات منطقة البحر الأحمر)[٢].

٢- إمكانية تحول طرق التجارة الدولية والنقل البحري عنه، مما يضعف من مدخولات الدول المطلة عليه اقتصادياً.

٣- يتحول البحر الأحمر إلى بؤرة للصراعات والحروب والتدخلات الإقليمية والدولية النشطة، وجماعة الإرهاب الدولي ومافياً المخدرات[٣].

تأثير ظاهرة القرصنة على الأمن مع توفر السيولة في أيدي العابثين الذين ستزداد سطوتهم في البحر الأحمر، ويتمكنون من الحصول على الأجهزة الحديثة للرصد والأسلحة المتطورة والزوارق التي تمكنهم من إحكام رقابتهم على الممر المائي في منطقة قبالة السواحل الصومالية[٤].

٤- تحقيق موطئ قدم عند مدخل البحر الأحمر من قبل إسرائيل مستغلة ظهور القرصنة كحجة لاستباحة سيادة واستقلال دول المنطقة، حيث يعد من وجهة نظر إسرائيل عن مدخل البحر

---

[١] - جمال مظلوم : المرجع السابق، ص٣٧.

[٢] - علي شرابة،: (١٩يناير ٢٠٠٩م) مكافحة القرصنة ذريعة لخلق صراع عالمي للتدخل في البحر الأحمر، لندن، **جريدة الشرق الأوسط**

[٣] - محمود شريف محمود:(٢٤ديسمبرر٢٠٠٨م) (تأثير القرصنة في البحر الأمن القومي العربي)، قطر، **مركز الجزيرة للدراسات**، ص٢٢.

[٤] - الروبي، سراج الدين:(١٩أكتوبر٢٠٠٨م) (مطلوب منظومة متكاملة من الإنذار المبكر مع التعاون الأمني لمكافحة القرصنة)، القاهرة، **مجلة الأهرام الاقتصادي**، ص٤٦.

الأحمر منفذاً رئيسياً تتدفق من خلاله الصادرات الصهيونية، المتجهة إلى إفريقيا واليابان وجنوب شرق آسيا وإيلات، والقصد من ذلك أن تجارتها المستقبلية قد تحددت مع عالم المحيط الهندي، وتمويل إسرائيل بالبترول دون اللجوء إلى المرور عبر قناة السويس، وأن الإستراتيجية الإسرائيلية تقوم بمنع العرب من السيطرة على البحر الأحمر[١].

أ- مساعي التدويل التي تسعى إليها بعض الدول، ومنها إسرائيل وإريتريا ودول أوروبية أخرى لغرض معلن، وهو ضبط حركة الملاحة الدولية في منطقة خليج عدن ومواجهة القرصنة الصومالية[٢].

ب- ومع تنامي أعمال القرصنة في منطقة الصومال وخليج عدن بسبب الأوضاع السيئة التي تعيشها الدولة الصومالية، يجد الباحث أن محور اهتمام الدول الكبرى ليس هو حل المشكلة الصومال، بل التركيز على أمن البحر الأحمر ذاته، أي ترك القضية الجوهرية والتركيز على النتائج الخارجية على أساس أن الأمن في المنطقة الممتدة من البحر الأحمر، وخليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر لا يمكن أن يتجزأ[٣].

ج- وتبني إسرائيل مشروعها لتدويل البحر الأحمر، على أنها لا تسيطر سوى على عدة أميال عبر ميناء إيلات، لا تتيح لها تأمين خطوط إمداد لوحداتها في البحر الأحمر، وقد تعاظم قلقها من ذلك بعد حرب يونيو ١٩٦٧م، وقيام مصر بإغلاق قناة السويس لسنوات ثم حرب السادس من أكتوبر ١٩٧٣م، وقيام اليمن بإغلاق مضيق باب المندب، وإسرائيل هي واحدة من ٨ دول تشارك سواحل البحر الأحمر[٤].

ثالثاً: تهديد القرصنة للبعد العسكري للأمن القومي العربي

ومن الناحية العسكرية فإن تأثيرات القرصنة تبدو أخطر على الأمن القومي العربي من خلال ما يأتي:

---

[١] – محمود صادق: (قراصنة باب المندب عصابات أمريكية أم القاعدة) المرجع السابق،ص٢٨- ٢٩.

[٢] – أبو طالب، حسن :(٨أكتوبر٢٠٠٨م). (أمن البحر الأحمر)، القاهرة، **جريدة الأهرام**، العدد ١٣٩، المرجع السابق.

[٣] – حمدي السيد:(١٦ ديسمبر ٢٠٠٨) (القرصان والضحية)، **جريدة العالم اليوم**.

[٤] – محمود صادق: (قراصنة باب المندب عصابات أمريكية أم القاعدة)، المرجع السابق،ص٢٩.

١-التحكم في السواحل العربية والتهديد بإهدار السيادة والاتفاقية والمعاهدات الدولية بحجة مكافحة القرصنة وبتفويض دولي، والتحكم في باب المندب والتأثير على دول البحر الأحمر.

٢- وجود القاعدة العسكرية في جيبوتي (أمريكية فرنسية)، والقواعد في أرض الصومال المتوقعة تمثل تهديداً مباشراً لكل دول المنطقة[١].

٣-استمرار القراصنة يؤدي إلى زيادة الوجود العسكري الأجنبي وتدويل المنطقة أو بعض أقاليمها، وتوجد حالياً عشرات الدول الغربية والأمريكية والروسية والصينية والهندية والإيرانية والإسرائيلية إلى آخره المنطقة بخليج عدن، تحت مبررات حماية المياه من القراصنة[٢].

٤- أن القراصنة يمكن أن تجر المنطقة إلى وجود قوات أجنبية بدعوى الحرب ضد القرصنة، بينما تضمر في داخلها الأطماع الإسرائيلية المتزايدة على منطقة البحر الأحمر، وتزيد من خطر ابتزاز الدول العربية باستخدام القرصنة في مواجهة البترول، إضافة للآثار الضارة على النقل البحري في قناة السويس، أن إسرائيل هي أكبر مهدد لمنطقة البحر الأحمر، وإن إسرائيل هي مسئول الرئيسي عما يحدث في البحر الأحمر وسعيها لإقامة قوات عسكرية بذريعة حماية المنطقة[٣].

المطلب الرابع: انعكاس القرصنة على الموقف الدولي

يمكن إجمال هذه الانعكاسات بالمحاور الآتية:

أولاً: تأثير القرصنة على الملاحة الدولية في منطقة تشكل أهمية قصوى بالنسبة للاقتصاد العالمي، حيث تتضمن في محتواها نقل النفط والغاز الطبيعي (المصدر الرئيسي للطاقة) من مناطق الإنتاج إلى الآلة الصناعية في العالم وأهمها دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا[٤].

ثانياً: استطاع القراصنة الصوماليون أن يجمعوا الفرقاء الدوليين، على هدف واحد فقد أعلنت روسيا أنها ستعمل بشكل قريب مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من أجل وقف ما وصفه بالتصرفات الشنيعة من جانب القراصنة الذين قاموا باحتجاز العديد من السفن[١].

---

[١] - حمدي السيد: (القرصان والضحية)، المرجع السابق.

[٢] - **جريدة القدس العربي** ١٦يناير ٢٠٠٩.

[٣] - علي شربة: (خبراء في جدة مكافحة القرصنة ذريعة لخلق صراع للتدخل في البحر الأحمر)، لندن، **جريدة الشرق الأوسط** ١٩ يناير ٢٠٠٩.

[٤] - أشرف سليمان: (أمن البحر الأحمر في خطر الإرهاب البحري والقراصنة)، المرجع السابق، ص٤٧.

ثالثاً: قد تؤدي القرصنة إلى تحويل الشحن بعيداً عن هذا الشريان البحري العالمي الرئيسي (قناة السويس)، مما سيؤدي إلى زيادة تكاليف النقل وأسعار الشحن الإجمالية، في وقت يمثل فيه سعر النفط مبعث قلق رئيسي[٢].

رابعاً: مهاجمة القراصنة لناقلات النفط الكبرى عبر خليج عدن، يتسبب في تسرب واسع للنفط في نظام بيئي بالغ الحساسية والأهمية، وخلال الهجوم الذي تعرضت له الناقلة اليابانية ناكاياما ثم اختراق خزانات الوقود في السفينة، وتسرب النفط في البحر ومن المحتمل عند استعمال القراصنة القوة وبكثافة من أسلحة مؤثرة قد يؤدي إلى إشعال النار في السفن وإغراقها، وإجبارها على الشاطئ، وقد ينتج عن ذلك كارثة بيئية تتمثل في تدمير الحياة لسنوات قادمة[٣].

خامساً: تهديد الملاحة الدولية: فمع تزايد عمليات القرصنة خلال السنوات القليلة الماضية، وصل عدد السفن المختطفة حتى الآن إلى نحو ٣٠ سفينة، وبحسب المكتب البحري الدولي فقد شملت مهاجمة ٦٠ سفينة في خليج عدن والمحيط الهندي منذ يناير ٢٠٠٨ من قبل هؤلاء القراصنة، وجعل المنطقة من أخطر الممرات الملاحية في العالم، بما يهدد خطاً ملاحياً يربط بين أوروبا وآسيا وهو قناة السويس حيث يمر بها قريبة ٢٠ ألف سفينة، وهو ما أشار إليه تقرير (شاتام هاوس) أن الزيادة في أعمال القرصنة يحول مسار الملاحة إلى رأس الرجاء الصالح[٤].

سادساً: أن أية شركة يتم منع وصول شحنتها إلى وجهتها في الموعد المحدد، سوف تخسر مالياً ومما يزيد من هذه الخسائر تدفع فدية، وكذلك التأثير الاقتصادي المدمر الذي تحدثه القرصنة، ولا تقتصر التداعيات على الشركات التي يتم اختطاف سفنها، فالقلق الأكبر يتمثل في تزايد أقساط التأمين على السفن التي تحتاج إلى المرور عبر خليج عدن، وهذا يعني أن أقساط تأمين مخاطر الحرب يجب أن تدفع الآن، ويتردد أن أقساط التأمين ارتفعت عشرة أضعاف خلال عام، ولذا أصبحت تكلفة التأمين الإضافي من الصعب تحملها، وبهذا فإن الشركات الملاحية

---

[١] – **جريدة الأهرام** (قضايا وآراء)، ٤٤٤٩٨، السنة ١٣٣، أكتوبر ٢٠٠٨.

[٢] – القرني، عوض سعيد: **الاختصاص الجنائي للدولة في أعالي البحار مع التطبيق على جرائم القرصنة البحرية**، رسالة مقدمة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير (غير منشورة) في العدالة الجنائية، ١٤٢٨هـ ، الرياض، ص١٥٠.

[٣] – أحمد فخر: (القراصنة في الصومال تهديد للتجارة العالمية وإذكاء للحروب المحلية)، المرجع السابق،ص٢٠.

[٤] – أحمد طاهر: (أزمة القرصنة الصومالية بين مخاطر التداعيات وحساسيات المعالجة على أمن المنطقة)، المرجع السابق، ص٢٠.

تتجه إلى رأس الرجاء الصالح وأن استهلاك الوقود سوف يزيد بقدر كبير من تكلفة السلعة المنقولة في ظل القلق حول سعر النفط[1].

سابعاً: تؤدي أعمال القرصنة إلى ارتفاع أسعار السمك والثروة السمكية نتيجة لتحميل تكاليف الفدية المدفوعة وتكليف إجراءات تأمين ملاحة الصيد باستخدام جهاز لا سلكي يرتبط بجهاز تتبع بنظام مراقبة السفن عبر الأقمار الاصطناعية، وهذا يؤثر على التنمية بالمنطقة ومن ثَمَّ على الاستقرار فيها[2].

ثامناً: أن احتجاز السفن يزيد من أعباء شركات النقل والتأمين، مما يتسبب بدوره في ارتفاع أسعار البضائع المنقولة، وهو ما قدر فيه تقرير مؤسسة (شاتام هاوس) من أن عمليات القرصنة باتت أشد اتقاناً، وسيستمر تطورها في الاتجاه إذا لم يتغير على هجماتهم بما يلقي بتأثيراته على الملاحة؛ نظراً لارتفاع تكلفة التأمين، حيث أشار التقرير إلى أن تكلفة الشحن بين ٢٠ إلى ٣٠ ألف دولار يومياً.

تاسعاً: كشفت شركة دنمركية متخصصة في الأمن البحري أن العالم شهد زيادة كبيرة في أعداد البحارة المختطفين من قبل القراصنة، وقالت الشركة إن ٣٧٤ شخصاً أسروا هذا العام ٢٠٠٨ بالمقارنة مع ٢٩٢ شخص في العام ٢٠٠٧ ولما له من تأثير على البحارة العالمين في السفن والشركات العالمية[3].

المطلب الخامس: مستقبل الأمن والتعاون في البحر الأحمر

إن دراسة مستقبل الأمن والتعاون في البحر الأحمر يجب أن يكون في إطار المستجدات العربية والإقليمية والدولية التي أعقبت حقبة الحرب الباردة التي لم تسلم بعد معادلات أو ترتيبات كاملة بين الأطراف المختلفة، ويجعل هذا الغموض الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام احتمالات وسيناريوهات عدة يمكن أن تحدث في المستقبل، وبخاصة أن إقليم الشرق الأوسط والأقاليم الفرعية المتمثلة الخليج العربي وفي البحر الأحمر، والقرن الإفريقي، يمر اليوم بمرحلة انتقالية خطيرة، تتميز بأنماط التفاعلات ذات الصلة، بسياسة القوى والاعتبارات الجيوبوليتيكية

---

[1] – أحمد فخر: ، المرجع السابق،ص١٩.

[2] – **جريدة الأهرام** (قضايا وآراء)٤٤٥١١، السنة١٣٣– أكتوبر ٢٠٠٨.

[3] - santa.biz/archive/index.phpt-143284.html

"جيوبوليتيكية يعني علم سياسة الأرض، أي دراسة تأثير السلوك السياسي في تغيير الأبعاد الجغرافية" إضافة إلى أنماط جديدة لتفاعل بناء على الاعتبار والحقائق الاقتصادية التي تحتاج إلى بعض الوقت حتى تنضج وتتبلور في شكلها النهائي، بالنظر إلى التطورات والمتغيرات في البيئة المحلية للبحر الأحمر، والمحددات الإقليمية والدولية المؤثرة فيها، كما أنه على الرغم من أن معظم البلدان المطلة على البحار مغلة وشبه مغلة قد تمكنت من تأسيس شكل من أشكال التنظيم الإقليمي لحفظ الأمن، وتعزيز التعاون فيما بينها في مختلف المجالات، فإن إقليم البحر الأحمر وعلى الرغم من تمتعه بخصائص جيوبوليتيكية وإستراتيجية بالغة الأهمية ظل من النظم الإقليمية القليلة في العالم التي لم تستطع حتى الآن بلورة هويتها وشخصيتها الإقليمية المؤثرة، ويعزى ذلك تارة إلى تفا وت وتباين مصالح الأطراف الفعالة في النظام الإقليمي للبحر الأحمر وتارة إلى تضارب إنشاء مثل هذه الآليات مع مصالح الدول الكبرى المهيمنة على النظام الدولي، وبخاصة في حقبة الحرب الباردة، إضافة إلى التكوين الاجتماعي والمعطيات السياسية والأيدلوجية فيه قد أبطأت ديناميكيات بروز مثل هذا التنظيم[1].

ولقد ساعدت عوامل أخرى على عدم بلورة النظام الإقليمي للبحر الأحمر مثل تعدد هويات دول البحر الأحمر إلى جانب التعدد الانتماءات وعدم التجانس والمكونات الثقافية والعرقية للدول البحر الأحمر، إضافة إلى التفاوت في القدرات الاقتصادية بين دُوَلِه، كما أن اختلاف المصالح والرؤوس والمدركات من جانب النخب الحاكمة حول وضع الأولويات ورصد التحديات التي تواجه الإقليم، قد ترك المجال مفتوحاً للتفسيرات المتناقضة والمتباينة لمصادر تهديد أمن البحر الأحمر، ولكل دولة حسب خصوصيتها ووضعها في التنظيم وفقاً لمصالحها.

هذا إلى جانب عدم بلورة رؤية إقليمية ناضجة للنظم العربية أو لنظام الشرق الأوسط، وهما يمثلان المركز والقلب للنظام الإقليمي الكلي، الذي يمثل البحر الأحمر أحد أطرافه، كما أن ارتباط بعض دول البحر الأحمر بتجمعات ونظم إقليمية أخرى قد أضعف اهتمام دول البحر الأحمر ببلورة رؤيتها المشتركة لقيام مثل هذا التنظيم، ويحتضن إقليم البحر الأحمر كذلك بين جوانحه عدداً من الصراعات الممتدة مثل الصراع العربي– الصهيوني، الذي كان لتداعياته أثر

[1] – النجار، أحمد السيد: القرصنة الصومالية ومصالح مصر والعرب، **جريدة الأهرام**، ٢٧/ ٢٠٠٨/١١.

سلب تماسك النظام الإقليمي للبحر الأحمر، مما خلق جواً من الاستقطاب والتوتر بين وحداته، وهو ما أثر في وحدة النظام وتماسكه، هذا بالإضافة إلى أن صراعات دول القرن الإفريقي المتحدة والمتلاحقة، ساعدت أيضاً على إفراز جو من التوتر وعدم الاستقرار في الإقليم[1].

أما بالنسبة للمؤثرات والعوامل الخارجية التي ساعدت على عدم بروز نظام إقليمي للبحر الأحمر، فقد تمثلت في الاهتمام المتزايد الذي أولته القوتان العظيمتين للإقليم طيلة حقبة الحرب الباردة، وتمركزها العسكري المستمر في المنطقة، مما أسفر عن وجود حالة من الاستقطاب داخل الإقليم انعكست سلباً على علاقات دُوَلِه ببعضها البعض.

وعلى الرغم من كل هذه التحديات فإن حاجة دول الإقليم في البحر الأحمر تظل ماسة إلى البلورة كشكل من أشكال التنظيم الإقليمي ذي الأهداف السياسية والاقتصادية والعسكرية ويرتبط بمطالب القوى ذات مصلحة العالمية في البحر الأحمر، سواء أكانت هذه القوى إقليمية أو دولية أو تجمعات وروابط إقليمية متشابهة.

إن الدول العربية المطلة على البحر الأحمر معنية بصفة خاصة بدفع وتبني جهود إنشاء هذا التنظيم، متبعة إستراتيجية واقعية مبنية على حقيقة مؤداها أن تحقيق أمن البحر الأحمر لا يتحقق دون أن توضع في الاعتبار المتغيرات التي حدثت في البيئة الدولية والإقليمية وتأثيراتها الآنية والمستقبلية في المنطقة بأسرها، ودون السير نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإنشاء المشاريع الاقتصادية المشتركة التي سوف تقوى وتعزر وتيرة التقارب والتنسيق بين الدول في شتى المجالات، ويمكن أن يمتد التعاون والتنسيق ليشمل دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً أنها تسير في اتجاه المزيد من الاندماج من النواحي المالية والاقتصادية، لذا قد تحتاج إلى التفاعل والتنسيق مع كتل إقليمية مجاورة، فضلاً عن إقليم البحر الأحمر فهو بالإضافة إلى قرب الجغرافي من دول مجلس التعاون يمتلك كثيراً من المقومات الطبيعية والاستثمارية التي يمكن لدول المجلس استغلالها، حيث إن الدول المطلة عليه أن يأخذ موقفاً للمنتجات الخليجية ومدخلا إلى السوق الإفريقية[2].

---

[1] – النجار، أحمد السيد: القرصنة الصومالية ومصالح مصر والعرب، المرجع السابق،

[2] – الجعيلي: محمد يوسف: **دول مجلس التعاون الخليجي وأمن البحر الأحمر، مركز الخليج للأبحاث – الإمارات العربية المتحدة**، ط١، ص٢١٢، ٢١٣.

وربما أصبح من الضروري إيجاد آلية مناسبة للتنسيق وضبط الأمن، ووضع الأولويات في البحر الأحمر، على أن تتسم الآليات المقترحة بواقعية خصوصاً أن هناك العديد من المقترحات والتصورات التي طرحت من قبل، إلا أنها لم تجد طريقها للتنفيذ، ويمكن طرح ثلاثة تصورات لكل الآليات المقترحة.

يتجسد التصور الأول في آلية التعاون التي يمكن أن تتخذ شكل المنتدى في بدايتها، ويمكن أن يكون هذا المنتدى منبراً للتلاقي وتبادل الآراء، تتمثل في كل أطراف الرسمية، إلى جانب المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، ورجال الأعمال والهيئات الخيرية من إقليم البحر الأحمر ومن خارجه، إن مثل هذه المنتديات قد أثبتت جدارتها في كثير من التجمعات الإقليمية، وبخاصة في جنوب شرق آسيا، ويمكن لهذا الملتقى أن يضع تصوراً لمجمل القضايا التي توجه البحر الأحمر وكيفية حلها، ثم بعد ذلك يمكن لدولة أن تقوم بوضع هذه المقترحات موضع التنفيذ.

ويتمثل التصور الثاني في تطوير الهيئة الإقليمية لحماية بيئة البحر وخليج عدن، وتوسيع صلاحيتها دراسات الجدوى للمشاريع التي يمكن بواسطة دول البحر الأحمر، ويدعم هذا الاتجاه تطور القانون الدولي للبحار العام، ١٩٨٢ الذي يحث على تكوين المنظمات الإقليمية في البحار المغلقة وشبه المغلقة تعمل على الثروات وترقية البحث العلمي لمصلحة جميع الدول المشاطئة[١].

أما التطور الثالث فيقضي بإنشاء مجلس تعاون مشترك للدول العربية المطلة على البحر الأحمر، يمكن أن يتوسع في المستقبل أطرافاً غير عربية عنده تسمح الظروف بذلك، وأن يكون للمجلس بعض اللجان المتخصصة، وهو تنظيم يشبه دول مجلس التعاون الخليجي إلا أن تأسيس هذا الكيان الإقليمي يحتاج إلى مبادرة من الدول القائدة في التنظيم مثل السعودية ومصر وإلى ظروف إقليمية ودولية مواتية، وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى ضرورة ربط دول الخليج والبحر الأحمر بطريق بري يربط منطقة الخليج بميناء عقبة الأردني.

[١] – الجعيلي، محمد يوسف : المرجع السابق، ص ٢١٤.

الفصل الرابع:

القرصنة البحرية في الصومال وعلاقتها بالإرهاب وطرق مكافحتها

تمهيد وتقسيم

تعد القرصنة أو اللصوصية البحرية جريمة بحرية منذ أقدم العصور، ولكن هذه الجريمة تضاءلت أهميتها في العصر الحديث، نظراً لسيادة الأمن والأمان واحترام مبدأ حرية الملاحة في البحار، وهذا لا يعني أن القرصنة البحرية انقرضت تماماً، بل مازالت موجودة حتى الآن في أنحاء العالم وعلى وجه الخصوص في السواحل الصومالية وخليج عدن، وهي أصبحت قضية دولية مؤرقة وأخذت أبعاداً تهدد أمن الدول وتجارتها، فلا يمر أسبوع إلا وتسمع في وكالات الأنباء ووسائل الإعلام أن سفينة كبيرة ومهمة قد استولى عليها القراصنة الصوماليون ولذلك يهم الباحث أن يتعرض بعدما استكمل في الفصل الثالث من هذه الدراسة عن أركان جريمة القرصنة البحرية وصورها وبعدها الأمني ثم في الفصل الرابع إلى الحديث عن نشأة القرصنة البحرية في الصومال وعلاقتها بالإرهاب ومكافحتها على المستويين الإقليمي والدولي وعلى هذا سيقسم الباحث هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث وهي كما يلي:

المبحث الأول:نشأة القرصنة البحرية في الصومال وأهدافها

المبحث الثاني: علاقة القرصنة البحرية الصومالية بالإرهاب

المبحث الثالث: مكافحة القرصنة البحرية على المستوى الإقليمي والدولي

المبحث الأول:

نشأة القرصنة البحرية في الصومال وأهدافها

بعد إيضاح مفهوم القرصنة البحرية وأسبابها وتطورها قام الباحث أن يتعرض بيان نشأة القرصنة البحرية في الصومال وأهدافها لذا سيكون تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين:

المطلب الأول: نشأة القرصنة البحرية في الصومال

الطلب الثاني: أهداف القرصنة البحرية في الصومال

المطلب الأول: نشأة القرصنة البحرية في الصومال

بدأت ظاهرة القرصنة البحرية في الصومال منذ انهيار الدولة الصومالية عام ١٩٩١م عندما سيطرت عصابات أمراء الحرب والمليشياتهم القبلية على أجزاء الصومال المختلفة، ولم يتمكن هؤلاء من ملء الفراغ الذي تركه انهيار الدولة، بل بدأت حرب أهلية مدمرة وفرت فرصة لسفن الصيد الأجنبية لغزو شواطئ الصومال في وقت مبكر لنهب الخيرات الوفيرة في البحر، فساحل الصومالُ يعد الأطول إفريقياً حيث يقدر ب٣٧٠٠كم، وبه ثروة بحرية وفيرة متنوعة بما فيها طيور البحر والحيتان وأسماك القرش والعديد من أنواع السلاحف والدلافين.. الخ، وقد أصبح مرتعاً لكل من هب ودب في ظل غياب سلطة الدولة،

كان الصيادون المحليون يشكون من أن شباكهم الصغيرة وغيرها من معدات صيد الأسماك تتعرض للتدمير من قبل السفن الأجنبية العملاقة مراراً وتكراراً مما آثار المواجهة المباشرة بين السفن الأجنبية والصيادين في مناطق القرصنة من الشاطئ الصومالي[1] .

وقد بح صوت سكان السواحل الصومالية في طلب مساعدتهم على وضع حد لممارسات سفن الصيد الأجنبية التي لا قبل لهم بها ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث ونشأت لدى بعض الشباب رغبة للانتقام فحاولوا مطاردة هذه السفن باستخدام زوارق سريعة وبنادق، مما يدافعون بها عن أنفسهم في فوضى الحرب الأهلية، وهنا لجأت الشركات المتسللة إلى تغيير أساليبها في مواجهة هذا التحدي، فسعت إلى استصدار تراخيص تمنحهم

---

[1] – محمد الأمين محمد الهادي.

coffin smout," pirates, warlords and rogue fishing vessels in Somalia's scout" how illegal fishing feeds http://www.chebucto.ns.ca/ar120/somalia.html unruly

حق صيد الأسماك على طول الساحل من أمراء الحرب الذين سهلوا المهمة في مقابل ملايين الدولارات التي تمنح لهم من طرف هذه الشركات[١].

فقد كانت كل منطقة تخضع لأمير حرب المليشيات، القبلية التابعة له وكانت كل مجموعة تجوب المنطقة التي تخضع لها، مدعية أنها تقوم بدور خفر السواحل.

وهكذا تمكنت هذه السفن من ممارسة عملها دون الخوف من الشباب المحليين، وكانت تمخر البحر حماية مليشيات تابعة لأمراء الحرب المنتفعين وتمنع الشباب المحليين من التعرض لها [٢]، وإذا حدث أن اقتربت السفن الكبيرة جداً إلى الشواطئ بحيث تحرم قوارب الصيادين المحليين من رزقهم اليومي فإنهم يضطرون عندئذ لمقاومتها، في مقابل ذلك كانت السفن الكبيرة تواجههم بعنف مبالغ فيه بالأسلحة النارية الثقيلة بخراطيم ضغط المياه بقلب قواربهم الصغيرة.

وعلى هذا الأساس أصبحت المياه الصومالية محط سفن الصيد الكبيرة التي تمارس الصيد باستخدام معدات الصيد المحظورة عالمياً، بما فيها الشبكات ذات الفتحات الصغيرة جداً والنظم المتطورة للإضاءة تحت الماء لجذب الأسماك إلى الفخاخ والتجريف المحرم دولياً والشباك الخيشومية التي تقضى على مصائد الأسماك الشاطئية، مما يعرض الموارد البيولوجية لخطر انهيار يؤثر على المدى الطويل على الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات الساحلية فقد جرى نهب جواد البحر وسمك القرش والموارد الأخرى، ويقدر ما جرفته هذه السفن من الشواطئ الصومالية ب٢٥٠٠طن سنوياً [٣].

وكانت الاستفادة متبادلة بين الأساطيل الأجنبية والمليشيات وأمراء الحرب الذين يستصدرون لهم الرخص ولذلك كان الجميع يعمل على عدم عودة الاستقرار للصومال، وشملت

---

[١] – فهمي، أحمد منير: قراءة لعمليات القرصنة البحرية الحديثة، **مجلة تجارة**، الرياض، ع:٤٦٨-٠١/٠٩/٢٠٠١.

[٢] – انظر: east Abdulkadir khalif, how Illegal fishing feeds Somalia piracy, the somalilandtime.net/200/08.shtml African, November 15, 2005,http://ww.انظر أيضاً مهد حاشي،شبكة الصومال اليوم للإعلام- قراصنة الصومال.... رؤية مختلفة، الصومال اليوم، : &http &task=view //Somaliatodaynet./news/index.php?option=com-contnt.Itemid=29&id=1788

[٣] – المرجع السابق.

شركات الدول المستفيدة فرنسا، وأسبانيا، والهندوراس، واليابان، وكينيا، وسريالانكا، وكوريا، وباكستان، وتايوان، وغيرهم[1] .

وكانت السفن تحمل أعلاماً لدول غير مشهورة حتى تتجنب أنظمة دولها، وبعد أن أصيب الشباب بالإحباط بعدما تولت مليشيات أمراء الحرب حماية سفن الصيد، تحولوا إلى السفن التجارية بدل سفن الصيد، وأصبح الهدف بعد ذلك سهلاً باستخدام زوارق سريعة مسلحة بمجموعة من الأسلحة، فبعد الاستيلاء على السفينة التجارية وطاقمها يطلبون الفدية مقابل إطلاق سراحهم، وقد انضمت إليهم لاحقاً مليشيات أمراء الحرب بعد أن رأى رجالها أن هذه الطريقة أسرع في الكسب من العمل لدى أمراء الحرب، وهنا بدأت القرصنة تنحرف عن مسارها لتتعرض للسفن التي تقوم بإيصال المساعدات الغذائية من برنامج الأغذية العالمية للصوماليين أنفسهم الذين تتعرض حياتهم للتهديد جراء الكوارث الطبيعية والحروب الأهلية،وهناك تقارير تفيد بأن الخلافات داخل المجموعات أحياناً تؤدي إلى أن تصفى مجموعة واحدة الأخرى[2]، كما كانت المليشيات التي تدعي أنها تقوم بدور خفر السواحل تطوعياً تستولي على بعض السفن التي لا تدفع لهم مقابلاً ليتم دفع الفدية لإطلاقها، وبدأ ذلك في السنين الأولى من الحرب الأهلية، وربما تكون أول محاولة قرصنة قد تمت في آذار/ مارس ١٩٩٥م حيث أطلقت المليشيات قذائف هاون على يخت بريطاني اسمه (لونجوباردا) في خليج عدن حيث حاولوا الصعود على اليخت لولا اقتراب البحرية الكندية (فريدريكتون) التي كانت تمر قربها،وفي كانون الثاني/ يناير ١٩٩٨م استولت مليشيات في شمال شرقي الصومال على سفينة بلغارية مربوطة بأخرى سورية وساعد في التفاوض شيوخ عشائر ورجال أعمال في (بوصاصو)، شمال شرق الصومال، وتم الإفراج عن الطاقم والسفينة في فبراير مقابل ١١٠٠٠٠ دولارا ومنذ ذلك الحين عرضت إدارة "بونت لا ند" في شمال شرق الصومال استصدار رخص لسفن الصيد بشرط التزامها

---

[1] – يونس،محمد عبد الله: العرب وتداعيات القرصنة .. تحديات أمنية واقتصادية، موقع إسلام أون لين على الإنترنت: http://www.islam online.net servlit/satellite?c=Artcle-C&cid=1227792528599&page name=zone-Arabic-News/Nwalayout.

[2] – الهادي، محمد الأمين محمد: القرصنة رؤية من الداخل في ملف: القرصنة الصومالية جذور الظاهرة وتداعياتها الإقليمية والدولية–، **مركز الجزيرة للدراسات**، موقع قناة الجزيرة على الإنترنت:-http://www. Aljaseera .net/NR/exeres/AF48F23B-EOF8-4237-A2EF-78308BF94266.htm.

بممارسة ما سمته"عمليات صيد سلمية[١] وكانت المواجهات بين سفن الصيد والقراصنة متواصلة في صمت دون أن تثير أحداً حتى بلغت سفن الصيد في عام ٢٠٠٥م حسبما تشير بعض الدراسات إلى نحو ٧٠٠سفينة صيد أجنبية تقوم بالصيد غير المشروع في المياه الصومالية،[٢] ويقدر مسئول في الأمم المتحدة أن عمليات الصيد في المياه الصومالية تدر ما يربو على ٣٠٠ مليون دولار سنوياً[٣] وحسب المكتب البحري الدولي فإن عمليات القرصنة المنفذة أو تلك المحاولات والمبلغ عنها في مياه إفريقيا الشرقية من عام٢٠٠٠وحتى عام ٢٠٠٤ تبلغ على التوالي ٢٨و١٨،١٩,٢٢ [٤]، وهذا يشير إلى أن معدل القرصنة كان في تراجع ملحوظ، ولكن بدأ في الارتفاع بعد ذلك منذ ٢٠٠٥م حتى الآن فيما عدا فترة المحاكم الإسلامية وهي النصف الأخير من عام ٢٠٠٦م، وقد تجاهل الإعلام العالمي أنه قبل الغزو الإثيوبي استطاعت سلطة المحاكم الإسلامية بما كان لها من هيبة وشرعية داخلية القضاء على ظاهرة القرصنة وساد الأمن والاطمئنان في كل ربوع الصومال، ولم تنتعش القرصنة من جديد إلا بعد الغزو الإثيوبي بالوكالة لأمريكا الذي جلب الفوضى والدمار والنهب والسلب والتشريد والقتل وإلقاء النفايات السامة والنووية على سواحل الصومال

ولم تكتف الشركات الغربية باستغلال الوضع بممارسة الصيد المحرم دولياً، بل قامت بإلقاء النفايات الخطرة في الصومال خلال الحرب الأهلية الصومالية، وتشير التقارير إلى أن هذا العمل بدأ قبل عام من انهيار الحكومة المركزية أي في عام ١٩٨٩م، ولكن بدأت تظهر في وسائل الإعلام في جنيف سنة ١٩٩٢م حيث أشارت تقارير الإعلام

---

١ - المر جع السابق، Illegal fishing feeds

٢ - TO COMBATPOLICY, AND INSTUTIONAL FRAME WORK UNREGULATED FISHING(phD Thesis,ILLEGAL,UNREPORTED,AND ww.library. uow.edu. au/adt-palma ANALYSIS OF THE ADEQUACY OF UNIVERSITY OFfPUBLIC/02Whole.pdf THE PHILIPPINE Mary Ann ,LEGAL

٣ - ww.mg.co.za/artcle/2005-09-01-illegal- fishing-off-somalia-nets-http://w,2005.300m Guardian, septembar 1,& fishing off Somalia NETS$300m a year,Mail Illegal ayear

٤ - M.RULE,PIRACY IN SHIPPING(Maritime.weyne.K University, Septembar 21,2005),GOOGLE scholar,http://bpaInstitute,Old Talley and Ethan Dominion.odu.edu/port/research/talley.piracy.doc.

الدولية إلى وجود شركات أوروبية– دون ذكر أسماء تقوم بإلقاء النفايات الخطرة والسامة بصورة غير شرعية في الصومال.[١]

وما أثار الجدل حينها في عام ١٩٩٢م كان ورود أنباء عن إبرام شركات أوروبية عقوداً مع أمراء الحرب الصوماليين ورجال الأعمال لإلقاء النفايات في البلاد، وكانت الشركات المتهمة حينها شركات إيطالية وسويسرية، وفي بيان صحفي من جانب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) في حينه الدكتور مصطفى كمال طلبه، الذي كان مقيماً في نيروبي أشار إلى أنه أصبح من الواضح أن الشركات الأوربية تتخلص من نفاياتها الخطرة في الصومال، ولكن برنامج الأمم المتحدة لم يبدأ في التحقيق في القضية إلا بعد خمس سنوات أي في عام ١٩٩٧م، حيث أنتدب لمهمة القيام بالتحقيق الميداني فريق يترأسه صومالي لتنفيذ تحقيق ميداني في كثير من المناطق في الصومال وخاصة في المناطق الساحلية، ولكن المثير في الأمر أن نتائج التحقيق الذي كتبه الفريق في تقريره لم تنشر أصلاً، ولكن مجلة"الأسرة المسيحية" الإيطالية(Familgiacristian) نجحت في العثور على نسخة منه في عام١٩٩٨م وقامت المجلة بتحقيقات خاصة بها أيضاً ثم تولت نشر عدة مقالات حول هذا الموضوع[٢].

وفي ضوء هذه التقارير وما أثارته من ضجة حينها باتهام شركات إيطالية وسويسرية بالضلوع في الموضوع، طالب البرلمان الإيطالي بدراسة المسألة وأنشئت لجنة الحقائق، وقد خلص التقرير النهائي الذي نشر في عام ٢٠٠٠م إلى أن ما يسمى ب"المافيا البيئية؛؛ تدير شركات تتعامل مع ٣٥طناً من النفايات سنوياً.

---

١ - mustaba kama, 1992."disposalof hazardous wastes insomalia".tolba Enviroment Programme (UNEP) News release, statement by UNEP United Nations.september 1992, executive director.

٢ - UNA PARTITA TRUCCATA.N8 PUBLISHED ON :Familgia ,Cristiana 1998a.Somalia,http://www.stpauls.it/Fc98/o898Fc18.htm 4th march,1998.Seen Commercia armidi,stive pienne di rifiuti tossici, Familgia Cristiana, 1998b.Somalia LANAVE VA..N13 published on 8theApril,1998.

ووجدت الشركات الأوروبية أنه يمكنها في ظل الفوضى الصومالية التخلص من النفايات الخطرة بتكلفة أقل من ٢،٥دولاراً بينما يكلفهم ٢٥٠ دولاراً في أوروبا،وتلقى في الصومال مختلف أنواع النفايات ومنها نفايات اليورانيوم المشع[١].

وهناك نفايات المعادن الثقيلة مثل الزئبق والكاديوم والنفايات الصناعية والكيميائية ونفايات المستشفيات الخ، ولا تزال عمليات إلقاء النفايات والصيد المحرم مستمرة حتى اللحظة، وجاء تأكيد ذلك على لسان مفوض الأمين العام للأمم المتحدة في الصومال السيد ولد عبد الله في أكثر من مناسبة، ومما يغضب الصوماليين بصفة عامة أن الدول والمنظمات لم يحرك لها ساكناً بل التزمت الصمت عندما كانت السفن الأجنبية تقوم باستغلال الموارد السمكية بصورة غير قانونية وبإلقاء النفايات السامة والنووية في البلد، بينما تقيم الدنيا ولا تقعدها عندما تتعرض سفنهم للقرصنة، وُيعد ذلك من قبيل الكيل بمكيالين والنفاق السياسي[٢].

ويقول الأكاديمي الصومالي المعروف البروفيسور عبدي إسماعيل سمتر، من قسم الجغرافيا والدراسات الدولية في جامعة منيسوتا بالولايات المتحدة تعليقاً على قرار الأمم المتحدة رقم ١٨٣٨ الذي يعطي الحق للدول المتعرضة للقرصنة الدفاع عن نفسها:"إن على الأمم المتحدة أن تنظر إلى قضية إلقاء النفايات السامة، وهذا ما لم يتم التعرض له في قرار ١٨٣٨"، وما يشير الاستغراب والقلق، الإثارة الدولية التي صاحبت عمليات القرصنة البحرية الأخيرة دون أن تجلب القرصنة السياسية التي كانت يمارسها أمراء الحرب بدعم إقليمي ودولي وراح ضحيتها ملايين الصوماليين[٣].

من هم هؤلاء القراصنة؟

---

[١] – من الغريب أن التقرير يشير إلى أن من الممكن أن يكون الجنود الإيطاليون الذين كانوا متمركزين في الصومال كقوة تابعة للأمم المتحدة في العملية الفاشلة أوائل التسعينات قد تعرضوا لإشعاعات نووية دون أن يشير إلى الصوماليين الذين قد تعرضوا لذلك فعلاً.– انظر حسين عبده آدم: الصومال بين القرصنة البحرية والقرصنة السياسية، الصومال اليوم، http://.somalia today. Itemid =29& id=2389&task=view&net.com/news/inpex.phb? option=com-content

[٢] – Waste Dumping off Somali coast may have links to,,Ryu Alisha of America, March 15, 2005, http://w Mafia, Somali warlords, voice. Ww.voanews.com/English/archive/2005-03-15-voa34.cfm

[٣] – انظر: Ould Abdulahi and David Steven ,, the crisis in Somalia,, Ahmadu,www.chathamhouse.Org.Uk/ events / download/-,(2008,19(Chatham house najad Abdulahi, ,,toxic waste behind Somalia

علم الباحث بعد لقائه بعض قيادة القراصنة في حررطيري أن مجموعات القراصنة في الصومال لا تتكون من فئة اجتماعية واحدة بل تتوزع في عدة فئات تمتلك خصائص اجتماعية وثقافية مختلفة، ولكل فئة أسبابها الخاصة التي دفعتها لامتهان القرصنة كما أن كل فئة منها تشير إلى مرحلة من مراحل التطور والنضج التي مرت بها القرصنة، من مجرد مجموعات بسيطة ذات أهداف نبيلة إلى عصابات إجرامية منظمة تهدف إلى الربح. ويمكن الإشارة هنا إلى أهم هذه الفئات أو المجموعات على نحو التالي:

المجموعة الأولى: وهي مجموعة الصيادين البحريين الذين سبق ذكرهم ممن كانت حياتهم تقوم على صيد الأسماك والحيوانات البحرية المختلفة الغنية بها سواحل الصومال الأطول في إفريقياً (٣٧٠٠)كم، ثم فقدوا مصادر دخلهم ورزقهم بسبب الصيد الجائر وغير الشرعي واستمرار نهب الثروة البحرية وتدمير الحياة المائية من قبل السفن الأجنبية في المياه الإقليمية الصومالية بعد انهيار الدولة ١٩٩١م وهو ما دفعهم في البداية لمقاومة هذه السفن التي واجهتهم بالقوة ودمرت قواربهم وشباك الصيد الخاصة بهم، وعندما لم يتمكن هؤلاء الصيادون من التصدي لها خصوصاً بعد استعانتها بأمراء الحرب الصوماليين ومليشياتهم المسلحة في الدفاع عنها في مواجهة الصيادين، الأمر الذي دفع هؤلاء لاستهداف السفن التجارية والاستيلاء على حمولاتها أو اختطافها مقابل الفدية يتحصلون منها على أرزاقهم، وهو ما شكل حافزاً للاستمرار في هجماتهم تلك نتيجة للأموال الكبيرة التي كانوا يحصلون عليها[1].

المجموعة الثانية: أفراد سابقون في البحرية الصومالية رأوا ضرورة حماية سواحل بلدهم من الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها، من عصابات الصيد غير المشرع أو العصابات التي تعمد لنقل النفايات السامة من الدول الغربية ثم دفنها في سواحل الصومال، وسموا أنفسهم"قوات خفر السواحل."

[1] – الهادي، محمد الأمين محمد: القرصنة رؤية من الداخل، **مركز الجزيرة للدراسات**، موقع الجزيرة نت ٢٤ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٨م على الرابط: http://www.net/NR/exerex/ AF48F23B-EOF8-4237-A2EF-78308BF94266.htm.

المجموعة الثالثة: المليشيات التي كانت تعمل لدى أمراء الحرب وهم يشكلون القوة العسكرية، وقد وجدوا في عمل القرصنة فرصة ربح أكبر مما كانوا يحصلون عليه نظير حماية سفن الصيد الأجنبية[١].

المجموعة الرابعة: مجموعة من التقنيين الذين يجيدون التعامل مع الأجهزة المتطورة التي يستخدمها هؤلاء[٢]، وهذه المجموعة هي التي تقوم بالتواصل مع العالم الخارجي والتحدث إلى الطاقم كونها تجيد اللغات الأجنبية، ووجدوا أن القرصنة توفر لهم فرصاً وظيفية مجزية لم يستطيعوا الحصول عليها في سوق العمل الصومالي المضطرب.

المجموعة الخامسة: مجموعة الشباب الصغار والبسطاء الذين لا يجيد معظمهم القراءة والكتابة، ولم يمتهنوا الصيد من قبل، واجتذبهم عمل القراصنة بعد أن سمعوا عن الأرباح التي يجنيها القراصنة وهؤلاء غالباً ما يتم استئجارهم في عمليات القرصنة حسب الاحتياج وتدفع لهم مبالغ زهيدة مقابل ذلك.

المجموعة السادسة: وهي المجموعة الأكثر جدلاً وإثارة، التي تعني- في حال تم التثبت من حقيقة وجودها، أن القرصنة قد وصلت إلى أرقى مراحل تطورها، وأن القراصنة أصبحوا عصابة إجرامية دولية عابرة القارات، وهذه المجموعة تتكون من رجال أعمال وشبكات التجسس وشركات يسهلون مهمة القراصنة ويدعمونها تقنياً ومالياً[٣].

وهناك أيضاً مصادر تشير إلى أن عدداً من قوات الشرطة في بونت لا ند وعدداً من المدرسين والمحامين تركوا عملهم و التحقوا بعالم القراصنة المربح[٤].

وكذلك تقارير إخبارية تشير إلى انضمام بعض الصيادين اليمنيين إلى القراصنة الصوماليين، ولكن الصورة لم تتضح بما يكفي في هذا الجانب بعد.

---

[١] – الهادي، محمد الأمين محمد: القرصنة رؤية من الداخل، المرجع السابق

[٢] – Today in piracy: who are the pirates off Somalia's coast? November 19-2000,chris boutet - 19-2008.http://network, national post.com/np/blogs/posted/Achive/2008/11-19-today-in piracy-who are the pirates-off- Somalia-s-coast aspx.

[٣] – الهادي، محمد الأمين محمد: القرصنة رؤية من الداخل، **مركز الجزيرة للدراسات** ، موقع الجزيرة ٢٤كانون الأول، ديسمبر، ٢٠٠٨، على الرابط، المرجع السابق.

[٤] – المرجع السابق.

وكذلك شهدت عمليات القرصنة تطوراً كبيراً في تقنياتها المستخدمة وأصبحت أكثر تنظيماً وتحدياً وجرأة في هجماتها، فبعد أن كانت مجرد هجمات بسيطة تقوم بها بعض العصابات المسلحة بغرض السطو والاستيلاء على ما تحمله السفن أو أفراد طاقمها، أضحت هجماتها تهدف لخطف السفن بل الناقلات الضخمة بأكملها، وهو ما دفع العديد من الكتاب والمحللين مستندين في الغالب إلى تقارير إستخباراتية إلى الحديث على أن القرصنة أضحت تنظيماً شبيها بما هو الحال عليه في عصابات المافيا، أما القراصنة الصوماليون الذين تعرض وسائل الإعلام المختلفة صورهم بصورة يومية فهم مجرد واجهات لعصابات إجرامية دولية تمتلك من القدرات والتقنيات الحديثة الكثير ما يؤهلها للقيام بمثل تلك العمليات.

ويمكن القول: إن عمليات القرصنة التي تُرتكب في المياه الإقليمية للصومال أو المياه الدولية المتاخمة له تمر بثلاث مراحل: مرحلة الرصد والاستطلاع، ثم مرحلة الهجوم والاختطاف، وأخيراً مرحلة المفاوضات وتسلم الفدية.

و يتم احتجاز كل السفن المختطفة في مناطق مثل "أيل"و"غرعدي"في بونت لا ند أو منطقتي"حررطيري"و"هبيو"الخاضعين لقبيلة هوية. ويملك القراصنة عدداً من "السفن الأم"، حيث يخزنون الأسلحة والوقود والامتدادات الأخرى على متنها، وعندما يجدون صيدهم الثمين من السفن الكبيرة فإنهم ينطلقون إليها بقوارب سريعة مجهزة بأسلحة ورجال يحملون بنادق AK47 ويتسلقون على متنها مستخدمين سلالم حبالية مفتولة حيث يصعدون بها على متن السفن الكبيرة، وبعد انقسام الفدية يعيش القراصنة حياة تشبه حياة الملوك يسيل لها لعاب الكثيرين، وهي ناتجة عن مبالغ الفدية التي تدفع لهم فتنعكس على حياتهم ترفاً وأبهة، فهم يسكنون الأحياء الراقية في مدينة"جروي"و"جالكعيو"بولاية "بونت لا ند"،و"حررطيري"و"أيل" وأصبحت حياتهم، حيث مثار إعجاب الفتيات مما جعل كل فتاة تحلم أن يطير بها قرصان ليتزوجها حيث الفيلات المريحة وسيارات الدفع الرباعي ويمتلكون أغلى الجوالات والهواتف التي تعمل بواسطة القمر الاصطناعي

وحواسيب محمولة، ويتزوجون أكثر من زوجة ويقيمون حفلات زواج فاخرة بشكل مذهل، فأموال الفديات تبلغ الملايين من الدولارات[١].

وبرغم الأموال الكثيرة التي يجنيها القراصنة فإن إنفاقهم غالباً لا يتجاوز شراء المنازل والسيارات الفاخرة وتعاطي نبتة القات المخدرة[٢]، كما أنهم وجدوا الطريقة التي يمكن من خلالها تبييض أموال نشاطاتهم تلك من دون أن يتركوا أثراً، كما هو الحال في بعض حالات غسيل الأموال، وهي ببساطة إبقاؤها داخل بلادهم[٣] ويترك بعضهم عمل القراصنة ليطهروا أموالهم بالانخراط في العمل التجاري المحض كأن يشيدوا فنادق في بعض المدن في بونت لا ند أو يقوموا باستيراد البضائع، وفي بعض الأحيان تغرى هذه العملية بعض الفقراء ليمتهنوا القرصنة مدة حتى يثروا ثم يتحولون إلى تجارة أخرى[٤]، ويشكل الهدف المشترك أهم علاقة بين القراصنة رغم انتماءاتهم القبلية المختلفة، فأكثرهم ينتمي إلى قبيلة المجرتين الغالبة على شمال شرق الصومال وبعضها إلى قبيلة في وسط وجنوب الصومال، ولديهم ما يمكن تسميته"قواعد أخلاقية" في التعامل، ومنها ألا تشاع الفوضى براً، وأن لا يعتدوا على أية رهينة، ولا يستولى على ممتلكاته، وفي حال خالف أحدهم ذلك يدفع غرامة كبيرة من نصيبه في الفدية[٥]، ولا ينظر القراصنة إلى عملهم كجريمة ولا يحزهم وخز ضمير حين يروون قصصهم بل يؤكد أحدهم"أنها مجرد عمل بالنسبة لنا فنحن ننظر إليها كما ينظر أي امرئ إلى مهنته"، فهم يجوبون المحيط لمطاردة السفن والاستيلاء عليها ويقولون" إننا ندافع عن مياهنا من الأجانب الذين يرمون النفايات فيها".

وأما كيف يراهم الناس، يختلط شعور سكان القرى الساحلية في الشمال الشرقي للصومال ينطلق منها القراصنة تجد بعضهم يكنون لهم احتراماً كبيراً، ويعتبرونهم حقاً

---

[١] – بوابة اليمن: ضحايا أم شركاء القراصنة؟http://ww.ye. 26.net/home/news 372.htm

[٢] – أزهار القرصنة في الصومال الغارقة في الفقر واليأس، http://ww.w.alquds.com/node/109213

[٣] – عبد الرحمن يوسف: القرصنة الجدد: حلم فتيات صوماليات، **إسلام أون لان**.http://ww October 21,2008 &cid=1224583815515&w.islam online.net/servlet/state line?=Article A-C Page name=zone-news/NEWS/new A Layout

[٤] – حيدر البطاط، الصومال: دولة فاشلة وقرصنة مزدهرة، BBC,November21,2008, sec news.bbv.co.uk/hi Arabic/world-news/newsid-7742000/7742000. stm http:/ /news.**أخبار العالم**

[٥] – القرصنة في الصومال متعة الحياة بأموال الفديات، http://Somalia today.Itemid=26& October 15, 2008, id=2018&task=view&net.com/news/index.php?option=com content

كخفر سواحل متطوعين وحريصين على المنفعة العامة، بينما يراهم آخرون على أنهم يشوهون صورة الصوماليين ويجرون الويل لهذه السواحل.

ولا شك أن التجار الذين تزدهر تجارتهم بسبب ما لدى القراصنة من قدرة شرائية لا يملكها الناس العاديون ولا يفكرون في سعر السلعة هم من بين المستفيدين من ظاهرة القرصنة، وكثير من الناس ينظرون إلى القراصنة من زاوية المصلحة التي يجلبونها، لذا يتجه النظر إلى جيوبهم وما يدفعونه أكثر من أي شيء آخر، ولا يبخل القراصنة ببعض ما لديهم"فيوزعونه على أصدقائهم وأقاربهم- والقرابة في الصومال تمتد لتشمل القبيلة كلها وينتقل المال بين أيدي عديدة ما يوفر لهم في المقابل دعماً داخل المجتمع"،وفي بعض منطقة بونت لا ند ينتشر بالسرعة خبر عودة القراصنة إلى اليابسة محملين بأكياس من الأوراق النقدية، وغالباً ما يتوجه القراصنة مباشرة إلى مطعم أو فندق باهظ الثمن ويحتفلون بعودتهم بمضغ القات، ويأتي كثير من الناس لرؤيتهم في الفندق، حيث يمضي القراصنة يومهم وهم يوزعون المال إلى زوارهم ويتحدثون كما لو أنهم من كبار رجال الأعمال.

وهذا الاستعراض للثروات يثير كثيراً من الرغبات غير المتوقعة أحياناً لدى بعض الناس، ومثال ذلك أن المدرسين تركوا قاعات الدراسة ليعملوا مترجمين لدى القراصنة ومن ثم يكسبون في بضعة أيام ما يوازي راتبهم الشهري[1].

المطلب الثاني: أهداف القراصنة البحرية في الصومال

لم يعلن ولو لمرة واحدة عن هدف سياسي للخاطفين ما عدا الفدية التي يعلنونها والمساومة عليها، وبعضهم يحاول تبرير فعلهم بكونهم يقومون بدور خفر السواحل تطوعاً لحماية مياه الصومال من الصيد المحرم ورمي النفايات وأن الفديات التي يطلبونها تعتبر غرامة على من ينتهك هذه المياه، وتصبح فمن ثم عائداً حلالاً لهم، ولكن بالنظر إلى السفن المستهدفة في الآونة الأخيرة يبدو واضحاً أن مثل هذا القول هو طريق لإيجاد تبرير ما حتى لا ينظر إليهم كمجرمين.

[1] – القرصنة في الصومال متعة الحياة بأموال الفديات، المرجع السابق.

هذا على الأقل، هو ظاهر ممن يقومون بالعملية ولكن قد تكون هناك أهداف سياسية لمن يدفعونهم أو يسهلون لهم العمليات، إذا كان هناك من يقوم بذلك، وهذا ما لم يتضح بعد رغم وجود شكوك كبيرة.

هناك محاولات لربط القرصنة وجماعات القرصنة بالمقاومة الشرسة للاحتلال الإثيوبي والحكومة الانتقالية التي جاءت بها، وتشير الكثير من الكتابات الصحفية الغربية إلى ربط موضوع القرصنة بالمقاومة والإشارة إلى أن القراصنة يدفعون أموالهم إلى المقاومة أو أنهم مرتبطون عضويا بهم، ولكن هذا لا يثبت إذا نظر الباحث إلى التفسير المنطقي للأشياء للأسباب التالية:

١- أن القرصنة لها تاريخ طويل أما المقاومة فقد بدأت فقط بعد احتلال القوات الإثيوبية للبلاد في بداية عام ٢٠٠٧م.

٢- أن الخلفية التي جاءت منها القرصنة حسبما أوضح الباحث سابقاً والمتفق عليها لدى معظم الدارسين لموضوع القرصنة في الصومال لا تتفق مع روح المقاومة الإسلامية وخلفياتها، بل يمكن اعتبارهما يقفان على طرف نقيض.

٣- أن القراصنة يعلنون مراراً أنه لا صلة لهم بأي طرف سياسي داخل الصومال، وليس معنى ذلك أن بعض الأطراف السياسية لا تستفيد بوجود القرصنة ولو بطريق غير مباشر.

٤- إن المقاومة بكل أطيافها أعلنت شن حرب على القرصنة مراراً، وآخرها الأنباء الأخيرة التي أشارت إلى أن حركة الشباب المجاهدين سيقومون بهجوم على القرصنة لإجبارهم على تحرير السفن والرهائن[١].

٥- لو كان للقراصنة صلة بالمقاومة لكان المستفيد الأول منها الشعب الصومالي ولأنزلوا الأسلحة التي يستولون عليها وسلموها للمقاومة لكي تحارب بها الاحتلال الإثيوبي، وهي أسلحة تكفي ليس فقط لدحر الاحتلال بل لتحرير بقية أجزاء الصومال .

ويشير أحد المفاوضين مع القراصنة- وهو يتعامل معهم منذ سنين من مقره في ممباسا بكينيا إلى أن عصابات تتعاون مع أمراء الإجرام في دبي ونيروبي و تقوم برصد طرق الملاحة لأهداف الربح ثم تمرر المعلومات حول اتجاهات السفن إلى ما يصل خمسة من عصابات القراصنة الذين يدفعون"رسوم الترخيص" لأمراء الحرب أو شيوخ العشائر، ولكن

[١] - علي صلاح: القرصنة البحرية والأهداف الخفية. **مفكرة الإسلام** ٦ ديسمبر، ٢٠٠٨.

بالمقابل هناك إشارات من عدد من الباحثين العرب والخبراء الأمنيين إلى وجود صلة ما لإسرائيل أو لدوائر غربية بالقراصنة لأنها المستفيد الأول منها،وقد اتهم صلاح الدين نبوي، الخبير الأمني المصري والمتخصص في شؤون الملاحة البحرية الولايات المتحدة" إسرائيل" بالوقوف وراء عمليات القرصنة في البحر الأحمر[1]، كما يشير بعضهم إلى وجود دعم استخباراتي وتكنولوجي من قبل إسرائيل وبعض الأطراف الأخرى، وهذا لا يمنع من وجود نوع من"غض الطرف" عن الموضوع من أطراف قوية دولية وإقليمية كثيرة، بطرق أخرى حتى يتفاقم، للاستفادة منه واستغلاله بالسعي إلى تضخيمه بطريقة مبالغ فيها، حيث تصور على أنها "أم الدواهي" ثم يتم من خلال ذلك تمرير مشاريع إقليمية ودولية كمشروع تدويل أمن البحر الأحمر، وأول خيط خارجي قد يفتح أسراراً أخرى مجهولة حتى اللحظة هو ما حدث مؤخراً من كتابة القراصنة لاسم امرأة أمريكية يقال أنها على صلة بعمليات السفينة السعودية والأوكرانية باسم تدليلها"أميرة" وقالت في حديث مع موقع عسكري أمريكي إنها على اتصال منتظم مع القراصنة عبر الهاتف الذي يعمل بالأقمار الاصطناعية وقد يؤدي خيط هذه المرأة إلى فتح ملف وأسرار أخرى قد يجري [2].

المبحث الثاني:

علاقة القرصنة البحرية الصومالية بالإرهاب

---

[1] – صلاح الدين نبوي، خبير أمني: أمريكا وإسرائيل وراء القرصنة الصومالية لضرب الاقتصاد مصر، **مفكرة الإسلام** على موقع الإنترنت.www.islam memo.cc/akhabar/Afrika –we-Europe/2008/11/22/72764.html//:http

[2] – Somali pirates Call on American Benefactor. Military .com Clark,Colin ww.military.com/news/artcle/Somali- pirates-call-on-http://w.November 25,2008 American-benefactor.html?col=1186032311124

لابد في البداية من تحديد معنى الإرهاب والقرصنة قبل بيان العلاقة بينهما، ليكون الحكم منصرفاً إلى محله الصحيح، وهذا يعني إنني بحاجة لبيان معنى الإرهاب المقصود ومعنى القرصنة، وسيقسم الباحث هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الإرهاب وفقاً للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب

المطلب الثاني: توضيح المعنى العام للقرصنة البحرية

المطلب الثالث: علاقة القرصنة البحرية الصومالية بالإرهاب

المطلب الأول: تعريف الإرهاب وفقاً للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب

لقد كثر الحديث في معنى الإرهاب وفي حقيقته وفي توضيح صورته التي تميزه عما يشبهه من الأعمال[1]، ومع ذلك يجد الباحث أنه في حاجة لبيان هذا المعنى الذي أصبح بيناً ولو بإشارات محددة لعل الباحث يستند إليها عند الخوض في الأحكام التفصيلية التي تقوم عليها مادة هذا البحث، فيبين المعنى العام للفظ" إرهاب" ثم المعنى المقصود في هذا البحث.

أولاً: المعنى العام

يفيد لفظ" الإرهاب" إذا أطلق معنى الرهبة والخوف والفزع، فهو اسم يدل على حالة من الهلع والرعب والاضطراب(٢).

وأصل اللفظ في اللغة من رَهَبَ يَرْهَبُ رَهْبَةً ورُهْبًا وَرهَبًا إذا خاف[1]، ومنه القول أَرْهَبَهُ: خَوَفَهُ وفَزَعَهُ[2].

---

[1] – أورد محمد محى الدين عوض ما يربو على عشرين تعريفاً وضعها الباحثون المهتمون، كما أورد عدداً من التعريفات التي وضعتها الاتفاقات والبروتوكولات الدولية والإقليمية، وعدداً من التعريفات القانونية في قانون الدول العربية، وكلها محاولات متباينة وغير متطابقة(يراجع بحثه بعنوان"**تعريف الإرهاب**" المنشور ضمن أعمال الندوة العلمية الخمسين التي عقدتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في السودان عام ١٩٩٨م باسم " تشريعات مكافحة الإرهاب في الوطني العربي" منشورات مركز الدراسات والبحوث بالجامعة ١٤١٩هـ ١٩٩٩م، ص ٥٢-٨٢. كما أورد كل من: أحمد رفعت وصالح بكر الطيار عدداً من المحالات التي قام بها الشرّاح والباحثون لوضع تعريف محدد للإرهاب، وخاصة الإرهاب الدولي، ولم يخلص إلى مفهوم محدد له يضع نهاية للاختلاف عليه (راجع مؤلفهما بعنوان" **الإرهاب الدولي**" منشورات مركز الدراسات العربي الأوروبي، الطبعة الأولى، ١٩٩٨م، ص٢١٤-٢٢٢.وذكر عبد العزيز مخيمر عبد الهادي عدداً من التعريفات الفقهية في كتابه((الإرهاب الدولي)، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٧م ٤١ وما بعدها. وجاء مثل هذا في البحث الذي قدمه أحمد فلاح العموش إلى الندوة العلمية للمكافحة الإرهاب التي عقدتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في الفترة من ١٤٢٠/٢/١٨١٦هـ وهو بعنوان:-أسباب انتشار ظاهرة الإرهاب، ص٩. ومثله في بحث نجاتي سيد أحمد، في نفس الندوة بعنوان- التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب_، ص٦ وما بعدها.

[2] – أغلب ما ورد في هذه الفقرة مقتبس بتصرف من محاضرة مطبوعة بعنوان "**جرائم الإرهاب** " القيتها على المشاركين في الدورة التدريبية التي عقدتها أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية في مجال(إجراءات التحري والمراقبة والبحث الجنائي) عام ٢٠٠٠م.

والرهبة والخوف صفة جامعة لحالة واقعية تحدث بفعل أو أفعال ذات الخطر، تبعث في النفس الخوف والرعب والهلع، وهذا المعنى لا يفيد صفة جنائية، فليس كل عمل مخيف مرعب هو عمل إجرامي ، إذ إن الوصف الجنائي لأي فعل إنما يأتي من كون ذلك الفعل مخالفاً لمقتضى الشرع أو القانون ، فإن لم يكن كذلك فإنه لا يكون جنائياً بل قد يكون محموداً ومشكوراً[٣].

وهذا يعني أن للفعل المخيف والمرعب الذي يمكن وصفه بأنه إرهاب حالتان:

الأولى: حالة الإرهاب المشروع، وهو يكتسب هذه الصفة بالنظر إلى كونه حادثاً عن أفعال مأذون بها، إما بوصفها ممارسة لحق أو أداء لواجب أو استعمالاً لرخصة، ومن أمثال ذلك:

١- أعمال الإعداد والتعبئة العامة، عملاً بقول الله تعالى: ﭽ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﭼ[الأنفال: ٦٠].

٢- أعمال الكفاح المشروع لإقامة حق أو إزهاق باطل، عملاً بقول الله تعالى: ﭽ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﭼ[الأنفال: ٥٧]. أي اجعل من وراءهم من الجند يرهبون فيفرون فرار الشارد المهزوم. وقول النبي صلي الله عليه وسلم:(نصرت بالرعب مسيرة شهر)[٤].

٣- إقامة العقوبات الشرعية، إذ أن من أغراض العقوبة تحقيق الردع العام عن طريق التخويف الواقع، وذلك عملاً بقول الله تعالى: ﭽ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ﭼ [النور: ٢]. فعقوبات القتل والصلب والرجم والجلد والقطع كلها مشروعة لتحقيق المنع من الجريمة عن طريق ما يسمى بالردع العام، وذلك أن القرصنة البحرية التي تتعرض للسفن التجارية في المحيط الهندي والبحر الأحمر وغيرهما من بحار العالم يصدق عليها اسم المحارب وبالتالي يستحقون عقوبة الحرابة[٥].

---

[١] - **لسان العرب** لابن منظور، دار المعارف، مصر، ج٣، ص١٧٣٨، **والمعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية**، مصر، ط٣، ج١،ص٣٩٠.

[٢] - **المعجم الوسيط**، المرجع السابق- نفس الموضع.

[٣] - كالقتل إذ يكون بحق، فيكون مباحاً أداء لواجب أو دفاعاً شرعياً، وقد يكون بغير حق فيكون محرماً موجباً للعقاب.

[٤] - العسقلاني، أحمد بن علي (د.ت). فتح الباري بشرح **صحيح البخاري**، دار الريان للتراث،د.ط ، مصر، ج١٠، ص٥١٩: **وصحيح مسلم** بشرح النووي، دار الريان للتراث، مصر: طبعة ١٩٨٧م، ج٥، ص٣.

[٥] - عبد الله محمد طاهر:(٢٠١٠م). **دور عقوبات القصاص والحدود في إصلاح المجتمع**، بحث تكميلي مقدم إلى قسم الشريعة بكلية الدراسات الإسلامية واللغة العربية لنيل الماجستير (غير منشورة) في الشريعة بالجامعة الإسلامية في أوغندا، ص ٩٣.

الثانية: حالة الإرهاب غير المشروع، وهو يكتسب هذه الصفة بالنظر إلى كونه حادثاً عن أفعال غير مشروعة فهو إجرام، وذلك لوقوعه تحت حكم الحرمة، لكونه عدواناً على مصالح حماها الشرع وأمر بصيانتها.

ومن الممكن أن يكون حكم الحرمة الذي ينصرف إلى أعمال الإرهاب هو الأصل باعتبار أن الأصل في الحقوق الصيانة وفي الدماء العصمة وفي الأموال الحمايةولا يهدم هذا الأصل إلا بدليل، وأن الحكم الإباحة في هذه المسائل قد جاء استثناء من الأصل العام، ومن ثم فإنه إذا أُطلق لفظ (الإرهاب) فإنما ينصرف إلى الإرهاب غير المشروع حتى يقع الاستثناء منه، ومن أجل ذلك فقد نصت (الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب)[1] على هذا الاستثناء صراحة في المادة رقم (٢) بقولها:(لا تعد جريمة حالات الكفاح بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير وفقاً لمبادئ القانون الدولي) .

كما نصت عليه صراحة اتفاقية (منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته)[٢]، في المادة رقم(٣) جاء فيها:(لا تعد حالات الكفاح الذي تخوضه الشعوب من أجل التحرر أو تقرير المصير طبقاً لمبادئ القانون الدولي بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاستعمار والاحتلال والعدوان والسيطرة الأجنبية أعمالاً إرهابية[٣].

والظاهر أن أساس الخلاف على تحديد معنى الجرائم الإرهابية وعدم الاتفاق على وضع ضابط دقيق لها إنما يرجع إلى الاختلاف على حدود ونوع الأعمال المشروعة والأعمال غير المشروعة مما يوصف بأنه إرهاب فما يكون إرهاباً مشروعاً لدى دولة أو مجموعة دول قد يكون إرهاباً غير مشروع لدى دولة أو دول أخرى[٤] .

---

[١] – وهي الاتفاقية التي اعتمدها مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب، في الاجتماع المشترك الذي عقد في شهر إبريل من عام ١٩٩٨م بمدينة القاهرة .

[٢] – وهي اتفاقية أبرمتها الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية، عام ١٩٩٩م.

[٣] – لم يوفق واضع النص في نفي صفة الإرهاب عن أعمال الكفاح المسلح، فهي أعمال إرهابية على وجه الحقيقة ولكنها ليست جريمة، أي أنها ليست جرائم إرهابية لكونها تتصف بالمشروعية، وكان يحسن بواضع النص أن يقول: لا تعد جرائم إرهابية بدلاً عن أعمال غر إرهابية.

[٤] – دياره، مصطفى مصباح: (١٩٩٠م)**الإرهاب، مفهومه وأهم جرائمه في القانون الجنائي**، منشورات جامعة قان يونس– ليبيا– الطبعة الأولى ، ص١٤، وقد أو رد في طيات كتابه بيانات مطولة لعدد من الأحكام المتعلقة بالإرهاب، كما أشار إلى عدد كبير من الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتصلة بهذا الشأن.

ثانياً:المعنى المقصود في هذا البحث

من البديهي أن ما يعني هنا بلفظ (الإرهاب) تلك الأعمال التي تقع خارج حدود القانون، أي الإرهاب غير المشروع، ولذا فإن النصوص القانونية الوطنية والدولية عادة تتحرى إبراز صفة عدم المشروعية في العمل الإرهابي، فقد جاء في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب تعريف محدد للإرهاب الذي يعنيه، إذ نصت على أنه: كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر)[1].

وقد بين هذا التعريف عناصر العمل الإرهابي المحرم، وأهمها:

١-أن يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي، أي أن يقع خارج نطاق الشرعية، بحيث يمكن وصفه بأنه جريمة، ولا يهم بعد ذلك نوع هذا الفعل أو حدود الأخطار المتوقعة منه أو صفة فاعله، سواءً أكان فرداً أم جماعة.

٢-أن يكون ذلك العمل غير المشروع قد وقع لتحقيق هدف معين هو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم، أو إيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو احتلالها أو تعريض الموارد الوطنية للخطر ولا يهم بعد ذلك نوع الباعث الذي دفع الفاعل للقيام بالعمل فيستوي لديه أن يكون الباعث سياسياً أو دينياً أو عنصرياً أو نفعياً أو انتقامياً أو نحو ذلك، وهذا حكم صائب، إذ من العدل ألا يكون للباعث أثر في إسباغ وصف العمل الإرهابي على الفعل.

٣-أن يكون العمل هو من أعمال العنف أو التهديد به وهذا قصر معيب لا مبرر له، وكان يحسن الإطلاق في هذا الشأن اكتفاءً بالهدف الذي يسعى إليه الفاعل، وذلك حتى لا يترتب على هذا القصر إخراج الأعمال المرعبة المخيفة التي تقع بغير عنف من عدد الأعمال

[1] - الفقرة الثانية من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.

الإرهابية ومثالها أعمال التسمم ونشر الغازات أو الأوبئة المعدية، ودفن النفايات النووية المشعة وأعمال السحر.. ونحو ذلك(١).

وذكر النص عدداً من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال ويلاحظ أن هذا النص قد سوى بين الجريمة التامة القائمة على الفعل الإرهابي الحقيقي وبين الشروع فيه، فيكون الفاعل مستحقاً عقوبة الجريمة ولو لم يتمها، إذ يكفي أن يكون قد بدأ في أي عمل من الأعمال التي تتجه نحو الفعل التنفيذي ولو لم تكن منه(٢).

تتميز الأعمال الإرهابية عن سواها بميزتين مهمتين إليهما ترجع العناصر المميزة للعمل الإرهابي عن غيره وهما:

١- **جسامة الخطر**: لا يوصف العمل بأنه إرهابي إلا إذا كان من شأنه

إحداث خوف وفزع وذلك لا يكون إلا إذا كان الخطر الذي يصدر عن ذلك العمل جسيماً، إذ إن العمل إذا كان قليل الأخطار فإنه عادة لا يفزع بما يكفي لوصفه بأنه إرهاب.

٢- **عشوائية النتائج**: من أهم المسائل التي لم تستظهرها التعريفات السابقة، وهي ذات شأن – مسألة النتائج العشوائية، فما يميز الجرائم الإرهابية عن غيرها من الجرائم، أن الفاعلين لا يستهدفون شخصاً محدداً بذاته أو شيئاً محدداً بذاته وإنما يسعون إلى إحداث نتائج ضارة لتحقيق مآرب أو غايات محددة أو غير محددة(٣)، وهذا هو ما يجعل الفعل مرعباً ومخيفاً لكونه يبعث في أنفس الناس شعوراً بأنهم ليسوا بعيداً عن دائرة الخطر،

أما إذا كان المستهدف فرداً أو أفراداً أو أشياء محددة فإن ذلك لا يبعث في أنفس الآخرين الخوف والفزع، لأنهم سوف يحسون أنهم ليسوا مستهدفين ومن ثمَ فهم في أمان من ذلك الخطر مهماً بلغت درجته.

---

[١] – يراجع بحث محمد محي الدين عوض في تعريف الإرهاب، المرجع السابق، ص٥٩.

– انظر: عرفه محمد السيد: تسليم المجرمين الإرهابيين في اتفاقية العربية بمكافحة الإرهاب، منشور في المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، الصادرة عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، **المجلد** ١٥، العدد ٢٩، محرم ١٤٢١هـ، ص٢٦٦.

[٢] – الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة إذا أوقف نشاط الفاعل أو خاب أثره لسبب لا دخل لإرادته في ..... المادة (١٨) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني.

[٣] – محمد محي الدين عوض، تعريف الإرهاب، المرجع السابق، ص٩١، وانظر: نجاتي سيد أحمد، المرجع السابق،ص١٠.

ولعل ما ورد في تعريف الإرهاب من أنه الفعل الذي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس... فيه إشارة إلى هذه المعاني التي بينها الباحث، فمن طبيعة العمل الإرهابي أنه يتخذ من إفزاع الناس وإرعابهم هدفاً لما ينطوي عليه من أخطار ولما يتصف به من عمومية وعشوائية.

المطلب الثاني: توضيح معنى العام للقرصنة البحرية

استخدم لفظ القرصنة للدلالة على أعمال التعرض للناس بالقوة في أسفارهم البحرية أو الجوية، فقد جاء في المعجم أن القرصان هو لص البحر، وجمعه قراصنة وأن القرصنة هي السطو على السفن[1]، والظاهر أن هذا خاص بالقرصنة البحرية، ويصح مثل ذلك في القرصنة الجوية التي تعني التعرض للطائرات في مساراتها بالسيطرة عليها وتغيير مسارها أو التعرض للمسافرين عليها بالقتل أو السلب.

وقد جاءت النصوص الدولية بتحديد واضح لمعنى القرصنة، ومن ذلك ما جاء في المادة رقم(١٠١) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار[2]، تحت عنوان(تعريف القرصنة)، إذ نصت على أن:(أي عمل من الأعمال التالية يشكل قرصنة).

١- أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز، أو التجريد يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم سفينة خاصة أو طائرة خاصة، ويكون موجهاً.

أ- في أعالي البحار ضد سفينة أو طائرة أخرى، أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو على متن تلك الطائرة.

ب- ضد سفينة أو طائرة أو شخص أو ممتلكات في مكان يقع خارج ولاية أية دولة.

٢- أي عمل من أعمال الاشتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع تضفى على تلك السفينة أو الطائرة صفة القرصنة.

٣- أي عمل ينطوي على تحريض على ارتكاب أحد الأعمال الموصوفة في إحدى الفقرتين الفرعيتين(أوب) أو يسهل عن عمد ارتكابها[3]، ثم أضافت المادة (١٠٢) حالة خاصة من حالات القرصنة هي القرصنة التي ترتكبها سفينة حربية أو سفينة حكومية أو طائرة

---

[1] - **المعجم الوسيط**، المرجع السابق، ج٢ن ص٧٥٤ن، وقد أشار أن هذا اللفظ أعجمي الأصل ثم عُرِّب.

[2] - تم التوقيع على هذه الاتفاقية في ١٠ ديسمبر ١٩٨٢م في جامايكا، ودخلت حيز النفاذ في ١٦ نوفمبر ١٩٩٤م.

[3] - وكان قد ورد مثل هذا النص التعريفي في المادة رقم ١٥ من اتفاقية جنيف لأعالي البحار الموقعة في ٢٩ إبريل عام ١٩٥٨م التي دخلت حيز النفاذ في ٣٠ ستبتمبر١٩٦٢م.

حكومية تمرد طاقمها، إذ نصت على أنه: (إذا ارتكبت أعمال القرصنة المعرفة في المادة (١٠١)سفينة حربية أو سفينة حكومية أو طائرة حكومية تمرد طاقمها واستولى على زمام السفينة أو الطائرة اعتبرت هذه الأعمال في حكم الأعمال التي ترتكبها سفينة أو طائرة خاصة)[١]، وجاء في اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد أمن الملاحة البحرية، الموقعة في روما في العاشر من شهر مارس عام ١٩٨٨م[٢]، في المادة الثالثة منها بيان للأعمال التي تُعد جريمة قرصنة بحرية أو أعمالا غير مشروعة ضد الملاحة البحرية ومنها:

١- يكون الشخص قد اقترف هذه الجريمة إذا قام بقصد وبطريقة غير مشروعة بأي عمل من الأعمال الآتية:

٢- محاولة الاستيلاء على سفينة بالقوة أو التهديد بالقوة أو استخدام أي شكل من أشكال التخويف.

أ- القيام بعمل عنف ضد أي شخص على السفينة، إذا كان هذا العمل ربما يؤدي إلى تعريض أمن ملاحة السفينة للخطر.

ب- القيام بتدمير سفينة أو تسبب في تحطيمها أو إتلاف حمولتها، إذا كان من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تعريض أمن ملاحة السفينة للخطر.

ج- إذا قام أو ساعد بوضع أي وسيلة أو مواد من شأنها تدمير السفينة أو إعطائها أو إتلاف حمولتها.

د- القيام بتدمير أو إعطاب أي وسيلة ملاحة أو خدمة بحرية أو تدخل في سير عملها على نحو ربما يؤدي إلى تعريض أمن ملاحة السفينة.

هـ- القيام بإعطاء معلومات غير صحيحة وهو يعلم عدم صحتها، إذا كان من شأن ذلك تعريض أمن ملاحة السفينة للخطر.

ز- القيام بجرح أو قتل أي فرد ممن هم على ارتباط بتلك المهام.

٣- كما يعد أي شكل قد اقترف هذه الجريمة إذا قام بعمل من الأعمال الآتية:

---

[١] - وجاء مثل هذه الإضافة في نص المادة ١٦ من اتفاقية جنيف لأعالي البحار.

[٢] - وقد عنيت المنظمة البحرية الدولية عام ١٩٨٦م بإعداد مشروع هذه الاتفاقية ثم عقد مؤتمر دولي لمناقشة المشروع وإقراره في ١٠ مارس ١٩٨٨م في مدينة روما ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في مارس عام ١٩٩٢م.

أ- إذا حاول القيام بأي عمل من الأعمال التي ورد ذكرها في الفقرة السابقة.

ب-إذا حرض على القيام بأي من الأعمال السالفة الذكر أو تستر على من قام بمثل هذه الأعمال.

ج- إذا قام بالتهديد للدفع بشخص للقيام بأي من الأعمال السالفة الذكر إذا كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى تعريض سلامة الملاحة البحرية الخطر:

وقد عرّفها بعض شُرّاح القرصنة البحرية فقالوا: (القرصنة عبارة إتيان أعمال إكراه أو انتواء إتيان تلك الأعمال في البحر دون وجهة مشروعة، وخارج نطاق اختصاص أية دولة متمدينة)[1].

المطلب الثالث: علاقة القرصنة البحرية الصومالية بالإرهاب

إن التأمل في أوصاف الجرائم الإرهابية وأوصاف جريمة القراصنة البحرية يكشف عن أن بينهما صلة قوية أو شبهاً كبيراً، ولكن الضبط الدقيق لهذه الصلة أو ذلك الشبه على النحو الذي يمكن معه وضع التكييف المناسب لجرائم القرصنة يوجب البحث في عناصر الجرائم الإرهابية وعناصر جرائم القرصنة البحرية، ثم إجراء المقارنات بينها لتحديد حظ الثانية من أوصاف الأولى.

وهذا يعني أن الباحث سيجعل الجرائم الإرهابية هي الأساس ثم يبحث في أهم مقومات وأوصاف جرائم القرصنة البحرية لتحديد درجة قربها أو شبهها بالجرائم الإرهابية أو اتصافها بصفتها، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: صفة العنف أو التهديد به

تتصف الجرائم الإرهابية بأنها- بحسب الشائع المعتاد- من جرائم العنف، إذ أن هذه الصفة هي التي تجعل هذه الطائفة من الجرائم المخيفة مرعبة، فالعنف والقسوة في الفعل هو عادة ما يبعث على الفزع، ومن ثم يجعل العمل إرهابياً.

ولا يوجد تحديد قانوني دقيق لمعنى العنف، وهذا يعني أنه يمكن تحديده وفق طبائع الأمور، فالعنف هو كل عمل يستخدم فيه فاعله قدراً من الشدة والقوة سواءً كان ذلك باستخدام وسائل

[1] -الغنيمي، محمد طلعت: **القانون الدولي البحري في أبعاده الجديدة**، المرجع السابق، ص١٨٣.

التدمير أو باستخدام الأسلحة اليدوية أو المواد المتفجرة أو أي وسيلة من شأنها إلقاء الرعب وتحقيق المغالبة وتمكين الجناة من سرعة تحقيق الغرض في القسوة والشدة.

وبالتأمل في معنى القرصنة- السابق وصفة يظهر أنها من أعمال العنف فهي إغارة ومغالبة، وهي استخدام للقوة وشدة البطش على نحو يخيف المجني عليهم ويرعبهم ويقهر قوتهم [1]، فيغلبهم على أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم، ويكون للقهر والمغالبة في القرصنة معنى أعمق وأشد، لكونها إنما تقع عادة في مكان بعيد، يتعذر معه على المجني عليهم أن يستغيثوا أو يستنجدوا بالغير، وهذا الحال في حد ذاته يلقي من الرعب في أنفس المجني عليهم إضعاف ما يلقيه العمل الإرهابي في صوره الأخرى، وهذا يعني أن عنصر العنف هو جوهر الجرائم الإرهابية، وهو كذلك في جرائم القرصنة، وإن اختلف الأسلوب الذي تقع به أعمال العنف، إذ من الطبيعي أن لكل جريمة أو لكل طائفة من الجرائم أفعالاً تتفق مع طبيعتها، فالعنف المؤدي إلى القتل والتدمير غير العنف المؤدي إلى الخطف والاحتجاز، وهو غير العنف المؤدي إلى السلب والنهب وهكذا .

ثانياً: صفة الغرض والباعث

جاء في تعريف الإرهاب بأنه أعمال تقع... مهما كانت بواعثها أو أغراضها، ثم جاء في نفس التعريف أن تلك الأعمال تهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو إيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، فكان الإطلاق في كلمة(مهما كانت) ثم جاء التقييد في كلمة(تهدف إلى) ويعتقد الباحث أن هذا التقييد إنما يقصد به التمثيل لا الحصر، فالأصل في المسألة هو الإطلاق في البواعث والأهداف،

واستناداً إلى هذا الحكم يمكن القول: إن أهداف العمل الإرهابي المشار إليها ليست متعارضة مع أهداف القرصنة البحرية- وقد سبق بيان معناها، فأعمال القرصنة البحرية عادة ما تتصف بكل أو أغلب صفات العمل الإرهابي، فهي أعمال من شأنها إلقاء الرعب قي أنفس المعرضين لها، وترويعهم وإيذاءهم وتعريض حياتهم وأمنهم وحرياتهم للخطر، ولا يختلف عنها إلا في صفة العموم التي تفيدها كلمة (بين الناس)، فأخطار القرصنة البحرية قد تكون أضيق في نطاقها وأخص في أهدافها، فهي لا تقع إلا في البحار، ولا تهدف عادة إلا إلى السلب والنهب أو القتل أو الخطف أو كل ذلك، فقد سمي القراصنة(بلصوص البحار) لكونهم يغيرون على السفن

[1] - الشرفي ، علي حسن: الإرهاب والقرصنة البحرية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ، المرجع السابق ص ٢٨

بغرض النهب والسلب لا بغرض التدمير والتخريب، فإن حصل شيء من ذلك فهو عرض غير مقصود لذاته.

وهذا يعني أن أعمال القرصنة البحرية هي جزء من الأعمال الإرهابية ذات طبيعة خاصة اقتضتها طبيعة الجريمة، فهي إذاً إرهاب مخصوص في نطاقه وأغراضه.

هذا في شأن الأغراض والأهداف، أما في شأن البواعث الدافعة إلى الجريمة فإن للإرهاب أهدافاً أوسع وأشمل من أهداف القرصنة، فقد تحرك الجناة في الجرائم الإرهابية بواعث سياسية أو اقتصادية أو عرقية أو طائفية أو دينية أو غير ذلك، في حين أن بواعث القرصنة عادة ما تكون، اقتصادية،إذ يسعى الجناة إلى الكسب عن طريق عمليات الإغارة والسلب والنهب، ومع ذلك فإنه لا يستبعد مطلقاً أن تقع أعمال التعرض في البحار لأغراض سياسية، أو لأي غرض آخر، وإن كان ذلك لا يمثل الأصل المعروف في الجرائم القرصنة البحرية، وهذا ما سبق الجزم به من أن القرصنة هي صورة خاصة من صور الجرائم الإرهابية[1].

ومن كل ما سبق ذكره يمكن التأكيد على أن جرائم القرصنة البحرية هي صورة خاصة من صور الجرائم الإرهابية، وتستند هذه الخصوصية إلى ميزات ثلاث هي:

١-مكان وقوع الجريمة القرصنة، فالقرصنة البحرية لا تقع إلا في البحار، ولا مجال لوقوعها في غيرها، فهي إرهاب بحري.

٢-صفة المعتدى عليهم، فهم مستخدمو البحار من البحارة والمسافرين وغيرهم من مرتادي البحر.

٣-أهداف الجريمة، فالقرصنة عادة ما تقع بهدف السلب والنهب، ولا يستهدف الجناة عادة غير ذلك إلا عرضاً إذا كان من مستلزمات تحقيق الغرض الأساسي[2].

---

[1] - الشرقي، على حسن: ، المرجع السابق،ص٢٩.

[2] - الجبوري، إبراهيم خليل إبراهيم:(٢٠١١م). **القرصنة البحرية في الساحل الصومالي وباب المندب أسبابها وانعكاساتها ومعالجتها**، دراسة تحليلية في العلوم السياسية، (دكتوراه في العلوم السياسية قسم العلوم السياسية الجامعة الدولية الأمريكية)، دار الكتب القانونية، مصر، ط الأولى،ص١٦.

المبحث الثالث:

مكافحة القرصنة البحرية على المستوى الإقليمي والدولي

تمهيد وتقسيم

رغم أن القرصنة البحرية في الوقت الحاضر هي التهديد الرئيسي في أنحاء العالم إلا أن الاهتمام الدولي الحقيقي بخطورة هذه الظاهرة ارتبط بطبيعة الحال بتزايد عمليات خطف السفن في المياه الساحلية الصومالية وباب المندب؛ بسبب تعقيد الوضع في منطقة القرن الإفريقي وتسارع وتيرة الأحداث في هذه المنطقة، وأبرز المعالجات الدولية في مكافحة القرصنة تمثلت في الكثير من المؤتمرات

التي عقدتها الدول لتنظيم مسألة حماية السفن الدولية في الملاحة، ومع ذلك تأثير عمليات القرصنة بالرغم من وجود القوات الدولية.

من أجل الإلمام بانعكاسات جريمة القرصنة البحرية على الموقف العربي والدولي والمنظمات الدولية على كافة المستويات، وسبل مواجهتها، فقد قسم الباحث هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: سبل مكافحة القرصنة البحرية عربياً

المطلب الثاني: سبل مكافحة القرصنة البحرية دولياً

المطلب الثالث: آراء ومقترحات الباحثين لمكافحة القراصنة الصوماليين

المطلب الرابع: دور المنظمات الدولية في مكافحة أعمال القرصنة البحرية

المطلب الخامس: محاكمة القراصنة الصوماليين في العالم

المطلب الأول: سبل مكافحة القرصنة البحرية عربياً

أولاً: المعالجة السياسية للقرصنة البحرية

اعتبر عدد من القادة والباحثين أنه لا يمكن حل القرصنة سياسياً إلا بحل الأزمة الصومالية، وفيما يلي أهم هذه الآراء:

١- أشار الباحث أحمد طاهر لمجلة شؤون خليجية إلى أهمية إعادة النظر بالأزمة الصومالية، بما يحقق الأمن والسلام للشعب الصومالي، وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي وعلى جميع الأطراف الصوماليين دون استثناء

العمل على رأب الصدع، وإنهاء الخلاف والحرص على دعم مصلحة الشعب، وحث الأطراف الخارجية على الترفع عن التدخل في الشأن الصومالي بمساندة هذا الطرف أو ذاك[١].

٢- كما أيد رأي حل الأزمة الصومالية الباحث فرحات حسام الدين وأكد أن المطلوب من العرب، سواء عن طريق دولهم أو الجامعة العربية، أن يضعوا الصومال في بؤرة الاهتمام بالسعي لتحقيق المصالحة الصومالية وإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة مركزية حتى لا يضاف إلى العرب اتهام بالقرصنة إلى جانب الإرهاب، فالقراصنة صوماليين، والصومال عربية[٢].

---

[١] – أحمد طاهر: (أزمة القرصنة الصومالية بين مخاطر التداعيات وحساسيات المعالجة على أمن المنطقة)، القاهرة: مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية، **مجلة شؤون خليجية**، ع ٥٥،خريف ٢٠٠٨،ص١١٥.

[٢] – فرحات حسام الدين (القراصنة العرب)، القاهرة، **جريدة الأهرام** ١٤ أكتوبر ٢٠٠٨.

٣- وفي حوار مع الباحثة هبة محمود لجريدة البديل دعت إلى علاج القرصنة بالسرعة، وليس بشكل سطحي وأن القضاء على هذه الظاهرة بالعمل الجماعي العربي والإفريقي تحت مظلة الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي الذي يتطلب إقامة حكومة قوية داخل الصومال، والابتعاد عن ظاهرة أرض الصومال التي تؤيد الانفصال[١].

٤-كما أوضح الباحث عمار علي حسن أن الحل في النهاية هو إعادة الدولة الصومالية إلى الحياة، بإيجاد سلطة مركزية ضابطة، وتوفير الدعم المادي والمعنوي لها، بما يمكنها من السيطرة الكاملة على الصومال وسواحله، ويجعلها في وضع مساءلة دولية إن قصرت في عملها[٢].

ثانياً: المعالجة العسكرية للقرصنة البحرية

أولاً: يمكن تحديد المعالجة العسكرية بالنقاط التالية:

١-مقترح تأسيس مرصد عربي للأمن البحري بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية على أن يتبع جامعة الدول العربية، ولكن حتى الآن لم يباشر هذا المعهد مهام الرصد الأمني للمعلومات عن القرصنة البحرية للمنطقة العربية، بواسطة خبراء متخصصين في

الشؤون الأمنية البحرية لتصبح هذه المعلومات بمثابة إنذار مبكر للدول العربية وهذه فكرة تدويل المعلومات الأمنية البحرية على المستوى العربي، ويكتفي المعهد في الوقت الراهن بالتدريب وتقييم الخطط الأمنية.

٢-التعاون المعلوماتية والاستخبارات بين الدول المشاركة لرصد وتعقب منفذي هذه الحوادث وعمليات القرصنة، ومراقبة الشواطئ وحركة الملاحة [٣]، وخاصة الدول المشاطئة للبحر الأحمر والساحل الصومالي.

٣-واقترح مجلس السلم والأمن العربي إنشاء قوة شرطة بحرية مشتركة بين الدول المطلة على البحر الأحمر، لتتولى مسؤولية تأمين المجري الملاحي، واقترحت دول أخرى تكوين قوة لحفظ السلام في البحر[٤].

---

[١] – هبة محمود(الإتحاد من أجل البحر الأحمر لمواجهة القرصنة ولا مانع من الدعم العربي للمحاكم الإسلامية)، القاهرة، **جريدة البديل** ٢٦ نوفيمبر ٢٠٠٨.

[٢] – عمار على حسن: (ظاهرة القرصنة بين الفوضى الهدامة والتدخل غير الحميد)، لندن، **جريدة الحياة** ١٤ يناير ٢٠٠٩.

[٣] – أحمد رشوان:(خبراء يؤكدون أهمية إنشاء قوات عربية لحماية الملاحة في البحر الأحمر)، الكويت، **جريدة الوطن الكويتية** ١٩ نفيمبر ٢٠٠٨.

[٤] – حمدي سليم:(مجلس الأمن العربي يقترح إنشاء شرطة بحرية أو قوات حفظ السلام)، لندن، **جريدة الشرق الأوسط**،٢٨ أكتوبر ٢٠٠٨.

٤- اقترح الباحث سمير العبدلي من مركز الجزيرة للدراسات على مايلي:

أ- وضع إستراتيجية أمنية عربية شاملة لتأمين البحر الأحمر، وحماية الملاحة الأمنية فيه لدول العالم كافة.

ب- تشكيل قوة بحرية عربية مشتركة للدول المطلة على البحر الأحمر تعمل وفق اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وتحت مظلة جامعة الدول العربية وأيد هذا الرأي الباحث صلاح منتصر إلى الشرق الأوسط ١يناير ٢٠٠٩م.

ج- أهمية اشتراك الدول الخليجية في أية إستراتيجية عربية لتحقيق الأمن والاستقرار في البحر الأحمر وممراته ومنافذه، حيث إن خطورة أعمال القرصنة لها تأثيراتها المباشرة على النفط الذي يُعد المصدر الاقتصادي الرئيسي لدول الخليج، كما أن لها تداعياتها غير المباشرة المتمثلة في إمكانية امتداد أعمال القرصنة إلى منطقة الخليج العربي[١].

٥- العمل الفوري على إعادة إنشاء المنظمة الإقليمية العربية بالبحر الأحمر التي أجهضتها أمريكا في الثمانينيات.

٦-عبر الباحث أشرف سليمان بأن أفضل إجراءات ضد القرصنة في الوقت الحاضر هي إنشاء منظمة بحرية عربية، وإنشاء مكتباً للتحريات والأمن والتحريات البحرية العربية تحت مظلة الجامعة الدول العربية[٢].

٧-جعل السفن بصورة جماعية وتحت حماية بحرية ضمن المنظمة من القوة الموجودة سواء عربية أو دولية[٣]

٨-كما أسهم الدكتور جمال مظلوم بالآراء التالية:

أ- دعم التحرك المصري مع الدول العربية لتحقيق أمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر، عن طريق المشاركة والتنسيق العربي، لعدم وصول القراصنة والإرهابيين إلى داخل البحر

---

[١] - سمير العبدلي: (تأثير القرصنة في البحر الأحمر على الأمن العربي)، قطر، **مركز الجزيرة للدراسات** ٢٤ ديسمبر ٢٠٠٨ ص٢٨،٢٩، جريدة الشرق الأوسط ١يناير ٢٠٠٩.

[٢] - أشرف سليمان: (الإجراءات الحالية غير قادرة على حماية السفن التجارية)، القاهرة: **جريدة البديل** ١١مارس ٢٠٠٩.

[٣] - صلاح منتصر: (كيف تواجه القرصنة؟)، القاهرة **جريدة الأهرام** ١٥ فبراير ٢٠٠٩.

الأحمر، تجنباً لمشاركة أي من الدول المطلة على البحر خاصة إسرائيل والتواجد في أقصى شمال البحر.

ب- التنسيق بين الدول المطلة على خليج عدن عنصر مهم في تأمين الملاحة البحرية في مدخل البحر الأحمر، بالتعاون مع الدول المطلة على الخليج وهي اليمن وجيبوتي والصومال، تجنباً لأي تدخل دولي في هذه المنطقة على أن يترك ما بعد ذلك للأساطيل والسفن الأجنبية بعيداً عن التهديد للسواحل العربية وحتى لا تكون سبباً للبقاء الطويل الأمد في هذه المناطق.

ج – الدعم العربي لتشكيل قيادة عسكرية(تحالف) للعناصر البحرية المتواجدة في المنطقة، وتحديداً تحت قيادة الأمم المتحدة، لتنسيق العمل بين هذه العناصر المتواجدة في منطقة المحيط الهندي كمرحلة أولى للمواجهة الأمنية لعمليات القرصنة[١].

٩- واقترح الباحث أمين هويدي التفكير الجدي في مهاجمة القواعد البرية والبحرية لهؤلاء القراصنة، بعمليات جوية بالإنزال بالمظلات أو عمليات بحرية وحسب رأي الباحث أمين هويدي، فإن هذا العمل يقطع جذور القرصنة مؤكداً ضرورة قطع خطوط مواصلات القرصنة وتشكيل قوة مصرية وتسمية قائدها والإعلان عنها، مع أهمية تواجدها في منطقة الخطر أمر واجب التنفيذ، لغرض مشاركتها مع القوات الدولية[٢].

١٠- وأكد الباحث أشرف سليمان في ندوة البحر الأحمر، ضرورة إمكانية الدفاع عن النفس من قبل منتسبي السفن، وعدم الانصياع مباشرة إلى القراصنة، مع ضرورة إعادة نظر لجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية في إجراءات التسليح على متن السفن، والتحسب في استخدام طرق المواجهة السلبية مثل مواجهة القراصنة بخراطيم المياه، مما ساعد على انعدام القدرة على مواجهة القراصنة المسلحين بأحدث الأسلحة[٣].

---

[١] – جمال مظلوم: (القرصنة البحرية في خليج عدن – ع ٤٩–السنة الخامسة يناير ٢٠٠٩، ص٣٩.

[٢] – أمين هويدي(القرصنة البحرية والإدارة اللازمة)، القاهرة، **جريدة الأهرام** ٢٣ ديسمبر ٢٠٠٨،

[٣] – أشرف سليمان: (مشكلات القرصنة البحرية في مناطق العالم المختلفة وأساليب التعامل معها) القاهرة، **المركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية ندوة البحر الأحمر** ١٤ يناير٢٠٠٩،ص٥٩.

١١- وأبدى الباحث اللواء أحمد فخر، رئيس المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية التوصيات التالية في ندوة البحر الأحمر:

أ- أهمية وجود عسكري مصري أو مصري-سعودي-يمني في مضيق باب المندب وفي الجزر الخالية في هذه المنطقة.

ب- أهمية التنسيق العربي لدعم الدول الكبرى والتنسيق العربي الإفريقي، لتحقيق الاستقرار في الصومال، عن طريق الحد من التدخل الإريتري والإثيوبي والكيني في الصومال، والذين كان هدفهم الإبقاء على الأوضاع في الصومال كما هي، مع ضرورة تأكيد على سحب كافة القوات الإثيوبية والإبقاء على الإتحاد الإفريقي وقتياً.

ج- أهمية إقامة آليات مشتركة بين الدول العربية المطلة على البحر الأحمر لتعزيز أمن وسلامة الملاحة فيه ومواجهة أية احتمالات لانتقال ظاهرة القرصنة إليه وتشكيل لجان متخصصة لوضع مقترحات في هذا الشأن في أسرع وقت[١].

١٢- وأوصى الباحث شريف شعبان مبروك بأن مجلس التعاون مشترك للدول العربية المطلة على البحر الأحمر، والذي يمكن أن يتوسع في المستقبل ليضم أطرافاً غير عربية، عندما تسمح الظروف بذلك وهو تنظيم يشبه دول مجلس التعاون الخليجي؛ لأن تأسيسه يحتاج إلى مبادرة من الدول القادرة في التنظيم مثل مصر والسعودية واليمن وإلى ظروف إقليمية مناسبة[٢]، والهدف من مجلس التعاون هو لتنسيق المواقف الأمنية والحد من عمليات القرصنة.

ثالثاً:التدابير الوقائية والتخطيط لمواجهة القرصنة البحرية

لكون جريمة القرصنة البحرية تعتمد على الإعداد المسبق والتنظيم وتأخذ طابع المفاجئة لذا تتطلب التحسب المسبق والتدقيق الإستحضارات والانتباه لفقدان عنصر المفاجئة والقيام برد الفعل السريع، ولهذا أوصى الباحث على عبد الله الملحم للعمل بالتدابير الوقائية، ووضع خطة

---

[١] - أحمد فخر: (أمن البحر الأحمر من الإرهاب البحري إلى القرصنة البحرية)، القاهرة، المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية ١٤ يناير ٢٠٠٩،ص٧٥،٧٢.

[٢] - شريف شعبان مبروك: (تأثير عمليات القرصنة الصومالية وانعكاساتها على البحر الأحمر والأمن القومي العربي) القاهرة ،**مجلة شؤون العربية** ١١٣٨-صيف ٢٠٠٩،ص١٢٩.

أمنية للمواجهة من قبل الشركات والموانى والقطع البحرية وجعلها على ثلاث مراحل وفق التوقعات المحتملة لهجوم القراصنة هي:

المرحلة الأولى: التدابير الوقائية قبل الإبحار: وتشمل الوقوف على المعلومات المتعلقة بالنشاط القرصني والتأكد من سلامة خطة الإبحار مع توفر القوة المدربة، لتأمين المتطلبات الضرورية وتوفير التجهيزات اللازمة وسلامة الأجهزة، وضرورة إجراء تفتيش وقائي للسفينة قبل المغادرة، ووضع خطة أمن السفينة بناء على المعلومات المتوفرة و الفرضيات المحتملة والاعتبارات الهامة الأخرى، مثل طبيعة المهمة ومدتها ونوع الحمولة، وخط الإبحار.

المرحلة الثانية: خطة أمن السفينة وتدابير المنع: وتشمل التأكد من مرونة وملاءمة خطة أمن السفينة باستمرار حسب منطقة الإبحار، وسلامة الإبحار وأجهزة الاتصال، واستمرار الحراسة الرادارية أو العادية، وصلاحية الإضاءة وأجهزة الإنذار وإقفال المناطق المهمة، والتأكد من صلاحية مشاعل الاستغاثة وجاهزية الأسلحة النارية وخراطيم المياه وتقييم مدى القدرة على المناورات التملصية، والمحافظة على سرية المعلومات، واستمرار المراقبة واليقظة على السفينة[1].

المرحلة الثالثة: مرحلة التصدي وتنفيذ خطة أمن السفينة ولكون هذه المرحلة دقيقة وحاسمة، ارتأى الباحث على عبد الله الملحم تنفذيها بثلاث أسبقيات،

الأسبقية الأولى: الاشتباه بالهجوم، ويجب في هذه المرحلة العمل على اكتشاف الهجوم المبكر، وتفعيل الاتصال مع المراكز الأمنية والإبلاغ واستعداد الطاقم، أما الأسبقية الثانية: الإجراءات عند تأكد الهجوم القرصني، ينبغي إطلاق إشارات الإنذار عند اقتراب القراصنة ومحاولة اللجوء إلى المناورات التملصية، واستخدام الخراطيم لمنع القراصنة من الصعود إلى السفينة، والعمل بعد صعود القراصنة إلى السفينة يتطلب تأمين الركاب والطاقم، ومحاولة الدفاع والمقاومة، وعند انسحاب القراصنة دون تمكنهم من السيطرة على السفينة، فتتبع السياقات وفق خطة أمن السفينة، وعند سيطرة القراصنة على السفينة يتطلب من الربان، أو الضابط المسئول أن يطبق السياقات الخاصة بالسفينة، والأسبقية الثالثة: انتهاء الهجوم بالقبض على القراصنة أو انسحابهم وتشمل إعداد التقارير ما بعد الهجوم، وتحرير السجلات المصورة، وحماية موقع الجريمة

[1] – ملحم، على عبد الله: **القرصنة البحرية على السن** ، المرجع السابق،ص٩٣، ١٠٣.

مع ضرورة جرد ممتلكات العاملين، وفتح المناطق المغلقة، ونزع الخراطيم والعودة إلى الأوضاع العادية، وتصوير مكان الحادثة إذا أمكن ذلك [1].

رأي الباحث

بعد الاطلاع على الآراء والمقترحات بصدد معالجة القرصنة، يؤيد الباحث الحل السياسي لمعالجة المسألة الصومالية بالأسبقية الأولى وبإشراف الجامعة العربية ومنظمة الإتحاد الإفريقي، واختيار حكومة قوية أو تقوية الحكومة الحالية باتفاق آراء الفصائل، وهذا ينهى القرصنة، كما ويؤيد الحل العسكري لمعالجة القرصنة متزامناً مع الحل السياسي، أو بالأسبقية الثانية بالتشكيل قوة عربية تحت مظلة الجامعة العربية تستطيع هذه القوة أن تحد من عمل القراصنة على الأقل في مدخل البحر الأحمر، ويؤيد كافة الإجراءات الفنية التي أدلى بها الباحثون على ألا تؤثر على حركة السفن والسرعة والمناورة، وهي بمثابة دفاع سلبي تجاه القرصنة والتحسب من عملهم، كما أيضاً يؤيد عمل الشركات والموانئ والسفن بخطة التدابير الوقائية والتخطيط لمواجهة القرصنة لكونها تساعد على فحص استعداد السفن وإنذار العاملين على رد الفعل السريع تجاه عمليات القرصنة.

المطلب الثاني: سبل مكافحة القرصنة البحرية دولياً

أولاً: إخفاق القوات الدولية في مكافحة القرصنة البحرية في الصومال:

قبل أن يدخل الباحث في سبل مواجهة القرصنة، من الضروري معرفة أسباب إخفاق القوات الدولية، في معالجتها أمام السواحل الصومالية وخليج عدن خلال هذه المدة لكي تصبح أساساً يستند إليه في سبل مكافحة القرصنة، ومن أهم أسباب إخفاق القوات الدولية هو: عدم التمييز بين زوارق القراصنة والسفن المستغاثة من المظهر الخارجي قبل بدء القراصنة هجماتهم، وإذا ما استولى القراصنة على السفينة وأفراد طاقمها فإن السفن الحربية التي تصل إلى الموقع لا تستطيع استخدام القوة خوفاً على سلامة الرهائن، وربما كان هذا التخوف من الأسباب الرئيسية لإخفاق الأساطيل الحربية، في السيطرة على القرصنة في القرن الإفريقي حتى الآن.

[1] – الملحم، على عبد الله: المرجع السابق، ص١٠٤، ١١١.

مثال ذلك: سافر الباحث إلى حررطيري في بحث ميداني، فلقيَ هناك بعض القادة القراصنة ثم سألهم كيف يتم لهم اختطاف السفن؟ فأخبروه أنه بعدما يتم الاستيلاء على السفينة، فأول خطوة أخذناها هي جمع ركابها أو طاقمها في مكان واحد، ثم نجبر القبطان السفينة على أن يتصل بالسفن الحربية القريبة عندنا فيخبرها أن لا تهاجمونا، وإلا سنقتلكم جميعاً، وأخبروا للباحث أن الظروف التي أجبرتهم على جمع الرهائن في السفينة فذكروا القصة التي وقعت عليهم حيث قالوا اختطفنا سفينة فتوجهنا بها إلى مكان الاحتجاز، فقُتل أحد قراصنة من قبل سفينة حربية بالقناصة، فقتلنا ثلاثة من الرهائن انتقاماً منهم، ثم أجبرنا الطاقم على أن يتصل بها لوقف نارها وإلا سنواصل القتل.

وهناك عوامل أخرى أدت إلى إخفاق القوات الدولية وأهمها:

١- أن خليج عدن المطل على الصومال واليمن بين المحيط الهندي والبحر الأحمر يمتد إلى مساحة واسعة حيث يبلغ طوله ٧٥٠كم وعرضه ٢٥٠ كم ومساحته ١٨٠٠ألف متر مربع وبالتالي يصعب السيطرة عليه.

٢- تتسم عمليات القرصنة بالخفة وصعوبة تفاديها فإذا استولى القراصنة على سفينة وأفراد طاقمها فمن الصعب تعقبهم أو حتى إنقاذهم.

٣- نظراً لكثرة السفن الحربية الأجنبية في خليج عدن بدأ القراصنة تغيير إستراتيجيتهم وإيجاد أماكن أخرى للهجوم، فعلى سبيل المثال فإن سفينة الصيد الصينية "تيان"اختطفت في المياه الكينية، التي تبعد عن خليج عدن مسافة ٢٠٠٠كم، بينما اختطفت الناقلة السعودية من مسافة ٧٠٠كم شرق مدينة موباس الساحلية، جنوب شرق كينيا في المحيط الهندي.

٤- هناك وجهات نظر تشير إلى أن هناك قوى خارجية[١]، تريد أن تطول عمليات القرصنة، بهدف أن يكون لهذه القوى وجود وقواعد في منطقة خليج عدن والبحر الأحمر.

٥- القرصنة الصومالية رغم وقوعها في البحر إلا أن مصيرها الحقيقي على البر، حيث السبب الرئيسي وراء إقدام القراصنة الصوماليين التفاوض لتطويل الأمد مع أصحاب

[١] – عريان، عماد: (نار القراصنة تحرق زوارق الجميع، القاهرة،**جريدة الأهرام** ٢٨ديسمبر ٢٠٠٨

السفن المختطفة يمكن في وجود مواقع آمنة لهم على البر يستطيعون إرساء السفن المختطفة لفترة طويلة ولا يواجهون أخطاراً بذلك[1].

ثانياً: المكافحة القانونية للقرصنة الصومالية

١- يرى الدكتور أيمن عبد العزيز سلامة[2]، أن التضييق والتقيد الذي أتت به اتفاقية قانون البحار، يحد من الجهود الدولية الفعالة لمكافحة خطر القرصنة البحرية، حيث تقتصر الاتفاقية على حدوث فعل القرصنة في أعالي البحار، وتقيد أيضاً الاتفاقية الهدف من العنف والاحتجاز المسلح، في تحقيق مصالح ومنافع شخصية للقائمين بذلك العمل، ويرى الدكتور أنه من الضروري تعديل الاتفاقية لتواكب التطور والخطورة من جانب القائمين بأعمال القرصنة والسطو المسلح، وذلك ليمتد وصف فعل القرصنة باعتبارها جريمة دولية، إلى المياه الإقليمية، خاصة لمجابهة الحالات التي لا تستطيع فيها الدول المنهارة أو الفاشلة- كما في الصومال أن تواجه هذه الأعمال

داخل مياهها الإقليمية أو حين تقوم بعض هذه الكيانات مثل "بونت لا ند" بدعم ورعاية هؤلاء القراصنة[3].

٢- وقد أيدت السفيرة وفاء نسيم رئيس لجنة مواجهة القرصنة بوزارة الخارجية المصرية، وجود إشكالية قانونية بشأن تعريف القرصنة في القانون لكن هناك مجموعة عمل قانونية تبحث في علاقة جريمة القرصنة بالقانون الدولي، الذي لم يعالجها ولم يتضمنها في نصوصه؛ لأن جريمة القرصنة اختفت منذ نهاية القرن السابع عشر، ولذا لم يتطرق لها القانون الدولي الحالي، بل أن ما تطرقت له الاتفاقية الدولية لقانون البحار كانت جرائم قريبة من القرصنة وليست القرصنة في حد ذاتها[4]، وأضافت أن نشاط القراصنة كان في المياه الإقليمية في معظم الأوقات، ولا يمكن إدانتهم إلا من الدولة صاحبة المياه الإقليمية- الصومال- وليس من أي

---

[1] - عربان،عماد: نار، المرجع السابق.

[2] - أيمن عبد العزيز سلامة: (أبريل ٢٠٠٩م)جريمة القرصنة في ضوء القانون الدولي، القاهرة، **مجلة السياسية الدولية** ١٧٦-السنة الخامسة والأربعون، ص٢٢٥.

[3] - أيمن عبد العزيز سلامة: جريمة القرصنة في ضوء القانون الدولي، القاهرة، **مجلة السياسية الدولية** ١٧٦المرجع السابق ،ص٢٢٦.

[4] - السفيرة وفاء نسيم: (القانون الدولي لم يتضمن جريمة القرصنة- وتطالب بإنشاء محكمة جنائية لمواجهة الظاهرة)،القاهرة، **جريدة البديل** ٩ مارس ٢٠٠٩.

جهة دولية، وهذا يسقط عنهم أي مساءلة دولية وأكدت أن القراصنة لجأوا في بعض الحالات إلى المياه الدولية، ومن ثم فإنه يحق تطبيق القانون الدولي عليهم، على أن تصنف الجريمة كما هي واردة في نصوصه، أما إذا كان هناك قصور في القانون بسبب حداثة الجريمة، فإن هذا لا يعني وقوعها، ولذا يجب إعادة النظر في القانون وإعادة توصيف الجريمة ووضع ضوابط قانونية لها وتحديد إجراءات خاصة بالقراصنة حال القبض عليهم، حيث يتم تحديد الجهة التي يسلمون لها والجهة التي تحاكمهم وأكدت السفيرة أن رأيها في هذا الشأن أن يتم إنشاء محكمة جنائية معنية بجريمة القرصنة قانونياً وعقابياً[1].

٣- وعرض الدكتور محي الدين عشماوي عضو وفد مصر في مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار، لقيام مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بالدعوة لعقد مؤتمر دولي، بشأن وضع معاهدة دولية بجريمة جديدة تتضمن قواعد القانون الدولي الخاصة بتعريف جريمة القرصنة، وتجريم الأعمال غير المشروعية المكونة لها ملاحقة مرتكبيها، ووضع قواعد التعاون الدولي بين جميع الدول للقضاء على الجريمة.

ثم القيام المنظمات البحرية المعنية بالملاحة للأمن البحري وتنظيم الملاحة في أعالي البحار التي منها المنظمة البحرية والمكتب البحري وغرفة الملاحة الدولية بالتعاون فيما بينها، وإصدار اللوائح البحرية الخاصة بالسلامة وحماية السفن من القرصنة[2].

٤- فيما أشار الدكتور بشير إلى أن الوضع القانوني للبحر العالي قد يشمل البحر الإقليمي والمياه الداخلية، وهو تطبيق حرية الملاحة وحرية الصيد، وتمارس الدول الحريات فيما لا يتناقض مع مصالح الدول الأخرى، وتشكل أعمال القرصنة انتهاكاً خطيراً للسلم،

وتدخل الدول مجتمعة في شكل سلطة دولية، عن طريق مجلس الأمن أو تعامل منفردة طبقاً للقواعد الدولية، ولكون تعرض أعالي البحار للقرصنة وهي غير خاضعة لدولة يتطلب وجود جهاز مركزي دولي يتمتع بالاستقلال يتابع خطط الأمن ومحاربة القرصنة وتأمين حرية الملاحة[3].

٥- واقترح الباحث زياد عبد الوهاب النعيمي الأمور التالية للحد من جريمة القرصنة:

---

[1] – السفيرة وفاء نسيم: المرجع السابق.

[2] – عشماوي، محي الدين علي: القانون الدولي وجريمة القرصنة البحرية، القاهرة **جريدة الأهرام** ٢٥ ديسمبر ٢٠٠٨.

[3] – نبيل بشير: كيف نواجه القراصنة في البحر الأحمر، القاهرة، **جريدة الأخبار** ٧ ديسمبر ٢٠٠٨.

أ- العمل على وضع تشريعات دولية تعمل للقضاء على ظاهرة القرصنة الدولية، ووضع الخبرات القانونية وفق أحكام القانون الدولي.

ب- ملاحقة القراصنة وأسرهم ومحاكمتهم وفق الأعراف والقواعد القانونية، على اعتبار أن الجريمة التي يرتكبونها هي جريمة دولية مما يعني ولاية المحاكم الدولية والوطنية التي تخضع سفنها للقرصنة باعتبار الطرف (المجني عليه) يتمكن من محاسبة القراصنة بقوانينها.

ج- العمل وفق أسلوب المسؤولية الجماعية في مكافحة القرصنة، دون الابتعاد عن أي جهد دولي يكون له تأثير واضح في الحد من القرصنة من خلال تبادل وجهات النظر وتقييم المقترحات للتوصل إلى الحل[1].

٦- وفي إطار المعالجة القانونية عقدت ندوة حضرها الدكتور محمد فرغلي، مدير الأكاديمية العربية للعلوم التكنولوجية بالإسكندرية، وعدد من المتخصصين بالنقل البحري، وتوصلوا إلى خريطة طريق للحد من القرصنة البحرية وأكدوا على ما يلي:

أ- تأييد رأي الباحثين السابقين حول ضرورة إصدار تشريعات دولية والملاحقة القانونية ومطالبة المجتمع الدولي بحل مشكلات عدم الاستقرار.

ب- تأكيد على تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية، لضمان سيادة القانون وتطبيقه بطريقة موضوعية نزيهة، لتحقيق العدالة وإحالة الاختصاص في جريمة القرصنة إليها.

ج- إنشاء لجنة قانونية فرعية تابعة للمنظمة البحرية الدولية، تكون معنية بجرائم القرصنة يبدأ اختصاصها عقب ضبط القراصنة، بتقنين الإجراءات القانونية[2].

المطلب الثالث: آراء ومقترحات الباحثين لمكافحة القراصنة الصوماليين

أولاً: رأي الباحثين لمكافحة القرصنة الصومالية سياسياً

أهم المقترحات والآراء للباحثين والمفكرين لحل القرصنة سياسياً يتم من خلال حل أزمة الصومال دولياً:

١- قدم الباحث عطية عيسوي مقترحاً مزدوجاً الأول: نشر القوات الدولية وإحباط محالات الاختطاف، والشروع الفوري في عمل جماعي دولي وإقليمي، لإيجاد حل سياسي للأزمة

---

[1] - زياد عبد الوهاب: حياة البحر الأحمر بين المشكلة القرصنة وقضية التدويل، القاهرة، **جريدة الدنيا الرأي**، ١٦ يناير ٢٠٠٩،ص٦.

[2] - **مجلة الأهرام العربي**، ع٦٢٠، ٧ فبراير ٢٠٠٩، ص ٢٤، ٢٥ .

الصومالية يسمح بقيام حكومة مركزية قوية تستطيع السيطرة على الساحل الصومالي من خلال جيش وطني قوي لإيقاف عمل القرصنة[١].

٢- وعرض الباحث محمد فؤاد، أن الحل العسكري لمكافحة القرصنة لن يجدي نفعاً، فمهما زادت القطع البحرية، يستطيع القراصنة من الالتفاف واستهداف أماكن أخرى بعيدة عن القطع البحرية الموجودة، وأكد الباحث أن الحل الوحيد يكمن في ضرورة تضافر الجهود الدولية والإفريقية، لتشكيل حكومة صومالية قوية تستطيع بسط سيطرتها على جميع الأراضي الصومالية[٢]

٣- وبعد أن عرض الباحث عمار علي حسن عدة حلول لموضوع القرصنة، اقترح أن الحل الأنجح في النهاية هو إعادة الدولة الصومالية إلى الحياة بإيجاد سلطة مركزية وتوفير الدعم المادي والمعنوي لتتمكن من السيطرة على حدودها وبجعلها أمام مساءلة دولية إن قصرت بعملها[٣].

ثانياً: معالجة القرصنة البحرية في الصومال عسكرياً

١- عقدت الأطراف الدولية المعنية بالقرصنة مؤتمرات ولقاءات، أبرزها عقد المنظمة البحرية الدولية اجتماعها الإقليمي في دار السلام بتنزانيا في أبريل ٢٠٠٨، وقد سبقه الاجتماع ٢٥ للجمعية العمومية لها في لندن في ٢٩ نوفمبر ٢٠٠٧، وما صدر عنه من قرارات تتطلب تنفيذها دولياً، حيث قدمت الدول لمعالجة ظاهرة القرصنة المقترحات التالية:

أ- مطالبة كل من فرنسا وأسبانيا بإنشاء قوة بحرية متعددة الجنسيات لمكافحة القرصنة في هذه المنطقة، وفي هذا الإطار يقترح البعض الاعتماد على الأسطولين الفرنسي والأمريكي في البحر الأحمر لتعامل مع القراصنة وذلك دون إلى تكوين قوة عسكرية بحرية.

ب-إنشاء شرطة بحرية يسمح لها بالتحرك في هذه المنطقة، وأن تقودها الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي وأن تمول من صناديق الخارجية[١].

---

[١] - عيسوي، عطية: الحل المزدوج، القاهرة، **جريدة الأهرام** ٢٤ نوفمبر ٢٠٠٨.

[٢] - فؤاد، محمد: نار القراصنة تحرق زوارق الجميع، القاهرة، جريدة الأهرام المرجع السابق ص ٢٨ ديسمبر ٢٠٠٨.

[٣] - عمار علي حسن: ظاهرة القرصنة بين الفوضى الهدامة والتدخل غير الحميد، لندن، جريدة الحياة ١٤ يناير ٢٠٠٩، المرجع السابق.

ج- توقيع مذكرة تفاهم لمكافحة القرصنة والسطو المسلحة ضد السفن من جانب دول شبه إقليم الغرب المحيط الهندي وخليج عدن ومنطقة البحر الأحمر، والتي بمقتضاها تم إنشاء مراكز إقليمية لمكافحة القرصنة.

د- تفعيل دور المنظمة البحرية الدولية التابعة لأمم المتحدة باعتبارها المسئولة عن حماية الملاحة البحرية[٢].

٢- ودعا الدكتور محيي الدين علي عشماوي عضو وفد مصر في مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار، إلى ضرورة وضع خطط إستراتيجية وسياسية داعمة للتعاون الدولي، والتنسيق بين أنشطة الأساطيل الحربية البحرية التابعة لحلف الناتو، وغيرها من الدول التابعة للدول الآسيوية التي لها مصالح حيوية التجارة البحرية وضرورة حمايتها،

مثل الصين واليابان والهند بالإضافة إلى السفن الحربية والأساطيل التابعة لدول التي لها سواحل في منطقة أنشطة القرصنة البحرية، وذلك لملاحقتها والقبض على مرتكبيها والقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة[٣].

٣- اقترح الدكتور حمدي السيد منع التدخل الأجنبي ومنع أيضاً دفن النفايات الكيماوية والنووية، باعتبارها من أحد الأسباب التي أدت إلى ظهور القرصنة[٤].

٤- وأبدى الباحث جمال مظلوم من مركز الدراسات المستقبلية والإستراتيجية رأيه في معالجة القرصنة بمايلي:

أ- التعاون الدولي في مواجهة القراصنة في السواحل الصومال وإقرار قيود على صادرات الأسلحة والمعدات للفصائل الصومالية، حتى لا تقع في أيدي القراصنة التي تتزايد قوتهم يوماً بعد الآخر.

ب- التحرك الدولي للأمم المتحدة لتولي قيادة القوات المشتركة في تأمين السواحل الصومالية ضد القراصنة، حتى لا يترك المجال لأية قوة لاستغلال تواجدها في غير الغرض المخصصة من

---

[١] - أحمد طاهر: أزمة القرصنة الصومالية ، المرجع السابق ص ١١٦

[٢] - أحمد طاهر: المرجع السابق،ص١١٦.

[٣] - محي الدين عشماوي: القانون الدولي وجريمة القرصنة البحرية، المرجع السابق، ص١١.

[٤] - حمدي السيد: (١٦ ديسمبر ٢٠٠٨).القرصان والضحية، **جريدة العالم اليوم**.

أجله وللانسحاب من المنظمة عقب المدة المحدودة لها دون تباطؤ، ودون تدخل في شأن دول المنطقة[١].

٥- واقترح السفير نبيل عرابي بجعل السفن تسير في صورة جماعية وتحت حماية بحرية ضمن المنطقة المعرضة للقرصنة وتخصص قطعان خاصة لذلك الواجب في الذهاب والعودة، على أن يتم التنسيق مع الدول المحاذية للشواطئ في المنطقة للمراقبين المياه الإقليمية لتأمين الحماية ضمن حدود مسؤوليتها على غرار السياق الذي أتبع في الحرب العالمية الثانية[٢].

٦- وقد أبدى فريد أيكليه مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، أسلوب مواجهة القرصنة بمنع تسلق القراصنة للسفن ويمكن معالجة ذلك بوضع أسلاك شائكة، مع ضرورة استخدام حماية أو شرطة مسلحين على السفن للدفاع عنها ضد القراصنة،

وتهديدهم بالقتل وأكد الدكتور فريد على ضرورة الاستفادة من الزوارق السريعة ؛ لأنها مؤثرة أكثر من رد الفعل السريع و المناورة السريعة ويفضل مغادرة السفن الكبيرة والفرقاطات المنطقة، يمكن تقديم المساعدة للحكومة الصومالية مادياً ومعنوياً، لإعادة بناء الجيش والأجهزة الأمنية والأعمار[٣].

٧- وأدلى اللواء- أحمد فخر مدير مركز البحوث والدراسات المستقبلية والإستراتيجية بالتوصيات التالية:

أ- ضرورة تأييد فكرة تدويل الأمن البحري على المستوى العالي والإقليمي لتفادي السلبيات التي تؤدي إلى زعزعة الأمن البحري في بعض مناطق العالم.

ب- أهمية وضع الخريطة الملاحية الدولية على نطاق التدويل، من خلال تأسيس مراكز دولية يطلق عليها مراصد الأمن البحري[٤].

٨- وضع خطط إستراتيجية وسياسية دائمة للتعاون الدولي والتنسيق بين أنشطة الأساطيل الحربية البحرية التابعة لحلف الناتو، وغيرها من الدول الأسيوية التي لها مصالح حيوية في التجارة البحرية وضرورة حمايتها[١].

---

[١] - جمال مظلوم: القرصنة البحرية في خليج عدن وانعكاساتها على أمن البحر الأحمر، المرجع السابق، ص٤٠.

[٢] - صلاح منتصر: (١٥ فبراير ٢٠٠٩).كيف نواجه القراصنة، القاهرة، **جريدة الأهرام**.

[٣] - مقابلة مع فريد أيكليه : **قطر، الجزيرة**، ١ مايو ٢٠٠٩برنامج أكثر من رأي.

[٤] - أحمد فخر: ورشة عمل أمن البحر الأحمر من الإرهاب البحري إلى القرصنة البحرية، المرجع السابق،ص٧٠، ٧٤.

٩- وقد أبدى الباحث رفعت النجار عن اجتماع مجلس الدول الثماني في شهر يوليو ٢٠٠٩: إن الأزمة الصومالية مسألة داخلية بحتة، وأكد أن قادة الدول اتفقوا على تقديم مساعدة دول المنطقة، مجموعات عسكرية بوليسية للدفاع ضد القرصنة[٢].

رأي الباحث: بعد الاطلاع على الآراء والمقترحات بصدد معالجة القرصنة دولياً:

أ- يؤيد الحل السياسي للمسألة الصومال بعقد مؤتمر دولي بإشراف المنظمة الدولية واختيار حكومة قوية قادرة على بسط قوتها؛ لأنها ستسهم في إنهاء القرصنة.

ب- ويؤيد الحل العسكري تحت قيادة المنظمة الدولية متزامناً مع الحل السياسي أو بعده، وهذا يساعد على إخماد القراصنة المنتشرين في الأماكن المتفرقة من المياه الإقليمية والدولية.

ج- ويؤيد المعالجة القانونية بعقد مؤتمر دولي لتوحيد الالتباسات القانونية في تعريف القرصنة وأسلوب التعامل مع القراصنة في المياه الإقليمية لكي تستطيع الدول أن تحد من عمليات القراصنة ومحاسبتهم وفق القانون الدولي.

المطلب الثالث: دور المنظمات الدولية في مكافحة أعمال القرصنة البحرية

في ظل الجدل الذي لاحظ الباحث بشأنه ظاهرة القرصنة البحرية من حيث دوافعها وأسبابها وتأثيراتها، فإن مجلس الأمن الدولي قد أصدر خلال عام ٢٠٠٨م العديد من القرارات، منها ستة قرارات متعلقة بتطورات ظاهرة القرصنة البحرية ذاتها، و تتمثل هذه الأخيرة فيما يلي:

١- **قرار مجلس الأمن رقم** (١٨١٤)[٣].

يعتبر هذا القرار قراراً تمهيدياً بالنسبة لموضوع القرصنة البحرية، حيث ركز على جوانب الحالة السياسية وحالة حقوق الإنسان في الصومال، وأكد على دعمه للمساهمة التي قدمتها بعض الدول لحماية قوافل المساعدات الإنسانية إلى الصومال، ويهيب هذا القرار بالدول والمنظمات الإقليمية أن تتخذ إجراءات لحماية السفن المشاركة في نقل وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الصومال، والأنشطة الأخرى التي تأذن بها الأمم المتحدة.

٢- **قرار مجلس الأمن رقم** (١٨١٦)[١].

---

[١] - محي الدين عشماوي: **القانون الدولي وجريمة القرصنة البحرية**، المرجع السابق، ص١٢.

[٢] - رفعت النجار: العربية ١٠ يوليو ٢٠٠٩.

[٣] - تبنى مجلس الأمن الدولي قراره رقم (١٨١٤) في ١٥ مايو عام ٢٠٠٨.

لقد جاء قرار مجلس الأمن رقم ١٨١٦ في سياق التأكيد أن حوادث القرصنة والسطو المسلح على السفن في المياه الإقليمية للصومال، وفي أعالي البحار قبالة سواحله تؤدي إلى تفاقم الوضع في الصومال، وأن هذا الوضع مازال يشكل خطراً على السِلْم والأمن الدوليين في المنطقة.

وفي رأي الباحث الخاص أن مجلس الأمن الدولي هنا قد قدم المعادلة معكوسة، فبدلاً من الحديث عن أن القرصنة هي إفراز من الإفرازات انهيار الدولة في الصومال، فإنه أعطى الأولوية لمواجهة القرصنة تاركاً موضوع معالجة الأوضاع الداخلية للصومال كمرحلة لاحقة.

وقرار مجلس الأمن هذا يحمل أهمية قصوى، باعتباره فتح الباب واسعاً للتدخل الدولي بصورة سافرة، فهو من ناحية يحث الدول التي تعمل سفنها الحربية وطائراتها العسكرية في أعالي البحار وفي المجال الجوي قبالة سواحل الصومال، على تكثيف وتنسيق جهودها لردع أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر وعلى تبادل المعلومات بهذا الشأن، وعلى تقديم المساعدة إلى السفن التي يهددها أو يعتدي عليها القراصنة أو مرتكبو السطو المسلح.

ومن ناحية أخرى يقرر مجلس الأمن أنه يجوز لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ هذا القرار أن تقوم الدول لدخول المياه الإقليمية للصومال بغرض قمع أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر، بشكل يتسق مع الإجراءات المتعلقة بالقرصنة والتي تسمح أحكام القانون الدولي باتخاذها في أعالي البحار، ويجوز لهذه الدول أيضاً استخدام جميع الوسائل الملازم داخل المياه الإقليمية للصومال، لقمع أعمال القراصنة.

٣- قرار مجلس الأمن رقم (١٨٣٨)[٢].

في سياق القلق من التهديد الخطير الذي تشكله ظاهرة انتشار القرصنة قبالة السواحل الصومالية، وبالنظر إلى أن هذه الأعمال أخذت تزداد عمقاً وتنفذ باستخدام الأسلحة، وباستعمال وسائط بعيدة المدى، وعلى مستوى كبير من الدقة في التنظيم وطرق الهجوم، جاء قرار مجلس الأمن رقم(١٨٣٨)، ليعزز طبيعة توجيهات الدولية المرتبطة بموضوع مكافحة القرصنة، بما يعطي غطاء شرعياً لما سبق من تحركات.

---

[١] – أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم (١٨١٦) في ٢ يونيو عام ٢٠٠٨م.

[٢] – أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم (١٨٣٨) في ٧ أكتوبر عام ٢٠٠٨م.

ففي ديباجة القرار يثني مجلس الأمن على المساهمة التي قدمتها بعض الدول منذ نوفمبر ٢٠٠٧م، لحماية القوافل البحرية لبرنامج الأغذية العالمي، وعلى قيام الاتحاد الأوربي بإنشاء وحدة تنسيق مهمتها دعم أنشطة المراقبة والحماية التي تقوم بها بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي قبالة سواحل الصومال.

٤- قرار مجلس الأمن رقم (١٨٤٤)[١].

لقد جاء قرار مجلس الأمن رقم (١٨٤٤)، ليعرب عن بالغ القلق إزاء تصاعد أعمال القرصنة البحرية التي تتعرض لها السفن، مشيراً بذلك إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به القرصنة في تمويل انتهاكات الحظر من جانب الجماعات المسلحة.

وكما يبدو للباحث من محتويات هذا القرار، أن موضوع القرصنة ليس سوى مشجب، وأن هناك أهدافاً مستقبلية أخرى، مرتبطة بعملية الترتيبات التي يمكن أن تتم في الصومال، وبالتالي طبيعة العلاقة التي يمكن أن تتم مع بعض الأطراف الصومال، ذلك أن هذا القرار لم يأت بجديد سوى أنه أحيا ما سمي لجنة حظر توريد الأسلحة إلى الصومال، المنشأة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (٧٥١) لعام ١٩٩٢م.

وبناء على ذلك فإن مجلس الأمن في قراره الجديد رقم (١٨٤٤)، يلزم جميع الدول باتخاذ التدابير الملازمة لمنع دخول أو عبور أراضيها من طرف الأفراد الذين تحدد اللجنة أسماءهم، ويقرر أن تقوم جميع الدول الأعضاء، دون إبطاء، بتجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي تكون في أراضيها، والتي يملكها أو يتحكم فيها الكيانات أو الأفراد الذين تحدد اللجنة أسماءهم، ويؤكد مجلس الأمن أن تتخذ جميع الدول ما يلزم من تدابير لمنع

[١] – أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم (١٨٤٤) في ٢٠ نوفمبر ٢٠٠٨م.

توريد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الصومال، بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك المساعدة والتدريب التقنيين، والمساعدات المالية، وغيرها من أشكال المساعدة.

٥- قرار مجلس الأمن رقم (١٨٤٦)[١].

لقد جاء قرار مجلس الأمن رقم (١٨٤٦) ليرحب بالمبادرات التي اتخذها كل من الاتحاد الروسي وأسبانيا والدنمرك وفرنسا وكندا والمملكة المتحدة والهند وهولندا والولايات المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة القرصنة، كما شمل هذا الترحيب كلاً من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوربي.

إن هذا القرار بهذا الترحيب، وباستعراض قائمة المشاركات، الفردية والجماعية، بقدر ما يعطي مزيداً من الشرعية لهذا التواجد، فإنه يفتح الباب لمشاركات أخرى، حيث يهيب مجلس الأمن بالدول والمنظمات الإقليمية التي لديها القدرة على المساهمة بفعالية في مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال أن تتخذ جميع الوسائل الممكنة والملازمة لقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر.

وبالنظر إلى انتهاء مدة الستة أشهر التي حددها القرار (١٨١٦) فإن أهم ما تضمنه القرار (١٨٤٤) أيضاً، هو أنه أجاز ولمدة ١٢ شهراً من تاريخه، أن تقوم الدول والمنظمات التي تتعاون مع الحكومة الاتحادية بدخول المياه الإقليمية للصومال بغرض قمع أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر.

وفي الحقيقة فإن المتتبع لقرارات مجلس الأمن بشأن القرصنة البحرية، سيلاحظ أن هناك تكراراً في ذكر القضايا العامة، وهذا التكرار من باب التأكيد وإعطاء القضية بعدها المتواصل، ومع ذلك فإن كل قرار يتميز بطرح العديد من الجوانب الجديدة المتعلقة بموضوع مكافحة القرصنة.

٦- قرار مجلس الأمن رقم (١٨٥١)[٢].

---

[١] - أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم (١٨٤٦) في ٢ ديسمبر عام ٢٠٠٨م.

[٢] - أصدر مجلس قراره رقم (١٨٥١) في ١٦ ديسمبر عام ٢٠٠٨م.

لقد نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم (١٨٥١) على ثلاثة أمور، الأمر الأول: حث الدول والمنظمات الدولية على تتبع القراصنة براً وبحراً حتى داخل الأراضي الصومال.

الأمر الثاني: حث الدول على إنشاء آلية دولية للتنسيق والتعاون الدولي لمكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح.

الأمر الثالث: حث الدول على إنشاء مركز إقليمي للتعاون الإستخباراتي والمعلوماتي أيضاً بهدف محاربة القرصنة البحرية[١].

ويمثل هذا القرار المرحلة الثالثة من مشروع القوى الكبرى في استباحة السيادة الصومال بناء على شرعية قانونية من قبل مجلس الأمن، ففي مرحلة الأولى ساوى مجلس الأمن بين أعالي البحار وبين المياه الإقليمية الصومالية بالنسبة لحرية حركة السفن الحربية،

وفي المرحلة الثانية طلب مجلس الأمن من الدول والمنظمات المعنية لمكافحة القرصنة أن تعمل على تعقب القراصنة داخل المياه الإقليمية الصومالية والسواحل والأجواء الصومالية، وفي هذه المرحلة أجاز مجلس الأمن لتلك الدول والمنظمات الدخول إلى الأراضي الصومالية واتخاذ جميع التدابير المناسبة في تعقب القراصنة وتقديمهم للمحاكمة[٢]

المطلب الخامس: محاكمة القراصنة الصوماليين في العالم

قراصنة الصوماليون يمثلون أمام القضاء:

١- كينيا حاكمت سبعة صوماليين أدينوا بالقرصنة

يوم الأربعاء ٢٣سبتمبر ٢٠١٠م، أصدرت محكمة كينيا أحكاماً بالسجن لمدة ٢٠عاماً على سبعة أدينوا بالقرصنة بعد أن حاولوا مهاجمة سفينة شحن دنمركية، وكانت القوات البحرية الملكية البريطانية ألقت القبض على الرجال السبعة في عام ٢٠٠٨م بعد أن حاولوا الاستيلاء على السفينة (أم في بلورفول) قبالة خليج عدن الذي يعد واحداً من أكثر الممرات البحرية في

---

[١] – الهواري، عبد الله محمد:القرصنة البحرية على ضوء القانون الدولي: ص١٤٢، المرجع السابق.

[٢] – حول هذا الرأي انظر: أحمد محمد عبد الغني، " القرصنة البحرية وتعقيداتها ..... قراءة في قرارات مجلس الأمن"، الموقع على شبكة الانترنت:http://www.al-masdar.net

العالم، ولقي اثنان من القراصنة حتفهم في الاشتباك الذي نجم عن ذلك، وجرى تسليم الصوماليين للسلطات الكينية بعد ذلك واتهموا بالقرصنة[1].

يوم الخميس ١٠مارس٢٠١٠م، قضت محكمة في مدينة ممباسا الكينية المطلة على المحيط الهندي بالسجن سبعة صوماليين خمس سنوات بتهمة خطف سفينة أسبانية في عام ٢٠٠٩م[2].

٢- محكمة فرنسية قضت بسجن خمسة قراصنة صوماليين

يوم الخميس ٢٠١١/١٢/١م، أصدرت محكمة فرنسية حكمها على خمسة قراصنة صوماليين بعد أن قبض عليهم رجال كوماندوز فرنسيين عام ٢٠٠٨م وذلك بالسجن لمدة تتراوح من ٤-٨ أعوام بعد أن أدينوا باتهامات تتعلق بخطف بخت في خليج عدن في ذلك العام وخطف اثنين من المواطنين الفرنسيين.

وتعد هذه هي المحاكمة الأولى، وينتظر ٢٢قرصاناً صومالياً المحاكمة في فرنسا بتهم شن هجمات على سفن فرنسية في منطقة القرن الإفريقي.

ويلاحق المتهمون بتهمة الخطف واحتجاز رهائن في عصابة منظمة وبقوة السلاح وهو ما يعاقب عليه القانون الفرنسي بالسجن مدى الحياة.

وجرت في جلسات مغلقة نظراً لكون أحد المتهمين قاصراً ولم يتجاوز عمره الثامنة عشرة وقت وقوع الجريمة ويكفي أن يكون قاصراً واحداً بين مجموعة متهمين يمثلون أمام المحكمة الجنائية كي تجري المحاكمة في جلسات مغلقة، طبقاً للقانون الفرنسي.

ويذكر أن هؤلاء القراصنة كانوا قد طلبوا أربعة ملايين دولار مقابل الإفراج عن الرهينتين قبل خفض طلبهم سريعاً إلى ٢مليون دولار لكن عملية الاختطاف انتهت بهجوم شنته القوات الخاصة الفرنسية للإفراج عن الرهينتين (جان ايف وبرنادين ديلان) وقتل أحد القراصنة خلال العملية.

وكانا الزوجين الفرنسيين المقيمان في بولينيزيا الفرنسية يقودان الزورق الشراعي "كاري داس" من استراليا إلى فرنسا عندما خطف القراصنة الزورق الشراعي الذي يبلغ طوله ١٦متراً في خليج عدن قبالة منطقة "بونت لاند" الصومالية الانفصالية[1].

---

[1] - Arabic.alshahid.net/news/24683

[2] - المرجع السابق/٢٤٦٨٤.

٣- السجن المؤبد لخمسة قراصنة صوماليين في الولايات المتحدة

في يوم الاثنين ١٤ مارس٢٠١١م أصدرت محكمة أمريكية أحكاماً بالسجن المؤبد بحق خمسة صوماليين أدينوا بمهاجمة سفينة تابعة للبحرية الأمريكية ظناً منهم إنها سفينة تجارية.

وكانت المحكمة قد أدانت الصوماليين الخمسة بمحاولة الاستيلاء على سفينة البحرية "نيكولاس" التي كانت نفسها تقوم بمهاجمة لمحاربة القرصنة.

وادعى محاموا الدفاع بأن المتهمين الخمسة كانوا قد اختطفوا من قبل قراصنة وأجبروا على إطلاق النار على السفينة الأمريكية في الهجوم الذي وقع في أبريل نيسان المنصرم.

ويقول الادعاء إن الصوماليين الخمسة هم أول من يدانون بتهمة القرصنة في الولايات المتحدة منذ عام ١٨٢٠م، ويذكر أن القانون الأمريكي يحكم بالسجن المؤبد على كل من ثبت إدانته بالقرصنة، وقد أصدرت المحكمة أحكاماً إضافية على الصوماليين الخمسة بالسجن ٨٠ عاماً لاستخدامهم الأسلحة النارية في الحادث.

وينوي الصوماليون الخمسة استئناف قرار الحكم وقال مندوب الادعاء العام الأمريكي نيل ماكبرايد إن "الأحكام التي صدرت اليوم تبعث برسالة واضحة لكل الذين يحاولون القيام بأعمال القرصنة مفادها أن الهجمات المسلحة على السفن التي تحمل العلم الأمريكي ستواجه بعقوبات صارمة من جانب القضاء الأمريكي".

وقال ماكبرايد للصحفيين إن الأحكام ألتي أصدرها القاضي مارك ديبوس هي الأطول في التاريخ المحاكمات في قضايا القرصنة، إذ أعدم القرصان الذي حوكم عام ١٨٢٠م ولم يسجن.

وجرت محاكمة الصوماليين في ميناء نورفولك بولاية فرجينيا، التي تقع فيها إحدى أكبر القواعد البحرية في العالم، وكان المتهمون الخمسة وهم شباب في أواسط العشرينات من يمتهنون صيد الأسماك، قد غادروا الصومال على متن زورق في مارس/ آذار الماضي سعياً وتجارية للاستيلاء عليها حسبما جاء في حيثيات الدعوى[٢].

٤- محكمة هولندية أصدرت أحكاماً بالسجن على قراصنة صوماليين

الجمعة ١٢أغسطس ٢٠١١م، أصدرت محكمة هولندية حكماً بالسجن لسبع سنوات على صوماليين اختطافاً يختاً جنوب إفريقيا في شهر نوفمبر وأدين الرجلان بالاستيلاء على اليخت قبالة

---

[١] - محيط :شبكة الإعلان العربية www.moheet.com/2011/12/01

[٢] - www.BBC.com.uk/arabicworldnews/2011/03/11o314-us-pirates-sentensen.shtml?

الشواطئ التنزانية واحتجاز زوجين جنوب إفريقيا الذين ظلا في عداد المفقودين، كما أدين ثلاثة صوماليين آخرين تم ألقاء القبض عليهم في الوقت نفسه بالقرصنة على الرغم من أن تورطهم في عملية الاختطاف لم يتم إثباتها، وهذه هي المرة الثانية التي تصدر فيها محكمة هولندية أحكاماً ضد قراصنة صوماليين.

نقلت وكالة فرانس برس عن قاضي المحكمة قوله" أن عنفاً مفرطاً استخدم أثناء الهجوم على(اليخت) تشويزيل.

وقالت المحكمة أنه تم إلقاء القبض على الرجال الخمسة بعد أسبوعين من عملية اختطاف اليخت من قبل البحرية الهولندية في خليج عدن وكانوا مسلحين بأسلحة بازوكا.

وتم إنقاذ واحد من الطاقم الذين كانوا على متن اليخت إلا أن الاثنين الآخرين أخذا إلى الشاطئ كرهائن، وطالب خاطفو الزوجين برونو بيليزاري وديبورا كاليتز بفدية ١٠ مليون دولار،بيد أنه لم تصل أية أخبار أخرى منهم منذ ذلك الحين.

وتراوحت الأحكام التي صدرت بحق الرجال الخمسة بالسجن بين أربع سنوات ونصف إلى سبع سنوات.

ورفض القاضي في المحكمة حجة أن المتهمين دفعوا إلى ارتكاب جرائمهم بفعل الفقر والمجاعة، متحدثاً عن الاحترافية التي ميزت عملهم في القرصنة وتنظيم مسلحة عنيفة على السفن.

وقال بيان للمحكمة أنها تؤكد على أن القرصنة في خليج عدن باتت تمثل خطراً كبيراً على كل السفن المارة بالمنطقة.

من الجدير بالذكر أن أعمال القرصنة البحرية تزدهر قبالة الشواطئ الصومال التي تفتقر إلى وجود حكومة فاعلة منذ عام١٩٩١.

استطاع القراصنة الصوماليون الحصول على مئات الملايين من الدولارات باختطافهم سفن الشحن المارة في خطوط الملاحة حول القرن الإفريقي وقيامهم باحتجاز وطاقمها والمطالبة بفدية مقابل سراحهم[١] .

---

١ - www.BBC.com uk/worldnews/2011/08/110812-piracy.shtml?

الفصل الخامس:

موقف الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية في جريمة القرصنة البحرية

تمهيد

بعد إيضاح نشأة القرصنة البحرية في الصومال وعلاقتها بالإرهاب ومكافحتها على المستوى الإقليمي والدولي، سيبدأ الباحث في التطرق إلى الفصل الخامس من جريمة القرصنة البحرية وسوف يبين موقف الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية وكذلك المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين في جريمة القرصنة البحرية، وعلى هذا سيقسم الباحث هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث وهي كالتالي:

المبحث الأول: أحكام جريمة القرصنة البحرية في الشريعة الإسلامية

المبحث الثاني: أحكام جريمة القرصنة البحرية في القوانين الوضعية

المبحث الثالث: المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية في جريمة القرصنة البحرية

المبحث الأول:

أحكام جريمة القرصنة البحرية في الشريعة الإسلامية

تمهيد

منهج الشريعة الإسلامية في التجريم

جاءت الشريعة الإسلامية عامة صالحة لكل زمان ومكان وأمة؛ لأنها منزلة من الخالق جل شأنه العالم بمصالح الخلق عاجلها وآجلها، الغني عنه، الخبير بما تنطوي عليه النفس البشرية من غرائز ودوافع، ولهذا جاءت أحكام هذه الشريعة متلائمة مع ما يحقق العدل، ويجلب المصالح للبشرية، ويدفع المفاسد عنها، وفق منهج واضح يلبي متطلباتها، ويحقق مقومات عيش المجتمع السليم مع الحفاظ على بقائه واستمراره، وليتمكن كل فرد من القيام بوظيفته على الوجه الشرعي، وهي عبادة الله ولهذا جاء التجريم في الشريعة الإسلامية مبيناً على أسس ثابتة تحفظ أمن المجتمع واستقراره وتحقق العدالة بين أفراده ومن أهم هذه الأسس:

١-الأمر بالمصالح والنهي عن المفاسد، فلم يؤمر الإنسان إلا بخير ومصلحة ولم ينه إلا عن ضرر ومعصية، فإن ترك ما أمر بفعله أو فعل ما أمر بتركه، يكون قد ارتكب معصية يأثم

بسببها ويكون عرضة للعقوبة الأخروية سواء عوقب في الدنيا أم لم يعاقب[١]، والأفعال المحرمة أمراً أو نهياً إنما حرمت؛ لأن إتيانها أو تركها يلحق ضرراً بنظام الجماعة، أو عقائدها، أو حياة أفرادها، أو أموالهم، أو أعراضهم، أو مشاعرهم، أو غير ذلك، وبالجملة فإن الأفعال التي تمس مصالح الأفراد تنتهي بالمساس بمصلحة الجماعة ونظامها[٢]

٢- تقرر الشريعة الإسلامية الحماية القصوى للضروريات الخمس أو ما يطلق عليه بالمقاصد الخمس وهي: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والمال، والنسل؛ لأن أي إخلال بهذه الضروريات يُعد اعتداءً على المجتمع، وحقوق المجتمع في الشريعة هو حق الله سبحانه وتعالى، ولهذا جاءت عقوباتها مقدرة بالحدود الشريعة التي لا يجوز فيها عفو ولا شفاعة[٣].

٣- تجرم الشريعة الإسلامية كل ما يمثل اعتداءً من الأفراد على بعضهم البعض بعقوبات القصاص، والدية، والتي يرجع الأمر فيها لولي أمر المقتول أو صاحب التعويض إذا كان المتلف مالاً، كما تقرر الشريعة عقوبة التعزير التي يرجع تقديرها لولي الأمر وفق ما تطلبه المصلحة الشرعية، فيما لم يقرر له الشرع عقوبة محدودة من الجرائم والمخالفات[٤].

٤- اعتنت الشريعة الإسلامية بتربية الفرد على الصلاح والتعاون والأخلاق الفاضلة، وحثت على روح الأخوة والاجتهاد في طلب الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوصايا ربانية، وتوجيهات نبوية، وما يقع من تصرفات تخالف تلك المبادئ يكون الشخص فيها عُرضة للعقوبة الأخروية، وإن لم يكن لها عقوبة دنيوية، فقد يرتكب الإنسان أفعالاً تخالف الأوامر الشرعية، أو مبادئ الأخلاق فيأثم بسببها، وإن لم يعاقب عليها بالدنيا كأكل الربا، وعقوق الوالدين وغيرها[٥]. خولت الشريعة الإسلامية لولي أمر النظر فيها يصلح الرعية بالأوامر والنواهي ووضع الأنظمة ثم ألزمت أفرادها بالتقيد بهذه الأوامر مراعاة لمصلحة المجتمع [٦].

---

[١] - بوساق، محمد بن المدني:(١٤٢٣هـ). **اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة الإسلامية**(أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، ط١، ص ص١٥٧، ١٧٢.

[٢] - عودة، عبد القادر:(١٤١٥هـ). **التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي**، (مؤسسة الرسالة،بيروت، لبنان،ج١، ط١٣، ص،٣٨٣.

[٣] - بوساق، محمد بن المدني: المرجع السابق، ص١٥٩، ١٦٠.

[٤] - المرجع السابق،ص ١٦٠، ١٧٢.

[٥] - المرجع السابق

[٦] - الحصر، أحمد: **الحدود والأشربة في الفقه الإسلامية** (مكتبة الأقصى، عمان، الأردن، ط٢، ١٤٠٠)، ص٦،٥.

وتعد جريمة القرصنة البحرية إحدى جرائم الحدود؛ لأنها ضرب من جريمة الحرابة المقدرة عقوبتها شرعاً، وتبين للباحث أنها حلقة في منظومة متكاملة من الأحكام الشرعية التي تهدف لحماية المجتمع من الفساد بما فيها المحافظة على أمن الطرق، ووسائل المواصلات، وفي هذا الصدد تبدأ الشريعة هذه الحماية بالحث على دعاء السفر ثم تأمر بالاحتياط في كثير من الأمور كمنع المرأة من السفر بغير محرم، والنهي عن السفر منفرداً، وكذلك الحث على معرفة الطرق وعدم سفر الشخص دون المعرفة بها، ويدل على ذلك فعل الرسول (صلى الله عليه وسلم) عندما هاجر من مكة إلى المدينة، حيث استأجر من يعرف الطريق إلى المدينة،

وغير ذلك من الأمور التي تنتهي بفرض أشد العقوبات على من يعتدي على أمن السبيل بحد الحرابة، مع تأكيد على أن الشريعة الإسلامية تسعى لتحريم كل ما يضر بالفرد والمجتمع وتفرض العقوبة الرادعة في سبيل حمايتهما، وحفظ بقاء المجتمع وإسعاد البشرية وصلاحها، وليس المقصود في الشريعة العقوبة بذاتها، ولو قصدت العقوبة لما تداخلت العقوبات إذا تكرر الذنب، ولما تشددت الشريعة في إثبات موجبات تلك العقوبات حتى أنها أصبحت من الأمور الصعبة جداً، ولما أُسقط حد الحرابة عند التوبة[1]، والأفعال التي تُجرم لا تجرم لذاتها؛ لأن من هذه الأفعال ما يستفيد منه الفاعل كالسرقة، ومنها ما يحصل من خلاله على اللذة كما في الزنا، ومنها ما يكون نتاج حقد كالقتل بقصد التشفي وهذه الأمور التي يصيبها الجاني من جريمته تؤدي إلى فساد الجماعة والإضرار بها وانحلال نظامها، إذاً فالأفعال تجرم بالشريعة لمصلحة الجماعة والعقوبة تفرض لحمايتها وحفظ نظامها[2]، وسيقسم الباحث هذا المبحث إلى ستة مطالب:

المطلب الأول: حكم جريمة القرصنة البحرية وأدلته.

المطلب الثاني: عقوبة جريمة القرصنة البحرية وشروط تطبيقها.

المطلب الثالث: المسؤولية عن المال في جريمة القرصنة البحرية في الشريعة الإسلامية.

المطلب الرابع: الاختصاص القضائي وطرق الإثبات.

---

[1] – الحصر، أحمد: المرجع السابق، ص٥-٦.

[2] – عودة، عبد القادر: **التشريع الجنائي الإسلامي**،ص٣٨٤، المرجع السابق

المطلب الخامس: أثر تطبيق عقوبة الحد.

المطلب السادس: سقوط الحكم عن مرتكب القرصنة البحرية.

المطلب الأول: حكم جريمة القرصنة البحرية وأدلته

ويتناول الباحث بالشرح هذا المطلب في مسألتين هما:

أولاً: حكم جريمة القرصنة البحرية وإقرار الشريعة لحق الدفاع عن النفس أو الغير.

تعرّف الجرائم بالشريعة الإسلامية بأنها "محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير"[1].

وسبق الإشارة إلى أن القرصنة البحرية إحدى صور جريمة الحرابة الثابت تحريمها بالشريعة الإسلامية،وهي من أكبر الجرائم المسقطة للعصمة المهدرة للدم لشدة خطرها على المجتمع، ولما فيها من ترويع الآمنين في أرواحهم وأموالهم، وهو ما يخالف تعاليم الشرع السمحة التي تمنع من التعرض لرعاياها بالقول فضلاً عن الفعل[2]، ويجب على مرتكبها عقوبة مقدرة من الشارع الحكيم حقاً لله سبحانه وتعالى وحقاً للآدميين[3]، فحق الله سبحانه وتعالى إقامة الحد حتماً إن لم يتب قبل القدرة عليه، وحق الآدميين القصاص في القتلى والجروح، ورد أموالهم وحفظها، ودفع الخوف عنهم بتطبيق أحكام الشريعة.

حق الدفاع عن النفس

إذا قطع قوم الطريق على قافلة، أو قام قراصنة البحر بمهاجمة سفينة، فيستحب لربانها، أو ركابها مناشدتهم بالعدول عما يعتزمون الإقدام عليه من العدوان قال تعالى: ﭽ ﮋ ﮊ ﮉ ﮈ ﮇ ﮆ ﮅ ﮄ ﮃ ﮂ ﮁ ﮀ ﯿ ﯾ ﯽ ﯼ ﯻ ﯺ ﯹ ﯸ ﯷ ﯶ ﯵ ﯴ ﯳ ﯲ ﯱ ﯰ ﯯ ﯮ ﯭ ﯬ ﯫ ﯪ ﯩ ﯨ ﯧ ﯦ ﯥ ﯤ ﯣ ﯢ ﯡ ﯠ ﯟ ﯞ ﯝ ﯜ ﯛ ﯚ ﯙ ﯘ ﯗ ﯖ ﯕ ﯔ ﯓ ﯒ ﯑ ﯐ ﯏ ﯎ ﯍ ﯌ ﯋ ﯊ ﯉ ﯈ ﯇ ﯆ ﯅ ﯄ ﯃ ﯂ ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ﮱ ﮰ ﮯ ﮮ ﮭ ﮬ ﮫ ﮪ ﮩ ﮨ ﮧ ﮦ ﮥ ﮤ ﮣ ﮢ ﮡ ﮠ ﮟ ﮞ ﮝ ﮜ ﮛ ﮚ ﮙ ﮘ ﮗ ﮖ ﮕ ﮔ ﮓ ﮒ ﮑ ﮐ ﮏ ﮎ ﮍ ﮌ ﮋ ﮊ ﮉ ﮈ ﮇ ﮆ ﮅ ﮄ ﮃ ﮂ ﮁ ﮀ ﭿ ﭾ ﭽ ﭼ [النحل: ١٢٥].

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز مفاوضتهم وإعطائهم الشيء اليسير[4]، وقال شيخ الإسلام " ابن تيمية": يجوز له أن يعطيهم المال ولا يقاتلهم[5]، وإذا لم تجد المنشدة والتفاوض

---

[1] – الماوردي : **الأحكام السلطانية والولايات الدينية**، ص٢٧٣، المرجع السابق.

[2] – شومان، عباس:(١٤١٩هـ). **عصمة الدم والمال في الفقه الإسلامي**، (الدار الثقافية للنشر، القاهرة: مصر، ط١، ص٣٨٥.

[3] – ابن رشد، محمد بن أحمد بن محمد:(١٤١٦هـ). **بداية المجتهد ونهاية المقتصد**، (تحقيق: ماجد الحموي، دار ابن حزم، بيروت، ط١،،ج٤، ص١٧٥٨.

[4] – ابن حزم: **المحلي**، ج١١، ص ٣١٤، المرجع السابق.

–انظر: المغربي: **مواهب الجليل لشرح مختصر خليل**، ج٨، ص٤٢٨– ٤٢٩، المرجع السابق.

[5] – ابن تيمية: **مجموعة الفتا و ي**، ج١٧، ص٢٩٤، المرجع السابق.

فيجوز مقاتلتهم إذا قصدوا المال، وإن قصدوا القتل أو انتهاك الأعراض، فالراجح وجوب قتالهم والدفاع يكون بأسهل ما يرتدع به القاطع، أو القرصان، و ذهب بعض العلماء إلى جواز دفعه بغير الأسهل إذا خاف أن يبدده[1].

وإذا لم يندفع إلا بقتله فيجوز ذلك ولا ضمان على المدافع ودم المعتدي هدر، وإن قتل المدافع فهو شهيد[2]، بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم:" أنه قال من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد"[3].

٢- حق الدفاع عن الغير

تقرر الشريعة الإسلامية الحق بالتدخل للدفاع عن الغير ورفع الظلم ودفع العدوان لقوله تعالى: ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﰤ ﰥ ﰦ ﰧ ﰨ ﰩ ﰪ ﰫ ﰬ ﰭ ﰮ ﰯ ﰰ ﰱ ﰲ ﰳ ﰴ ﰵ ﰶ ﰷ ﰸ ﰹ ﰺ ﰻ ﰼ ﰽ ﰾ ﰿ ﱀ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﳬ ﳭ ﳮ ﳯ ﳰ ﳱ ﳲ ﳳ ﳴ ﳵ ﳶ ﳷ ﳸ ﳹ ﳺ ﳻ ﳼ ﳽ ﳾ ﳿ ﴀ ﴁ ﴂ ﴃ ﴄ ﴅ ﴆ ﴇ ﴈ ﴉ ﴊ ﴋ ﴌ ﴍ ﴎ ﴏ ﴐ ﴑ ﴒ ﴓ ﴔ ﴕ ﴖ ﴗ ﴘ ﴙ ﴚ ﴛ ﴜ ﴝ ﴞ ﴟ ﴠ ﴡ ﴢ ﴣ ﴤ ﴥ ﴦ ﴧ ﴨ ﴩ ﴪ ﴫ ﴬ ﴭ ﴮ ﴯ ﴰ ﴱ ﴲ ﴳ ﴴ ﴵ ﴶ ﴷ ﴸ ﴹ ﴺ ﴻ ﴼ ﴽ ﴾ ﴿ ﵀ ﵁ ﵂ ﵃ ﵄ ﵅ ﵆ ﵇ ﵈ ﵉ ﵊ ﵋ ﵌ ﵍ ﵎ ﵏ ﵐ ﵑ ﵒ ﵓ ﵔ ﵕ ﵖ ﵗ ﵘ ﵙ ﵚ ﵛ ﵜ ﵝ ﵞ ﵟ ﵠ ﵡ ﵢ ﵣ ﵤ ﵥ ﵦ ﵧ ﵨ ﵩ ﵪ ﵫ ﵬ ﵭ ﵮ ﵯ ﵰ ﵱ ﵲ ﵳ ﵴ ﵵ ﵶ ﵷ ﵸ ﵹ ﵺ ﵻ ﵼ ﵽ ﵾ ﵿ ﶀ ﶁ ﶂ ﶃ ﶄ ﶅ ﶆ ﶇ ﶈ ﶉ ﶊ ﶋ ﶌ ﶍ ﶎ ﶏ ﶐ ﶑ ﶒ ﶓ ﶔ ﶕ ﶖ ﶗ ﶘ ﶙ ﶚ ﶛ ﶜ ﶝ ﶞ ﶟ ﶠ ﶡ ﶢ ﶣ ﶤ ﶥ ﶦ ﶧ ﶨ ﶩ ﶪ ﶫ ﶬ ﶭ ﶮ ﶯ ﶰ ﶱ ﶲ ﶳ ﶴ ﶵ ﶶ ﶷ ﶸ ﶹ ﶺ ﶻ ﶼ ﶽ ﶾ ﶿ ﷀ ﷁ ﷂ ﷃ ﷄ ﷅ ﷆ ﷇ ﷈ ﷉ ﷊ ﷋ ﷌ ﷍ ﷎ ﷏ ﷐ ﷑ ﷒ ﷓ ﷔ ﷕ ﷖ ﷗ ﷘ ﷙ ﷚ ﷛ ﷜ ﷝ ﷞ ﷟ ﷠ ﷡ ﷢ ﷣ ﷤ ﷥ ﷦ ﷧ ﷨ ﷩ ﷪ ﷫ ﷬ ﷭ ﷮ ﷯ ﷰ ﷱ ﷲ ﷳ ﷴ ﷵ ﷶ ﷷ ﷸ ﷹ ﷺ ﷻ ﷼ ﷽ ﷾

وسلم) أو ضح بلا أدنى شك حدود الاستطاعة البشرية في الإنكار[1]، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم:" إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه[2]"

وهذه الإشارة توضح أن الاستطاعة مربوطة بما يكون في وسع الإنسان فقد تكون بمنع الجريمة أو القبض على الجناة، وقد تكون بالإبلاغ عن الجريمة إذا لم يستطع المجني عليه الإبلاغ عنها.

ثانياً: أدلة تجريم القرصنة البحرية

١- الدليل من القرآن الكريم

جاء تحريم جريمة القرصنة البحرية وعقوبتها وقطع الطريق وفي البحر في الكتاب والسنة لدخولها تحت حكم جريمة الحرابة.

وثبت تحريم الحرابة في القرآن الكريم بقوله تعالى: ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﰤ ﰥ ﰦ ﰧ ﰨ ﰩ ﰪ ﰫ ﰬ ﰭ ﰮ ﰯ ﰰ ﰱ ﰲ ﰳ ﰴ ﰵ ﰶ ﰷ ﰸ ﰹ ﰺ ﰻ ﰼ ﰽ ﰾ ﰿ ﱀ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﳬ ﳭ ﳮ ﳯ ﳰ ﳱ ﳲ ﳳ ﳴ ﳵ ﳶ ﳷ ﳸ ﳹ ﳺ ﳻ ﳼ ﳽ ﳾ ﳿ ﴀ ﴁ ﴂ ﴃ ﴄ ﴅ ﴆ ﴇ ﴈ ﴉ ﴊ ﴋ ﴌ ﴍ ﴎ ﴏ ﴐ ﴑ ﴒ ﴓ ﴔ ﴕ ﴖ ﴗ ﴘ ﴙ ﴚ ﴛ ﴜ ﴝ ﴞ ﴟ ﴠ ﴡ ﴢ ﴣ ﴤ ﴥ ﴦ ﴧ ﴨ ﴩ ﴪ ﴫ ﴬ ﴭ ﴮ ﴯ ﴰ ﴱ ﴲ ﴳ ﴴ ﴵ ﴶ ﴷ ﴸ ﴹ ﴺ ﴻ ﴼ ﴽ ﴾ ﴿ ﵀ ﵁ ﵂ ﵃ ﵄ ﵅ ﵆ ﵇ ﵈ ﵉ ﵊ ﵋ ﵌ ﵍ ﵎ ﵏ ﵐ ﵑ ﵒ ﵓ ﵔ ﵕ ﵖ ﵗ ﵘ ﵙ ﵚ ﵛ ﵜ ﵝ ﵞ ﵟ ﵠ ﵡ ﵢ ﵣ ﵤ ﵥ ﵦ ﵧ ﵨ ﵩ ﵪ ﵫ ﵬ ﵭ ﵮ ﵯ ﵰ ﵱ ﵲ ﵳ ﵴ ﵵ ﵶ ﵷ ﵸ ﵹ ﵺ ﵻ ﵼ ﵽ ﵾ ﵿ ﶀ ﶁ ﶂ ﶃ ﶄ ﶅ ﶆ ﶇ ﶈ ﶉ ﶊ ﶋ ﶌ ﶍ ﶎ ﶏ ﶐ ﶑ ﶒ ﶓ ﶔ ﶕ ﶖ ﶗ ﶘ ﶙ ﶚ ﶛ ﶜ ﶝ ﶞ ﶟ ﶠ ﶡ ﶢ ﶣ ﶤ ﶥ ﶦ ﶧ ﶨ ﶩ ﶪ ﶫ ﶬ ﶭ ﶮ ﶯ ﶰ ﶱ ﶲ ﶳ ﶴ ﶵ ﶶ ﶷ ﶸ ﶹ ﶺ ﶻ ﶼ ﶽ ﶾ ﶿ ﷀ ﷁ ﷂ ﷃ ﷄ ﷅ ﷆ ﷇ ﷈ ﷉ ﷊ ﷋ ﷌ ﷍ ﷎ ﷏ ﷐ ﷑ ﷒ ﷓ ﷔ ﷕ ﷖ ﷗ ﷘ ﷙ ﷚ ﷛ ﷜ ﷝ ﷞ ﷟ ﷠ ﷡ ﷢ ﷣ ﷤ ﷥ ﷦ ﷧ ﷨ ﷩ ﷪ ﷫ ﷬ ﷭ ﷮ ﷯ ﷰ ﷱ ﷲ ﷳ ﷴ ﷵ ﷶ ﷷ ﷸ ﷹ ﷺ ﷻ ﷼ ﷽ ﷾

وقال أبو بكر الجصاص:" أنها نزلت في أصحاب أبي برزة الأسلمي، كان موادعاً لنبي (صلى الله عليه وسلم) فقطعوا الطريق على قوم جاءوا يريدون الإسلام فنزلت فيهم، وروى ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في المشركين"، ثم قال الجصاص:" لا يخلو نزول الآية من أن يكون في شأن العرنيين أو الموادعين"[1].

وأخرج البخاري- رحمه الله في صحيحه قصة العرنيين من حديث أنس رضي الله عنه قال:"إن رهطاً من عُكَل، أو قال: عرينة، ولا أعلمه إلا قال: من عكل. قدموا المدينة فأمرهم النبي (صلى الله عليه وسلم) بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا حتى ارتووا قتلوا الراعي، واستاقوا النعم، فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه وسلم) غدوة، فبعث الطلب في إثرهم فما ارتفع النهار حتى جيء بهم، فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، فالقوا بالحرة يستسقون فلا يسقون".

قال أبو قلابة أحد رواة الحديث: هؤلاء سرقوا، وقتلوا، وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا الله ورسوله[2].

٢- الأدلة من السنة المطهرة

دلت السنة على تحريم الاعتداء على الأنفس والأموال منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه السابق والحديث الذي رواه أبو بكر قال في حديث طويل عن النبي (صلى الله عليه وسلم):" فإن دماءكم وأموالكم (قال محمد: وأحسبه قال) وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعوا بعدي كفاراً أو ضُلاّلاً يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يُبَلِغَهُ يكون أوعى له من بعض من سمعه" ثم قال: ألا هل بلغت"[3]محمد هو محمد بن سيرين أحد رواة الحديث.

---

[1] - الجصاص، أبو بكرة أحمد بن علي الرازي: **أحكام القرآن**،ج٤، ص٥٣،المرجع السابق.

[2] - البخاري، أبي عبد الله محمد بن إسماعيل: (١٤١٦هـ). **صحيح البخاري**،(بيت الأفكار الدولية، الرياض، السعودية، د.ط،كتاب الحدود، حديث رقم:٦٨٠٥ ص١٢٩٧- ١٢٩٨.

[3] - القشيري، أبي الحسين مسلم بن الحجاج:(١٤١٩هـ). **صحيح مسلم**، (بيت الأفكار الدولية، الرياض، السعودية، د.ط،كتاب القسامة والمحاربين، رقم الحديث: ١٦٧٩، ص٦٩٥.

المطلب الثاني: عقوبة جريمة القرصنة البحرية وشروط تطبيقها

أولاً: العقوبة

يقصد بالعقوبة(الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع)[١].

وتقرر الشريعة الإسلامية عقوبة جريمة الحرابة على مرتكبي جريمة القرصنة البحرية؛ لأنها صورة منها، فتأخذ أحكامها الثابتة شرعاً بالقرآن الكريم، والسنة النبوية، وقد اختلف الفقهاء في كيفية تطبيق العقوبات المنصوص عليها في آية الحرابة، بسبب اختلافهم في حرف "أو" في الآية، هل هو للتخيير، أو للتفصيل والترتيب، فذهب جمهور العلماء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة إلى أنها على الترتيب والتفصيل، وذهب المالكية إلى أنها على التخيير[٢].

القول الأول: قول الجمهور

ذهب جمهور العلماء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، إلى أن العقوبات مقسمة بحسب حجم الجرم، فيقرر للمحارب أربع حالات فيما يخص العقوبة[٣].

وزاد بن قدامة حالة خامسة وهي حالة التوبة[٤]، وهذه الحالات هي:

١. أن يخرج قاطع الطريق، أو القرصان في البحر بهدف قطع الطريق، وإخافة السبيل، وسلب المال، أو طلب الشهرة، وتتمكن الدولة من ضبطه والقبض عليه قبل أن يقتل، أو يأخذ مالاً وإنما أخاف السبيل فقط، فيرى جمهور الفقهاء أنه ينفى من الأرض بالسجن أو بأي صورة تحقق الغاية من النفي كإبعاده إلى بلد آخر، وإن كانوا جماعة يفرقون في أكثر من بلد[٥].

٢. إذا خرج قاطع الطريق، لغرض سلب المال وتمكّن من أخذ ما يبلغ نصاب حد السرقة ولم يقتل، فيرى الجمهور أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسري[٦]، مع اشتراط أخذ المال من

---

[١] – عساف، محمد مطلق ومحمود حمودة: **فقه العقوبات**، ص١٨٤، المرجع السابق.

[٢] – ابن رشد: **بداية المجتهد ونهاية المقتصد**، ج٤، ص١٧٥٩.

[٣] – المرجع السابق، ج٤، ص١٧٥٩.

[٤] – ابن قدامه: **المغني**، ج١٢، ص٤٧٧.

[٥] – بن رشد: **بداية المجتهد ونهاية المقتصد**،ج٤،ص ١٧٥٩.

[٦] – ابن قدامه: **المغني**، ج١٢، ص٤٨٠أ المرجع السابق.

– انظر: ابن رشد: **بداية المجتهد ونهاية المقتصد**، ج١٢، ص١٧٦٠، المرجع السابق.

الحرز، وبمن قطع الطريق البحري كمن قطع طريق البري فينطبق الحكم على قرصان قاطع الطريق في البحر.

٣. إذا أقدم قاطع الطريق المحارب على قتل نفس، ولم يأ خذ المال، فحكمه عند جمهور العلماء أن يقتل حداً دون صلب؛ لأن القتل موجب للقتل في غير قطع الطريق، فيجب عند اجتماعهما، ولا حق للأولياء بالعفو؛ لأن القتل ثبت حقاً لله سبحانه وتعالى[١]، أما الجراح فيما دون النفس إذا ثبت القتل فعلى قولين للعلماء الأول: أنها تستوفى قصاصاً ثم يقتل حداً، ويرى البعض الآخر أنها تستغرق في القتل، فلا قصاص في الجراح معه[٢]، ويطبق هذا الحكم على قرصان البحر؛ لأنه محارب قاطع للطريق ومن المفسدين في الأرض، فإذا قتل في عملية القرصنة البحرية وجب قتله حداً.

٤-إذا أقدم المحارب قرصان البحر على ارتكاب جريمته، وقتل، وأخذ المال، فحكمه عند جمهور الفقهاء القتل والصلب، وهذه العقوبة تناسب حجم الجرم، وتعدد الجريمة أدى لتعدد العقوبة[٣].

واختلفوا هل يبدأ بالقتل أو بالصلب؟ فقال بعضهم: يقتل مصلوباً وهو رأي المالكية، وقيل: يصلب بعد القتل، وذهب إليه الشافعية والحنابلة[٤]، ويبقى مصلوباً حتى يشتهر أمره، ويرى بعض العلماء كأبي حنيفة بأن لا تتجاوز المدة ثلاثة أيام حتى لا يتأذى منه الناس [٥]، وإن مات قبل قتله حداً لم يصلب؛ لأن الصلب من تمام الحد[٦]، ولا يصلب عند الحنابلة إلا من قتل مكافأ له فلو قتل قتل الحر عبداً، أو الأب ابنه في الحرابة، فالراجح عندهم أنه يقتل فقط ولا يصلب[٧].

القول الثاني: رأي المالكية

---

[١] – ابن قدامة: **المغني**، ج١٢، ص٤٧٩، المرجع السابق.

– انظر: ابن رشد: **بداية المجتهد نهاية المقتصد**، ج٤، ص١٧٥٩، المرجع السابق.

[٢] – البهوتي: **كشاف القناع عن متن الإقناع**، ج٦،ص١٩٢، المرجع السابق.

[٣] – ابن قدامة: المغني، ج١٢، ص٤٧٧، المرجع السابق.

[٤] – الشافعي: الأم، ج٦،ص٢١٣، المرجع السابق.

– انظر: الحجاوي: **الإقناع لطالب الانتفاع**، ج٤، ص٢٢، المرجع السابق.

[٥] – ابن رشد: **بداية المجتهد ونهاية المقتصد**، ج٤، ص١٧٦٠، المرجع السابق.

[٦] – ابن قدامة: **المغني**، ج١٢، ص٤٧٩، المرجع السابق.

[٧] – الحجاوي: **الإقناع لطالب الانتفاع**، ج٤، ص٢٧٠، المرجع السابق.

ذهب المالكية، إلى أن العقوبة تنفذ على التخيير المقيد، فإن قتل فلا بد من قتله وليس للإمام تخيير في قطعه ولا في نفيه، وإنما التخيير في قتله أو صلبه. وأما إن أخذ المال ولم يقتل فلا تخيير في نفيه، وإنما التخيير في قتله أو صلبه أو قطعه من خلاف، وأما إذا أخاف السبيل فقط، فالإمام عنده مخير في قتله أو صلبه أو قطعه أو نفيه[1]، والصلب عندهم يتضمن القتل، والمرأة تقتل ولا تصلب عند المالكية[2].

ثانياً– عقوبة الردء والمشارك

ترتكب الجريمة الكبيرة من قبل مجموعات منظمة، حيث يباشر البعض ارتكاب الفعل ويقوم الآخرون بأدوار أخرى لا تقل أهمية مثل الاستطلاع والحماية، ونحو ذلك وهذا هو حال الجريمة المنظمة اليوم، حيث يجد الباحث من يخطط ومن يمول، ومن يحرض، ويساعد ومن ينفذ ونحو ذلك، ولو فقد عنصر من هذه العناصر ما حدثت الجريمة في الغالب.

والقرصنة البحرية من الجرائم التي تعتمد على أكثر من شخص في الغالب؛ لأن البعض يباشر أعمال السلب، أو القتل والبعض يساعد، والبعض الآخر يتولى دفة قيادة السفينة، وأما حكم المشارك، أو المساعد على فعل الغير المباشر له، وهو ما يطلق عليه الفقهاء الردء أو الطليع، فقد ذهب العلماء فيه إلى قولين هما:

أ– يذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن المشارك لذلك الذي يباشر الفعل يأخذ حكم المباشر إذا أقيم عليه الحد. قال الإمام ابن تيمية:" إذا كان الثلاثة حرامية واجتمعوا ليأخذوا المال بالمحاربة قتل الثلاثة، وإن كان الذي باشر القتل واحداً منهم، وأما إذا سقط الحد عن المباشر فقد ذهب الجمهور من المالكية والحنابلة إلى أنه لو سقط الحد عن المباشر لجنون أو صغر سن أقيم الحد على المشارك المكلف" [3].

---

[1] – ابن رشد: **بداية المجتهد ونهاية المقتصد**، ج٤، ص ١٧٥٩،.

[2] – المغربي، أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن: **مواهب الجليل شرح مختصر خليل** ، ج٨،ص ٤٢٩، المرجع السابق.

[3] – الكاساني: **بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع**،ج٧، ص١٣٥. الأصبحي:مالك بن أنس: **المدونة الكبرى**،ج٤، ص٥٤٤.وانظر: الحجاوي: الإقناع لطالب الانتفاع، ج٤، ص٢٧٠. ابن تيمية، تقي الدين بن أحمد: **مجموعة الفتا و ي**(مكتبة العبيكان، الرياض المملكة العربية السعودية،ط١، ١٤١٩هـ)، ج١٧،ص٢٩٤.

وعلى هذا الأساس فلو قام أربعة أشخاص بقطع الطريق في البر، أو في البحر وقتل أحدهم رجلاً وأخذِ الثاني المال، واكتفى الثالث والرابع بالمشاركة دون مباشرة القتل وأخذ المال، فإن الحد يقام عليهم جميعاً وعليهم الضمان، وفي جريمة القرصنة البحرية من يقوم بقيادة سفينة القرصنة، ومن يقوم بتشغيل أجهزة الملاحة على متنها يأخذ حكم من نفذ الاعتداء سواء أخذ المال أو قتل ونحوهما.

وعند الحنفية يسقط الحكم عن المشارك إذا سقط عن المباشر لصغر أو نحوه. وذهب أبو يوسف إلى عدم سقوط الحد عن المشارك مع المرأة، حيث لا يقام حد الحرابة على المرأة عندهم. وعند محمد بن الحسن يسقط الحد عن الرجل إذا كان ردءاً للمرأة ولكنه لا يسقط الحد عنها[1].

ب- ذهب الشافعي إلى أن الحد لا يقام إلا على من يباشر الفعل فلا يُقتل إلا من قتل، ولا يُقطع إلا من أخذ المال، ولا يُقتل ولا يُصلب إلا من قتل وأخذ مالاً، وينفى من لم يقتل ولم يأخذ مالاً وإنما أخاف السبيل، وأما المشارك و الردء المعين فيعزر[2].

ويتبن للباحث أنه يدخل في عمل المساعد أو المشارك كل أعمال الاستطلاع والتحريض والتمويل والمشاركة غير المباشرة التي تساعد على إتمام الجريمة.

ثالثاً: الشروع بجريمة القرصنة البحرية

يُطبق على القراصنة ما يُطبق على غيرهم من المحاربين إذا أقدموا محاولة على ارتكاب الجريمة ولم يتمكنوا من ذلك، وهي عقوبة التعزير، فإذا لم يحدثوا قتلا، ولم يأخذوا مالاً ولم يخيفوا السبيل وجب تعزيرهم، ويرى المالكية تعزيرهم بالجلد أو النفي، وبما أن الجلد ليس من عقوبات الحد فيكون تعزيراً على الشروع[3]، كما يرى الشافعي أن الحد لا يقام إلا على من باشر الفعل، والشروع ليس مباشرة للجريمة فيجب تعزيره[4].

---

[1] - السركسي: **المبسوط**، ج٩، ص١٩٧.

[2] - الشافعي: الأم، ج٦، ٢١٣.

- انظر: الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن على **المهذب**،ج٥، ص٤٠١-٤٥٢.

[3] - الأصبحي: **المدونة الكبرى**، ج٤، ص٥٥٣، المرجع السابق.

[4] - انظر: الشيرازي: **المهذب**، ج٥، ص٤٥٣،٤٥١، المرجع السابق.

رابعاً– شروط تطبيق العقوبة

يشترط لإقامة حد الحرابة على قطاع الطريق من القراصنة البحريين وغيرهم عدة شروط يختص بعضها الجاني، وبعضها المجني عليه وبعضها بهما معاً، وهناك شروط تتعلق بالمكان، وبالمال المأخوذ، ومنها شروط بالقصد، وأخرى بالفعل الإجرامي، وبعض هذه الشروط محل اختلاف بين الفقهاء مع التأكيد على أن تخلف أي شرط من هذه الشروط قد يمنع من إقامة حد الحرابة عند من اشترطه، وبالرغم من ذلك فإنه لا يخرج الفعل من دائرة التجريم والعقاب، فقد يعاقب على الفعل بالقصاص إن كان قتلاً أو يعاقب عليه بحد آخر مثل حد السرقة أو عقوبة تعزيرية، وفيما يلي تلخيص لشروط الجاني والمجني عليه والمال المسروق ومكان الحرابة وفعل الحرابة والقصد منه:

أولا: الشروط المقررة للجاني

١– البلوغ والعقل: اتفق الفقهاء على اشتراط البلوغ والعقل، لإقامة الحد على قاطع الطريق براً أو بحراً؛ لأن فعل الصبي والمجنون لا يوصف بالجناية لارتفاع التكليف عنهما؛ لأنهما ليسا من أهل العقوبة[١]، وضمان المال المأخوذ في أموالهم. أما دية القتيل فعلى العاقلة، وإن شاركهما مكلف أقيم عليه الحد، وسقط عنهما عند الجمهور[٢].

وذهب الحنفية إلى أنه إذا سقط الحد عن المباشر غير المكلف كالصغير فإنه يسقط عن المشارك المكلف، وعللوا ذلك بأن الحرابة حد واحد فإذا سقط عن بعض الجناة سقط عن الباقين ضرورة أن الحد لا يتجزأ، ويرى أبو يوسف أن المكلف إذا باشر الفعل يقام عليه الحد، ولو كان مع غير مكلف، ويسقط الحد عن غير مكلف[٣]، وسقوط الحد عن الصغير إن قطع الطريق لا يعني إعفاءه من العقوبة مطلقاً، بل يعاقب بما يناسب حاله ويردعه، وأكد ذلك ابن عرفة من المالكية [٤].

---

[١] – شومان، عباس : **عصمة الدم والمال في الفقه الإسلامي**، ص٣٨٩، المرجع السابق.

[٢] – البهوتي: **كشاف الإقناع عن متن الامتناع**، ج٦، ص١٩٢، المرجع السابق.

– الأصبحي: **المدونة الكبرى**، ج٤، ص٥٥٥.

[٣] – الكاساني: **بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع**، ج٧، ص١٣٥ن ١٣٦.السرخسي: المبسوط، ج٩، ص١٩٧، المرجع السابق.

[٤] – المغربي: **مواهب الجليل لشرح مختصر خليل**، ج٨، ص٤٢٩، المرجع السابق.

٢- اشتراط العصمة

العصمة هي الحفظ، والمراد عصمة دمه وماله بالإسلام، أو بعقد الذمة[١].

ويذهب جمهور العلماء إلى اشتراط العصمة في قطاع الطريق من القراصنة البحريين وغيرهم من المحاربين ليجب عليهم الحد، وذلك بأن يكون كل منهم مسلماً، أو ذمياً أو مرتداً؛ لأن الذمي والمرتد كل منهم ملتزم بالأحكام، وللذمي عصمة مؤبدة بعقد الذمة كالمسلم[٢]، وذهب أبو يوسف من الحنفية إلى أن الحد يقام على المستأمن كالذمي، ولو كان عقد أمانه مؤقتاً[٣]. ويرى بعض الحنابلة وأهل الظاهر أن الذمي إذا قطع الطريق فقد نقض العهد وليس بمحارب فتزول عصمته ويهدر دمه، ولا يقام عليه حد الحرابة[٤].

٣- شرط الذكورة

أ- ذهب الحنفية إلى اشتراط الذكورة لإقامة الحد، فلا يقام الحد على المرأة إذا قامت بالحرابة أو شاركت الرجال، وتكون جنايتها خالية من قصاص أو تعزير أو صلب عندهم كما قال السرخسي: إن المرأة بأصل الخلقة ليست بمحاربة، ولا يستوي بين الرجل والمرأة في الغنيمة فكذلك في العقوبة، وأما مشاركي المرأة من الرجال، فيسقط عنهم الحد ضرورة؛ لأن الحد لا يتجزأ عنهم، وخالف أبو يوسف فقال يقام الحد على الرجال المشاركين دون المرأة، ولو باشرت المرأة القتل وأخذ المال متقوية بالرجال[٥].

وذهب محمد بن الحسن إلى إقامة الحد على المرأة التي تباشر الحرابة دون الرجال المشاركين لها الذين لم يباشروا الفعل؛ لأن الردء يتبع المباشر والرجل لا يكون تبعاً[٦].

---

[١] - ابن عابدين: **رد المحتار على الدر المختار** المعروف بحاشية بن عابدين، ج٦، ص١٢٩.

[٢] - الأنصاري، زكريا بن محمد:(**د.ت**) **الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية**، (دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د.ط)،ج٩،ص٢٦٥، المرجع السابق. الحجاوي: **الإقناع لطالب الانتفاع**، ج٤، ص٢٧٠، المرجع السابق.

[٣] - السرخسي: **المبسوط**، ج٩، ص١٩٥، المرجع السابق.

[٤] - ابن حزم : **المحلي**، ج١١، ص٣١٥، المرجع السابق.

[٥] - السرخسي: **المبسوط**، ج٩، ص١٩٧، المرجع السابق.

[٦] - المرجع السابق، ص١٩٧، ١٩٨، المرجع السابق.

٢- ذهب جمهور العلماء إلى إقامة الحد على المرأة سواء باشرت الفعل أو شاركت الرجال[١]، ويرى الشافعي عدم إقامة الحد على المشارك غير المباشر مطلقاً وإنما يعزر فقط[٢].

والقول الراجح: هو قول جمهور العلماء فلو قام مجموعة من النساء بركوب السفينة، وعمل القرصنة البحرية وحدهن وجب عليهن الحد، وإن كان معهن رجال وجب الحد على الجميع.

ويتبين للباحث أن ما ذهب إليه محمد بن الحسن بشأن إقامة الحد على المرأة راجح، أما قوله بسقوط الحد عن ردءها من الرجل، فهو مرجوح؛ لأنه خالف رأي الجمهور من جهة، وصاحبه أبا يوسف من جهة أخرى، ثم إن إقامة الحد على المرأة ومن ساعدها من الرجال يحقق الغاية من تشريع الحدود، وعدم إقامته قد يفتح باباً لإسقاط الحدود عن الرجال الذين يمكن أن يستغلوا النساء في جرائمهم.

١- العلم بالتحريم

يشترط في الشريعة الإسلامية لإيقاع عقوبة الحرابة وغيرها أن يكون المعاقب عالماً بالتحريم بأن يكون مدركاً أن ما يقدم عليه فعل محرم ومعاقب عليه[٣].

٥- شرط حمل السلاح

اختلف العلماء في اشتراط حمل السلاح إلى قولين هما:

أولهما: ذهب جمهور العلماء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة إلى أن المحارب يعاقب بالحد إذا كان يحمل سلاحاً أو ما في حكمه من العصي، أو حجر، وإن لم يكن معه سلاح فإنه يعاقب على الفعل لكن لا يقام عليه حد الحرابة وإن سلب المال، أو غير ذلك؛ لأن الحرابة لابد أن تكون قهراً، والقهر لا يحصل إلا بسلاح ونحوه[٤].

---

[١] - الأصبحي: **المدونة الكبرى**، ج٤، ص٥٥٥.

[٢] - الشيرازي: **المهذب**، ج٥، ص ٤٥١.

[٣] - المقدسي، بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم :(١٤١٤هـ). **العدة بشرح العمدة**، (تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط١، ص٦١٢.

[٤] - الكاساني: **بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع**، ج٧، ص١٤٢. الشافعي: الأم، ج٦، ص٢١٣. الحجاوي: **الإقناع لطالب الانتفاع**، ج٤،ص٢٩٦.

ثانيهما: ذهب المالكية، والظاهرية، وبعض الشافعية إلى أنه لا يشترط حمل السلاح وإنما يكفي أن يعتمد قاطع الطريق على قوته البدنية أو يستخدم حية أو أي وسيلة يجبر بها المجني عليه إلى ما يريده من سلب أو غيره[1].

٦-الاختيار

يجب في ضوء الشريعة الإسلامية أن يكون المقدم علي الجريمة مختاراً ولو كان تحت الإكراه الملجئ فلا يقام عليه حد قطع الطريق؛ لأنه مجبر على أخذ المال ونحوه، فإذا أجبر القراصنة شخصاً معهم على ذلك، فلا مسؤولية عليه لما رواه ابن عباس من قوله(صلى الله عليه وسلم) " رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"[2]، ويتبن للباحث أن المسؤولية تقع على من قام بإجباره على أخذ المال.

ثانيا: الشروط المقررة في المجني عليه

يشترط للمجني عليه في ضوء الفقه الإسلامي شرطان:

١- أن يكون المجني عليه معصوماً أي مسلماً، أو ذمياً؛ لأن عصمة الذمي مؤبدة، أما المستأمن فعصمته مؤقتة وتكون شبهة تدرأ حد الحرابة عن مرتكبها ضده، وتتضمن المال؛ لأن مال المستأمن ثابت العصمة حال أخذه، كما قال ابن عابدين، أما الحربي فلا عصمة له، ويسقط الحد عن من قطع الطريق عليه، ويلزمه التعزير، لإخافة السبيل وإخفاره ذمة المسلمين[3].

٢-أن تكون يد المجني عليه على المال المأخوذ في الحرابة يداً صحيحة، بأن يملك المال، أو يكون مؤتمناً عليه ونحو ذلك، فإن لم تكن يده صحيحة كيد سارق فلا حد على قاطع

---

[1] - الأصبحي: **المدونة الكبرى**، ج٤، ص٥٥٦، ٥٥٧. وانظر: ابن حزم: **المحلي**، ج١١، ص٣٠٧، ٣٠٨. وانظر: الأنصاري: **الغرر البهية**، ج٩، ص٢٦٥، ٢٦٦.

[2] - أخرجه ابن ماجه، وابن حبان،و الدار القطني، والطبراني، وأخرجه الحاكم في المستدرك، وحسنه النووي.

- انظر: الشوكاني، محمد بن علي:(**د.ت**). **نيل الأ و طار**، (دار المعرفة، بيروت: لبنان، د.ط ،ج٣، ص٢٦٣.

[3] - ابن عابدين: **رد المحتار على الدر المختار**، ج٦، ص١٩٩. المرجع السابق. الكاساني: **بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع**، ج٧، ص١٣٦.المرجع السابق. الأصبحي: **المدونة الكبرى**، ج٤، ص٥٤٣. المرجع السابق. البهوتي: **كشاف الإقناع عن متن الإقناع**، ج٦، ص ١٩٠. المرجع السابق. وابن حزم: **المحلي**، ج١١، ص٣١٥.المرجع السابق.

الطريق[1]، وبهذا لو كانت البضاعة التي سلبها القراصنة في البحر مسروقة، أو مهربة فلا حد عليهم ويعزرون لإخافة السبيل كما سبقت الإشارة إلى ذلك في قطع الطريق على المستأمن.

ثالثا: ما يشترط في الجاني والمجني عليه معاً

ذهب بعض الفقهاء من الحنفية[2]، والشافعية[3]، والحنابلة[4]، إلى اشتراط عدم وجود صلة رحم محرم بين الجاني والمجني عليه، أو المشاركة في المال المأخوذ فإن وجد ذلك سقط الحد؛ لأنه شبهة تدرأ حد القطع؛ لأن المشاركة في المال المأخوذ تجعل بينهما تبسطاً في المال والحرز فيكون ذلك شبهة تدرأ الحد، وسقوط الحد لا يعفي من العقاب تعزيراً[5].

أما التكافؤ بين الجاني والمجني عليه، فقد ذكر ابن قدامة في المغني أن فيه روايتين: إحداهما لا تعتبر المكافأة والثانية تعتبر المكافأة لقول النبي (صلى الله عليه وسلم)" لا يقتل مسلم بكافر" [6].

ويرى الباحث **أن الراجح** عند العلماء عدم اشتراط المكافأة؛ لأن حد الحرابة ثبت حقاً لله سبحانه وتعالى كحد الزنا والسرقة فقيام الحد على الحر لو قتل عبداً، وعلى المسلم إذا قتل ذمياً[7]. وقال الشافعي أراه قد خالف سبيل القصاص في غيره؛ لأن دم القاتل فيه لا يحقن بعفو، و لو صالح فيه لكان الصلح مردوداً؛ لأنه حد من حدود الله عز وجل[8].

رابعا– شروط المال المأخوذ لوجوب العقوبة

اشترط العلماء شروطاً في المال المأخوذ في قطع الطريق براً أو بحراً وهي:

---

[1] – الكاساني: **بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع**، ج٧، ص١٣٦، المرجع السابق.

[2] – الكاساني: **بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع**، ج٧، ص ١٣٦، المرجع السابق.

[3] – السرخسي: **المبسوط**، ج٩، ص٢٠٣، المرجع السابق.

[4] – الأنصاري: **الغرر البهية**، ج٩، ص٢٧٨، المرجع السابق.

[5] – البهوتي: **كشاف الإقناع عن متن الإمتناع**، ج٦، ص١٩١، ١٩٤.

[6] – البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل: صحيحه البخاري، ج٨، كتاب الديات، حديث رقم ١٣١٨، ص٦٩١٥، .

[7] – ابن قدامة: **المغني**، ج١٢، ص٤٧٧. **الشيرازي: المهذب**، ج٥، ص١٦.

[8] – **الشافعي: الأم، ج٦، ص٢١٣.**

١- أن يكون المال المأخوذ محترماً فلو كان خمراً ونحوه فلا يقام الحد[١]، وبناء على ذلك يتضح للباحث أن كل مال غير محترم إذا أخذ فلا يقام الحد فيه كالمخدرات ونحوها، فلو هاجم القراصنة سفينة تحمل مخدرات وسلبوها فلا يقام عليهم الحد؛ لأن المخدرات مال غير محترم، ولولي الأمر تعزير المعتدي لإخافة السبيل ومعاقبة المخالف بحيازة المخدرات والاتجار بها.

٢- اشتراط النصاب والحرز لإقامة حد القطع.

واختلف العلماء حول اشتراط النصاب والحرز للمال المأخوذ في الحرابة عند قطع الطريق وما يدخل فيه من القرصنة البحرية وغيرها على قولين:

القول الأول: ذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة إلى اشتراط بلوغ المال المأخوذ نصاب حد السرقة، وأن يكون محرزاً بالحافظ، ثم اختلفوا هل يلزم أن يبلغ نصيب كل واحد منهم نصاباً، أم يكفي أن يكون المال المأخوذ كله يبلغ نصاباً واحداً، فذهب الحنفية، والشافعية إلى أنه لابد أن يبلغ نصيب كل واحد منهم نصاباً [٢]، وذهب الحنابلة إلى عدم اشتراط ذلك، وإنما يجب أن يكون المال المأخوذ نصاباً حتى لولم يبلغ نصيب كل واحد من قطاع الطريق في البر أو البحر نصاباً، فلا يشترط أن يكون لكل واحد منهم نصاب مستقل [٣] ، والنصاب في السرقة عند الشافعية، والحنابلة ربع دينار[٤]، وعند الحنفية عشرة دراهم[٥].

وذهب الحنفية إلى اشتراط مضاعفة النصاب؛ لأن المقطوع في الحرابة عضويين فيكون لكل عضو قدر نصاب، ونصاب السرقة عندهم عشرة دراهم فيكون نصاب الحرابة عندهم عشرين درهماً [٦].

---

[١] - الكاساني: **بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع**، ج٧، ص١٣٣.المرجع السابق. والبهوتي: **كشاف الإقناع عن متن الإقناع**، ج٦، ص١٩٠.

[٢] - السرخسي: **المبسوط**، ج٦، ص١٩٧، المرجع السابق.

- انظر : الأنصاري : **الغرر البهية**، ج٩، ص٢٦٨.

[٣] - البهوتي: **كشاف الإقناع عن متن الإمتناع**، ج٦، ص١٩٤، المرجع السابق.

[٤] - الشافعي: **الأم**، ج٦، ص٢١٤، المرجع السابق.

[٥] - السرخسي: **المبسوط**، ج٥،ص٢٠٠، المرجع السابق.

[٦] - المرجع السابق، ص٢٠٠.

القول الثاني: ذهب المالكية إلى عدم اشتراط بلوغ المال المأخوذ لنصاب السرقة، ولهذا يطبق الحد على القراصنة عندهم ولو أخذوا مالاً يسيراً[1].

هـ – شرط القصد والغاية من الفعل

يتفق الفقهاء على أنه يجب أن يكون القصد من الحرابة وما في حكمها من القرصنة البحرية قصداً خاصاً يرمي إلى تحقيق غاية خاصة بالقاطع للطريق براً أو بحراً كما اجمعوا على أن من خرج لقطع الطريق لقصد المال وهو محارب يجب عليه الحد ثم اختلفوا في من كان قصده خاصاً غير المال، كالزنا، أو القتل ولم يقصد المال أصلاً على قولين:

أولهما: ذهب بعض العلماء من المالكية، وأهل الظاهر إلى أن الحرابة تشمل كل من خرج لتحقيق غاية خاصة سواء الحصول على المال، أو غيره من المقاصد كفعل الفواحش، أو القتل فيكون محارباً يجب إقامة الحد عليه، واستدلوا بعموم آية الحرابة، واستثنوا من ذلك القتل العدواني فإنه يجب فيه القصاص ولا يقام حد[2].

ثانيهما: وذهب آخرون إلى أن الخروج للحرابة أصلاً مقصور على أخذ المال فلو قصد القتل، أو الزنا، ولم يقصد المال أصلاً فلا يجب عليه حد الحرابة وتكون عقوبة القتل القصاص وعقوبة الزنا إقامة حده ونحو ذلك[3].

يظهر أن الراجح هو القول الأول لعموم الآية الكريمة في دلالتها على الفساد، ولأنه من المسلَّم به أن ارتكاب الفواحش وإراقة الدماء من الفساد العظيم في الأرض الذي يشكل خطراً كبيراً على المجتمع، أما استثناء المالكية لمن قصد القتل لعداوة وإقامة القصاص عليه دون إقامة حد الحرابة ؛ لأنه خرج لهدف محدد ولم يُخِفْ السبيل وإنما ذهب ليقتل عدوه الذي قصده فلا يعتدي على كل من يعرض له في الطريق كالمحارب، وهذا الرأي هو ما عليه الفتوى بالمملكة العربية السعودية

---

[1] – الأصبحي: مالك بن أنس: **المدونة الكبرى**، ج٤ن ص٥٥٤، المرجع السابق.

[2] – انظر: ابن عبد البر: **الكافي في فقه أهل المدينة المالكين** ص٥٨٢، ٥٨٤.

– ابن حزم: **المحلي**، ج١١، ص٣٠٦، ٣١٥، المرجع السابق.

[3] – البهوتي: **كشاف** الإقناع عن متن الإقناع، ج٦، ص٢٦٩، المرجع السابق.

حيث صدر قرار هيئة كبار العلماء بتاريخ ١٤٠١/١٠/٢٩هـ في دورته الثامنة عشرة الذي أشار إلى أن المقاربة على الفروج من قبيل الحرابة[١].

يتضح للباحث أنه لم تقصر الحرابة على الخروج لقصد المال، وبناء على ذلك لو هاجمت السفينة سفينة أخرى في البحر واعتدت على من فيها من النساء فإن ذلك من قبيل القرصنة البحرية ويدخل في حكم الحرابة شرعاً بناء على هذا القول.

سادسا: شروط مكان الحرابة أو القرصنة البحرية

يتفق العلماء على وجوب إقامة الحد على قاطع الطريق براً أو بحراً إذا وقع الفعل خارج المصر بعيداً عن العمران في دار الإسلام، ويسرى الخلاف بينهم فيما يقع داخل المصر وفي دار الحرب، على النحو التالي:

١-الخلاف على ما يقع داخل العمران

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

أولهما: ذهب جمهور العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وأهل الظاهر، وأبو يوسف من الحنفية إلى أن الحرابة تكون داخل العمران وخارجه على حد سواء، ويرى الشافعي لزوم انعدام الغوث لضعف السلطان أو بعد أعوانه، بأن تتأخر النجدة عن من تعرض للاعتداء[٢].

ثانيهما: ذهب " أبو حنيفة إلى ما يقع داخل المصر لا يجب حد الحرابة وهذا من باب الاستحسان؛ لأن قطع الطريق لا يكون دون الانقطاع، والطريق في المصر لا ينقطع[٣]، وذكر ابن قدامة أنه ذهب إلى هذا الرأي بعض الحنابلة[٤].

٢- الخلاف على ما يقع في دار الحرب

اختلف العلماء في هذه المسألة أيضاً على قولين:

---

[١] - الأمانة العامة لهيئة الكبار العلماء، الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء: **مجلة البحوث الإسلامية**، ١٤٠٥، (ع ١٢) ص٧٦-٧٧.

[٢] - الكاساني: **بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع**، ج٧،ص١٣٣، المرجع السابق. وابن حزم: **المحلي**، ج١١،ص٣٠٨، المرجع السابق.

- ابن رشد: **بداية المجتهد ونهاية المقتصد**، ج٤،ص١٧٥، المرجع السابق. والشافعي: **الأم**، ج٦، ص١٣، المرجع السابق. وابن قدمه: **المغني**، ج١٢، ص٤٧٤، المرجع السابق.

[٣] - الكاساني: ص١٣٧، المرجع السابق.

[٤] - ابن قدامه: **المغني**، ج١٢، ص٤٧٤، المرجع السابق.

أولهما: ذهب الجمهور عدا الحنفية إلى أن وقوع جريمة قطع الطريق براً أو بحراً في دار الحرب يوجب الحد، ولا يشترط لإقامة الحد وقوعها في دار الإسلام[1].

ثانيهما: ذهب الحنفية إلى أن حد الحرابة لا يجب على قطع الطريق إلا إذا كان في دار الإسلام، أما وقوعه في دار الحرب فلا يوجب الحد ؛ لأنه ليس لولي الأمر سلطان عليها[2].

ويتبين للباحث أن الراجح هو القول الأول، وهو ما ذهب إليه الجمهور خصوصاً أن القراصنة البحرية في الوقت الحاضر تقع في الغالب في المياه الدولية التي لا تخضع لسلطان أي دولة، وهذه المياه ليس داخلة في دار الإسلام ولا في دار الحرب، فالأخذ برأي الجمهور يحسم الخلاف فيما يقع في المياه الدولية من الجرائم؛ لأنها مياه مُشاعة، وهي أحق بتطبيق الحدود من دار الحرب، ولأن في إقامة الحد فيها تحقيق للأمن، فتعود ثمرة إقامته على دار الإسلام، فترجع إقامة الحدود في المياه الدولية، أو في أعالي البحار التي لا تتبع أي دولة.

سابعا– ما يشترط في الفعل ذاته

اختلف العلماء في هذه المسالة على قولين:

أولهما: يتفق الفقهاء على أن الفعل الإجرامي في الحرابة سواء كان القرصنة البحرية، أو غيرها يجب أن يتصف بالمجاهرة[3]، فإن كان أخذ المال على سبيل الخفية فهو سرقة وإن كان على سبيل الدخول خفية والخروج مجاهرة فهو اختلاس وليس حرابة وغير ذلك من الأفعال التي لا تتصف بالمجاهرة[4]

ثانيهما: اشتراط القهر وهو أن يكون قهراً باستخدام العنف بواسطة السلاح وما في حكمة وهذا محل اتفاق بين العلماء[5]، ويرى المالكية أن القتل غيلة، والتحايل بإسقاء المسكر ونحوه

---

[1] – الأصبحي: **المدونة الكبرى**، ج٤، ص٥٥٦، المرجع السابق. وابن حزم: **المحلي**، ج١١، ص٣٠٨، المرجع السابق. والمقدسي: **العدة شرح العمدة**، ٦٢٠، المرجع السابق.

[2] – الكاساني: **بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج٧**، ص١٣٧، المرجع السابق.

[3] – المرجع السابق،ص١٣٥. البهوتي : **كشاف القناع عن متن الإقناع**، ج٦، ص ٢٦٩، المرجع السابق. والشافعي: **الأم**، ج٦، ص٢١٣، المرجع السابق.

[4] – انظر: حسين مصطفى عامر: (١٤١٧هـ) **الحرابة. دارسة فقهية مقارنة**،(د.ن، ط١،ص٩٢–١٠٠.

[5] – الحجاوي: **الإقناع لطالب الانتفاع**، ج٤،ص٢٦٩ والشافعي : **الأم**، ج٦، ص٢١٣، المرجع السابق. وابن قدمة: **المغني**، ج١٢،ص٤٧٥، المرجع السابق.

من الحيل لأخذ المال يدخل في الحرابة الموجبة للحد[1]. ويتضح للباحث بناء على رأي المالكية السابق أن ما يحدث بأعمال التحايل في البحر من أجل السطو على البضائع والأموال من قيام البعض بحيل تؤدي إلى احتلال السفينة، أو اصطدامها ثم يقوم بنهب ما بداخلها يكون من قبيل الحرابة، ويدخل في حكمه أيضاً ما يحدث من عمليات التسلل على السفن ليلاً وقتل الحراس ونهبها، فيكون ذلك قرصنة بحرية يعاقب عليها بحد الحرابة على رأي المالكية السابق، وهذه الحالات شائعة الحدوث في الوقت الحاضر وتعاني منها صناعة النقل البحري في كثير من الدول.

المطلب الثالث: المسؤولية عن المال في جريمة القرصنة البحرية في الشريعة الإسلامية

تقع جريمة القرصنة البحرية علي السفن، ويكون على متنها أموال وبضائع فتتعرض للنهب أو الإتلاف أثناء ارتكاب الجريمة، وسوف يتناول الباحث في هذا المطلب المسؤولية عن هذه الأموال من خلال فرعيين:

الفرع الأول: مسؤولية الجاني عن المال

تتلخص مسئولية الجاني عن المال فيما يلي:

١- ضمان المال

معنى الضمان شرعاً" التزام من يصح تبرعه بما وجب على غيره كثمن مبيع أو قرض، أو قيمة متلف"[2].

اتفق الفقهاء على أن من باشر أخذ المال فهو ضامن حتى الصغير، والمجنون ويضمن المال المأخوذ في أموالهما[3]، واختلف الفقهاء في حكم المشارك الذي لم يأخذ من المال على قولين:

أولهما: ذهب الجمهور إلى أن المشارك الذي لم يأخذ المال يضمن كالمباشر الذي أخذ المال؛ لأنه ساهم في إتمام عملية الأخذ وإن لم يأخذ[4].

---

[1] – انظر: الأصبحي: **المدونة الكبرى**، ج٤،ص ٥٥٧،٥٥٦، المرجع السابق.

[2] – ابن قاسم، عبد الرحمن بن محمد: **حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع**، ج٥،ص٩٧.

[3] – الحجاوي: **الإقناع لطالب الانتفاع**، ج٤، ص٢٧٠، المرجع السابق.

[4] – المغربي: **مواهب الجليل لشرح مختصر خليل**، ج٨،ص٤٣٢. المرجع السابق.

ثانيهما: ذهب الشافعية إلى أن ضمان المال على من أخذه، أما المشارك الذي لم يأخذ من المال فلا ضمان عليه[1]، وذهب بعض الحنابلة إلى أنه بعد التوبة يضمن من أخذ المال فقط؛ لأنه حق للآدمي فيكون كالقصاص إذا سقط الحد فيكون لولي الدم وصاحب المال المأخوذ حق المطالبة أو العفو عنه[2].

٢- غرم التالف في جريمة القرصنة البحرية

اختلف الفقهاء في غرم المال التالف من جراء جريمة الحرابة، وما في حكمها من القرصنة البحرية التي ينتج عنها غالباً تلفيات مادي كبير قد يصل إلى غرق السفينة، أو عطبها، وذهب العلماء في ذلك إلى قولين:

١- ذهب جمهور العلماء إلى أن المحاربين يضمنون المال التالف[3]، واشترط المالكية عدم الإعسار، فإن كان معسراً فلا يغرم ما أتلفه سواء أثناء الجريمة، أو المال الذي أخذه وتلف بعد أخذه[4].

٢- ذهب الحنفية إلى أن قاطع الطريق لا يغرم المال إذا أقيم الحد[5]، وأما لو سقط الحد لتوبة أو نحوها وجب الغرم والضمان[6].

ويتضح للباحث من هذا، أن الشرع الإسلامي يقرر مسؤولية القراصنة البحرية عن فعلهم فيتحملون ما أخذوا من مال ويغرمون ما أتلفوا.

الفرع الثاني: مسؤولية الأمين أو ناقل المال

يتقرر في ضوء الشريعة الإسلامية أنه لا يتحمل الأمين أو الناقل للبضاعة في البحر مسؤولية تلفها إلا إذا كان مفرطاً، وهذا قول جمهور العلماء ؛ لأن الأصل أن الضمان لا يجب إلا على المعتدي.

---

[1] - الشيرازي: **المهذب**، ج٥، ص٤٥٢، المرجع السابق. وانظر: الشافعي: **الأم**، ج٦،ص ٢١٤، المرجع السابق.

[2] - المرداوي، علاء الدين أبي الحسن بن سليمان: **الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف**، (دار أحياء التراث العربية مؤسسة التاريخ العربي، بيروت: لبنان، ط١، ١٤١٩هـ) ج١٠،ص٢٢٣. وابن قدامة : **المغني**، ج١٢، ص٤٨٧، المرجع السابق.

[3] - الأصبحي: **المدونة الكبرى**، ج٤،ص٥٥٧. المرجع السابق. والمرداوي: **الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف**،ج١٠،ص٢٢٥.

[4]- الخرشي: **حاشية الخرشي**، ج٨،ص٣٣٩، المر جع السابق

-انظر: الكاساني: **بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع**، ج٧،ص١٤٢، المرجع السابق.

[5] - المرجع السابق، ج٧، ص، ١٣٣-٢٣٤.

المطلب الرابع: الاختصاص القضائي وطرق الإثبات

يتطلب الحديث عن ضبط القراصنة وتمثيلهم أمام العدالة وإثبات الجريمة في حقهم ومحاكمتهم وتنفيذ الحكم عليهم، وتوزيع هذا المطلب إلى ما يلي:

أولاً: سلطة ضبط الجناة وتنفيذ الحكم

يطلب الجناة في جريمة الحرابة من قطاع الطريق ومن في حكمهم من القراصنة البحريين وغيرهم من قبل السلطة الرسمية في الدولة وهو الإمام، أو السلطان، أو من ينوب عنه.

قال ابن عبد البر: "من كانت هذه حالته فعلى الإمام طلبه بكل ما يمكن منه"[1]، وليس لأحد ذلك سوى السلطة الرسمية، وكذلك تنفيذ الأحكام فلا تطبق إلا من الإمام أو من ينيبه[2]، وليس للأولياء ولا لمن أخذ ماله أن ينتقم من القراصنة البحريين؛ لأن الإمام هو من يتولى تطبيق الأحكام الشرعية. وذهب الشافعي وبعض الحنابلة إلى أن من يملك العبد له الحق في إقامة الحد على مملوكه دون تكليف من الإمام إذا كان الحد جلداً، لما جاء في حديث أبي هريرة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال:

إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها..."[3]، وأما إذا كان فيه قطع أو قتل فلا يقيمه إلا إمام؛ لأنه يحتاج إلى مزيد من الاحتياط[4].

وعلى ذلك يتضح للباحث أنه عند وقوع القرصنة البحرية فالسلطات الرسمية هي التي تطارد القراصنة وتضبطهم، وليس ذلك للأفراد العاديين، وإنما يمكنهم التدخل عند الضرورة للمساعدة في دفع الهجوم والإسعاف ونحو ذلك، ومن ثم، تمثيلهم أمام المحاكم الوطنية وتنفيذ العقوبة المناسبة حسب ما تقتضيه المصلحة.

ثانياً: طرق الإثبات في جريمة القرصنة البحرية

---

[1] – ابن عبد البر: **الكافي في فقه أهل المدينة المالكي**، ص٥٨٣، المرجع السابق.

[2] – الكاساني: **بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع**، ج٧، ص١٤٢، المرجع السابق.

١–أبو عبد الله محمد بن إسماعيل: صحيح **البخاري**، كتاب الحدود، حديث رقم ٦٨٣٨، ص٤٠٤.

٢– المقدسي: **العدة شرح العمدة**، ص٦١٣. و الشافعي: **الأم**، ج٦، ص٢١٦.

– انظر: الأصبحي: **المدونة الكبرى**، ج٤، ٥٥٨.

الإثبات: هو" إقامة الدليل على صحة الأمر، وهذه الأدلة تعرّف باسم البيانات والحجج"[1].

وتنقسم طرق الإثبات في الشريعة إلى قسمين: طرق متفق عليها وطرق مختلف فيها وهي القرائن.

١- طرق الإثبات المتفق عليها

تثبت جريمة القرصنة البحرية بما تثبت به جريمة الحرابة، وهو الإقرار والبينة على اختلاف في التفاصيل بين أهل العلم وتقبل شهادة سماع المسلوبين على من سلبهم عند المالكية[2]، ولا تقبل عند الجمهور[3].

وقال الشافعي: "لا يقام حد على سارق أو محارب إلا بوجه من وجهين: إما شاهدي عدل، أو اعتراف يثبت عليه حتى يقام عليه الحد"، ولا تقبل شهادة الرفقة عنده إذا ادعوا أنه عرض قطع الطريق لهم، وأما إذا شهدوا أنه عرض لغيرهم فتقبل[4].

ويشترط الحنابلة شاهدين عدل والإقرار مرتين[5]، وذهب إليه أبو يوسف من الحنفية، أما عموم مذهب الحنفية فيثبت الحد بشهادة عدلين والإقرار مرة واحدة [6].

٢- طرق الإثبات المختلف فيها" القرائن "

القرينة: هي الأمارة التي تدل على الأمر المجهول استنباطاً واستخلاصاً من الأمارات المصاحبة والمقارنة لذلك الأمر الخفي المجهول التي لولاها لما أمكن التوصل إليه[7].

وعندما تقع جريمة القرصنة البحرية على السفن وتقوم دلائل، وقرائن على مرتكبها كوجود المال، أو البضائع في حوزة القراصنة المتهمين، أو جود السفينة بحوزتهم والتي يمكن إثبات ملكيتها لغيرهم، فهل يؤخذ بالقرائن لإثبات العقوبة وتبعاتها؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين.

القول الأول:

---

[1] - الفائز، إبراهيم بن محمد:(١٤٠٢هـ). **الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي** (د.ن، ط١، ص٣٩.

[2] - ابن رشد: **بداية المجتهد ونهاية المقتصد**، ص١٧٦٣.

[3] - المغربي: **مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل**، ج٨، ص٤٣٢، المرجع السابق.

[4] -الشافعي : **الأم**، ج٦، ص٢١٤، المرجع السابق. وانظر: المقدسي: بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم: **العدة لشرح العمدة**، ص٦٣٦، المرجع السابق. الكاساني: **بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع**، ج٧، ص١٣٨، المرجع السابق. الشافعي : **الأم**، ج٦، ص٢١٤، المرجع السابق.

[5] - البهوتي : **كشاف الإقناع متن الإقناع**،ج٦، ص١٩١، المرجع السابق.

[6] - ابن عابدين: **رد المحتار على الدر المختار**، ج٦،ص١٤٠، المرجع السابق.

[7] - الفائز: المرجع السابق، ص٥٤.

ذهب بعض العلماء إلى الأخذ بالقرائن في الإثبات فيقام الحد على المحارب كما يقام على السارق إذا وجد عنده مال المسروق أو الحمل قرينة الزنا، أو شارب الخمر إذا وُجدت رائحته، وأخذ بهذا القول المالكية فيما يخص المرأة التي يتبين حملها ولا زوج لها ولا سيد ولم تدع شبهة[1]، كما ذهب بعض الحنابلة كابن القيم أنه إذا ثبت حد السرقة لقرائن فإن حد الحرابة يثبت كذلك قياساً عليه؛ ولأنها تعد سرقة كبرى عند بعض الفقهاء.

قال ابن القيم: لم يزل الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا وجد المال المسروق مع المتهم وهذه القرينة أقوى من البينة والإقرار فإنهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب ووجود المال معه نص صريح لا تتطرق إليه شبهة[2].

القول الثاني:

إن إثبات الحد بالقرائن غير جائز وهو قول الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة، فلا يثبت الحد؛ لأن دلالتها غير قطعية فتكون شبهة تدرأ الحد[3].

المطلب الخامس: أثر تطبيق عقوبة الحد

تعد جريمة القرصنة البحرية التي سبقت الإشارة إليها صورة من صور الحرابة وهي من أخطر الجرائم على المجتمع؛ لأنها تجاوزت الاعتبارات العادية التي تنطلق منها الجريمة، فجريمة السرقة والتي هي أخذ المال خفية تقطع فيها يد السارق، فإذا تجاوز ذلك بأخذ المال تحت قوة السلاح شكل ذلك خطورة على الأمن والمجتمع ولزم تشديد العقاب، ليستقر الأمن ويطمئن الناس على أموالهم وعلى حفظها من السرقة، كما أن الشارع وضع لجريمة الزنا عقوبة محدودة تأخذ بالاعتبار ظروف ارتكابها العادية، فإذا وقعت تحت إكراه وتهديد بالسلاح لزم تشديد العقوبة بعقوبة الحرابة، ليأمن الناس على أعراضهم؛ لأنهم قد احتاطوا وأخذوا باعتبارهم ظروف جريمة الزنا المعروفة، كما أن جريمة القتل يعاقب عليها بالقصاص، فإذا قام القاتل بعمل يخرجها من جريمة القتل العادية، بأن قطع الطريق وأخاف الآمنين، وجب تشديد العقوبة، وينطبق

---

[1] – القرافي: الذخيرة، ج١٢، ص٢٠٢، المرجع السابق.

[2] –الجوزية ، محمد بن القيم:(١٣٩١هـ). **الطرق الحكمية في السياسة الشرعية** (المكتبة العلمية، المدينة المنورة: السعودية، د.ط،)، ص٦، ٧

[3] – العيني، محمود بن أحمد:(١٤١١هـ). **البناية في شرح الهد اية**، (دار الفكر، بيروت، لبنان،ط٢)، ج٦، ص٣١٦.

– انظر: الرملي، ابن شهاب الدين:(١٤١٤هـ). **نهاية المحتاج إلى الشرح المنهاج**، دار الكتب العلمية، د.ط،)، ج٨، ص١٦.

ذلك على صور الفساد الأخرى والتي خرجت من نطاق الإجرام العادي على سبيل الفساد، وبهذا يمكن القول إن عقوبة الحرابة الثابتة بالقرآن الكريم، هي المهيمنة على الجرائم الأخرى في كل ما يخص حماية المجتمع وتحقيق أمنه واستقراره[1].

المطلب السادس:سقوط الحكم عن مرتكب القرصنة البحرية

يسقط الحكم عن القراصنة البحريين بما يسقط به عن المحاربين وقطاع الطرق، وهناك عدة أمور يسقط بها الحكم، وسوف يذكر الباحث من ذلك بالتوبة على سبيل المثال.

١- توبة المحارب ومن في حكمه من قراصنة البحر تعيد إليه العصمة في الشريعة الإسلامية بشرط أن يكون قبل القدرة عليه ويدل على ذلك قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ [المائدة:٣٤].

أما صفة من لم يُقدر عليه، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه من لحق بدار الحرب. وذهب البعض الآخر إلى أنه من تكون له فئة قوية تحميه. وقال البعض إن عدم القدرة غير محدد وقد يكون بأي حال، والقدرة تكون بإمكان ضبطه ومحاكمته[2].

واتفق الفقهاء على أن التوبة على الصفة المقررة شرعاً تسقط عنه حد الحرابة وتبقى حقوق الآدميين من قتل نفس، أو جرح، أو أخذ مال فإن عفا الأولياء عنها، وإلا اقتص منه وغرم المال وذهب البعض إلى أنه لا يضمن من حقوق الآدميين من المال إلا ما كان قائماً من المال بيده[3].

وذهب الحنابلة إلى أن غير المباشر لا يضمن المال إذا تاب وسقط الحد عنه ويضمنه المباشر الذي أخذ المال فقط[4].

٢- تكذيب المجني عليه للجاني المقر، أو للشهود بأن قال لم يقطع على الطريق، أو لم يقم بعمل القرصنة البحرية ضدي، فإن ذلك يُسقط الحد عن المقر، أو المشهود عليه عند

---

[1] - الشاذلي، حسن علي:(١٤٠٤هـ). **أثر تطبيق الحدود في المجتمع**، دار الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض: السعودية، د.ط،)، ص٨٢، ٨٤.

[2] - ابن رشد: **بداية المجتهد ونهاية المقتصد**، ج٤، ص١٧٦١، ١٧٦٢، المرجع السابق.

[3] - المرجع السابق، ج٤، ص١٧٦٢، ١٧٦٣. ابن قدامة: **المغني**، ج١٢، ص٤٨٧.- الشافعي: الأم، ص٢١٥.

[4] - ابن قدامة: **المغني**، ج١٢، ص٤٨٨.

الجمهور[1]، ويرى المالكية أن الحد لا يسقط عنه لاحتمال أنه كذبه متعمداً ليخلي من الجناية التي أقربها[2].

٣- رجوع المقر عن إقراره فإن ثبت الحكم بالاعتراف ثم رجع المقر عن إقراره يسقط الحد عند الجمهور وبعض المالكية [3]، وذهب بعض المالكية إلى أن رجوعه عن إقراره لا يسقط الحد[4]،تملك المال أو رده قبل المطالبة والخصومة يسقط الحد عند الجمهور[5]، وذهب أبو يوسف والمالكية إلى أن رد المال إلى حرزه وإلى من أخذ منه لا يسقط الحد لعدم الاشتراك الخصومة عندهم[6].

المبحث الثاني:

أحكام جريمة القرصنة البحرية في القوانين الوضعية

تمهيد

[1] - الكاساني: **بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع**، ج٧، ص١٤٢- ١٤٣، المرجع السابق.

[2] - الأصبحي، مالك بن أنس: (١٤٢٢هـ). المدونة الكبرى ، ج١١، ص١٦٠، المرجع السابق.

[3] - بن عابدين: **رد المختار على الدر المحتار**، ج٦، ص١٤٠.

[4] - القرافي: الذخيرة ، ج١٢، ص١٨١.

[5] - المقدسي،: العدة شرح العمدة ، ص٦٣٦.

[6] - الأصبحي: المدونة الكبرى، ج١١، ص ١٤٩، المرجع السابق.

إن جريمة القرصنة البحرية هي إحدى الجرائم الخطيرة في القانون الدولي، وهي نوع من الحرب المدمرة والوحشية غير المعلنة بين الإنسان وأخيه الإنسان، تهدد السلام وتقوض دعائمه، لذا فقد تضافرت الجهود من أجل تجريم الأفعال المكونة لتلك الجريمة الخطيرة، وعقاب مرتكبيها من أجل التخفيف من آثارها الجسيمة على البشرية، وتعزيز فرض السلام وتدعيمه. وقد اهتم القانون الدولي مكافحة الجرائم الدولية ووضع قواعد لأحكامها، وحث الدول على التعاون في سبيل مواجهتها، وسوف يتناول الباحث أحكام جريمة القرصنة البحرية، في هذا المبحث وذلك في سبعة مطالب:

المطلب الأول: مفهوم الجريمة الدولية في القانون الدولي العام.

المطلب الثاني: تجريم القرصنة البحرية في القانون الجنائي الدولي.

المطلب الثالث: ضوابط وشروط جريمة القرصنة البحرية في القانون الجنائي الدولي.

المطلب الرابع: حق الاقتراب من السفن والتحقق منها وتفتيشها.

المطلب الخامس: الاختصاص القضائي وعقوبة جريمة القرصنة البحرية في القانون الجنائي الدولي.

المطلب السادس: حق الدفاع والمسئولية عن المال في القانون الدولي والقانون التجاري الدولي.

المطلب السابع: الإنابة القضائية وتسليم المجرمين والضمانات.

المطلب الأول: مفهوم الجريمة الدولية في القانون الدولي العام

قبل البدء في تعريف الجريمة الدولية في القانون الدولي، يحسن بالباحث أن يعرِّف القانون الدولي العام، إذ وضع الفقهاء عدة تعاريف للقانون الدولي العام منها تعريف " لويس دلبيز" حيث يعرِّف القانون الدولي العام بأنه " مجموعة القواعد العرفية والتعاقدية التي تنظم المجتمع الدولي"[1].

ويتفرع من القانون الدولي العام على رأي أغلب شراح القانون الدولي عدة قوانين من أهمها: القانون الدولي للبحار والقانون الدولي الجنائي، ولكن لم تضع التشريعات الوطنية تعريفاً للجريمة

[1] --الفار، عبد الواحد: **القانون الدولي العام**: (دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، د.ط، ص١٠.

ام، (دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، د.ط، ١٩٩٤)، ص١٠.

وتركت ذلك للاجتهادات الفقهية كذلك بالنسبة للجريمة الدولية وترك تحديد ذلك للفقه الدولي.

فيعرف (Saldana) الجريمة الدولية بأنها" تلك الجريمة التي يترتب على وقوعها إلحاق الضرر بأكثر من دولة"، فتعريف قانون الدولي الجنائي" هو الذي يحدد الجرائم الدولية مثل الجرائم الحرب وجرائم ضد السلام والإنسانية ومحاكمة مرتكبيها ويكون من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية" أما تعريف القانون الجنائي الدولي، "فإنه يختص بالجرائم الدولية التي لا تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية" [1]، وكذلك يعرّف بعض الفقهاء أن الجريمة الدولية تمثل عدواناً على مصلحة أساسية للمجتمع تتم بحماية النظام القانون الدولي من خلال قواعد القانون الدولي الجنائي، أو هي تصرفات مضادة لقواعد القانون الدولي، لانتهاكها المصالح التي تهم الجماعة الدولية التي قررت حمايتها بقواعد هذا القانون[2].

لا تقع الجريمة الدولية في أغلب الأحوال للإرادة الذاتية للفاعل، بل قد تكون بوحي من الغير، أو بناء على أوامر عليا حيث تصبح الدولة مسئولة عن تلك الجريمة المرتكبة طبقاً لتشريعاتها الوطنية، ولقواعد القانون الدولي ذات صلة، ولم تعوض عن الضرر الذي أحدثته تصرفات الأشخاص الطبيعيين (التابعين لها)غير الشرعية[3]، وبناء على ما سبق يمكن تقسيم الجرائم الدولية إلى ثلاثة أنواع أساسية:

النوع الأول: جرائم يرتكبها أشخاص بصفتهم أعضاء دولة تمس قواعد النظام والقانون الدولي كالاعتداء على المدنيين في جريمة العدوان على سيادة الدول، أو الشعوب في داخل الدولة نفسها، ولاسيما فيما يتعلق بجرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية.

النوع الثاني: جرائم يرتكبها أفراد بصفتهم أعضاء دولة ضد جماعة معينة بدوافع قومية، أو عرقية أو دينية، وهذه الجرائم ضد الإنسانية كالإبادة الجماعة وغير ذلك.

---

[1] - Saldana quite liana: la recueil des cours del. Academic de lahaye Tx(1920-vol.10p. 319) justice penal inter-nation extrait

[2] –حسني، محمود نجيب:(**١٩٥٩م**). **دروس في القانون الجنائي، دروس للدكتوراه**، القاهرة: ص ٢٩٤ وما بعدها.

[3] – حنان عيسى:(٢٠٠٣م). (مسؤولية الأشخاص الطبيعيين عن الجرائم الدولية)، رم الله، **مجلة آفاق أكاديمية، المستقبل للتفكير والإبداع**، ص٢.

النوع الثالث: جرائم يرتكبها أشخاص بصفتهم الخاصة مثل جرائم تزييف العملة والمخدرات والاتجار بالبشر[1].

وقد ظل تجريم الممارسات الخطيرة والضارة بالملاحة البحرية يجري على أساس عرفي بما فيه القرصنة البحرية حتى بدأ التجريم على أساس رسمي عبر الاتفاقيات الدولية.

المبادئ القانونية التي تجرم القرصنة البحرية

١- مبدأ حق المرور البريء في ضوء مبدأ سيادة الدول

يقر القانون الدولي حق السيادة المطلقة للدول على مياهها الإقليمية، إلا أنه يعطي في نفس الوقت حق المرور البريء للسفن، التي تتبع أو ترفع علم دول أخرى، بشرط مراعاة أنظمة دول الساحل صاحبة السيادة على المياه، وأن تتبع السفينة طرق الملاحة المحددة، مع الالتزام بعدم تعريض أمن وسلامة الملاحة للخطر[2].

٢- مبدأ شخصية قانون العقوبات

يفترض التطبيق الإقليمي لقانون العقوبات، سريانه على جميع المواطنين في إقليم الدولة، إلا أنه مع ازدياد ونمو الاتصال بين الدول بدأت أهمية التفكير في شخصية قانون العقوبات سواء من زاوية الجاني أو من زاوية المجني عليه. فمن زاوية الجاني يلتزم المواطنون أياً كان موقعهم خارج إقليم دولتهم باحترام قوانينها الوطنية، ومن زاوية المجني عليه.

فإن انتماء للدول قد يتطلب أن تمد الدولة حمايتها القانونية أين ما كان موقعه وأن تعاقب من يعتدي عليه ولو كان خارج إقليم الدولة[3] .

٣- مبدأ حرية الملاحة في أعالي البحار وما عليه من قيود

يتقرر في ضوء مبدأ حرية الملاحة في أعالي البحار بعض الأمور التي تناولتها المادة (٨٧) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار العام (١٩٨٢)م والتي أوضحت أن أعالي البحار

---

[1] – عمبرة، شادية إبراهيم حامد محمد:(٢٠٠٢). **الحماية القانونية لرؤساء الدول**، رسالة ماجستير، القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة ، ص١٣٦. وانظر: هويدي، مروة أحمد نظير:(٢٠٠٤م). **الجرائم الدولية دراسة في الإبعاد السياسية في النظام الجنائي الدولي المعاصر**، مقدمة لنيل درجة الماجستير في العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، ص٢٢، ٢٧.

[2] – اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام ١٩٨٢، المواد (١٧، ١٨، ١٩)

[3] – أحمد فتح سرور:(١٩٩٦م). **الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام**، (القاهرة، دار النهضة العربية،د.ط، ص١٠٧.

مفتوحة لجميع الدول، ساحلية كانت أو غير ساحلية[1]، وتمارس حرية أعالي البحار بموجب الشروط التي تبنتها هذه الاتفاقية وقواعد القانون الدولي، وأكدت المادة على ممارسة الدول الحرية في أعالي البحار، ويقرر هذا المبدأ ضرورة عدم تدخل السفينة في شأن سفينة أخرى تابعة لدولة أخرى في أعالي البحار[2] إلا في الحالات المنصوص عليها من المادة (٣) حيث أشارت المادة (١١٠) من اتفاقية عام ١٩٨٢ باستثناء الحالات التي تكون فيها أعمال التدخل مستمدة من سلطات تمنحها معاهدة ما.

" ويجوز للسفن الحربية أو سفن تطبيق القانون في ضوء هذا المبدأ الحق بالاقتراب أو ما يسمى بالزيارة أو التفتيش، والمطاردة في أحوال الاشتباه في إن السفينة تمارس أعمال القرصنة البحرية، بشرط ألا تكون من السفن التي تتمتع بالحصانة كالسفن الحربية، ويؤكد هذا المبدأ المادة (٨مكرر) من اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعية لعام ٢٠٠٥م"[3].

المطلب الثاني: تجريم القرصنة البحرية في القانون الدولي العام

يبنى الأساس التجريمي للقرصنة البحرية على منع ما تنطوي عليه هذه الجريمة من اعتداء وإلحاق الضرر بالأفراد والأموال، الأمر الذي دفع المجتمعات ممثلة في الدول إلى محاربتها على اعتبار أن القرصان عدو للجنس البشري وتهدد الطرق الخاصة بالنقل البحري الذي يعتمد عليه الاقتصاد العالمي، وبناء على خطورة الجريمة وما يحيط بها من ظروف وعوامل، فقد أضفى عليها صفة الجريمة الدولية؛ لأنها تمس في الغالب الدول، والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، أو يلحق ضررها أكثر من طرف، وتستهدف نهب الأموال عن طريق العنف الذي يؤدي إلى إزهاق الأرواح، وإتلاف الممتلكات ومن هنا حُرمت هذه الأعمال، لحماية المجتمعات من أخطارها، وقد مر تجريم هذه الأعمال بمرحلتي

المرحلة الأولى:التجريم العرفي للقرصنة

---

[1] – الجندي، غسان:(١٩٩٢م). **الوقائع المدثرة في قانون البحار**،ط١، مطبعة التوفيق، عمان، ص١١٦.

[2] – اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢م المادة (٨٧)

[3] – اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية عام (٢٠٠٥م)، مادة (٨مكرر).

ظل تجريم القرصنة البحرية قائماً على أساس عرفي لفترات، في إطار تجريم النهب والسلب[1] في تعليمات لاهاي عام ١٨٩٩م وتلاها اتفاقية لاهاي الرابعة عام ١٩٠٧م، حيث جرَّم النهب في معظم التشريعات المحلية في ذلك الوقت، وتدخل جريمة القرصنة البحرية ضمناً في هذا التجريم، إلا أن ذلك لا يعد تجريماً دولياً لها؛ لأن هاتين الاتفاقيتين تم توقيعهما في نطاق ضيق، ولم تكن في إطار منظمة دولية[2].

المرحلة الثانية: تجريم القرصنة البحرية في الاتفاقيات الدولية

جُرمت القرصنة البحرية لأول مرة على أساس دولي، بموجب اتفاقية جنيف لأعالي البحار بتاريخ ٢٩ أبريل ١٩٥٨م، وتعد هذه الاتفاقية المصدر الأول لتجريم القرصنة البحرية، وقد اتفق عدد كبير من أشخاص القانون الدولي تحت مظلة الأمم المتحدة، على بنودها، وقد نصت المادة الأولى منها علي نطاق تطبيق أحكام الاتفاقية في أعالي البحار، وجاءت المواد (١٤، ٢٣) من الاتفاقية ما يخص تجريم القرصنة البحرية في البحر العالي، وفي كل مكان لا يخضع لقضاء أية دولة، وهذه المواد جاءت صريحة في تجريم القرصنة البحرية، وتكليف الدول المتعاقدة لفرض عقوبات، ولهذا يذهب أكثر فقهاء القانون الدولي إلى اعتبار اتفاقية جنيف لأعالي البحار عام ١٩٥٨م، هي البداية الأولى لتجريم القرصنة البحرية على أساس ونطاق دولي[3].

وبعد ذلك جاء تجريم القرصنة البحرية على السفن بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام ١٩٨٢م في المواد (١٠٠-١٠٧) ونصت المادة (١٠٥) على أنه: يجوز لكل دولة في أعالي البحار، أو في أي مكان آخر خارج ولاية أية دولة، أن تضبط أية سفينة أو طائرة قرصنة، أو أية سفينة أو طائرة أخذت بطريق القرصنة وكانت واقعة تحت سيطرة القراصنة، وأن تقبض على من فيها من الأشخاص وتضبط ما فيها من الممتلكات[4] وهذه المادة في الوقت

---

[1] – يقصد بالنهب أو السلب قيام الأفراد ولو كانوا عسكريين بالانتهاك حرمت الملكية العامة أو الخاصة. انظر: رضا زين العابدين: الاغتنام البحري،ص٣٦.

[2] – رضا زين العابين: **الاغتنام البحري**، المرجع السابق، ص٣٧.

[3] – علام،عبد الرحمن حسين:(١٩٨٨م). **المسؤولية الجنائية في نطاق القانون الدولي الجنائي**، ج١، (القاهرة: دار النهضة،) ص٢٦٠.

[4] – اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام ١٩٨٢م، (المادة (١٠٥).

نفسه مقيدة بأعالي البحار؛ لأن المادة (١٠١) عندما عرفت القرصنة نصت على ما يقع في أعالي البحار[١].

أما ما يقع خارج أعالي البحار، فيكون في المياه الإقليمية أو الداخلية لدول فإنه يحق لكل الدول أن تمارس سيادتها من خلال مبدأ الإقليمية، وشخصية القانون، حيث تنص المادة (٢٠) من الاتفاقية على ذلك[٢].

وقعت اتفاقية القضاء على الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة والمنصات البحرية في مارس عام ١٩٨٨ في مدينة روما بإيطاليا، وقد تضمنت هذه الاتفاقية تجريم القرصنة البحرية كأحد الأعمال غير المشروعة التي توجه ضد سلامة الملاحة، ودعت الدول للتعاون فيما بينها للقضاء على هذا العمل، كما وضعت أسس الاختصاص القضائي[٣]، ثم عدلت هذه الاتفاقية في عام ٢٠٠٥م.

جريمة القرصنة البحرية في اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام ٢٠٠٥م، والتي أبرمت تحت المظلة المنظمة البحرية الدولية، وقد تناولت هذه الاتفاقية من خلال المواد (٣)، (٣مكرر ثالثاً) تحديد الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة، التي تعد القرصنة البحرية جزءاً منها وهي التي تكون لها غرض خاص، ثم بينت المادة (٤) النطاق المكاني الذي تغطيه أحكام الاتفاقية، والذي يعتبر أوسع في النطاق المكاني لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢م حيث تشمل أحكام الاتفاقية جميع السفن، سواء التي تبحر في المياه الإقليمية أو كانت قادمة إليها من أعالي البحار، إضافة لما يقع في أعالي البحار.

وبهذا يتضح أن جريمة القرصنة البحرية جُرِّمت في ضوء القانون الدولي العام منذ البداية، على أساس العرف المستمر لدى الشعوب بين الدول، ثم جُرمت في اتفاقيات ذات نطاق محدود، وبعد ذلك جُرمت على نطاق واسع تحت مظلة هيئة الأمم المتحدة في اتفاقية

---

[١] – أبو الوفاء، أحمد:(١٩٨٩م). **القانون الدولي للبحار على ضوء أحكام المحاكم الدولية والوطنية وسلوك الدول واتفاقية** عام١٩٨٢، ط١، القاهرة:، ص٤٠٣.

[٢] – اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام ١٩٨٢، المادة (٢٠).

[٣] – أبو الوفاء، أحمد: **القانون الدولي للبحار على ضوء أحكام المحاكم الدولية والوطنية**، ص٤٠٦، ٤٠٧، المرجع السابق.

جنيف لعام ١٩٥٨م التي تسمى اتفاقية أعالي البحار، ثم باتفاقية عام ١٩٨٢م، التي تعتبر أكثر الاتفاقيات اتساعاً ودخلت حيز التنفيذ عام ١٩٩٤م، ثم جُرمت في اتفاقية روما ضمن جرائم الأعمال غير المشروعة عام ١٩٨٨، التي عدلت في عام ٢٠٠٥م[١].

تجريم الاشتراك والمساعدة في جريمة القرصنة البحرية

يستوي في نظر القانون الدولي العام من يشترك أو من يساعد، أو من يحرض على أعمال القرصنة البحرية مع مرتكبها، إذا كان ذلك عن عمد وعلم، وتنص على ذلك المادة (١٠١) من اتفاقية الأمم المتحدة من قانون البحار وهي تؤكد ما تضمنته المادة (١٥) من اتفاقية جنيف لأعالي البحار لعام ١٩٥٨م[٢].

أهمية التجريم: تأخذ نصوص التجريم والعقاب سواء كانت دولة أو تلك التي تنص عليها القوانين الجنائية المحلية في كل دولة أهمية بالغة؛ لأنها تخضع القواعد التي تحمي الإنسان من الخطر التعسفي في التجريم والعقاب على الأفعال التي يقوم بها بغير الأداة التشريعية المعبرة عن القانون الممثل لإرادة الشعب والتي غايتها حرية الفرد، وصونها من العدوان في إطار الموازنة بين موجباتها، وما يعتبر لازماً لحماية مصلحة الجماعة، كما أنها تقرر عدم العقاب على الأفعال السابقة للتجريم وفق مبدأ عدم رجعية النصوص أو القوانين

المطلب الثالث: ضوابط وشروط جريمة القرصنة البحرية في القانون الدولي

هناك عدد من الضوابط والشروط يمكن بمقتضاها وصف الجريمة بأنها جريمة قرصنة بحرية في إطار القانون الدولي، ومن أهم تلك الضوابط والشروط مايلي:

١-أن ترتكب جريمة القرصنة البحرية لتحقيق أغراض خاصة بالقراصنة أو ما يعرف بالركن المعنوي سواء كان شخصاً بمفرده يقوم بأعمال العنف والاحتجاز، أو كانت مجموعة،

ومن أمثلة الأهداف الخاصة تحقيق الكسب المادي أو محاولة الهروب من دولة إلى دولة أخرى عن طريق القيام بالعمل العنيف أو غير ذلك، أما في حالة ارتكاب أعمال العنف لتحقيق هدف عام، فإن ذلك ينفي صفة القرصنة البحرية عن الفعل، والأهداف العامة هي ذات

---

[١] – اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية عام ٢٠٠٥م المواد(٣ ــ٤).

[٢] – شهاب، مفيد: **قانون البحار والمصالح العربية**، ص١٦٢، المرجع السابق.

الغاية السياسية أو الدينية أو العسكرية، وكذلك أعمال منظمات التحرير الوطنية؛ لأن هدف هؤلاء الأشخاص لا يرمي من وراء عملهم تحقيق منفعة خاصة، وإنما يخدمون غيرهم وتبين أن هذا يعد من أكثر الضوابط للتفريق بين الهدف العام والهدف الخاص عند وقوع الحادث الجنائي[١].

٢-القيام بأعمال العنف باستخدام القوة سواء كان العنف مادياً، أو معنوياً فلو تمت جريمة أخذ خفية فإنها تعد سرقة وليست قرصنة بحرية، ويتفق فقهاء القانون في ما يخص أعمال العنف المباشر باستخدام السلاح، أو عن طريق التهديد ويدور الخلاف بين فقهاء القانون حول أعمال الاحتيال، التي تؤدي إلى عنف كالتسبب باصطدام السفينة، أو سقوط أحد ركابها في البحر،ومن ثمَ استقلال ذلك لإتمام عملية السطو ونهب الأموال، والراجح أن التسبب في أعمال العنف التي توصف بها القرصنة البحرية تلحق بالعمل ما دامت الغاية منها الاستيلاء على السفينة[٢]، وهو ما يعرّف بالركن المادي بجريمة القرصنة البحرية.

٣-النطاق المكاني لجريمة القرصنة البحرية ذات الصفة الدولية، وهو أن ترتكب الجريمة في أعالي البحار، أو أي مياه لا تخضع لسيادة أية دولية، وهذا النطاق محدد بموجب اتفاقية جنيف لأعالي البحار عام ١٩٥٨م، وفي اتفاقية الأمم المتحدة عام ١٩٨٢م،[٣]، وهو ما يعرّف بالركن الدولي لجريمة القرصنة البحرية، وبعد ذلك جاءت اتفاقية الفضاء لأعمال غير المشروعة الموجهة ضد الملاحة، والمنصات البحرية الموقعة في روما عام ١٩٨٨م والمعدلة باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة، الموجهة ضد سلامة الملاحة لعام ٢٠٠٥م والتي زادت النطاق المكاني في المادة(٤) في كل منهما ليشمل الأعمال غير المشروعة التي تتعرض لها جميع السفن التي تبحر في أعال البحار، وفي المياه الإقليمية إذا كان خط

أبحارها المقرر يعبر إلى أعمال البحار[٤]، أما الأعمال غير المشروعة التي تقع في المياه الإقليمية فإنها تخضع لسيادة الدولة صاحبة الولاية على المياه ما عدا ما يقع في السفن من الأعمال

---

[١] – الحاج، سامي، سالم: **قانون البحار الجديد بين التقليد والتجديد**، ص٤٢٦، المرجع السابق.

[٢] – اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام ١٩٨٢م، المادة (١٠١).

[٣] – اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام ١٩٨٢، المادة (١٠١).

[٤] – اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، المادة (٤).

التي تكون تحت أنظمتها الداخلية، فإنه يخضع لسيادة دولة العلم في الأحوال المحددة التي سبق ذكرها[1].

٤-لكي يكون العمل من أعمال القرصنة يجب أن يكون غير مشروع، أو غير قانوني،وعلى هذا فإن أعمال الاحتجاز أو العنف التي يقوم بها طاقم السفينة، أو فريق الأمن فيها ضد شخص مخالف، أو محاولة ارتكاب جريمة لا تعد من أعمال القرصنة البحرية طالما تسمح المنظمة الدولية التي تتبع لها السفينة بهذا العمل[2].

٥-أن يرتكب القراصنة العمل بإرادتهم عن عمد وعلم، فلو وقع العمل العنيف خطأ أو ارتكب تحت التهديد وبطريق الإكراه، فإن هذا العمل لا يكون من قبيل القرصنة البحرية[3].

٦-أن تقع القرصنة البحرية من سفينة معينة ضد سفينة أخرى، إذا قام بعض الركاب أو بعض طاقم السفينة بالتمرد عليها ومن ثمَ الاستيلاء عليها وعلى ما فيها من أموال بشكل كامل، أو قاموا بممارسة أي عمل يعد من قبيل القرصنة البحرية بعد الاستيلاء عليها فإنها تعد سفينة قرصنة بحرية حتماً وما يصدر منها من أعمال غير المشروعة يعد من قبيل القرصنة، وكذلك إذا تمرد طاقم إحدى السفن الحربية أو الحكومية عموماً أو الطائرات، واستولى على زمام السفينة أو الطائرة، وقام بأعمال تعد من قبيل أعمال القرصنة البحرية التي حددتها القواعد الدولية، فإن هذه الأعمال تعد أعمال قرصنة بحرية، ويطبق عليها ما يطبق على القراصنة،

حيث تنتفي عنها الحصانة تماماً وتعامل سفينتهم معاملة السفن الخاصة التي تمارس القرصنة البحرية[4]، وهذا ما يعرّف بالركن الشرعي من جريمة القرصنة البحرية.

---

[1] -اتفاقية فمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، المرجع السابق، المادة (٧)،

- انظر: قدري عبد الفتاح الشهاوي: (١٩٧٧م) **الموسوعة الشرطة القانونية**، (القاهرة: دار عالم الكتب، د.ط، ص٥٨٩، ٥٩٠.

[2] - عبد المنعم محمد داؤد:(د.ت). **القانون الدولي للبحار المشكلات البحرية العربية**، (الإسكندرية، منشأة المعارف، ط١، ص٢٤١.

[3] - عبد المنعم محمد داود: المرجع السابق، ص٢٤٢.

- انظر: اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام ١٩٨٢، المادة (١٠١).

- انظر: كامل سعيد:(٢٠٠٢م). **شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات**، (القاهرة، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، ط١،، ص٥٢٨، ٥٢٩.

[4] - اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام ١٩٨٢م، المادة (١٠١)

وبناء على ما سبق يمكن القول: إن جريمة القرصنة البحرية تتميز بعدة خصائص يتعلق بعضها بطبيعتها البحرية وبطبيعة الفعل المكون لها، وأهم هذه الخصائص:

أ- تعد جريمة القرصنة البحرية من الجرائم الدولية، حيث تعرّف الجريمة الدولية بأنها كل فعل أو امتناع عن فعل غير مشروع، ينال بالاعتداء حقاً أو مصلحة في نظر القانون الدولي، ويكون له عقوبة توقف من أجله[1]، وتأخذ جريمة القرصنة البحرية صفة دولية لاعتبارات أهمها تجريمها على سبيل التعيين في القانون الدولي العام و في الاتفاقيات الدولية كاتفاقيات جنيف لأعالي البحار العام ١٩٥٨، واتفاقية الأمم المتحدة عام ١٩٨٢، والاعتبار الآخر هو وقوعها في المياه الدولية أو ما يطلق عليها أعالي البحار والتي لا تخضع السيادة الدولة ولهذا يعد بعض شراح القانون صفة الدولية ركناً لجريمة القرصنة البحرية، فيكون حق الضبط والمحاكمة مشروع لكل الدول على السواء[2].

ب-تعتبر جريمة القرصنة البحرية من الجرائم المستمرة؛ لأن السفينة التي تقوم بأعمال القرصنة تعتبر سفينة قرصنة بحرية، وتستمر صفة الجريمة في كل لحظة من لحظات رحلتها البحرية[3]، والجريمة المستمرة خلاف الوقتية، وتعرّف بأنها الجريمة التي سيكون ركنها المادي من عمل أو حالة تحمل بطبيعتها الديمومة فترة غير محددة من الوقت[4].

تعتبر جريمة القرصنة البحرية من الجرائم الإيجابية، فهي تتكون من فعل إيجابي حيث يقوم الفاعل بعمل ينهي عنه القانون، وتعتبر من الجرائم المركبة؛ لأنها تتكون من أكثر من فعل تتكون منه الجريمة، فتشمل على العنف والتهديد والسلب والقتل والإتلاف، أو الخطف

- انظر: سامي سالم الحاج: **قانون البحار الجديد بين التقليد والتجديد**، ص٤٢٦، ٤٢٧.

انظر : أحمد أبو الوفاء: **القانون الدولي للبحار على ضوء المحاكم الدولية والوطنية**، ص٤٠٤.

[1] - أشرف توفيق شمس الدين: **مبادئ القانون الجنائي الدولي**، (القاهرة، دار النهضة العربية، ١٩٩٨، ص٣٢.

[2] - مجذوب، محمد: **الوسيط في القانون الدولي العام**، ص ٣٧٠- ٣٧١ المرجع السابق.

- انظر: اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام ١٩٨٢، المواد من (١٠٠،١٠٧).

[3] - عبد المنعم محمد داود: **القانون الدولي للبحار والمشكلات البحرية العربية**، مرجع السابق، ص٢٤٣.

[4] - السالم، محمد علي الحلبي:(١٩٩٣م) **شرح قانون العقوبات الأردني العام**، (عمان: دار مكتبة بغدادي للنشر والتوزيع، ط١، ص١٢٢.

أو الإغراق، وفي الغالب تتكون جريمة القرصنة البحرية من أكثر من فعل من هذه الأفعال[1].

د- يجوز لأية دولة أن تقوم بضبط سفن القرصنة والقبض على الأشخاص في أعالي البحار أو المياه التي لا تخضع لسيادة أية دولة على متنها ولها الحق في محاكمتهم وعقابهم، لأن القرصنة البحرية من الجرائم الدولية [2].

هـ لكون القرصنة البحرية جريمة دولية تنتهك مصالح دولية تتمثل بحرية الملاحة والتبادل التجاري بين الدول والذي يشكل أهم مبادئ السلم والأمن الدولي للعلاقات بين الأمم، لا يجوز الإعفاء من العقاب عليها في نطاق القانون الجنائي الدولي، بناء على التشريعات الداخلية مع عدم تقادمها[3].

المطلب الرابع: حق الاقتراب من السفن والتحقق منها وتفتيشها وتتبعها ومطاردها

أولاً: حق الاقتراب والزيارة والتفتيش

تعطي قواعد القانون الدولي للسفن الرسمية سواء الحربية، أو سفن تطبيق القانون، كما أسمتها اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة لعام ٢٠٠٥م الحق بأن تقترب من السفن الخاصة والتجارية في ضوء المبادئ التي سبق ذكرها، وذلك عندما يقوم شك على أن تلك السفينة الخاصة أو التجارية هي سفينة قرصنة، وهذا الحق تمارسه الدولة صاحبة الولاية في مياهها ويكون خاصاً في المياه الإقليمية بالدولة صاحب السيادة على المياه، أما في أعالي البحار فيكون ذلك الحق للدول عموماً؛ لأنها طريق عالمي للمواصلات والتجارة الدولية[4].

ويكون هذا الاقتراب بناء على دلائل، حيث يتم بعث مجموعة بواسطة زوارق بقيادة ضابط، ويقوم أولاً بإجراءات التحقق ثم إجراءات التفتيش حسبما يتطلب الأمر وذلك على النحو التالي:

١- إجراءات التحقق

---

[1] - الحلبي، محمد على السالم: **شرح قانون العقوبات الأردني القسم العام**، المرجع السابق، ص١١٩.

[2] - مجذوب، **الوسيط في القانون الدولي**، المرجع السابق، ص٣٧٢.

[3] - أشرف: توفيق شمس الدين: **مبادئ القانون الجنائي الدولي**، المرجع،ص١٧٢.

[4] - شهاب، مفيد: **قانون البحار الجديد والمصالح العربية**، المرجع السابق،ص١٦٥.

عند الاقتراب من السفينة يجب أولاً التحقق من رفع العلم إذا لم تكن السفينة ترفع علمها، فيجب أن تبادر إلى رفعه ليتم التأكد من جنسية السفينة، ثم التأكد من أوراقها الثبوتية، ورغم المنظمة البحرية الدولية، وميناء التسجيل، ومينائي القدوم والوجهة، وأي معلومات أخرى ذات صلة بالدلائل القائمة، فإذا انتفى الشك يخلي سبيل السفينة، أما إذا بقي الشك وبقية الشبهة قائمة فيتوجه طلب الإذن لتفتيشها إذا كانت تتبع لدولة تحمل جنسيتها أو علمها، أما إذا كانت السفينة بدون هوية أو تعذر أخذ الإذن فيجوز الشروع بإجراءات التفتيش[1].

٢- إجراءات التفتيش

تقرر قواعد القانون الدولي العام حق التفتيش إذا استمر الاشتباه بأن السفينة تمارس أعمال القرصنة البحرية بعد التحقق من أوراقها فيتم إخضاعها لمزيد من المراجعة والفحص والتفتيش، وإذا تأكدت هذه الدلائل تضبط السفينة وإذا انتفت الشبهات يجب إخلاء سبيلها، ويجب عند تفتيش السفن مراعاة الضوابط والإجراءات التالية:

أ- أن تكون الدلائل قوية تبرر عملية الفحص والتفتيش.

ب- أخذ الإذن بالتفتيش من دولة السفينة إذا أمكن ذلك، وبلاغ الربان بطلب التفتيش.

ج- الأخذ بالحسبان ما ينطوي عليه التفتيش من تأخير السفينة، أو أي صعوبات أخرى وهي في عرض البحر.

د- إذا ثبت أن الشبهات ليس لها أساس من الصحة وبرئت ساحة السفينة فإنه يجب تعويضها عن أي خسائر أو أضرار تكون قد تكبدتها وتقوم الدولة التي تتبع لها السفينة المشتبهة بالتعويض، أو تأكد تقييد مرحلة الضبط[2].

ثانيا- التتبع والمطاردة

في السابق كان الفقه الدولي غير مؤيد لتتبع السفن الأجنبية ومطاردتها ثم بدأ بتأييده بعد ذلك، عندما توافرت السوابق القضائية، ومن السوابق القضائية المؤيدة لهذا الأمر" ما وقع

---

[1] - اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية عام(٢٠٠٥م)، المادة (٨).

[2] - اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام ١٩٨٢م، المادة (١١٠). واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية ٢٠٠٥م، المادة (٨ مكرر). وشهاب، مفيد: **قانون البحار الجديد والمصالح العربية**، ص١٦٦، المرجع السابق.

في عام ١٩٠٦م عندما قبضت كندا على سفينتين أمريكيتين ضبطتا في المياه الكندية، وحكم القضاء الكندي بمشروعية ذلك"[١]، ثم استقرت قواعد القانون الدولي على تأييده، وحسبما نصت عليه المادة (١١١) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام ١٩٨٢م[٢]، وتعتبر جريمة القرصنة البحرية من الأعمال التي تبرر مطاردة السفن والقبض عليها، وللقيام بهذا الحق عدة شروط:

١- أن تقوم دلائل وأسباب معقولة تبرر القيام بذلك.

٢- أن تكون السفينة المطاردة من السفن التي لا تتمتع بالحصانة ضد الاختصاص القضائي للدولة كالسفن الحربية.

٣- أن يصدر أمر إلى السفينة بطلب أو توقف، وهذا الأمر أصبح ميسوراً في ظل التقدم التقني لأجهزة الاتصال[٣]، وإمكانية إعطاء إشارة ضوئية أو أية وسيلة أخرى، وأن تحرص السفن التي تقوم بالمطاردة على أن تُعلم السفينة المطاردة بذلك.

٤- يجب أن تبدأ المطاردة عندما تكون السفينة الأجنبية في المياه الإقليمية أو بالمنطقة المتاخمة للدولة التي تقوم بالمطاردة.

٥- بعد خروج السفينة من المياه لإقليمية والمتاخمة لا يجوز المطاردة إلا إذا كانت مستمرة لم تنقطع ويسمى ذلك بالمطاردة الحثيثة أو الحارة.

٦- يجب مراعاة جوانب السلامة البحرية والبيئة عند القيام بالمطاردة.

٧- لا يقوم بالمطاردة إلا السفن والزوارق الرسمية ويجب أن تحمل علامات واضحة تبين أنها في خدمة حكومية ومأذون لها بذلك[٤].

٨- ينتهي حق المطاردة الحثيثة بمجرد دخول السفينة التي يجري مطاردتها للبحر الإقليمي لأي دولة أو للدولة التي تتبع لها.

---

[١] - شهاب، مفيد: **قانون البحار الجديد والمصالح العربية**، ص١٦٦، المرجع السابق.

[٢] - اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام ١٩٨٢م. المادة (١١٠).

[٣] - شهاب، مفيد: **قانون البحار الجديد والمصالح العربية**، ص١٦٦، المرجع السابق.

[٤] - اتفاقية الأمم المتحدة عام ١٩٨٢م، المادة (١١١).

٩- في حالة تبرر السفينة نتيجة المطاردة تعوض عن أي خسائر أو ضرر إذا اتضح أن المبررات التي طوردت من أجلها لا أساس لها[١].

هذه المبررات والشروط التي تجيز مطاردة السفينة أو الزوارق إذا أخلت بأنظمة الدولة داخل مياهها الإقليمية، ولا شك أن ممارسة القرصنة البحرية من الأعمال التي تعد إخلالاً مباشراً بأنظمة الدولة.

المطلب الخامس: الاختصاص القضائي وعقوبة جريمة القرصنة البحرية في القانون الجنائي الدولي

يشمل الاختصاص القضائي إجراءات الضبط القضائي والتحقيق والمحاكمة وتطبيق العقوبة، وهذه الإجراءات بالجملة تقوم بها الدول بناء على إعطائها هذا الحق بشكل متساوٍ، فإذا تأكدت الشبهات ضد سفينة بأنها ضالعة بارتكاب جريمة القرصنة البحرية، فإنه يجب القبض عليها واقتيادها إلى أحد الموانئ الدولية الضابطة وفق إجراءات محددة تمهيداً لمحاكمة القراصنة مع الأخذ بالاعتبار أن ما يقع في المياه الإقليمية للدولة يخضع لولايتها فقط[٢]، أما ما يقع في أعالي البحار خارج المياه الإقليمية للدول فيخضع للإجراءات والاختصاصات القضائية التالية:

أولا:إجراءات الضبط

تعطي قواعد القانون الدولي العام الحق لكل دولة بأن تقوم بضبط سفن القرصنة البحرية في أعالي البحار، أو في أي مكان يقع خارج ولاية الدولة حيث تنص المادة(١٠٥) من اتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٨٢م [٣]، على أنه: "يجوز لكل دولة في أعالي البحار، أو في أي مكان آخر خارج ولاية أية دولة، أن تضبط أية سفينة أو طائرة قرصنة أو أية سفينة أو طائرة أخذت

[١] - اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢م، المرجع السابق.

[٢] - أبو هيف، على صادق : **القانون الدولي العام**، المرجع السابق،ص٣٩٠

[٣] - اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام ١٩٨٢م، المادة (١٠٥) المرجع السابق.

بطريق القرصنة وكانت واقعة تحت سيطرة القراصنة، وأن تقبض على من فيها من الأشخاص وتضبط ما فيها من الممتلكات"[١].

وهذه المادة تؤكد ما تضمنته اتفاقية جنيف لأعالي البحار في المادة(١٩)[٢]، كما أكدت على ذلك اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام ٢٠٠٥ في المادة (٨مكرر) والتي أشارت إلى ما يقع خارج المياه الإقليمية فيجوز حق الضبط وفق قواعد القانون الدولي وبموجب وضوابط حددتها تلك المادة[٣].

شروط الضبط

عند القيام بعملية الضبط فإن هناك عدة شروط واعتبارات يجب مراعاتها وأهمها:

١-يجب عدم الشروع بعملية الضبط أو القبض إلا بناء على مبررات وشواهد كافية.

٢- أن يتم الضبط أو القبض من قبل سفن رسمية مخولة بذلك وأن تحمل علامات واضحة تدل أنها في خدمة حكومية ومأذون لها بذلك.

٣- إذا ضبطت السفينة أو الطائرة بشبهة ارتكاب القرصنة البحرية وتبين أن المبررات غير كافية واتضح انتفاء تلك الشبهة، فيجب أن تتحمل الدولة التي قامت بعملية الضبط مسؤولية الخسائر والأضرار الناتجة عنها تجاه الدولة التي تتبع لها السفينة أو الطائر[٤].

٤-تنص اتفاقية قمع الأعمال غير مشروعة لعام ٢٠٠٥م في المادة (٨مكرر) البند(٥) فقرة(ب) أنه في حالة التثبت من جنسية السفينة، وأنها تتبع لدولة ما وجب أخذ الإذن من الدولة لتفتيش السفينة، والشروع بتدابير الضبط الأخرى من استجواب الأشخاص وغيره، وعلى الدولة التي يطلب منها الإذنُ أن تأذن، أو تكلف فوراً من يتولى أمر ذلك مع الطرف الطالب أو منفرداً، ويجوز للدول الأطراف في الاتفاقية أن تخطر الأمين العام للمنظمة البحرية بإعطاء الإذن لاتخاذ تدابير الضبط خلال وقت معين تعطي الإذن بعده تلقائياً، إذا لم تتمكن من الوصول للسفينة[٥].

---

[١] – الطنطاوي، حامد مرسي: **سلطات مأمور الضبط القضائي**، (د..ن،ط٢، ١٩٩٣م،ص٧١.

[٢] – علام، عبد الرحمن حسين علي: **المسؤولية الجنائية في نطاق القانون الدولي الجنائي**، ج١، ص٢٥٧، المرجع السابق.

[٣] – اتفاقية قمع الأعمال غير المشرعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية عام ٢٠٠٥م، المادة (٨مكرر).

[٤] – اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام ١٩٨٢م، المواد (١٠٦، ١٠٧).

[٥] –اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية عام ٢٠٠٥م، المادة (٨مكرر).

ثانياً: إجراءات التحقيق

أناطت قواعد القانون الدولي العام بمهمة التحقيق في قضايا القرصنة البحرية إلى الدول التي تقوم بمباشرة الجرائم وتتولى ضبط المتهمين بجرائم القرصنة البحرية فتطبق كل دولة ما لديها من إجراءات تخص التحقيق ثم تقوم بعد ذلك بإجراءات المحاكمة وفق قوانينها، الجدير بالذكر أن مركز مكافحة القرصنة ومقره كوالالمبور يشارك في عمليات التحقيق في الجرائم الغامضة من باب التعاون ومساعدة الدول في كشف هذه الجرائم[١].

ثالثا: المحاكمة وتنفيذ العقوبة[٢]

تخول قواعد القانون الدولي العام للمحاكم المحلية في دول الحق في النظر بقضايا القرصنة البحرية على السفن طبقاً للقوانين الجنائية في هذه الدول، وبموجب أنظمة القضاء وإجراءاته المعمول بها في الدولة التي قامت بعملية ضبط القراصنة، أو قوانين الدولة التي تتبع لها سفينة القراصنة إذا كان قد تم تسليم القراصنة إليها، وتنص المادة (١٩) من اتفاقية جنيف لأعالي البحار على أنه لمحاكم الدولة التي قامت بالحجز أن تعلن عن العقوبات التي تطبقها، وعن التدابير التي يجب أن تتخذها في ما يختص بالسفن، أو الطائرات والأموال مع حفظ حقوق الأشخاص حسني النية الذين شملتهم القضية[٣].

وتنص المادة (١٠٥) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢م على أنه: " لمحاكم الدولة التي قامت بعملية الضبط أن تقرر ما يفرض من عقوبات كما أن لها أن تحدد الإجراء الذي يتخذ بشأن السفن أو الطائرات أو الممتلكات"مع مراعاة حقوق الغير من المتصرفين بحسن نية[٤]، وتضمنت المادة (٥) من اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة لعام ٢٠٠٥م: أنه يجب أن" تجعل كل دولة طرف الأفعال الجريمة التي تمس

---

[١] – اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية عام ٢٠٠٥م، المادة (٧، والمادة ٨مكرر).– المكتب البحري الدولي: مركز مكافحة القراصنة البحرية، البريد الألكتروني الموقع على شبكة الإنترنت:Po.my .www. ccskl@imbkl. iccwbo.org/ccs/menu inb:

[٢] – تعريف العقوبة في نطاق القانون بأنها " جزاء جنائي مؤلم بحق مرتكب الجريمة أو من يساهم فيها يقرره القانون وتفرضه المحكمة على الجنائي بسبب جريمة ارتكبها خلافاً لنهي القانون عن ارتكابها، أو أمره بعدم ارتكابها ويكون مناسباً مع الجريمة"

– كامل، السعيد:(٢٠٠٢م). **شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات**،ص٦٤٥.

[٣] – علام، عبد الرحمن حسين علي: **المسؤولية الجنائية في نطاق القانون الدولي الجنائي**، ج١، ص٢٥٨ المرجع السابق.

[٤] – الاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام ١٩٨٢من المادة (١٠٥).

عليها المواد (٣و٣مكرر، و٣مكرر ثانياً، و٣مكرر ثالثاً) خاضعة للمعاقبة بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار الطابع الخطير لتلك الأفعال الجرمية"[١].

وبهذا يتبين أن القرصنة البحرية لا تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية على رغم من أنها جريمة دولية؛ لأنها ليست من الجرائم المنصوص عليها في نظام المحكمة، الباب الثالث المادة (٥)[٢]، كما يظهر الباحث أن جريمة القرصنة البحرية تخضع لاختصاص محاكم الدول بصدد القانون، فتطبق قانون العقوبات لديها ويقصد بقانون العقوبات :" مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الأفعال المرتبة جرائم وما يترتب على اختلافها من جزاءات"[٣]، فتخضع لاختصاص الدول وقوانينها ولا تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية كما أسلفت، كما أنه من المؤكد في ظل تباين القوانين المنظمة المطبقة من دولة إلى أخرى، فإن العقوبات سوف تتفاوت بناء على ذلك، وسوف يتناول الباحث بعض النماذج لقوانين العقوبات المحلية التي يمكن أن تطبق على مرتكبي جريمة القرصنة البحرية بحكم أن قواعد القانون الدولي أحالت هذا الاختصاص إليها:

١- **المملكة العربية السعودية:** تطبق الحد الشرعي الذي تقرره الشريعة الإسلامية، وهو حد الحرابة الذي تحكم به المحاكم الشرعية بالمملكة على قطاع الطريق والمفسدين في الأرض؛

لأن المملكة تطبق الشريعة الإسلامية[٤].

٢- **جمهورية مصر العربية:** تنص المادة (١٦٧) من قانون العقوبات على أنه:"كل من عرض للخطر عمداً سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن" ثم أضافت المادة (١٦٧)" إذا نشأ عن الفعل المذكور في المادة السابقة جروح من المنصوص عليها في المادة ٢٤٠ أو ٢٤١ تكون العقوبة الأشغال

---

[١] – اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام ٢٠٠٥، المادة (٥).

[٢] – بسيوني، محمود شريف:(٢٠٠٢م). **المحكمة الجنائية الدولية** (مطابع رزو اليوسف،ط٣،)، ص٢٠٧.

[٣] – الشاذلي، فتوح عبد الله:(٢٠٠٣م). **شرح قانون العقوبات** (دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، ص٩.

[٤] – النظام الأساسي للحكم، المادة الأولى.

– انظر: الشايقي، سليمان بن عبد اللطيف : **موسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية**، ص٣.

الشاقة المؤقتة أما إذا نشأ عنه موت شخص فيعاقب مرتكبه بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة"- كما يذكر بعضهم- ويستوي في توافر الجريمة أن تكون وسيلة النقل المعرضة للخطر مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لإحدى الشركات الخاصة أو لأحد الأفراد مادامت تقوم بخدمة الجمهور عامة دون تفرقه أو تخصيص[1].

٣- الإمارات العربية المتحدة

ينص القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية رقم ١٩٨٧/٣م في المادة (٣٨٤) على أنه" يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة في الطريق العام أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال التالية (وذكر منها)، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وبطريق الإكراه، وأيضاً إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر، وكان أحدهم حاملاً سلاحاً، وأيضا إذا وقعت السرقة من شخص يحمل سلاحاً وكان ذلك بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح"[2].

ويتبين للباحث أنه إذا وقعت السرقة على سفينة بطريقة الإكراه و تحت تهديد السلاح فهي القرصنة البحرية، ومعلوم أن الحرابة تسمى بالسرقة الكبرى عند بعض الفقهاء.

٤- الكويت

تطبق عقوبة الإعدام إذا ارتبطت القرصنة البحرية بجريمة قتل عند الاستيلاء على الأموال، أو السفينة (المادة ٢٥٢ من قانون العقوبات الكويتي(١٩٦٠م)[3].

المطلب السادس: حق الدفاع والمسؤولية عن المال في القانون الدولي العام والقانون التجاري الدولي

أولاً: حق الدفاع عن النفس

---

[1] - هرجه، مصطفى مجدي:(١٩٩٥م). **التعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقه والقضاء**، (دار مطبوعات الجامعة، الإسكندرية، مصر،ط٢، مصر،ط٢،)، ص٧٢٠.

[2] - جهاد، جودة حسين:(١٤١٦هـ). **قانون العقوبات الاتحاد القسم الخاص** (كلية شرطة دبي، الإمارات، ط١)ص١٦٥.

[3] - نقلاً عن اتحاد الغرف العربية الخليجية: الاحتيال البحري والغش التجاري الدولية،ص٨٦.

يعطي القانون الدولي العام لطاقم السفن وركابها سواء كانت تجارية، أو سفن صيد أو سياحة الحق بالدفاع عن أنفسهم عند التعرض لهجوم القرصنة في البحر.

ومن المستقر في القانون الدولي أن تضع السفن خططاً أمنية للدفاع والتصدي لأي هجمات، أو مخاطر تتعرض لها، وقد أكدت على ذلك المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية الصادرة من المنظمة البحرية الدولية التي وُضعت لتسترشد بها الدول والشركات الملاحية عند وضع الخطط الأمنية[1]، ومن الواضح أنه لم يكن هذا الحق مشروعاً عندما أصدرت المنظمة البحرية الدولية هذه المدونة وحثت على التقيد بها.

وقد استقر الفقه والعرف الدوليين على مشروعية حق الدفاع وبناء عليه يحق للسفن التجارية الخاصة التي تتعرض لهجمات القراصنة بأن تدافع عن نفسها، وعند القبض أو احتجاز سفينة القرصنة التي تقوم بالهجوم فيجب اقتيادها وتسليمها لأقرب سفن حربية أو غيرها من سفن تنفيذ القانون الغربية بالمنطقة[2].

ثانيا– التدخل والدفاع عن الغير

يسمح القانون الدولي العام للسفن الأخرى المتواجدة بالمنطقة بأن تتدخل لمساعدة الغير إذا أمكن ذلك[3]، وقد جاء في المادة (٩٨) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢م التي أكدت أنه على الدول أن تطلب من سفنها تقديم المساعدة كلما كان ذلك ممكناً[4]، ولا شك أن حوادث القرصنة البحرية من أكثر الحوادث خطورة والتي تقتضي التدخل والمساعدة إذا كان لدى السفينة التي تعتزم المساعدة الإمكانيات والقدرة على ذلك دون أن يلحق بها ضرر، أو بالسفينة التي تتعرض للهجوم، وقد استجابت معظم الدول لهذا الطلب.

ويجدر أن يشير الباحث إلى ما تضمنه قانون التجارة البحرية في مصر رقم (٨) لعام ١٩٩٠م في المادة (٣٠٤) التي تنص بأنه:" على كل ربان أن يبادر إلى انقاد كل شخص يوجد

---

[1] – المنظمة البحرية الدولية : المدونة لأمن السفن والمرافق المينائية ، ١٥،المرجع السابق.

[2] – الفار، عبد الواحد محمد: **الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها**، ص٤٥٩، المرجع السابق. والحاج، سامي سالم: **قانون البحار الجديد بين التقليد والتجديد**، ص٤٢٨، المرجع السابق. – انظر: داؤد، عبد المنعم محمد: **القانون الدولي للبحار والمشكلات البحرية العربية**، (منشأة المعارف ، الإسكندرية،مصر،ط١، د.ت) ص٢٤١.

[3] – طه، مصطفى كمال: **مبادئ القانون البحر**، ، (الدار الجامعية، الطباعة والنشر بيروت)، ط٣، د.ت ص٧.

[4] – اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار العام ١٩٨٢م، المادة (٩٨).

في البحر معرضاً لخطر الهلاك و لو كان من الأعداء، وذلك بالقدر الذي لا يعرض سفينته أو الأشخاص الموجودين عليها لخطر جدي، ويكون الربان مسئولاً إن أهمل في تنفيذ هذا الالتزام، ولا يكون مجهز السفينة مسئولا عن مخالفة الالتزام المشار إليه في الفقرة السابقة إلا إذا وقعت المخالفة بناء على تعليمات صريحة" وهذا يؤكد تجاوب مصر مع متطلبات قواعد القانون الدولي من منطلق المسؤولية الشرعية والأخلاقية والإنسانية[1].

ثالثاً– المسؤولية المادية

تقع جريمة القرصنة البحرية وينتج عنها تلفيات، وأضرار مادية متفاوتة قد تكون جسيمة في بعض الأحيان والمستقر في القانون التجاري الدولي، إن ما يقع بسبب القوة القاهرة يعتبر ضمن الخسائر البحرية، ولها أربع حالات:

١– مسؤولية المتسبب، أو الجاني عن ما أتلفه أو أخذه في جريمة القرصنة البحرية فيضمن ما أتلفه أو أخذه.

٢– يقرر القانون الدولي عدم مسؤولية الناقل البحري أو الربان عن تلفيات جريمة القرصنة البحرية، إلا أن يكون هناك تقصير، أو شروط محددة تقرر إرساء الخسارة على طرف بعينه إذا وقع الحادث والخسارة يتحملها المتسبب عموماً وما يقع قهراً يكون من الخسائر الخاصة التي يتحملها من تصيبه[2]، بالنسبة للناقل ونحوه.

٣–ما يدفعه الربان للتسوية مع القراصنة يعتبر من الخسائر البحرية المشتركة، وتعرف الخسائر المشتركة بأنها "كل تضحية أو مصروفات غير اعتيادية يقررها الربان تُبذل أو تُنفق عن قصد وبكيفية معقولة من أجل السلامة العامة لاتقاء خطر داهم يهدد السفينة أو الأموال الموجودة عليها"[3].

وعلى هذا فإن ما يحدث من الخسائر، أو الأضرار نتيجة اعتداء القراصنة إذا لم يكن هناك تقصير من السفينة المهاجمة يعتبر من الحالات التي يجب إعفاء الناقل من المسؤولية، وقد تضمنت المادة

---

[1] – المنشاوي، عبد الحميد:(٢٠٠٥م). **قانون التجارة البحرية**، (منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، د.ط،)، ص٣٥٢.

[2] – المرجع السابق، ص٣٦٧.

[3] – اللصاصمة، حسن حرب:(١٤٢٣هـ). **تسوية الخسائر البحرية المشتركة في الفقه الإسلامي والقانون البحري الدولي**، (دار الخليج للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط١،)، ص٦٧، ٦٨.

الرابعة من معاهدة بروكسل البند ثانياً التي حددت حالات الإعفاء الاستثنائية، ونصت على إعفاء المسؤولية عن الضرر الناتج عن أعمال الأعداء العموميين وهم أعداء الدولة التي تحمل السفينة علمها أو أعداء الإنسانية قاطبة كالقرصان[1].

وكما أن المال الذي ينفق في سبيل التسوية مع القراصنة البحريين للخروج بأقل الخسائر يدخل تحت ما يعتبر من الخسائر العمومية المشتركة، وهذا هو المعمول به في المملكة العربية السعودية طبقاً لنظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية الصادر في عام ١٣٥٠هـ المادة (٣٩٤) البندل الأول[2]، وفي جمهورية مصر العربية حيث ينص قانون التجارة البحرية رقم (٨) لعام ١٩٩٠م في المادة (٣١٩) على:"تُعد خسارة مشتركة كل تضحية، أو مصروفات غير اعتيادية يقررها الربان تبذل، أو تنفق عن قصد وبكيفية معقولة من أجل السلامة العامة لاتقاء خطر داهم يهدد السفينة والأموال الموجودة عليها، والقاعدة تفترض أن الخسارة خاصة وعلى من يدعي أنها خسارة مشتركة إثبات ذلك"[3].

٤- يحق لأصحاب الأموال التي استولى عليها القراصنة المطالبة بأموالهم، إذا أمكن فرزها من أموال القراصنة واستطاعوا إثبات أنها لهم، وتضع بعض القوانين مدة محددة يسقط بعدها الحق بالمطالبة، وتعطي بعض الدول مثل بريطانيا وأمريكا مكافأة لمن يقبض على القراصنة من الأموال أو من قيمة البضائع التي تضبط معهم بشرط أن لا يطالب فيها صاحب الحق خلال فترة معينة[4].

المطلب السابع: الإنابة القضائية وتسليم المجرمين والضمانات

يعامل مرتكب جريمة القرصنة البحرية فيما يخص الإنابة القضائية وتسليم المجرمين كمعاملة غيرهم في الجرائم الأخرى بناء على ما تتفق عليه الدول بموجب معاهدات تسليم المجرمين فيما بينها أو الإنابة القضائية للمحاكمة، فعلى سبيل المثال اعتبرت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب جريمة القرصنة البحرية من الجرائم الإرهابية التي تدخل في أحكام الاتفاقية ومن ثم

---

[1] - حمدي، كمال:(٢٠٠٣م). **القانون البحري**، (منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ط٣،) ص٥٧٧- ٥٧٨.

[2] - هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، نظام المحكمة التجارية، المادة (٣٩٤).

[3] - المنشاوي، عبد الحميد: **قانون التجارة البحرية** ، ص٣٦٤، المرجع السابق

[4] - داؤد، عبد المنعم محمد: **القانون الدولي للبحار والمشكلات البحرية العربية**، ص٢٤٦، المرجع السابق.

- الفار، عبد الواحد محمد: **الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها**، ص٤٦٠، المرجع السابق.

تطبق على القرصنة أحكام الاتفاقية بهذا الشأن[1]، وتناولت اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام ٢٠٠٥م ما يتعلق بتسليم المجرمين والمساعدة القانونية بالمادة (١١) من الاتفاقية مؤكدة أن الأعمال غير المشروعة التي تنص عليها الاتفاقية تعتبر مشمولة بأي معاهدة تسليم مجرمين قائمة بين الدول الأطراف، ولا تعارض ما تنص عليه قوانين الدول ذاتها، مع مراعاة مصالح الدولة الطرف التي ترفع السفينة علمها.

كما أشارت الاتفاقية في المادة (١١مكرر) إلى أن الأعمال غير المشروعة التي نصت عليها الاتفاقية لا تعتبر جرائم سياسية فيما يتعلق بغرض تسليم المجرمين والمساعدات القانونية الدولية.

وأجازت المادة (١٢مكرر) من نفس الاتفاقية نقل الشخص المحتجز من دولة إلى دولة أخرى لغرض التعرف، أو الإدلاء بشهادته لمساعدة التحقيقات بشرط موافقة الشخص، واتفاق السلطات المختصة في الدولتين وبموجب ضوابط وضمانات محددة[2].

ضمانات التفتيش والاحتجاز في ضوء القانون الدولي العام:

قررت اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة لعام ٢٠٠٥م عدد من الضمانات تضاف إلى الضمانات الأخرى التي يقررها القانون الدولي العام، وتتلخص هذه الضمانات في الآتي:

١- طلب الإذن من الدولة التي ترفع عَلمها السفينة أو تتبع لها السفينة عن الحاجة لتفتيشها أو احتجازها، أما سفن القرصنة البحرية التي بدون جنسية فيتم اتخاذ الإجراءات بحقها مباشرة.

٢- مراعاة عدم تعريض سلامة الأرواح في البحار للخطر.

٣- الحفاظ على كرامة الإنسان وحقوق الإنسان، ومراعاة قواعد القانون الدولي الإنساني.

٤- الاهتمام بسلامة السفينة وحمولتها.

٥- ضرورة إبلاغ ربان السفينة بالإجراءات المطلوبة قبل مباشرتها.

٦- بذل الجهد لتفادي احتجاز السفينة أو تأخيرها دون مبرر مشروع.

٧- مراعاة حقوق الدولة الساحلية التي تقررها قواعد القانون الدولي العام.

---

[1] - أحمد، محسن عبد الحميد: **التعاون الأمني العربي والتحديات الأمنية**، ص١٨١- ١٨٢، المرجع السابق.

[2] - اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، المادة (١١، ١١مكرر،١٢مكرر).

٨- العمل على أن يكون أي إجراء يُتخذ على ظهر السفينة سليماً لا يؤثر على البيئة البحرية.

٩- مراعاة مصالح دولة العلم أو الدولة التي تتبع لها السفينة.

١٠- الشخص الذي يتعرض للاحتجاز له الحق بالاتصال بممثل مختص لدولته وله تلقي زيارة من ممثل الدولة التي ينتمي إليها[١].

١١- عدم جواز نقل أي شخص محتج لغرض الإدلاء بشهادته إلا بموافقته.

١٢-الإسراع باتخاذ الإجراءات القضائية إذا لم يكن هناك ما يبرر التأخير، وحقه بمعاملة منصفة ومحاكمة عادلة[٢]

المبحث الثالث:

المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام من جريمة القرصنة البحرية

تمهيد

يجب قبل الشروع بالمقارنة بين أحكام جريمة القرصنة البحرية في الشريعة الإسلامية وأحكامها بالقانون الدولي، أن يشير الباحث إلى ثلاثة أمور مهمة تحدد إطار هذه المقارنة وهي:

١-أحكام الشريعة الإسلامية منزلة من لدن حكيم حميد وهي متكاملة واضحة ليس فيها قصور ولا غموض، أما قواعد القانون الدولي فإنها من وضع البشر الذي لا يخلو جهده مهما بلغ من القصور والنقص، وعلى هذا الأساس فإن الاختلاف في أي حكم من

[١] - اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، المواد (٧، ٨مكرر).

[٢] - المرجع السابقو المواد (١٠، ١٢).

الأحكام يكون صوابه ما ذهب إليه التشريع الإسلامي المتصف بالكمال، سواء ظهرت للبشر حكمة ذلك أم لم تظهر.

٢-من المستقر تاريخياً أن أحكام الشريعة الإسلامية سبقت قواعد القانون الدولي العام، وفيما يخص جريمة القرصنة البحرية، فإن التدوين الرسمي لأحكامها من وجهة نظر أكثر شراح القانون الدولي بدأ في عام ١٩٥٨م [١]، عند ما أبرمت اتفاقية جنيف لأعالي البحار تحت مظلة الأمم المتحدة، وقبل ذلك كان التجريم على أساس العرف، وعلى هذا فإن الشريعة الإسلامية سبقت القانون الدولي فيما يخص أحكام هذه الجريمة بثلاثة عشر قرناً، ومن هذا المنطلق فإن المتقدم يمكن أن يكون في الغالب أصلاً ومصدراً للمتأخر، فيما يتفقان عليه من الأحكام.

٣-سبق المقارنة بين أحكام جريمة القرصنة في المذاهب الفقهية في الشريعة، وكذلك المقارنة بين أحكامها في الاتفاقيات الدولية، وعلى هذا الأساس سوف تكون المقارنة في هذا المبحث بين أحكام جريمة القرصنة في الشريعة وأحكامها في القانون الدولي، ولن يتطرق الباحث إلى تعريفات الخلاف فيهما إلا فيما يقتضيه الموقف.

ويتضمن هذا المبحث أربعة مطالب:

المطلب الأول: مقارنة الأحكام فيما يخص أساس التجريم والعقاب

المطلب الثاني: المقارنة فيما يخص الاختصاص القضائي وسقوط الحكم.

المطلب الثالث: المقارنة فيما يخص المسؤولية عن المال.

المطلب الرابع: المقارنة فيما يخص حق الدفاع عن النفس أو الغير والضمانات.

المطلب الأول: مقارنة الأحكام فيما يخص أساس التجريم والعقاب

أولاً: المقارنة من حيث أساس التجريم

تنص الشريعة الإسلامية كما ينص القانون الدولي العام على منع وتجريم القرصنة البحرية على السفن مع اختلاف في بعض الجوانب سواء من حيث شمول النص، أو مكان ارتكاب الجريمة، أو

[١] - علام، عبد الرحمن حسين: **المسؤولية الجنائية في نطاق القانون الدولي الجنائي**،ص ٢٥٤- ٢٥٥.

القصد الجنائي، أو أعمال الاشتراك في جريمة أو تحديد المسؤولية الجنائية أو المدنية، وسيبين الباحث كل جانب بشكل مستقل.

١- شمول النص: جاء تجريم القرصنة البحرية في الشريعة باعتبارها أحد صور جريمة الحرابة بنصوص الكتاب والسنة، فقد تضمنت آية الحرابة تجريماً شاملاً لكل صور الفساد، وأنواع المحاربة وقطع الطريق دون تحديد الموقع براً و بحراً و جواً، ولم تحدد فعلاً معيناً، وإنما وضعت ضوابط عامة للجريمة متى تحققت يكون مرتكبها مستحقاً للعقوبة مهما كانت صورة الفعل[1]، أما بالنسبة للقانون الدولي العام فقد حدد أفعالاً معينة تكون من قبيل القرصنة البحرية على سبيل الحصر والتقييد، ومن ثم فأي خروج عن هذه القيود أو الشروط يخرج الفعل من دائرة الجريمة، وإن كان داخلاً فيها في حقيقته كما جاء في اتفاقية هيئة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢م مثل اشتراط أن يكون الاعتداء من سفينة أو طائرة الحقيقة أنه قد يحدث من غير هذه الوسائط، كأن يقوم به أفراد من الجزر، أو من المنصات البحرية الثابتة فلو قاموا بالسباحة ومهاجمة السفن التي ترسو، أو تمر بالقرب منهم، فإن هذه الصور لم يشر إليها القانون الدولي، وكذلك لو قام بعض الركاب بنهب السفينة ذاتها فإن القانون لم يحسم هذه المسألة بأنها قرصنة، وعلى هذا فإن نص التحريم في الشريعة الإسلامية جاء شاملاً ومنضبطاً مع الاحتياط لكل صور الجريمة واحتمالاتها، كما لم تضع الشريعة أي اعتبار للحدود السياسية بين الدول،

كما هو الحال في نطاق القانون الدولي العام، حيث حدد النطاق المكاني لجريمة القرصنة البحرية، بما يقع خارج سيادة أي دولة، أما اشتراط بعض العلماء وقوعها خارج المصر أو بعيداً عن العمران، فإن مبرره يختلف عن مبرر القانون الدولي الذي يعتمد على مبدأ السيادة للدول حول مبدأ السيادة في تقرير هذا الشرط والذي يمكن اعتباره قريباً مما قرره القانون الدولي حول مبدأ السيادة على المياه وهو ما ذهب إليه بعض الفقهاء من اشتراط وقوع الحرابة في دار الإسلام؛ لأن إمام المسلمين ليس له ولاية خارجها.

٢- أركان الجريمة

[1] -الخرشي: **حاشية الخرشي**، ج١، ص٣٣٤، ٣٣٥، المرجع السابق.

تتفق الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام من حيث توفر أركان الجريمة الثلاثة، الركن الشرعي، الركن المادي، الركن المعنوي[١]، ويزيد بعض شراح القانون ركنا رابعاً وهو الركن الدولي، وهذا الركن لا وجود له في الشريعة[٢].

٣- تجريم أعمال الاشتراك والمساعدة

يتفق القانون الدولي العام مع الشريعة الإسلامية في تجريم أعمال الاشتراك والمساعدة على ارتكاب الجريمة؛ لأن المساعد على إتمام الجريمة كمنفذها[٣].

٤- غاية التجريم

يهدف كل من الشريعة الإسلامية، والقانون الدولي إلى جلب المصلحة، ودفع المضرة إلا أن هناك اختلافا جوهرياً يتعلق بحجم المصلحة المطلوبة والمضرة المدفوعة، فالشريعة تهدف إلى حماية المجتمع، وحفظ الأمن، والاستقرار بتحريم الفعل والعقاب عليه بما يردع عن ارتكاب مثله، أما القانون الدولي فتهدف قواعده لمنع الجريمة المقصودة ومنع الفعل المحدد بتلك القاعدة، ولا يتجاوز أثر هذه القواعد إلى الأفعال الأخرى إن لم يكن لها قواعد تجرمها[٤].

أما السيادة للدول في تقرير هذا الشرط[٥]، والذي يمكن اعتباره قريب مما قرره القانون الدولي حول مبدأ السيادة على المياه هو ما ذهب إليه بعض الفقهاء من اشتراط وقوع الحرابة في دار الإسلام؛ لأن إمام المسلمين ليس له ولاية خارجها[٦].

٥- القصد الجنائي

يتفق القانون مع الشريعة الإسلامية من حيث اشتراط أن يكون القصد الجنائي لجريمة القرصنة البحرية قصداً خاصاً بالقراصنة، فإذا قصدوا غاية عامة أو هدفاً سياسياً فإن ذلك يخرج عملهم من نطاق جريمة القرصنة البحرية في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي.

---

[١] – انظر: عساف، محمد مطلق ومحمود حمودة: **فقه العقوبات**، ص١٠٦، ١٠٧.

[٢] – شمس الدين، أشرف توفيق: **مبادئ القانون الجنائي الدولي**، ص٣٥،المرجع السابق.

[٣] – انظر: ابن قدامه: **المغني**، ج١٢، ص٣٧٤، ٣٧٥، المرجع السابق.

– اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المادة(١٠١)، المرجع السابق.

[٤] – عوده، عبد القادر: **التشريع الجنائي الإسلامي**، ج١، ص٣٩٩، ٣٩٠، المرجع السابق.

[٥] – ابن قدامة: المغني، ج١٢، ص٤٧٤– ٤٧٥، المرجع السابق. اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المادة(١٠١)ع

[٦] – السرخسي: **المبسوط**، ج٩، ص٢٠٣– ٢٠٤المرجع السابق.

٦- **طبيعة الفعل**

يذهب فقهاء الشريعة الإسلامية إلى أن طبيعة الفعل في الحرابة وقطع الطريق الذي تدخل فيه القرصنة البحرية يجب أن يكون قهراً مجاهرة، ويقصد بالقهر القوة والغلبة ويقصد بالمجاهرة العلانية؛ لأن أخذ المال خفية يعد من قبيل السرقة، وذهب بعضهم إلى أن القتل غيلة داخل في حكم الحرابة، وليتحقق شرط القهر اشترط بعضهم حمل السلاح، أو ما في حكمه، وذهب البعض إلى عدم اشتراطه، فيكون القهر بأي صورة، وهذه الطبيعة يوجد في قواعد القانون الدولي متوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث نصت الاتفاقيات الدولية بشكل صريح على أن القرصنة البحرية لا تتحقق إلا بالاحتجاز والسلب أو العنف ضد المجني عليه وهذه الصور تلزم كل منهما العلانية والغلبة[١].

٧- **المسؤولية: الجنائية**

تناولت الشريعة الإسلامية اعتبارات المسؤولية الجنائية بشكل مفصل سواء ما يتعلق بالقصد الجنائي كشروط التكليف وحرية الاختيار، أو العلم بالتحريم، وقد تناول الباحث ذلك مفصلاً عند ذكر الشروط المقررة في الجاني، أما قواعد القانون الدولي العام فلم تشر إليها ما عدا حالة الاشتراك الطوعي حيث اشترط الاختيار في هذه المسألة، وهذا الأمر وإن لم تبينه قواعد القانون الدولي فإنه سوف يدخل تحت ما تقرره القوانين المحلية لكل دولة، والقوانين الوضعية تتفق غالباً مع الشريعة الإسلامية بالنسبة لمبادئ المسؤولية الجنائية، وقد سبق الإشارة إلى ذلك[٢].

ثانياً: المقارنة من حيث العقاب

١- **طبيعة العقوبة**

قررت الشريعة الإسلامية عقوبات رادعة ومحددة تطبق على المحاربين ومنهم مرتكبي جريمة القرصنة البحرية التي سبق وأن أشار الباحث إلى أنها صورة من جريمة الحرابة الثابتة عقوبتها حقاً لله سبحانه وتعالى، فإذا ثبتت الجريمة وجب تنفيذ العقوبة ولا تقبل الإسقاط ولا

---

[١] - الخرشي: **حاشية الخرشي**، ج٨، ص٣٣٤، ٣٣٥، المرجع السابق.

- انظر: الأصبحي: **المدونة الكبرى**، ج٤، ص٥٥٦. المرجع السابق.

[٢] - الاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢م، المادة(١٠١).

العفو ولا الصلح، كما جاءت العقوبة مقدرة تقديراً يتناسب مع حجم الفعل وخطورة الجريمة وظروفها، فتقرر عقوبة القتل والصلب لمن قطع الطريق وأخذ المال، وتقرر القتل لمن قتل ولم يأخذ المال، وتقرر القطع من خلاف لمن أخذ المال ولم يقتل، وتقرر النفي لمن أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ المال، وهذه العقوبات متناسبة مع حجم الجرم المرتكب على رأي جمهور الفقهاء[1].

وذهب بعض العلماء إلى أنها على التخيير مقيدة بالعقوبة الأشد إذا رأى الإمام ذلك[2].

والذي يتبين للباحث أن القانون الدولي العام أناط فقط حق العقاب على جريمة القرصنة البحرية إلى الدول فتطبق أنظمتها على مرتكبي الجريمة، وهذا الأمر يجعل تفاوت العقوبة أمراً وارداً بحسب تفاوت قوانين الدول وأنظمتها[3]، ويمكن القول بأن عقوبة الحبس وهي العقوبة السائدة في القانون تقررها الشريعة الإسلامية كنوع من عقوبة النفي.

كما أن تنفيذ عقوبة الحرابة لازم في الشريعة الإسلامية بينما القوانين الوضعية لا تأخذ صفة الإلزام في تنفيذ العقوبات والأحكام فقد يصدر الحكم، ويوقف التنفيذ، أو ينفذ بعض العقوبة، أو يصدر عفو عن المحكوم عليه، أو يسقط الحكم، كما أن معظم القوانين لا تصل بقاطع الطريق، أو القرصان إلى عقوبة القتل، وإن ارتكب ما يوجب القتل من الإفساد وسفك الدماء.

٢- شروط العقوبة وطرق الإثبات

أ- شروط العقوبة

تقرر الشريعة الإسلامية شروطاً محددة ودقيقة تنفذ في ضوءها العقوبة الشرعية إذا توفرت، وهذه الشروط منها ما يكون خاصاً بالجاني كالتكليف والعلم بالتحريم وغيرها من الشروط التي تبني عليها المسؤولية الجنائية التي توجب العقاب، وغيرها وهناك شروط متعلقة بأطراف الجريمة الأخرى، والتي سبق الإشارة إليها[4]، وهذه الشروط مقررة في القانون الدولي، ولكن ليس بالدقة التي تجدها في

---

[1] - ابن رشد: **بداية المجتهد ونهاية المقتصد**، ج٤، ص١٧٥٩، المرجع السابق. وانظر: ابن قدامه: **المغني**، ح٦، ص٤٧١- ٤٨١.

[2] - اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المادة(١٠٥). وانظر: عودة، عبد القادر: **التشريع الجنائي الإسلامي**،ج١، ص٣٨١- ٣٨٣، المرجع السابق.

[3] - المرجع السابق.

[4] - الحجاوي: **الإقناع لطالب الانتفاع**،ج٤، ص٢٦٩، المرجع السابق. وابن قدامه:**المغني**، ج١٢، ص٤٧٤، المرجع السابق.

الشريعة، ولم تتطرق لها قواعد القانون الدولي بالتفصيل، وإنما اعتمدت على الشروط التي تقررها القوانين الداخلية للدول[1].

مما سبق يتضح للباحث أن هذه الشروط ستتفاوت من دولة إلى أخرى، فقد يفلت من العقاب من يستحقه، وقد يتعرض للعقوبة من لا يستحقها في ظل تفاوت الشروط، مع أن الجريمة المرتكبة واحدة كأن يقع اعتداء من سفينتين على سفينتين أخريين في أعالي البحار، ويجري ضبط السفينتين من قبل دولتين مختلفتين في أنظمتهما وقوانينهما، فالعدالة تقتضي أن تخضع كلتا السفينتين للإجراءات والعقوبات نفسها، إلا أن ذلك لن يتحقق في ظل تباين أنظمة الدول فما يقرره قانون دولة ما من شروط وضوابط قد لا تجده في قانون دولة أخرى، وكذلك بالنسبة لحجم العقوبة المطبقة، فعلى سبيل المثال ما يطبق بموجب قانون العقوبات المصري يمكن أن يختلف في بعض الجوانب عما يطبق في قانون العقوبات الفرنسي[2].

ب- طرق الإثبات

يتفق القانون الدولي مع الشريعة الإسلامية في ضرورة إثبات الجريمة لتطبيق العقوبة المقررة، وتأخذ الشريعة الإسلامية بطرق محددة لإثبات جريمة القرصنة البحرية، كما هو الحال بالنسبة لقطاع الطرق المحاربين عموماً، وهي البينة والإقرار، كما تأخذ الشريعة الإسلامية بالقرائن في

رأي بعض أهل العلم، أما قواعد القانون الدولي العام فلم يفصل في هذه الطرق وجعلتها من اختصاص الدول المعنية بضبط الجريمة، والعقاب عليها، وعلى هذا الأساس سوف تختلف طرق الإثبات من دولة إلى أخرى فيمكن أن تثبت الجريمة في دولة وتنتفي التهمة إلى حد ما في دولة أخرى مع توفر الأدلة والبراهين نفسها في كلا الحالتين[3].

المطلب الثاني: المقارنة فيما يخص الاختصاص القضائي وسقوط الحكم

أولاً- الاختصاص القضائي

يشمل الاختصاص القضائي إجراءات الضبط والتفتيش والمحاكمة:

١- الضبط و التفتيش

---

[1] - اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المادة(١٠٥).

[2] - هرجه، مصطفى مجدي: **التعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقه والقضاء**. ص٧٢٠، المرجع السابق.

[3] - أشرف، شمس الدين توفيق: **مبادئ القانون الجنائي الدولي**، ص١٩٥، ١٩٦، المرجع السابق.

تعطي الشريعة الإسلامية الحق لولي الأمر، أو في ضبط الجناة والتحقيق معهم وليس للأفراد العاديين القيام بذلك، والحكمة من ذلك واضحة إذ لو ترك الأمر للأفراد لعمت الفوضى، واعتدى بعضهم على بعض، ولهذا فصاحب السلطة الرسمية هو من تخوله الشريعة حق الملاحقة والتفتيش والضبط والتحقيق[١]، وتسير قواعد القانون الدولي العام على هذا النهج، حيث تنص على ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام ١٩٨٢م واتفاقية جنيف لأعالي البحار عام ١٩٥٨م التي تؤكد على أن الضبط والتفتيش من اختصاص السفن الحربية، أو أي سفن رسمية معنية بتنفيذ القانون تتبع دولة ما[٢].

٢- المحاكمة

تقرر الشريعة الإسلامية أن يكون النظر في جريمة الحرابة وإصدار الحكم، وفقاً لما جاء في الكتاب والسنة، فتطبق أحكامها على القراصنة البحريين على أنهم من المحاربين بقدر ما اقترفوه من جرائم وتطبق أصول المرافعات، وإجراءات المحاكمة وفق ما تقرر الشريعة الإسلامية[٣]، فيما تذهب قواعد القانون الدولي العام إلى إعطاء حق المحاكمة والعقاب على جريمة القرصنة البحرية إلى أنظمة الدول وقوانينها فتختص محاكم كل دولة بالنظر فيما تضبطه وتقبض عليه من هذه الجرائم وتبين للباحث أنه من المسلم به أن تختلف الإجراءات وتتفاوت الأحكام من دولة إلى أخرى بناء على تفاوت القوانين.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون الدولي العام أعطى هذا الحق للدول على سبيل المساواة ولا تميز بينها، وقد سبق عرض ذلك مفصلاً في موضوع سابق من الدراسة[٤].

ثانيا- سقوط الحكم

---

[١] - ابن عبد البر: **الكافي**، ص٥٨٣، المرجع السابق. والكاساني: **بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع**، ج٧، ص١٤٢، المرجع السابق. وانظر: بسيوني، محمود شريف: **المحكمة الجنائية الدولية**، مطابع روز اليوسف،٢٠٠٢،ص٢٠٨.

[٢] - اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام ١٩٨٢م، المادة (١٠٥). وأبو هيف، على صادق: **القانون الدولي العام**، ص٣٨٩، المرجع السابق. وانظر: علام، عبد الرحمن حسين: **المسؤولية الجنائية في نطاق القانون الدولي الجنائي**، ص٢٥٧- ٢٥٨.

[٣] - الكاساني: **بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع**، ج٧، ص١٤٢، المرجع السابق. والشافعي: الأم، ج٦، ص٢١٤.

[٤] - داود، عبد المنعم محمد: **القانون الدولي للبحار والمشكلات البحرية العربية**، ص٢٤٥. واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام ١٩٨٢م، المادة (١٠٥). واتفاقية قمع أعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام ٢٠٠٥م، المادة (٥).

تذهب الشريعة الإسلامية إلى أن سقوط الحكم مرهون بتوبة المحارب، أو قرصان البحر قبل القدرة عليه، فإذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ما تقرر عليه من العقوبة حقاً لله تعالى بسبب الحرابة ويثبت في ذمته ما كان حقا للآدميين من الدماء والأموال، فإن عفا عنه الأولياء سقط عنه، وإن لم يعفوا وجب استيفاؤه[1]، وهذا المبدأ غير موجود في القانون الدولي العام، فليس للتوبة، أو الإقلاع عن الجريمة أي أثر على حكم صدر على فعل يجرمه القانون ويعاقب عليه، فقواعد القانون مجردة تقرر العقاب على فعل فقط دون نظر للاعتبارات الأخرى، ولهذا تنص الاتفاقيات الدولية على أن تعاون الدول في قمع القرصنة البحرية والمعاقبة عليها دون أي اعتبار للتوبة من عدمها[2].

المطلب الثالث: المقارنة فيما يخص المسؤولية عن المال

أولاً: مسؤولية الجاني

تتفق قواعد القانون الدولي العام مع أحكام الشريعة الإسلامية في قيام المسؤولية المالية على المجرم الذي يأخذ المال، أو يتسبب في إتلافه، كما يجب أخذ ما معه من أموال وترد إلى أصحابها إن عُرفوا، وإلا فإنها تُضم إلى بيت المال، أو إلى خزينة الدولة بعد مصادرتها حسب أنظمة الدولة الضابطة لهذه الأموال، ويحق لأصحاب الأموال أن يطالبوا بأموالهم، وتقرر بعض الدول مدة محددة للمطالبة وإلا سقط الحق بها، وهذا القيد لا تقرره الشريعة الإسلامية، فحق الإنسان في المطالبة بماله مضمون متى تمكن من إثباته ولا يسقط بالتقادم[3].

ثانيا– مسؤولية الناقل:

---

[1] – ابن رشد: **بداية المجتهد ونهاية المقتصد**، ج٤،ص١٧٦١– ١٧٦٣، المرجع السابق.

[2] – اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية عام(٢٠٠٥م)، المادة (٥). واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام(١١٩٨٢م)، المادة (١٠٥). علام، عبد الرحمن حسين : **المسؤولية الجنائية في نطاق القانون الدولي الجنائي**، ص٢٥٧– ٢٥٨، المرجع السابق.

[3] – الأصبحي: **المدونة الكبرى**، ج٤، ص٥٥٦– ٥٥٧،المرجع السابق، الكاساني: **بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع**، ج٧، ص١٤٤. ابن قدامة : المغني، ج١٢،ص٤٨٧. داؤد، عبد المنعم محمد: **القانون الدولي للبحار والمشكلات البحرية العربية**، ص٢٤٦.

تقرر الشريعة الإسلامية على رأي أكثر العلماء أنه لا ضمان لناقل البضاعة إذا تعرضت لهجوم من القراصنة ونُهب المال أو تُلف، إذا لم يكن مفرطاً ولم يحصل منه تعدياً، ويرى بعضهم أنه يضمن ذلك[1].

ولهذا يذهب أكثر علماء الشريعة إلى أن الناقل للبضاعة لاضمان عليه إذا لم يكن متعدياً، أو مخلاً بعقد النقل؛ لأن الناقل أجير على النقل فما تلف خارجاً عن إرادته فلا يضمنه، وإن كان نقله لها من باب الوديعة، فإن يد المودع يد أمين ولا ضمان عليه[2]، وذهب بعض الباحثين إلى أنه يضمن وإن لم يفرط أو يتعد[3].

ويتفق القانون الدولي مع أحكام الشريعة الإسلامية في عدم ضمان الناقل إذا تلف المنقول تحت ما يسمى حالات الإعفاء من المسؤولية، وقد تضمنت معاهدة بروكسل عام ١٩٢٤م التي عددت تلك الحالات والتي منها أعمال الأعداء العموميين وأعداء الدول التي تحمل السفينة علمها، أو أعداء الإنسانية قاطبة كالقراصنة، كما سبق الإشارة إلى ذلك[4].

ثالثاً– التسوية المالية مع القراصنة

تجيز الشريعة الإسلامية التفاوض مع قطاع الطريق، ومن في حكمهم كالقراصنة وغيرهم، وإعطاءهم ما يمكن أن يمنعهم من المال إذا تحقق خطرهم، ولا يمكن دفعهم إلا بذلك، وتقرر قواعد القانون الدولي العام هذا السلوك، وما يدفعه الربان في هذه الحالة يعتبر خسارة مشتركة يتحملها جميع الأطراف، لأنه إنما دفع المال في إنقاذ السفينة وركابها وما عليها من بضائع فلا يضمنه وحده، وإنما يتحمله الجميع؛ لأن ما يدفع من أجل تخليص السفينة من القراصنة والبضائع يعد من الخسارات البحرية العمومية[5].

وتتفق قواعد القانون الدولي مع ما تقرره الشريعة الإسلامية على أن ما ينجم من ضرر نتيجة قوة قاهرة لا دخل لمالك السفينة أو ربانها بها تعفى من المسؤولية، وقد نصت القوانين

---

[1] – الكاساني: **بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع**، ج٥،ص٣١١– ٣١٤، المرجع السابق.

[2] – المقدسي: **العدة شرح العمدة**، ص٣٦١، ٣٦٣، المرجع السابق.

[3] – فايع، عبد الرحمن بن أحمد: **أحكام البحر في الفقه الإسلامي**، ص٣٦٠– ٣٦١.

[4] – حمدي، كمال: **القانون البحر**: ص٥٧٨، المرجع السابق.

[5] – المغربي، أبي عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن: **مواهب الجليل شرح مختصر الخليل**، ج٨،ص٤٢٩، المرجع السابق. وانظر: أبو الوفاء، أحمد: **القانون الدولي البحار**،ص٤٠٢، المرجع السابق. وابن تيمية: الفتاوي، ١٧، ص٢٩٤، المرجع السابق.

التجارية لبعض الدول على أن ما يدفعه الربان مضطراً وفق إرادته يدخل في نطاق الخسائر البحرية المشتركة كما أسلفنا مثل ما تضمنه قانون التجارة البحرية المصري رقم(٨) لسنة ١٩٩٠في المادة (٣١٩) التي تنص على أنه"تُعد خسارة مشتركة كل تضحية أو مصروفات غير اعتبارية يقررها الربان تبذل أو تنفق عن قصد وبكيفية معقولة من أجل السلامة التامة لاتقاء خطر داهم يهدد السفينة والأموال الموجودة عليها، وكل خسارة لا تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة تعد خسارة خاصة"[١].

المطلب الرابع: المقارنة فيما يخص حق الدفاع عن النفس أو الغير والضمانات

أولا: حق الدفاع عن النفس

تتفق قواعد القانون الدولي العام مع أحكام الشريعة الإسلامية في إقرار حق الدفاع عن النفس، لمن تعرض لاعتداء مع عدم ضمان ما تلف نتيجة لهذا الدفاع[٢]، وعلى هذا الأساس يحق لكل من ركب البحر أن يدافع عن نفسه ويتصدى لهجوم القراصنة، ولا يضمن ما يلحق بهم من أضرار جراء هذا الدفاع، وهذا الحق ثابت في الشريعة الإسلامية، قال شيخ الإسلام" ابن تيمية" أجمع المسلمون على جواز مقاتلة قطاع الطريق[٣]، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "من قتل دون ماله فهو شهيد"[٤]، وقد استقر هذا الحق في القانون الدولي، ولهذا اقترحت المنظمة البحرية الدولية من خلال المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية أن يكون لكل سفينة خطة أمنية تقوم بموجبها بالتصدي لهجوم القراصنة، ولو لم يكن حق الدفاع مشروعاً في قواعد القانون الدولي لما كان عمل التخطيط والتصدي أمر مطلوب، كما أن حق الدفاع عن النفس أمر مستقر في العرف والفقه الجنائي الدولي[٥].

ثانياً– حق التدخل والدفاع عن الغير

---

[١] – المنشاوي، عبد الحميد: **قانون التجارة البحرية في ضوء الفقه والقضاء**،(منشأة المعارف، الإسكندرية: مصر، د.ط، ٢٠٠٥م، المادة (٣١٩)، ص٣٦٤.

[٢] – انظر: الحجاوي: الإقناع لطالب الانتفاع، ج٤،ص٢٧٢، ٢٧٣، المرجع السابق.

[٣] – ابن تيمية : **مجموعة الفتا و ي**، ج١٧، ص٢٣٩، المرجع السابق. – أنظر: ابن حزم: **المحلي**، ج١١، ص٣٠٨، ٣٠٩، المرجع السابق.

[٤] – البخاري: **صحيح البخاري، كتاب المظالم**، حديث رقم ٢٤٨٠، ص٢٤٧٧.

[٥] – المنظمة البحرية الدولية: المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، ص١٥، المرجع السابق. وانظر: سامي، سالم: **قانون البحار الجديد بين التقليد والتجديد**، ص٤٢٨، المرجع السابق.

تأمر الشريعة الإسلامية برفع الظلم ونصرة المظلوم وتحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر امتثالاً لقوله تعالى: چ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ں ں ڻ ڻ ڻ ۀ ہ چ[آل عمران:١٠٤]. ولقوله صلى الله عليه وسلم" من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان"[١]

وبناء على هذه النصوص يجوز لمن رأى جريمة أو سمع استغاثة أن يتدخل إذا كان باستطاعته فعل ذلك شريطة ألا ينجم ضرر من جراء هذا التدخل، فإذا سمعت السفن في البحر أو علمت بوقوع اعتداء من القراصنة على سفينة أخرى وجب على كل من لديه القدرة على إيقاف هذا الهجوم أو المساعدة على إيقافه أن يبادر امتثالاً لما تأمر به الشريعة السمحاء وفي المقابل فقد طلبت قواعد القانون الدولي العام وفق ما تضمنته المادة (٩٨) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام ١٩٨٢م، بأن على كل دولة أن تطلب من أي ربان سفينة ترفع علمها بأن يقوم قدر وسعه بتقديم المساعدة في خلال الاستغاثة إذا أخُطر بحاجة الأشخاص للمساعدة[٢].

ومن هذا المنطلق تقرر بعض الدول منح نسبة لمن يقبض على القراصنة البحريين أو يساهم في عمليات الإنقاذ كما أكدت على هذا الحق أكثر القوانين المحلية للدول مثل قانون التجارة البحرية في مصر المادة(٨) عام ١٩٩٠م الذي نص في المادة(٣٠٤)" على أن: كل ربان أن يبادر إلى كل شخص يوجد في البحر معرض لخطر الهلاك ولو كان من الأعداء وذلك بالقدر الذي لا يعرض السفينة أو الأشخاص الموجودين عليها لخطر جدي، ويكون الربان مسئولاً إن أهمل في تنفيذ هذا الالتزام"[٣].

ويتضح للباحث أن هذه المادة جديرة بالإشادة لمبادرة المشروع في مصر إلى إنفاذ قواعد القانون الدولي بموجب قانون التجارة البحري المحلي، وبصيغه الإلزام لسفنه.

ثالثا– الضمانات

تعطي الشريعة الإسلامية للمتهم أو المقبوض عليه في جريمة القرصنة البحرية حقوقاً، وضمانات كغيرها من الجرائم الجنائية الأخرى فلا يجوز التفتيش، ولا القبض إلا بناء على مبرر مقبول كما تقرر

---

[١] – **البخاري، صحيح البخاري، كتاب المظالم**، رقم الحديث:١٤٨٠،ص ١٤٧٧.

[٢] – اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢م المادة(٩٨)، ص٥٢.

[٣] – المنشاوي، عبد الحميد: **قانون التجارة البحرية في ضوء الفقه والقضاء**، المادة (٣٠٤)، ص٣٥٢،المرجع السابق.

الشريعة حفظ كرامة الإنسان وحسن المعاملة وحقه بإثبات براءته، ودفع الدعوة المقامة ضده، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته، وغير ذلك من الحقوق والضمانات قوله تعالى: چ ک ک ک گ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں چ[الإسراء: ٧٠].

وتتفق قواعد القانون الدولي العام مع أحكام الشريعة في إقرار هذه الضمانات والحقوق حيث تنص المادة (١٠٦) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام ١٩٨٢م على أنه: في حالة الضبط دون مبررات كافية فإن الدولة الضابطة تتحمل أي أضرار أو خسائر تنتج عن الضبط كما تضمنت اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة لعام ٢٠٠٥م ضمانات وحقوق المتهمين والمجرمين بما يحفظ كرامتهم طبقا للقانون الدولي كما ذكر الباحث سلفاً[1].

وخلاصة هذه المقارنة أنه يمكن القول: إن قواعد القانون الدولي العام تقترب من أحكام الشريعة في معظم المبادئ الأساسية من حيث التجريم والمسؤولية، وضمانات، إلا أن هناك فرقاً واضحاً في جوانب العقاب وأكثر التفاصيل، فقد جاءت أحكام الشريعة الإسلامية شاملة ومنضبطة بضوابط واضحة تهدف لتحقيق العدالة وحفظ المجتمع، واستقرار الأمن، لأن العقوبة المقررة في الشريعة رادعة تمنع من الوقوع في مثل ما أقدم عليه الجاني من الإجراء كما أنها تأخذ مبدأ المساواة بين كل من يقدم على فعل الحرابة، أو القرصنة البحرية دون تمييز لأي اعتبار،

إذا ثبتت الجريمة وصدر الحكم وقدر على الجنائي قبل عقوبته لزم أنفاذ الحكم ولا يقبل فيه عفو ولا صلح ولا إسقاط، **وهذا غاية العدل، والعدل ينتج الأمن، ويحافظ على المجتمع من الفساد**، أما قواعد القانون الدولي فمن حيث المبادئ والأسس فهي قريبة مما نصت عليه الشريعة إلا أنها تعتمد على ما تقوم به الدول من جهود وما تفرضه من قوانين وعقوبات، وهذا يعني اختلاف الإجراءات وتفاوت العقوبات بين الدول، فقد تقرر دولة ما عقوبة صارمة لحماية مصلحة مهمة لديها، فيما تهملها دولة أخرى لعدم أهميتها من منظورها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن بعض الدول غير ملزمة بالأخذ بقواعد القانون الدولي لعدم انضمامها للاتفاقيات و المنظمات الدولية، بل إن بعض الدول لم تضع في قوانينها الجنائية ما يجرم أو يعاقب على القرصنة البحرية، وليس هناك عذر لأي دولة في عدم العقاب على هذه الجريمة؛

[1] – اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام ١٩٨٢م، المادة(١٠٦). اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية عام ٢٠٠٥م المادة (٨ مكرر)، المادة (١٠).

لأن معظم الدول تملك سفن تعبر البحار ويمكن أن تتعرض للقرصنة البحرية التي تهدد مصالحها، ومن ثم فإن أي دولة لا تفرض عقوبات رادعة في قوانينها سوف تكون ملاذا آمناً للقراصنة، وهذا يعد أنها مأخذ على قواعد القانون الدولي، ويتضح عند مقارنته بأحكام الشريعة الإسلامية الأكثر شمولاً ووضوحاً وإحاطة باعتبارات التجريم والعقاب.

الفصل السادس:

الخلاصة والنتائج والتوصيات

الحمد لله الذي تتم الصالحات والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد:

فقد توصل الباحث من خلال بحثه إلى عدة نتائج وتوصيات جاءت على النحو التالي:

أولاً: الخلاصة: لقد تضمن موضوع جريمة القرصنة البحرية في الصومال وبُعدها الأمني ستة فصول.

الفصل الأول يحتوي على مشكلة الدراسة وأبعادها ، وتساؤلاتها، وأهدافها، وأهميتها، ومنهجها، وحدودها، ومصطلحا تها، والدراسات السابقة، والفصل الثاني يحتوي على مفهوم

القرصنة البحرية وأسبابها وتطورها، والفصل الثالث يشمل أركان جريمة القرصنة البحرية وصورها وبُعداها الأمني، والفصل الرابع يشتمل على القرصنة البحرية في الصومال وعلاقتها بالإرهاب وطرق مكافحتها، والفصل الخامس يشتمل على موقف الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية في جريمة القرصنة البحرية، والفصل السادس يحتوي على الخلاصة والنتائج والتوصيات والملاحق.

ثانيا: النتائج

بعد اطلاع الباحث على جذور القرصنة وأسبابها والموقف الدولي والدول والجهات التي يشك في ضلوعها بالقرصنة، توصل إلى الاستنتاجات التالية:

١-إسرائيل: من الدول الضالعة في القرصنة بسب عدم تعرض سفنها للخطف وتواجدها في إقليم "بنت لا ند" وفي إريتريا وإثيوبيا اللتين تقاتلان في الصومال بالنيابة، ويسعيان لاستمرار الأزمة الصومالية التي تساعد على استمرار القرصنة وأن إسرائيل لاعبة على كل الاتجاهات وتسعى لاستمرار الأزمة الصومالية التي تؤدي إلى استمرار القرصنة لغرض تأمين الحشد الدولي كما هو الحال الآن بهدف تدويل المنطقة والتأثير على الأمن القومي العربي.

٢- الشركات الغربية ضالعة بالقرصنة نتيجة استمرارها في جرف الصيد ورمي النفايات مما أدى إلى حرمان فقراء الصومال من ثروتهم، وتورط قسم من الشركات الأمنية بعمليات القرصنة، يستنتج الباحث من ذلك بقاء الشركات الغربية والأمنية في الصومال في استمرار القرصنة.

٣- أن ظهور ظاهرة القرصنة البحرية في الصومال كان أيضاً نتاجاً لاستغلال السفن الأجنبية للموانى الصومالية في غياب الدولة الصومالية.

٤- أن القرصنة البحرية في الصومال جريمة ذات أبعاد أمنية خطيرة على المنطقة العربية والإفريقية والعالم كله.

٥- إقليم "بنت لا ند": هو مقر تواجد القراصنة وإسكانهم ومحل السفن المخطوفة وتوجد حكومة محلية لو أرادت إيقاف القراصنة لفعلت، ويستنتج الباحث أيضاً من هذا سكوتها عن إيقاف القرصنة مما يؤكد ضلوعها أو تعاطفها معهم.

٦- أن جريمة القرصنة البحرية هي من أخطر الجرائم التي تُهدد مصالح الشعوب الحيوية وأمن وسلامة البشرية وحقوق وحريات الأفراد الأساسية.

٧- جاءت القرصنة البحرية نتيجة بعد الحرب الأهلية والتدخل الدولي وتعاونت الظروف الطبيعية من جفاف وفيضانات مع القتال، الذي أدى إلى تشريد الملايين من شرائح المجتمع الصومالي، وإلى ظهور الأمراض والأوبئة والفقر الذي ساعد على شراء ذمم قسم من أبناء الشعب، حيث استغلت الشركات الغربية ظروف الصومال فغزت سواحله وقامت برمي النفايات النووية وجرف صيد الأسماك المحرم دولياً.

٨- تم الوقوف على مفهوم القرصنة البحرية من خلال تعريفاتها في الشريعة الإسلامية، والقانون الدولي العام المتمثلة في الإقدام على أعمال غير مشروعة، وقطع الطريق البحرية من استخدام الإنسان البحر قبل الميلاد ، وهذا ما تؤكده المصادر التاريخية، كما ارتبطت هذه الجريمة بالحروب منذ القدم ،وقد جاء ذكر القرصنة البحرية في القرآن الكريم كأحد صور الاعتداء على السفن بسورة الكهف في قصة سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر في قوله تعالى: ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ[الكهف: ٧٩].

٩- أن نتيجة التي وصل الباحث منها، إن تاريخ القرصنة يعود على حسب قول بعض الباحثين إلى أكثر من(٣٠٠٠) سنة قبل الميلاد، هذا من حيث وجود الجريمة، أما التسمية فتشير الوثائق إلى استخدام اسم القرصنة لأول مرة منذ نحو(١٤٠) سنة قبل الميلاد بواسطة المؤرخ الروماني (بوليبيس)

١٠- ومن النتائج التي اطلع الباحث منها، قصر كل من اتفاقية جنيف لأعالي البحار واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وصف القرصنة على الأعمال غير المشروعة التي ترتكب في أعالي البحار أو في الأماكن التي لا تخضع لسيادة أية دولة وبالتالي استبعدت كلاً منهما أعمال القرصنة التي ترتكب ضد السفن الموجودة في المياه الإقليمية للدولة، على الرغم من أن معظم أعمال القرصنة تحدث في هذه المياه.

١١- أن جريمة القرصنة البحرية من الجرائم المحرمة في الشريعة الإسلامية، وهي صورة من صور جريمة الحرابة الثابت تحريمها وعقوبتها في الكتاب والسنة وبهذا تكون الشريعة الإسلامية قد سبقت بعدة قرون قواعد القانون الدولي العام التي تناولت هذه الجريمة.

12- يُجرم القانون الدولي العام جريمة القرصنة البحرية استناداً للأعراف والاتفاقيات الدولية، كما أن القوانين الداخلية لمعظم الدولُ تجرم هذه الجريمة، فأصبحت مجرمة في كل من القانون الدولي العام، والقوانين المحلية، أما العقاب عليها فهو مستقر وفق ما تقرره قوانين كل دولة تقوم بضبط الجريمة، ولهذا يجب معالجة هذه الجريمة وجرائم الدولية الأخرى في نطاق القانون الجنائي الدولي.

١٣- لا تخضع القرصنة البحرية لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من أنها جريمة دولية؛ لأنها ليست من بين الجرائم المنصوص عليها في نظام المحكمة.

١٤- أصدر مجلس الأمن الدولي في عام ٢٠٠٨م قرارات (١٨١٤، ١٨١٦، ١٨٣٦، ١٨٣٨، ١٨٤٤، ١٨٥١) بغرض قمع القرصنة البحرية ومنع تهديد الأمن في البحر الأحمر ، والملاحظ في هذه القرارات (خصوصاً القرار ١٨٥١) الدعوى إلى إنشاء منظومة أمنية لحماية البحر الأحمر بتعاون دولي في ضوء ما ظهر القرار(١٨٤٦) من عجز محلي لمواجهة ظاهرة القرصنة إلى نشر الدول بدخول المياه الإقليمية للصومال لقطع بحرية تكافح ظاهرة القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية، فأصبحت قضية القرصنة البحرية مبرراً لاستمرار التواجد الأجنبي لتحقيق الأهداف الغربية والأمريكية في المنطقة.

١٥- أن الموقف الدولي والأمريكي التزما جانب الصمت تجاه حوادث القرصنة الدولية عام ٢٠٠٣م والتي بلغت ٤٤٥ حادثاً وهي أكثر من حوادث القرصنة في الصومال عام ٢٠٠٨م التي بلغت ٣٠٥ حادثاً ، ذلك بسبب فشل التدخل الأمريكي في الصومال عام ١٩٩٢م.

١٦- يظهر أن عدم وجود تشريعات تحكم هذه الجرائم بشكل محدد في الدول إضافة إلى ضعف الإجراءات والعقوبات التي تطبق بحق مرتكبي جرائم القرصنة البحرية في دول أخرى من التي تنشط بها هذه الأعمال أدى إلى تمادي القراصنة وتفشي أعمالها ، وقد

يكون لحداثة تفشي الجريمة دور في ذلك، حيث ألا حظ أن هناك جهوداً كبيراً في مجال المواجهة والمكافحة ولا يوجد في مجال التشريعات والعقاب.

17- عدم استجابة النظام العربي لمصادر التهديد في البحر الأحمر، رغم وجود محاولة منذ عام ١٩٧٧لإنشاء منظومة عربية لأمن البحر الأحمر في إطار الجامعة العربية ، تزايدت الحاجة إليها مع تلغيم هذا البحر عام ١٩٨٤، وأيضاً عدم فاعلية النظام العربي مع الأزمة الراهنة ، وغياب المبادرات العربية المعنية بضمان أمن البحر الأحمر في إطار تحركات مجلس الأمن الدولي.

١٨- تقرر كل من الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام والقوانين المحلية حق الدفاع عن النفس ضد هجمات القراصنة، كما تعطي الحق هذا للغير ممن شاهد الجريمة أو كان قريباً منها في التدخل للنجدة دفاعاً عن الآخرين بقدر المستطاع.

١٩- تقرر كل من الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام والقوانين المحلية حقاً لأصحاب الأموال التي أخذت في جريمة القرصنة البحرية وذلك بالمطالبة بها، كما تقرر تحميل الجناة مسؤولية ما يأخذونه وما يتلفونه من الأموال.

ثالثاً: التوصيات

ومن أهم التوصيات التي يرى الباحث طرحها في ختام هذه الدراسة ما يلي:

١- إعادة النظر في الموقف العربي تجاه المسألة الصومالية وعلى الدول العربية تحمل مسؤوليتها تجاه إراقة الدماء والتشريد، وعليها بذل جهود وتقديم الدعم المادي والمعنوي للشعب الصومالي لتوليد الشعور لديه أنه دولة عربية وعضو بالجامعة العربية ، وأفضل أن يجري التركيز على حل المسألة الصومالية بالأسبقية الأولى، والقرصنة، مع ضرورة تفعيل المؤتمرات التي عقدت لمكافحة القرصنة في الدول العربية، مؤتمر صنعاء(أبريل ٢٠٠٥م) ومؤتمر مسقط (يناير٢٠٠٦) ومؤتمر القاهرة (٢٠ نوفمبر ٢٠٠٨)، ومؤتمر صنعاء (١٠ فبراير٢٠٠٩) ومؤتمر الرياض (٢٩ يونيو٢٠٠٩).

٢- التدخل الدولي بالإيعاز إلى الاتحاد الأوروبي والدول التي لديها شركات عاملة في الصومال أو المياه الإقليمية ، بسحب هذه الشركات وخاصة شركات الصيد ورمي النفايات النووية والأمنية؛ لأن وجودها يعني بقاء القرصنة واستمرارها.

٣- ضرورة حل الخلاف الإثيوبي الإريتري للحيلولة دون اتخاذ الصومال ميداناً للصراع

بين الدولتين

٤- إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة لمحاكمة مرتكبي جرائم القرصنة البحرية.

٥- اهتمام وسائل الإعلام بالتركيز على خطورة القرصنة البحرية وآثارها المدمرة.

٦- الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي تقيم نوعاً من التعاون الدولي في مجال مكافحة أعمال القرصنة البحرية.

٧- أنه من الضروري تعديل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢م لتواكب مع التطور والخطورة من جانب القائمين بأعمال القرصنة والسطو المسلح، وذلك ليمتد وصف فعل القرصنة، باعتبارها جريمة دولية، إلى المياه الإقليمية، خاصة لمجابهة الحالات التي لا تستطيع فيها الدول المنهارة. أو الفاشلة كما هو الحال في الصومال أن تواجه هذه الأعمال داخل مياهها الإقليمية.

قائمة الملاحق

الملحق الأول: القرصنة البحرية في المعاهدات والاتفاقيات الدولية:

أولاً: تعريف وأركان القرصنة واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار **١٩٨٢م** أخذت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ بداية التعريف الذي قررته اتفاقية جنيف لعام ١٩٥٨م بخصوص أعالي البحار المادة (١٥) وهكذا فقد عرفت اتفاقية ١٩٨٢م المادة (١٠١)، القرصنة بأنها تشمل أي عمل من أعمال الأمنية وهي كما يلي:

١- أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي عمل سلب يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة ويكون موجهاً:

أ- في أعالي البحار، ضد سفينة أو طائرة أخرى، أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو على متن تلك الطائرة.

ب- ضد سفينة أو طائرة ، أو أشخاص أو ممتلكات في مكان يقع خارج ولاية أية دولة.

٢- أي عمل من أعمال الاشتراك الطوعي في استخدام سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع تضفى على تلك السفينة أو الطائرة صفة القرصنة .

٣- أي عمل يحرض على ارتكاب أحد الأعمال الموضوعة في إحدى الفقرتين الفرعيتين. (أ) أو(ب) أو يسهل عن عمد ارتكابها"[١].

وعلى ذلك يشترط لوجود عمل من أعمال القرصنة توافر الشروط الآتية:

- أن يكون العمل غير مشروع، ويمثل أساساً في استخدام العنف أو الاحتجاز لسفينة أو أشخاص أو عمل من أعمال السلب، وعلى ذلك إذا كان العمل مشروعاً فإنه لا يعتبر من أعمال القرصنة (حالة الدفاع الشرعي مثلاً).
- أن يهدف العمل إلى تحقيق أغراض خاصة وبالتالي، يمكن ارتكاب القرصنة لتحقيق أي غرض بشرط أن يكون خاصاً، إذا لا يوجد (تحديد) لأغراض القرصنة.

فالقرصنة لا ترمي فقط، كما قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة إلى تحقيق أغراض مالية (كالسرقة أو الحصول على فدية أو الاستيلاء على السفينة أو البضائع) ذلك أنه قد يتم ارتكاب القرصنة لدوافع أخرى مثل الانتقام والكراهية.

ومن ثم فإن تحقيق مكسب مادي أو نية السرقة لا تشكل الغرض الوحيد للقرصنة.

- أن يرتكب العمل الطاقم أو ركاب سفينة خاصة (أو طائرة خاصة)، ويمكن أن تقع أعمال القرصنة من جانب سفينة حكومية أو سفينة حربية تمرد طاقمها أو استولى عليها.
- أن تكون أعمال القرصنة موجهة ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو أموال في أعالي البحار أو في مكان لا يخضع لولاية أية دولة، وبالتالي فإن أفعال العنف التي يرتكبها طاقم أو ركاب سفينة ضد السفينة ذاتها أو ضد أموال أو أشخاص على ظهرها، لا تعد قرصنة.

يعتبر الاشتراك أو التحريض من أعمال القرصنة أيضاً، بأن يسيطر مرتكبو أعمال القرصنة على السفينة (أو الطائرة) سيطرة فعلية حتى يمكن اعتبارها سفينة (أو الطائرة) خاصة لقراصنة).

ثانياً:القواعد التي تحكم القرصنة والقانون الدولي العام:

[١] – أبو الوفاء أحمد محمد حسن. ١٤٣٣هـ ٢٠١١م. **القرصنة البحرية والقانون الدولي أركاناً وأحكاماً**، الخرطوم، (غير منشور)، د.ط، ص٤.

هذه القواعد تعرضت لها، خصوصاً اتفاقيتان هما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢م، واتفاقية القضاء على الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام ١٩٨٨م.

بعدما انتهى الباحث من عرض هاتين الاتفاقيتين فالحقيقة هنا أن يُشير إلى قرارات بعض المنظمات الدولية الخاصة بالقرصنة.

في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ١٩٨٢م:

تضمنت هذه الاتفاقية تنظيماً يما ثل ذلك الذي نصت عليه اتفاقية جنيف ١٩٥٨م الخاصة بالبحر العالي (المواد ١٦، ٢٢).

وأهم القواعد واجبة التطبيق، في هذا الخصوص، هي ما يلي (المواد ١٠٢- ١٠٧- ١١٠ من اتفاقية ١٩٨٢م).

١- **القرصنة التي ترتكبها سفينة حربية أو سفينة حكومية أو طائرة حكومية تمرد طاقمها (المادة ١٠٢).**

إذا ارتكب أعمال القرصنة، سفينة حربية أو سفينة حكومية أو طائرة حكومية تمرد طاقمها واستولى على زمام السفينة أو طائرة اعتبرت هذه الأعمال حكم الأعمال التي ترتكبها سفينة أو طائرة خاصة.

معنى ذلك أنه يجوز التدخل ضد هذه السفينة (أو الطائرة)، ولا شك أن ذلك له ما يبرره، ذلك أن السفينة (أو الطائرة) الحربية أو حكومية لن تكون كذلك إلا من حيث الشكل أو المظهر، أما من حيث الموضوع الجوهري فهي في الواقع لا تمارس عند قيامها بالقرصنة أي مظهر من مظاهر السيادة أو السلطة العامة، واللذان يشكلان الأساس القانوني لتقرير حصانة هذه السفن (أو طائرات).

٢- **تعريف سفينة أو طائرة القرصنة (م١٠٣). تنص الاتفاقية على أنه:** "تعتبر السفينة أو الطائرة سفينة أو طائرة قرصنة إذا كان الأشخاص الذين يسيطرون عليها سيطرة فعلية ينوون استخدامها غرض ارتكاب أحد الأعمال المشار إليها في المادة (١٠١) وكذلك إذا

كانت السفينة أو الطائرة استخدمت في ارتكاب أي من هذه الأعمال، ما دامت تحت سيطرة الأشخاص الذين اقترفوا هذا العمل"

معنى ذلك أن السفينة (أو الطائرة) تعد سفينة أو(طائرة)(قرصنة) في أحوال ثلاثة:

- إذا كانت في سبيلها إلى أن ترتكب عملاً من أعمال القرصنة.
- إذا ارتكبت فعلاً، القرصنة لكنها مازالت تحت سيطرة الأشخاص الذين ارتكبوا هذا العمل.
- إذا كانت تقوم بأعمال القرصنة ولم تنته بعد من تحقيق هدفها.

٣- احتفاظ سفينة أو طائرة القرصنة بالجنسية أو فقدها لها (م١٠٤).

تنص الاتفاقية على أنه: "يجوز أن تحتفظ السفينة أو طائرة بجنسيتها على الرغم من أنها أصبحت سفينة أو طائرة قرصنة، ويحدد قانون الدولة التي تحمل السفينة علمها أمر الاحتفاظ بالجنسية أو فقدها لها".

ويبدو أن الغرض من ذلك أحد أمرين:

أولاً: الإبقاء على جنسية السفينة، إذا كان هناك آمل في تحريرها من قبضة القراصنة.

ثانياً: تجريد السفينة من جنسيتها إذا فقد هذا الآمل، مثلاً لبقاء السفينة سنوات في يد القراصنة، أو إذا دمرت السفينة أو لم تعد صالحة للملاحة [1].

٤- ضبط سفينة أو طائرة قرصنة (م١٠٥)

تنص الاتفاقية على أنه: "يجوز لكل دولة في أعالي البحار، أو في أي مكان آخر خارج ولاية أية دولة، أن تضبط أية سفينة أو طائرة قرصنة أو طائرة أخذت بطريق القرصنة وكانت واقعة تحت سيطرة القراصنة، وأن تقبض على من فيها الأشخاص وتضبط ما فيها من الممتلكات، ولمحاكم الدولة التي قامت بعملية الضبط أن تقرر ما يفرض من

[1] – المصدر السابق، ص٥. وانظر أبو الوفاء أحمد. **القانون الدولي البحار**، المصدر السابق،ص٣٤٣.

العقوبات، كما أن لها أن تحدد الإجراء الذي يتخذ بشأن السفن أو الطائرات أو الممتلكات مع مراعاة حقوق الغير من المتصرفين بحسن نية".

معنى ذلك أمرين:

١- أن الاتفاقية أخذت بخصوص القبض والعقوبات التي توقع السفينة والأشخاص، بمبدأ الاختصاص العالمي.

٢- أن ضبط سفينة القرصنة أو الممتلكات التي تحملها لا يضير بحقوق الغير حسن النية، والذي تستمر ملكية للسفينة رغم ضبطها وبالتالي يمكن أن تعاد إليه تلك السفينة، فعل القراصنة لا يحدث تغييراً بخصوص الملكية إذا كان الغير حسن نية، وهو يكون كذلك إذا لم يشارك في أعمال القرصنة ولم يعلم بارتكابها.

أولا: المسؤولية في الضبط دون مبررات كافية (م١٠٦).

تنص الاتفاقية على أنه: "عندما تضبط سفينة أو طائرة بشبهة دون مبررات كافية تتحمل الدولة التي قامت بعملية الضبط إزاء الدولة التي تحمل السفينة أو طائرة جنسيتها مسؤولية أية خسائر أو أضرار يسببها هذا الضبط".

ولا شك أن ذلك يعد تطبيقاً لقاعدة في القانون الدولي مؤداها أن الخطأ في التقدير لا يعفي من المسؤولية.

ثانياً: السفن والطائرات التي يحق لها تنفيذ الضبط بسبب القرصنة (م١٠٧).

تنص الاتفاقية على أنه: "لا يجوز أن تنفذ عملية الضبط بسبب القرصنة إلا سفن حربية أو طائرات عسكرية أو غيرها من السفن أو الطائرات التي تحمل علامات واضحة تدل على أنها في خدمة حكومية ومأذون لها بذلك".

معنى ذلك أن السفن أو الطائرات الخاضعة لا يجوز لها ضبط سفينة القرصنة أو القراصنة وإن يُعتقد أنها يمكن أن تساعد السفينة المجني عليها إلى أن تحضر سفينة أو طائرة حكومية أو حتى تقبض على سفينة القرصنة والقراصنة إلى أن تحضر سفينة أو طائرة

حكومية وتسلمهم إليها، على أساس أن ذلك الضبط يدخل في إطار فكرة الدفاع الشرعي عن الغير.

٥- **حق الزيارة** (م١٠٧).

تنص الاتفاقية على أنه: باستثناء الحالات التي تكون فيها أعمال التدخل مستمدة من سلطات تمنحها معاهدة، ليس لدى سفينة حربية تصادف في أعالي البحار أية سفينة أجنبية من غير السفن التي تكون لها حصانة تامة ما يبرر تفقد هذه السفينة ما لم تتوفر أسباب معقولة للاشتباه في:

"(أ) **أن السفينة تعمل في القرصنة---**).

ويضيف ذات النص القواعد الآتية التي تحكم هذه المسألة:

- يجوز للسفن الحربية أن تشرع في التحقيق من حق السفن في رفع علمها.

ولهذا الغرض، يجوز لها أن ترسل زورقاً تحت قيادة أحد الضباط إلى السفينة المشتبهة فيها، وإذا بقيت الشبهة بعد تدقيق الوثائق، جاز لها أن تشرع في المزيد من الفحص على ظهر السفينة، وينبغي أن يتم ذلك بكل ما يمكن المراعاة.

- إذا ثبت أن الشبهات لم يكن لها أي أساس، وبشرط أن لا تكون السفينة المتفقدة قد ارتكبت أي عمل تلك الشبهات، جرى تعويض عن أية خسارة أو أضرار تكون قد تكبدتها.

(ب) **في اتفاقية القضاء على الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام ١٩٨٨م تم في مارس ١٠/ ١٩٨٨م (بمدينة روما)**

تبني اتفاقية القضاء على الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية، وتتضمن الاتفاقية:

٢- تعريفاً للجرائم المرتكبة والتي تتلخص في استخدام القوة أو التهديد بها ضد سفينة ما أو الأشخاص الموجودين فوقها (م٣):

٣- حالات اختصاص الدولة (وتتمثل في الآتي)(م٦).

أ- وقوع الجريمة فوق ظهر سفينة تحمل علمها.

ب- أو داخل مياها الإقليمية.

ج- أو من أحد رعاياها.

د- أو من شخص عديم الجنسية لكنه يقيم عادة فوق أرضيها.

هـ- أو إذا وقعت الجريمة ضد أحد رعايا ها.

و- أو لإجبارها على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل (فكرة الدولة المستهدفة).

٤- لأية دولة أخرى طرف أن تمارس اختصاصها إذا وُجد الجاني فوق إقليمها ولم تسلمه لأية دولة من الدول المذكورة أعلاه(م٤و ٦) ولا شك أن ذلك يُعد تطبيقاً لمبدأ (إما أن تحاكم وإما أن تسلم).

٥- بالإضافة إلى نصوص أخرى (مثل تعريف السفينة، وضرورة التعاون بين الدول.

بذلك تكون الاتفاقية قد جمعت أسس الاختصاص بخصوص المحاكمة والعقاب على الجرائم التي تقع ضد السفن في الملاحة الدولية السليمة في الأسس المتعارف عليها وهي (الجنسية، ومبدأ الإقليمية، مبدأ الشخصية السلبية (كون المجني عليه من رعايا الدولة)، والمبدأ الوقائي والذي يطبق إذا كان الفعل يستهدف إجبار الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، كذلك من المعروف أن مبدأ العالمي يطبق على أعمال القرصنة التي ترتكب في أعالي البحار.

ج- في قرارات المنظمات الدولية

تعرضت العديد من القرارات الصادرة عن أجهزة المنظمات الدولية لجريمة القرصنة.

يكفي القرار رقم ١٨٣٨ لعام ٢٠٠٨م الصادر عن مجلس الأمن، والذي نص خصوصاً على:

١- إدانة أعمال القرصنة التي تقع ضد السفن المارة في البحر العالي الموجهة للشواطئ الصومالية.

٢- الطلب من الدول الاشتراك بإيجابية في محاربة تلك القرصنة عن طريق نشر سفن أو طائرات حربية في تلك المنطقة طبقاً لقواعد القانون الدولي.

٣- الطلب من الدول تزويد سفنها بما يلزم بتمكينها من حماية نفسها ضد أعمال القرصنة.

٤- التأكيد على أن أحكام القرار خاصة بالصومال ولا تمس (حقوق الدول الأعضاء أو التزاماتها أو مسؤوليتها بموجب القانون الدولي – وأن القرار لا يعتبر منشأ لقانون الدولي عرفي).

معنى ذلك أن أحكام الواردة بالقرار خاصة بحالة معينة (الصومال).

وبالتالي لا يجوز تعميمها على غيرها من الحالات، كما أن ذلك ينشئ، عرفاً دولياً[١].

كذلك فإن القرار ١٨١٦ لعام ٢٠٠٨م الصادر عن مجلس الأمن أكد على أن قواعد القانون الدولي تقرر " إمكانية القبض على وتفتيش السفن التي تقوم بالقرصنة أو يشتبه قيام الأشخاص بها وكذلك اعتقال الذين يقومون بهذه الأعمال لتقديمهم إلى العدالة.

وفي إطار جامعة الدول العربية تبني مجلس السلم والأمن بياناً في ٤/١١/ ٢٠٠٨م بخصوص القرصنة والسطو المسلح قبالة السواحل الصومالية، جاء فيه:

أولاً: الإدانة الكاملة لحوادث القرصنة والسطو المسلح سواء في المياه الإقليمية للصومال أو في أعالي البحار في السواحل الصومالية.

ثانياً: تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية والأجهزة المتخصصة بجامعة الدول العربية، بما في ذلك اتحاد الموانئ العربية وكذلك من الاتحاد الأفريقي والمنظمة البحرية الدولية والأمم المتحدة لمواجهة أعمال القرصنة والسطو المسلح في المياه الإقليمية الصومالية وقبالة السواحل الصومالية.

ثالثاً: تعزيز آليات التنسيق والتعاون العربي فيما بين الدول العربية المشاطئة على البحر الأحمر لمكافحة عمليات القرصنة.

وفي قراره رقم ٧٠٢٢ في ٣/٣/ ٢٠٠٩م ، قرار مجلس الدول العربية:

أ- اعتماد البيان الصادر عن مجلس السلم والأمن العربي بشأن القرصنة والسطو المسلح قبالة السواحل الصومالية بتاريخ ٤/١١/٢٠٠٨م.

ب- الترحيب بمشاركة الإمارات العربية المتحدة، وجيبوتي ، والسعودية، والحكومة الصومالية المؤقتة، وعمان، ومصر، واليمن، والأمانة العامة في مجموعات الاتصال الدولية المعنية بمواجهة القرصنة والسطو المسلح قبالة السواحل الصومالية[١].

[١] – أبو الوفاء، المصدر السابق، ص١٥.

الملحق الثاني: إحصائيات عن عمليات القرصنة البحرية في الصومال يوضح الجدولين التاليين بعض المؤشرات الإحصائيات المتعلقة بظاهرة القرصنة البحرية:

جدول(١) تطور عمليات القرصنة البحرية في عدة مناطق تتميز بكثافة حركة الملاحة البحرية

الموقع	٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦	٢٠٠٧
إندونيسيا	١٢١	٩٣	٧٩	٥٠	٤٣
مضيق ملقا	٢٨	٣٨	١٢	١١	٧
ماليزيا	٥	٩	٣	١٠	٩
بنجلاديش	٥٨	١٧	٢١	٤٧	١٥
الهند	٢٧	١٥	١٥	٥	١١
نيجيريا	٣٩	٢٨	١٦	١٢	٤٢
خليج عدن	١٨	٨	١٠	١٠	١٣
الصومال	٣	٢	١٠	١٠	٣١
تنزانيا	٥	٢	٩	٩	١١
خليج عدن	١٨	٨	١٠	١٠	١٣
بحر العرب	٢	٢	٢	٣	–

[١] – أبو الوفاء، أحمد محمد حسن. ١٤٣٣هـ ٢٠١١م. القرصنة البحرية والقانون الدولي أركاناً وأحكاماً، الخرطوم،ص١٧، المصدر السابق.

جدول(٢) تطور عمليات القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية بين ٢٠٠٣و٢٠٠٩

العام	٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩
العـــــدد عمليـات القرصنة	٣	٢	٣٥	١٠	٣١	٨٥	٨٧

المصـــــــدر:
http://www.islamonline.net/servlet/satellite?c=Artcle_c&cid=1227792529863&pagename=zone-Arabic-news/NWALay

الملحق الثالث: صور القرصنة الصومالية



قراصنة يهددون أجانب بعد اختطافهم



هجوم على سفينة سياحية



قراصنة في الساحل يستعدون للإنطلاق



قرصان في حالة تأهب بعد اختطافه لسفن







قراصنة أمام المحكمة



قراصنة يستسلمون



حاملة النفط السعودية التي اختطفها القراصنة

خريطة جمهورية الصومال



خريطة مضيق باب المندب



خريطة قناة السويس



خريطة رأس الرجاء الصالح



أولاً: قائمة الآيات مرتبة حسب ورودها في البحث

م	السورة	رقم الآية	الآية	الصفحة
١	المائدة	٨	چہ ہ ھ ھ ھ ے ۓ چ	٧
٢	المطففين	٢٩	چ□□□□□□□□چ	٧
٣	المائدة	٣٣	چچچچچچچچڈڈ	١٩
٤	المائدة	٣٤	چڻ ڼ ڈ ڈ ۀ ہ ہ ہ چ	١٩
٥	البقرة	٢٧٨	چۀ ہ ہ ہ ھ ھ ے ے ۓ ۓ چ	٢٠
٦	البقرة	٢٧٩	چٱ ٻ ٻ ُ ٻ ٻ ٱ ٻ ٻ ٹ ٹ و چ	٢٠
٧	الروم	٤١	چ ی ی □ □ □ □ □ □□چ	٢٦
٨	المؤمنون	٢٢	چڈ ڑ ڑ ڑ چ	٢٦
٩	يونس	٢٢	چڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ چ	٢٦
١٠	الإسراء	٧٠	چ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ چ	٢٦
١١	الكهف	٦١	چ□ □ □ ی ی ی ی □ □ □ □ چ	٢٦
١٢	الحجرات	٩	چ ڳ گ گ گ گ ں ڻ ڻ ڈ ڈ چ	٢٩
١٣	الكهف	٧٩	چ گ ں ڻ ڻ ٹ ٹ ٹ چ	٥٣
١٤	المائدة	٣٣	چچچچچچچچ ی ی ذ ذ ڈ چ	٦٥
١٥	الروم	٤١	چ ی ی □ □ □ □ □ □ □ □ چ	٦٥
١٦	الأنفال	٦٠	چ ُ ٻ ٻ ٱ ٹ ٹ ٹ و و ۋ چ	١١٨
١٧	الأنفال	٥٧	چ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڳ چ	١١٨
١٨	النور	٢	چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڃ چ	١١٨

١٩	النحل	١٢٥	چہ ۀ ہ ھ ه ھھ ے ۓ چ	١٥٥
٢٠	آل عمران	١٠٤	چگ گگ گ گ گ گ گچ	١٥٦
٢١	المائدة	٣٤	چٹ ٹ ٹ ٹ ۀ ہ ۀ ہچ	١٥٧
٢٢	آل عمران	١٠٤	چگ گ گ گ گ گ ں ٹ چ	٢١٢
٢٣	الإسراء	٧٠	چ ک ک ک گ گ گ گ گ چ	٢١٣
٢٤	الكهف	٧٩	چگ ں ں ٹ ٹ ڈ ڈ چ	٢١٧

ثانياً: قائمة الأحاديث مرتبة حسب ورودها في البحث

م	الحديث	الصفحة
١	"إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحُرم "	٨
٢	" من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد"	١٥٦
٣	" من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه "	١٥٦
٤	" إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه"	١٥٦
٥	" إن رهطاً من عكل أو قال عرنيين ولا أعلمه إلا قال من عكل قدموا "	١٥٨
٦	" فإن دماءكم وأموالكم (قال محمد: وأحسبه قال)وأعراضكم حرام "	١٥٨
٧	" رفع القلم عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليهم"	١٦٦
٨	" لا يقتل مسلم بكافر"	١٦٧
٩	" إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها..."	١٧٤
١٠	" نصرت بالرعب مسيرة شهر"	١١٨
١١	"من قتل دون ماله فهو شهيد"	٢١١
١٢	"من رأى منكم منكراً فليغيره بيده"	٢١٢

قائمة المصادر والمراجع

أولا:علوم القرآن والسنة

ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد: (د.ت). فتح القدير شرح الهداية المشهور (بشرح فتح القدير)، دار الكتاب العلمية، بيروت، لبنان، د.ط.

ابن كثير،(د.ت). عماد الدين بن أبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي، تفسير القرآن العظيم المشهور بالتفسير ابن كثير، (القاهرة دار التراث، ط١.

أبو الحسن، مسلم بن الحجاج القشري: (١٤٠٩هـ ١٩٨٨م). في صحيحه، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، ط١.

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، (١٤١٤هـ ١٩٩٣م). صحيح البخاري، تحقيق: مصطفى ديب البغاء، دمشق، بيروت، دار ابن كثير واليمامة، ط٥.

الجصاص، أبي بكر أحمد بن علي الرازي: (١٤١٢هـ). أحكام القرآن ، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي،بيروت، لبنان، د.ط.

الرافعي، محمد نسيب.(١٤٠٠هـ).تفسير العلى التقدير لاختصار تفسير ابن كثير، د.ن، بيروت: لبنان، ط٣.

الشوكاني، محمد بن علي:(د.ت) نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار، دار المعرفة ، بيروت لبنان، د.ط.

الطبري، أبو جعفر بن محمد بن جرير بن يزيد: (١٣٧٢هـ ١٩٤٥م).الجامع البيان عن تأويل آي القرآن، القاهرة، مطبعة علي حسن صبيح، ط٣.

العسقلاني،أحمد بن علي بن حجر: (د.ت).فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت: لبنان،د.ط.

المبارك فوري، أبي العلاء محمد بن عبد الرحمن:(١٤١٩هـ). تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، دار الإحياء التراث العربي، بيروت: ط١.

ثانياً: كتب الفقهية

_____ (١٤١٩هـ). مجموع الفتاوى، مكتبة العبيكان ، الرياض ، ط١.

ابن النجار،(١٤١٣هـ). معونة أولي النهى شرح المنتهى، دار خضر للطباعة والنشر،بيروت، لبنان، ط١.

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم: (١٤٠٥هـ ١٩٨٥م). السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، دمشق، دار البيان، ط١.

ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد: د.ت، المحلي، دار الآفاق الجديد، بيروت، لبنان، د.ط.

ابن رشد، محمد بن أحمد بن محمد:(١٤١٦هـ). بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، دار ابن حزم، بيروت، ط١.

ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز: (١٤١٩هـ). رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين ، دار الإحياء التراث العربي ، بيروت، لبنان، ط١.

ابن عبد البر، يوسف عبد الله بن محمد: (١٤٠١هـ). الكافي في فقه المدينة المالكي، دار الكتب العلمية، بيروت،لبنان، ط٢.

ابن قاسم، عبد الرحمن بن محمد: (١٤١٠هـ). حاشية روض المربع شرح زاد المستقنع ، د.ن، ط٤.

ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد: (٢٠١٠م). روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، دار الإحياء التراث العربي، ط١.

أبو الوفاء، أحمد محمد حسن.(١٤٣٣هـ ٢٠١١م). القرصنة البحرية والقانون الدولي أركاناً وأحكاماً، الخرطوم، د.ط.

أبو زهرة، محمد:(١٩٧٦م).الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي. القاهرة، دار الفكر العربي، د.ط.

أبو سليمان، عبد الوهاب إبراهيم: (١٤٢٦هـ ٢٠٠٧م).كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات القرآنية والسنة النبوية والعقيدة الإسلامية،ط،١٤٢٦هـ ٢٠٠٧م.

أبو هارون، عبد الناصر : (١٤١٧هـ). سياسيون حابوا الإسلام، دار الرشيد، بيروت، لبنان، ط١.

أبو هيف، علي صادق: (د.ت). القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ط١.
الأسنوي، محمد عبد الرحيم:(١٤٠٣هـ). البهي في تخريج الفروع على الأصول (المؤسسة الرسالة ، بيروت، لبنان، ط٤.
الأصبحي، مالك بن أنس: (د.ت). المدونة الكبرى ، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان، د.ط.
الأنصاري، زكريا بن محمد: (د.ت). العذر البهية في شرح منظومة البهية الوردية، دار الكتب
البهوتي، منصور بن يونس: (١٤١٨هـ).كشاف القناع على متن الإقناع،دار الكتب العلمية.
بوساق، محمد بن المدني:(١٤٢٣هـ). اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة الإسلامية،أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض، السعودية،ط١.
الجزيري، عبد الرحمن: (د.ت).كتاب الفقه المذاهب، دار الحديث، القاهرة، مصر،ط١، د.ن.
الجوزية، محمد بن القيم: (١٣١٩هـ). الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، مكتبة العلمية، المدينة المنورة، د.ط.
حسنين. علي محمد : (١٤٠٨هـ). رقابة الأمة على الحكام دراسة مقارنة بين الشريعة ونظام الحكم الوضعي، مكتبة الخاني، الرياض، المكتبة الإسلامي، بيروت، لبنان، ط١.
حسين، مصطفى عامر: (١٤١٧هـ). الحرابة في دراسة فقهية مقارنة ، د.ن، ط١.
الحصر، أحمد:(١٤٠٠هـ) الحدود والأشربة في الفقه الإسلامي، مكتبة الأقصى، عمان، الأردن. ط٢.
الخرشي، محمد بن عبد الله بن علي: (١٤١٣هـ). حاشية الخرشي، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان ، ط١.
الرازي، فخر الدين محمد بن عمر:(١٤١٢هـ). المحصول في علم أصول الفقه،، مؤسسة الرسالة، بيروت.لبنان، ط٢.
الرملي، ابن شهاب: (١٤١٤هـ). نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الكتب العلمية، د.ط.
سالم، السعيد عبد العزيز ألعبادي، أحمد: (١٩٧٩م). تاريخ البحري الإسلامي، دار النهضة
السرخسي، شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل: (١٤١٤هـ). (المبسوط، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان، ط١.
الشاذلي، حسن علي: (١٤٠٤هـ). أثر تطبيق الحدود في المجتمع، دار الثقافة والنشر بجامعة الإمام
الشافعي، محمد بن إدريس: (١٤١٢هـ). الأم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط١.

شلبي، محمد مصطفى: (١٤٠١هـ). المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، د.ط.

شومان، عباس: (١٤١٩هـ). عصمة الدم والمال في الفقه الإسلامي، دار الثقافية للنشر، القاهرة، مصر ، ط١.

الطنطاوي، حامد مرسي: (١٩٩٣م). سلطات مأمور الضبط القضائي، د.ن ،ط٢.

الطنطاوي، محمود محمد: (١٤٠٨هـ ١٩٨٨م). المدخل إلى الفقه الإسلامي- تاريخ التشريع ومصادره والنظريات الفقهية ، د.ن، ط٢.

العربية، د.ط.

العلمية ، بيروت، لبنان، د.ط، د.ت.

عودة، عبد القادر: (١٤٢٩هـ ٢٠٠٨م). التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط١.

العيني، محمود بن أحمد: (١٤١١هـ). البناية في شرح الهداية، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط٢،.

الفائز، إبراهيم بن محمد: (١٤٠٢هـ). الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي،د.ن ،ط١.

فوزي، شريف محمد فوزي:(د.ت). مبادئ التشريع الجنائي الإسلامي،دراسة مقارنة بالاتجاه الجنائية المعاصرة،دار العلم للطباعة والنشر، د. ط.

الكاساني، علاء الدين أبي بكر بن مسعود: (د.ت). بدائع الصنائع وترتيب الشرائع،دار الفكر، بيروت، لبنان.

اللعصاصمة، حسن حرب: (١٤٢٤هـ).تسوية الخسائر البحرية المشتركة في الفقه الإسلامي والقانون البحري الدولي، دار الخليج للنشر والتوزيع ، عمان، والأردن،ط١.

الماوردي، علي بن محمد البصري: (١٤١٦هـ ١٩٩٦م). الأحكام السلطانية والولايات الدينية، بيروت، المكتبة الإسلامية، ط١.

المرداوي، علاء الدين أبي الحسن بن سليمان: (١٤١٩هـ). الأنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، دار الإحياء التراث العربية، المؤسسة التاريخ العربي ، لبنان ، ط١.

المغربي، أبي عبد الله بن عبد الرحمن :(د.ت). مواهب الجليل بشرح مختصر خليل ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ، د.ط.

المقدسي، بهاء الدين بن عبد الرحمن بن إبراهيم: (١٤١٤هـ). العدة شرح العمدة ، دار الكتب العربي ، بيروت ، لبنان ، ط١.

موسى بن محمد بن موسى: (١٤١٨هـ). الإقناع لطالب الانتفاع ، مركز البحوث، والدراسات العربية والإسلامية، القاهرة ، مصر ، ط١.

ثالثاً: كتب القانون

_____ (١٩٨٨م). القانون الدولي للبحار على ضوء أحكام المحاكم الدولية والوطنية ، دار النهضة العربية، مصر، ط١.

_____ (د.ت). أصول القانون الدولي العام، منشأة المعارف بالإسكندرية ، د.ط.

_____ (١٩٩٤م). القانون العام، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، د.ط.

أشرف، توفيق شمس: الدين: (١٩٩٨م). مبادئ القانون الجنائي ،دار النهضة العربية، القاهرة، د.ط.

برنياء كواترنوكرابلس:(د.ت). تعريف الخليفة محمد التمييس، دار الجماهيرية، لبنان، د.ط.

بسيوني، محمد شريف: (٢٠٠٢م). المحكمة الجنائية الدولية، مطابع رزو اليوسف، ط٣.

بيروت، لبنان، ط١.

جهاد، جودة حسين: (١٤١٦هـ).قانون العقوبات الاتحاد القسم الخاص، كلية شرطة دبي، الإمارات، ط١.

الحاج، سامي سالم: (١٩٨٧م). قانون البحار الجديد بين التقليد والتجديد، معهد الإنماء العربي، بيروت،لبنان،ط١.

حامد سلطان، عائشة وآخرون: (١٩٧٣م). القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، د.ط.

حسني، محمود نجيب: (١٩٩٤م). دروس في القانون الجنائي، ودروس للدكتوراه، القاهرة، د.ط.

الحلبي، سالم محمد: (١٩٩٣م). شرح قانون العقوبات الأردني العام، دار المكتبة بغدادي للنشر والتوزيع، عمان، ط١.

حمدي، كمال: (٢٠٠٣م). القانون البحري ، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ط٣.

خليل،أحمد محمود:(د.ت)، موسوعة التشريعات البحرية تأصيلا وفقها وقضاء، د.ن، ط.

داؤد، عبد المنعم محمد:(د.ت). القانون الدولي للبحار والمشكلات البحرية العربية ، الإسكندرية، منشأة المعارف،ط١.

داؤد، عبد المنعم محمد:(د.ت). القانون الدولي للبحار والمشكلات البحرية العربية، ط١، منشأة المعارف الإسكندرية.

دباره، مصطفى مصباح:(١٩٩٠م). الإرهاب مفهومه في القانون الجنائي، منشورة في قان يونس، لبنان، ط١.

الرازي، فخر الدين محمد بن عمر:(١٩٨٩م). القانون الدولي للبحار على ضوء أحكام المحاكم الدولية والوطنية وسلوك الدولية واتفاقية الأمم المتحدة عام ١٩٨٢م، د.ن، القاهرة، ط١.

رايلي، كافين: (١٤٠٥هـ ١٩٨٤م)، عالم المعرفة، بحث بعنوان العنف الانتقام،(ترجمة عبد الوهاب محمد وآخرون، مجلس الثقافة والفنون والأدب، الكويت، د.ط.

رضا، زين العابدين: (١٩٧٩م). الاغتنام البحري، دراسة مقارنة في أثر تطبيقات الشرائع الأنجلو سكسونية واللاتينية والعربية ، مطابع السفير، د.ن ط١.

سامي، محمد عبد الحميد: (٢٠٠٤م). القانون الدولي العام، منشأة المعارف ،الإسكندرية، مصر، د.ط.

سرحان، عبد العزيز: (١٩٨٠م). مبادئ القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، د.ط.

سرور، أحمد فتح: (١٩٩٦م). الوسيط في قانون العقوبات- القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، د.ط.

السلطان، عبد الله بن عبد الرحمن: (١٩٨٨م). البحر الأحمر والصراع العربي الإسرائيل، مركز دراسات الوحدة العربية، ط٣.

سليم، حداد: (١٤١٤هـ ١٩٩٤م). النظام القانون البحار والأمن القومي العربي، ط١، المؤسسة الدراسات والنشر والتوزيع.

الشاذلي، فتوح عبد الله: (٢٠٠٣م). شرح القانون العقوبات، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية ، مصر، د.ط.

الشايقي، سليمان بن عبد اللطيف: الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية، إدارة الموسوم،الرياض: السعودية، ط٣.

شمس، محمود زكي: (٢٠٠٠م). الموسوعة العربية للاجتهادات القضائية الجزائية ، مؤسسة الأجيال، بيروت، لبنان، د.ط.

شهاب، مفيد: (د.ت). قانون البحار والمصالح العربية، معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربي ، القاهرة، مصر، د.ط.

الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف:(١٤١٧هـ). الهدب، دار القلم ، دمشق،سوريا، ط١.

طه، مصطفى كمال:(د.ت). مبادئ القانون البحر، دار الجامعية ، الطباعة والنشر، بيروت، ط٣.

عبد الحميد، محمد سامي: (٢٠٠٤م). الدقاق، خليفة إبراهيم. القانون الدولي العام، ،منشأة المعارف الإسكندرية.

عساف، محمد مطلق حمودة ومحمود محمد: (١٤٢٠هـ). فقه العقوبات، مؤسسة الوراق، عمان: أردن، د.ط.

علام، عبد الرحمن حسين: (د.ت). المسؤولية الجنائية في نطاق القانون الجنائي،دار النهضة الشرق، القاهرة ، مصر،ط١.

عوض، محمد محي الدين:(١٩٨١م). القانون الجنائي مبادئ الإسلامية والنظرية العامة،دراسة مقارنة القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة، ط١.

غانم، محمد حافظ: (١٩٧٣م). مذكرات في القانون الدولي العام ، دار النهضة العربية ، د.ط.

الغنيمي، محمد طلعت: (د.ت)، الأحكام العامة في قانون السلام في الإسلام دراسة مقارنة، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، د.ط.

الغنيمي، محمد طلعت:(د.ت). القانون الدولي البحري، د. ط، منشأة المعارف الإسكندرية.

الفار، عبد الواحد بن محمد: (١٩٩٥م). الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية، القاهرة ، د.ط.

الفار، عبد الواحد محمد: (١٤١٧هـ). قانون الدولي العام، د. ط، دار النهضة العربية،القاهرة.

فردي، عبد الفتاح الشهاوي: (١٩٧٧م). الموسوعة الشرطة القانونية، عالم الكتب ، القاهرة، د.ط.

الفور فوري، محمد عبد اللطيف صالح: (١٤١٥هـ ١٩٩٤م). الفقه الجنائي المقارن بالقانون، د.ن ط٥، دمشق سورية.

كامل سعيد: (٢٠٠٢م). شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات ،دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ط١.

المجذوب، محمد: (١٤٣٠هـ). الوسيط في القانون الدولي العام، دار الجامعة، بيروت،لبنان، د.ط.

محمد عبد المنعم عبد الغني:(٢٠٠٨م). قانون الدولي الجنائي، دراسة في النظرية العامة للجريمة الدولية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية.

مدني، محمد عمر: (١٤١٧هـ). القانون الدولي للبحار،وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية، ط١.

المنشاوي، عبد الحميد: (٢٠٠٥م). قانون التجارة البحرية في ضوء الفقه والقضاء ، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، د.ط.

نوسيوح، أثر :(د.ت). الوجيز في تاريخ القانون الدولي، د.ن، د.ط.

هرجه، مصطفى مجدي: (١٤١٦هـ). التعليق على قانون العقوبات في ضوء والقضاء ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية، مصر، ط٢.

رابعاً: كتب القراصنة

أبو الخير، أحمد عطية: (٢٠٠٩م). الجوانب القانونية لمكافحة القرصنة البحرية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط١.

التهامي، نقرة وآخرون:(١٤١٠هـ). القرصنة البحرية وأمن الملاحة العربية، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمني والتدريب بالرياض،د.ط.

حبالة، محمد أحمد: (٢٠٠٤م). القرصنة ودور الإجراءات والتشريعات الدولية في الحد منها، الأكاديمية العربية والعلوم والتكنولوجية والنقل البحري، الإسكندرية ، مصر،د.ط.

الشرفي، على حسن: (١٤٢٧هـ ٢٠٠٦م). الإرهاب والقرصنة البحرية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية، الرياض، ط١.

الشرقاوي، محمود سمير: (١٤٣٠هـ ١٩٩٠م). القرصنة البحرية وأمن الملاحة العربية، دار النشر بالمركز العربية للدراسات والتدريب، الرياض.

عايدة، العزب موسي، محنة الصومال من التفتيت إلي القرصنة: (١٤٣٠هـ ٢٠٠٩م). مكتبة الشروق القاهرة،ط١.

فهمي، أحمد منير: (١٤٢٠هـ). الدليل السعودي لمكافحة القرصنة والغش التجاري الدولي، مجلس الغرفة التجارية، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط١.

قايد، بهجت عبد الله:(١٤١٤هـ). مفهوم القرصنة البحرية وأشكالها في العصور القديمة والحديثة في القرصنة وأمن الملاحة العربية ، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض، د.ط.

كامل، مجدي حسين: (٢٠٠٩م). قراصنة الصومال، إسرائيل—أمريكا ومسمار جحا، ط١، الناشر دار الكتاب العربية، القاهرة.

مظلوم، جمال: (٢٠٠٩م). القرصنة البحرية في خليج عدن والانعكاسات على أمن البحر الأحمر سلسة قضايا، المركز الدولي للدراسات المستقبلة والإستراتيجية القاهرة،يناير، د.ط.

نائلة، شرف وآخرون: (٢٠١٠م). القرصنة البحرية في خليج عدن ومحيط الهندي التهديد والاستجابة، دار الكتب، صنعاء ط١.

الهواري، عبد الله محمد: (٢٠١٠م). القرصنة البحرية في ضوء القانون الدولي، الناشر المكتبة العصرية بالمنصورة، ط١.

خامساً: الرسائل العلمية

آل الشيخ، عبد الحكيم بن محمد بن عبد اللطيف: (١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م) . جرائم الشذوذ الجنسي وعقوبتها في الشريعة الإسلامية والقانون.رسالة ماجستير (غير منشورة) بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،في كلية دراسات العليا قسم العدالة الجنائية، الرياض.

الأمين، عبد الواحد عثمان إسماعيل: (١٤٢٨هـ -٢٠٠٧م). الجرائم ضد الإنسانية، رسالة ماجستير (غير منشورة) جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في كلية الدراسات العليا قسم العدالة الجنائية، الرياض.

الجبوري، إبراهيم خليل إبراهيم:(٢٠١١م). القرصنة البحرية في الساحل الصومالي وباب المندب أسبابها وانعكاساتها ومعالجتها، دراسة تحليلية في العلوم السياسية دكتوراه في العلوم السياسية قسم العلوم السياسية بجامعة الدولية الأمريكية، دار الكتب القانونية، مصر، ط١ .

طاهر، عبد الله محمد: (٢٠١٠م). دور عقوبات القصاص والحدود في إصلاح المجتمع، بحث تكميلي مقدم إلى قسم الشريعة بكلية الدراسات الإسلامية واللغة العربية لنيل درجة الماجستير (غير منشورة) في الشريعة بالجامعة الإسلامية في أوغندا.

عميره، شادية إبراهيم حامد محمد:(٢٠٠٢م). الحماية القانونية لرؤساء الدولية ، رسالة ماجستير، القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، د.ط،.

الفقيهي، عبد الهادي بن محمد: (١٤٢٩هـ ٢٠٠٨م)، الجرائم المخلة في الدعوي الجنائية، رسالة ماجستير(غير منشورة) قسم العدالة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

القانون، إعداد مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر، ط١،.

مشعل، عبد الرحمن:(١٤٣٠هـ ٢٠٠٩م). التدخل الدولي بالصومال وآثره على الأمن القومي العربي، رسالة دكتوراه،(غير منشورة)،لبنان بيروت د.ط.

الملحم، على بن عبد الله:(١٤٢٨هـ –٢٠٠٧م). القرصنة البحرية على السفن، رسالة منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، في كلية الدراسات العليا قسم العدالة الجنائية، ط١، الرياض.

هويدي، مروة أحمد نظير: (٢٠٠٤م). الجرائم الدولية ، دراسة في الإبعاد السياسية في النظام الجنائي الدولي المعاصر، مقدمة لنيل الماجستير في العلوم السياسية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

سادساً: كتب اللغة

ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم:(١٤١٤هـ). لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط٣.

الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر: (١٤١٨هـ). مختار الصحاح، ط٤، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، ط٤.

الزبيدي، محمد مرتضى:(د،ت). تاج العروس من جواهر القاموس، د. ط،مكتبة الحياة، بيروت لبنان. ط١.

قاموس القانون الثلاثي: (١٤٢٠هـ ٢٠٠٢م). منشورات الحلبي، وانظر معجم

مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، المكتبة الإسلامية، اسطنبول: تركيا.

سابعاً: المجلات والدوريات

(السنة ٢٣أكتوبر ٢٠٠٨م). جريدة الأهرام، قضايا وآراء ٢٠٠٨م)، ٤٤٤٩٨، النجار، أحمد السيد:(٢٠٠٨/١١/٢٨م). القرصنة الصومالية ومصالح مصر والعرب، ٢٣أكتوبر جريدة الأهرام.

أبو طالب، حسن:(٨/١٠/٢٠٠٨). الأمن البحر الأحمر مرة أخرى، جريدة الأهرام ، مجلة شؤون العربية ، ع ١٣٨.

أحمد طاهر: (خريف ٢٠٠٨م). أزمة القرصنة الصومالية بين مخاطر التداعيات والحساسيات المعالجة على الأمن المنطقة ، القاهرة مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية، مجلة شؤون الخليجية، ع٥٥.

أشرف، سليمان:(١٩يناير ٢٠٠٩م)، أمن البحر الأحمر في خطر الإرهاب البحري والقرصنة، القاهرة، مجلة الأهرام الاقتصادي.

الأمانة العامة لهيئة الكبار العلماء:(١٤٠٥هـ)، الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء، مجلة البحوث الإسلامية ، ع١٢.

أماني طويل:(٢٠٠٩م). أمن البحر الأحمر . الواقع والتحديات السياسية الدولية، ع ١٧٦، ٤٤،. المجلة لمنظمة البحرية الدولية، نشرة ندوة الأمن البحري في الإمارات العربية المتحدة الموقع على

أيمن، عبد العزيز:(جريمة القرصنة البحرية في ضوء القانون الدولي،مجلة السياسة، العدد ١٧٦، أبريل ٢٠٠٩

جريدة القدس العربي ١٦ يناير ٢٠٠٩.

الجعلي، محمد عبد الله يونس: دول مجلس التعاون الخليجي وأمن البحر الأحمر ، مركز خليج للأبحاث الإمارات العربية.

حمدي، السيد: (١٦ ديسمبر ٢٠٠٨). القرصان والضحية، القاهرة، جريدة العالم اليوم.

حنان عيسى:(٢٠٠٣م)، مسؤولية الأشخاص الطبيعيين عن الجرائم الدولية، رم الله ، مجلة آفاق أكاديمية المستقبل للتفكير والإيداع.

خالد محمد، نائب الرئيس البرلمان الصومالي السابقة (١٩ يناير٢٠٠٩). الخطوة لن تقضي على نشاط القراصنة لندن،جريدة شرق الأوسط،

رافعت، جلال:(١٩٩٣م). الأزمة الصومالية، مجلة المستقبل العربي ،ع ١٧٣، بيروت ، تموز.

الروبي، سراج الدين: (١٩ أكتوبر ٢٠٠٩م).مطلوب منظومة متكاملة من الإنذار المبكر مع التعاون الأمني لمكافحة القرصنة، القاهرة، مجلة الأهرام الاقتصاد،

صلاح الدين نبو: خبير أمني:أمركا وإسرائيل وراء القرصنة الصومالية لضرب الاقتصاد مصر،

العبدلي، سمير:(١يناير٢٠٠٩). تأثير القرصنة الصومالية في البحر الأحمر وتداعياتها على الأمن القومي العربي، قطر،مركز الجزيرة للدراسات ٢٤ ديسمبر، ٢٠٠٨م، جريدة الشرق الأوسط.

علي شرابه: (١٩ يناير ٢٠٠٩م). مكافحة القرصنة ذريعة لخلق صراع عالمي لتدخل في البحر الأحمر، لندن، جريدة الشرق الأوسط.

علي صالح:(٦ديسمبر ٢٠٠٨) القرصنة البحرية الأهداف الخفية مفكرة.

عمار، علي حسن:(١٤ يناير، ٢٠٠٩م) ظاهرة القرصنة بين الفوضى الهدامة والتدخل غير الحميد، جريدة الحياة.

عيسوي. عطية:(٢٤ نوفمبر ٢٠٠٨م)، الحل المزدوج، القاهرة، جريدة الأهرام.

فخر، أحمد: (٢٠٠٨م). القرصنة في الصومال تهديد للتجارة العالمية وإذكاء لمحور المحلية

فرحان حسام الدين: (١٤ أكتوبر ٢٠٠٨م القرصنة العرب ، القاهرة ، جريدة الأهرام.

فهمي، أحمد منير:(٢٠٠١/٩/١م)، قراءة لعمليات القرصنة الحرية الحديثة، مجلة تجارة ، الرياض، العدد٣٦٨.

القاهرة ، المركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية ،ع٣٧، السنة الرابعة نوفمبر.

كيوان، زد:(١٩٩٩م).ندوة الأمن البحري بسنغافورة، ورقة العمل بشأن مسائل القانون الدولي العام المتعلقة بإجراءات صارمة بحق القراصنة وإمكانيات التعاون الإقليمي (المنظمة البحرية الدولية،د.ط.

مجلة الأهرام العربي، العدد ٦٢٠، ٧فبراير ٢٠٠٩.

محمد علي حسن: (١٩٩٠م). الأزمة الصومالية حالياً أسبابها وطبيعتها ونتائجها ، دراسات إستراتيجية، ع٤، أغسطس.

محمود شريف محمود:(٢٠٠٨م). تأثير القرصنة في المسألة الصومالية ، قطر، مركز الجزيرة للدراسات ، ٢٤ديسمبر

مقابلة فريد:(١مايو ٢٠٠٩م)، يكيله: قطر، الجريدة ١مايو ٢٠٠٩ ، برنامج أكثر من رأي.

هبة محمود:(٢٦ نوفمبر ٢٠٠٨م) الاتحاد من أجل البحر الأحمر مواجهة القرصنة ولا مانع من الدعم العربي لمحاكم الإسلامية،القاهرة ، جريدة البديل.

ثامناً: الاتفاقيات والمنظمات الدولية والانترنت:

اتفاقيات الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢م المادة (٥٨، ٥٦، ١٠١).

اتفاقية الأمم المتحدة قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية عام ٢٠٠٥م المادة (٨).

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بعام ١٩٨٢م،المادة، (٩٨).

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام ١٩٨٢، المادة (٢٠).

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام ١٩٨٢م المادة (١٠٥).

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام ١٩٨٢م المادة(٨٧).

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام ١٩٨٢م، المواد(١٧، ١٨، ١٩).

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢م، وزارة المواصلات وكالة النقل، الرياض، المملكة العربية السعودية، المادة(١٠١).

اتفاقية جنيف لأعالي البحار لعام ١٩٥٨م، المادة (١٥) والمادة (١٠١) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢م.

اتفاقية قمع الأعمال غير المشرعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية عام ٢٠٠٥م، المواد (٣، ٤).

اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام ٢٠٠٥م المواد(٣، ٤).

اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية عام ٢٠٠٥م المادة(٨مكرر)، المادة (١٠).

اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية المادة (٧).

اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام ٢٠٠٥م المادة، (٥).المنظمة البحرية الدولية: المدونة لأمن السفن المرافق المينائية (١٥).

اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية المادة (٧، ٨ مكرر).

اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام ٢٠٠٥م، المادة (٥).

اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية عام ٢٠٠٥م المادة (٨مكرر)(١٠).

اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية المادة (١١، مكر،١٢ مكرر).
أصدر مجلس الأمن الدولي قرارات رقم (١٨١٤، ١٨١٦، ١٨٣٨، ١٨٤٤، ١٨٤٦، ١٨٥١).
بات سيك ماجوفلي، تاريخ القرصنة في العالم، دار شرقيات للنشر والتوزيع،٢٠٠٥م.
في ضوء النقد الموجهة للاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام ١٩٨٢م ثم أبارم اتفاقية روما عام ١٩٨٨م.
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لنظام المحكمة التجارية، المادة ،(٣٩٤).
وتلزينكسكي،كرستوف: تاريخ القرصنة ،الموقع على شبكة الانترنت،
يونس، محمد عبد الله: العرب وتداعيات القرصنة تحديات أمنية واقتصادية، موقع أون لين.
الانترنت:// http www/imo.org/safety
لمنظمة البحرية الدولية، ندوة الأمن البحري في الإمارات العربية المتحدة الموقع على
www/imo.org/safetyالانترنت
المنظمة البحرية الدولية.(١٠٠٣م) نشرة ندوة الأمنية البحري بالإمارات الموقع على شبكة الانترنت
org/safetywww.imo
بوابة اليمن ضحايا أم شركاء لقراصنة؟ http:/ww.ye.26net,home/news372.htm.
إزهارها القرصنة في الصومال الفارقة في الفقر واليأس،القدس http:/ww.wcomt node/109213
المنظمة البحرية الدولية (imo) الموقع على شبكة الانترنت org/www.imo
جيلبرت، يأولك: التاريخ الرسمي بالعصر للقرصنة الأنجلو الأمريكي، على شبكة الانترنت
*(http://www.pitatesinv.com/detaidetaif-phparliele-id)
حيدر البطاط الصومال:دولة فاشلة وقرصنة مزدهرة، *BBCNovember21,2008,sec
news bbv.co.4kthi Arabic/world-news/newsed-7742000-7742000.stm http://news
خبير الأمني، "أمريكا وإسرائيل" وراء القرصنة الصومالية لضرب اقتصاد العرب،خاصة مصر،مفكرة الإسلام.-Wwwislammemo.cclAkhbar/Africa
wecurop12008/11/22/72764html//http.
عبد الرحمن يوسف: القرصنة الجدد: حلم فتيات صوماليات ‘إسلام أون لين *http://ww
October 21,2008.&cid=1224583815515&w islamonline.net

servlet/state line?=Article A-C page name=&one-news/news/nw Al ayout

القرصـــنة في الصـــومال متعـــة الحيـــاة بـــأموال الفـــديات، today.itmid=26&oktobar

15,id=20/8&task=view&net.com/news/idex.php? http://somalia option=comcontent2008

*coffin- smout"pitares worlds and rogue fishing محمد الأمين، محمد الهادي، vessels

ميـدل أيسـت أون لـين: السـواحل الصـومالية تحـت رحمـة القرصـنة، والموقـع علـى شـبكة الانترنت http:/195.224.230.11/Somalia id=33957

المكتبة البحري الدولي: مركز مكافحة القراصنة البحرية: البريد الإلكتروني الموقع على شبكة الانترنت www.iccwbo.org/ccs/ :ccskl@imbkl.po.wy

مهد حاشي: شبكة الصومال اليوم للإعلام قرصنة الصومال رؤية مختلفة الصومال اليوم،

الهادي، محمد الأمين محمد: القرصنة رؤية من الداخل في ملف: القرصنة الصومالية جذور، ظاهرة وتـداعياتها الإقليميـة والدوليـة، مركـز جزيـرة للدراسـات موقـع قنـاة الجزيـرة علـى الانترنـت، *http://www.aljeera.net/nr/exeres/af48f23b-eof8-4237-a2ff-78308bf94266.htm

تاسعاً: الكتب الأجنبية

*Mohamed Dasher Alim and others(2009):Somali institute of management and admistration development for bachelor degree in business administration, Mogadishu, Somalia, page 40.

*Brow lie "principles of public international law"oxford universitypress,2003p.tt4,gstrakeAnintroductionto international law London,1997,p137.

*inSomalia"scottceas.Htt://www.chebucctons.ca/ar 120/Somalia html unruly.

*Onlineserveletsatellitle?ArtcleA-c&cid= 122779225, pagenamezone-Arabic newslnwalayout

*Pitares,warlonds And rogue fishing vessels in Somali suneully coffin smout.

*Task=view http://Somalia today net com/news index.hph?option com-contenent.itemid=29&id=1788

*Theeast Abdulkadirkhalif, howIllegalfishingfeeds Somalipiracy, ww.somaliland times.net/200/08.shtml African, November 15,2005,http://

http:/detaif (hparliele-id) *

souz,PhilipdeAncientromenandthe pirates(2000)

*Combatplicy,and instructional frane work unregulated

fishing PhD thesis, illegal, unre ported, and www library.uow.edu.au/adt-university.palm analysis of the adequacy of the Philippine Mary off public/02whole.pdf nn,leg

Aww.ng.co.ze/Artcle/2005-09-01illegal fishing-off somalia-nets-gardian,September 1-&nets&300m ayear, mail illegal http://w.2005.300m a year fishing of Somalia.

* m.rule, piracy in fishing (maritime weyne.k university. September 21-2005),goggle scholar, http://bp institute old tally and Ethan domination odu port research/tall.piracy.doc.

* mustabakama 1992"disposalofhazardous wastes in Somalia tolba environment programme (unep) news release, statement by unep united nations September 1992,executive director.

* unaPARTITA TRUCCATE.N8PUBLISHED

* ON:familgia,cristiana 1998 Somalia ,http://www. stpaulsit/ fc98/o898fc18.htm forth march 1998.seen commerchia armidi,stive penne di rfiuti tossici,familgiactistia 1998b.somalia LANAVEVA.N 13 Publishedon the april,1998

*http://Somaliatoday.itimed=29&id=2389&task=view&net.com/news/imp ex.php?option=com-content

* waste dumping off Somali coast may have links to,ryu alisha of America, march mafia, Somali warlods,voice. http://w15,2005, ww.voanews.com/ English/Archivel2005-03-15-voA34.cfm

*auld Abdala and David stepven,,the crisis in Somalia 2-Ahmedo,www.vhath amhouse.org uk/events/download/ (2008,19) Chatham house najad Abdulahitoxic waste behind Somalia.

*Today inpiracy:who are theirates off Somali,scoast? November 19/2000,crisboutet19/2008.http://networ, nationalpost.com/nb/bloges/posted/ Archive/2008/11-19today in piracy-who are the pirates-off Somalia, coast aspx

* Somali pirates callonAmerica benefactor.military.com Clark Colin ww military.com/news/Artcle/Somali-pirates-call-onhttp://w.november25,2008American-benefactor.html?coll=118602311124

* Saldana quinto liana des courts del, academic de lahaye tx1920-vol. 10p.319 lajustice Penal inter nation extrait

*The Spicer, the involvement of internation/transnation organized crime in maritime piracy, paper presented in Singapore seminar 19999,pi

*www.bbc.com.uk/arabic/worldnews/٢٠١١/03/110314
*Arabic.alshahid.net/news/24683
*www.bb.co.uk/worldnews/2011/08/110812-somalia-piracy.shtml?
D.Pconnell, "the international law of the sea", vol.2,Oxford university
w.zhow…..an international problem ,art.preci., p.9
Abhyankar, "piracy- agrowing menace", paper presented at the internationalconferenceon combating and armed robbery at sea,bongkok,24-25 march 2001,p.6.
*p. poler, piraterie maritime aujourd' hui" , droit maritime francais,2005,p.153.
j.Abjyanker" Piracy ….. Agrowing menace", art.preci., p.8.